



महत्वपूर्ण निर्णय



छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग



ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣାୟ

ଓଡ଼ିଶା ସାହସ୍ରା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା

प्रकाशक :

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर, पिन-492002

दूरभाष कार्यालय : (0771) 2512107

फैक्स नं. : 2512102

ई-मेल : sic.cg@nic.in

वेबसाइट : www.siccg.gov.in

वर्ष : 2022

संकलन : धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक

मुद्रण : छत्तीसगढ़ संवाद, नवा रायपुर (छ.ग.)



सुश्री अनुसुईया उडके
राज्यपाल छत्तीसगढ़



राजभवन

रायपुर - 492001

छत्तीसगढ़, भारत

फोन : +91-771-2331100

फोन : +91-771-2331105

फोन : +91-771-2331108

क्र. / 476 / पीआरओ / रास / 22

रायपुर, दिनांक 30 जून 2022

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2006 से अब तक, राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों एवं राज्य सूचना आयुक्तगणों के द्वारा विभिन्न अपील/शिकायत प्रकरणों में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को संकलित कर पुस्तक “महत्वपूर्ण निर्णय” का प्रकाशन किया जा रहा है।

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों एवं सूचना आयुक्तों के द्वारा दिए गए निर्णयों का यह संकलन, निश्चित रूप से आवेदक/अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारियों सहित आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। आशा है कि यह पुस्तक अपने उद्देश्यों को लेकर सफल होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रकाशित की जा रही इस पुस्तक “महत्वपूर्ण निर्णय” के प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(सुश्री अनुसुईया उडके)





एम. के. राउत

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

छ.ग. राज्य सूचना आयोग



**सूचना का
अधिकार**

प्रस्तावना

भारत की संसद ने नागरिकों को अधिकारिक रूप में सूचना प्राप्त करने की व्यवहारिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अधिनियमित कर दिनांक 12/10/2005 का लागू किया गया था। यह कानून सरकार के सभी स्तरों अर्थात् संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर लागू होने के साथ साथ उल्लेखनीय सरकारी अनुदान प्राप्त करने वालों पर भी लागू किया गया है। उपरोक्त कानून के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 01/10/2005 को किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के गठन के पश्चात कई स्तर के सकारात्मक पहलुओं के मध्य गुजरकर आज यह आयोग अपने 17 साल पूर्ण करने जा रहा है। किसी संस्थान के लिये यह स्वभाविक है कि संस्थान अपने कई अनुभव से गुजरकर परिपक्व होता है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने भी इसी क्रम से गुजरकर अपने 17 वें साल में पदार्पण किया है। पिछले 17 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग समय समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार हजारों में पारित आदेशों का साक्षी है। यह भी संभव है कि समय के साथ विभिन्न उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बाद आयोग के कुछ पुराने आदेश का स्थिति में परिवर्तन भी हो गया होगा।

विगत 17 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा समय-समय पर पारित महत्वपूर्ण आदेशों को अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करने का यह एक प्रयास है।

मैं यहां यह भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि आदेशों को संकलित करने में यह संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण आदेश संकलन में छूट गये हों, परन्तु यह प्रयास किया गया है कि आयोग के प्रारंभ से वर्तमान तक यथा—संभव महत्वपूर्ण आदेशों को इस संकलन में स्थान प्राप्त हो। यह भी संभव है कि इनमें से कुछ आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षित/पुनर्विलोकन हो रहा हो परन्तु इन आदेशों को इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मन्तव्य स्पष्ट हो। मुझे आशा है कि यह संकलन सर्वसंबंधित नागरिकों, लोक प्राधिकारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के लिए लाभकारी प्रमाणित होगा।

मैं आयोग के संयुक्त संचालक (जनसम्पर्क अधिकारी) श्री धनंजय राठौर का आभारी हूँ, जिन्होंने इस संकलन को मूर्तरूप देने के लिये अथक परिश्रम किया है। साथ—साथ आयोग के उन सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आदेशों के संकलन में अपना बहुमूल्य समय दिया है।

आशा है कि उपरोक्त संकलन अपने उद्देश्य में सफल होगा।


(एम. के. राउत)

अनुक्रमणिका

क्र.	अपीलार्थी विरुद्ध जनसूचना अधिकारी	धारा	पृष्ठ क्र.
1	श्री शंकर मेढे, रायपुर विरुद्ध छ.ग. शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग, रायपुर	धारा 2	01
2	श्री संजीव अग्रवाल, विरुद्ध एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर	धारा 2(एच)	02
3	अभिजीत दत्ताराय, विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकर	धारा 2(एच)	04
4	श्री भावीन जैन, विरुद्ध संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण बैरन बाजार रायपुर	धारा 2 (सी) (डी), धारा 19 (8) (क)	06
5	श्री विजय कुमार, विरुद्ध कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केल्हारी,	धारा 2(ई)(i)	11
6	श्री संतोष तिवारी, विरुद्ध जिला न्यायालय रायपुर,	धारा 2(एफ)	14
7	श्री ठाकुर नवलसिंह विरुद्ध संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	धारा 2 (ई)	18
8	श्री भावीन जैन, विरुद्ध छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर	धारा 2(च) (घ) (झ), धारा 5 (2) 19 (2)	23
9	श्री एच.आर. यादव विरुद्ध जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग	धारा 2(च) (घ) (झ)	33
10	डॉ. हरिशंकर राय विरुद्ध वन मंडलाधिकारी जशपुर	धारा 5(5), धारा 19(8)ख, 20(1)	37
11	श्री सुरेन्द्र सिंह, विरुद्ध पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा	धारा (6)	39
12	श्री रामदत्त साहू विरुद्ध पं० सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि.बिलासपुर	धारा (6)	43
13	श्री एस. पी. चन्दनिहा, विरुद्ध राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर	धारा (6)	46
14	श्री गोपाल शर्मा, विरुद्ध उपसंचालक कृषि, कबीरधाम	धारा 6(1)(ख), धारा 19(8)ख , धारा 20(1)	49
15	श्री राहुल कौशिक, विरुद्ध छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर	धारा 6(1)(ख)	51
16	चन्दा कुमारी विरुद्ध परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर	धारा 6(1), धारा 19 (8)(क)(1)	53

17	मोईनुद्दीन कुरैशी विरुद्ध छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर	धारा 6(1) (ख), केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा H.K.SEHGALVS MINISTRY OF POWER ON 24 MARCH 2017 पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का न्याय दृष्टांत	59
18	श्री संजीव अग्रवाल, विरुद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर	धारा 6(1) (ख),	68
19	श्री नितिन सिंघवी, विरुद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, रायपुर	धारा 6(3), माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण क्रमांक (2011) 8 SCC 497 सीबीएसई बनाम आदित्य बंधोपाध्याय निर्णय दिनांक 09.08.2011	70
20	श्री बृहस्पति आचार्य, विरुद्ध नगर पंचायत बीजापुर	धारा 7, धारा 20(1)	76
21	श्री रामकृष्ण पाण्डे विरुद्ध आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग	धारा 7(6)	78
22	विजय उपाध्याय विरुद्ध तहसीलदार नवागढ़,	धारा 7(1)	80
23	डा. रामाधार प्रसाद पाण्डे विरुद्ध डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर	धारा 7(1), धारा 20(1)	83
24	श्री सुखराम पटेल, विरुद्ध सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी जनपद पंचायत कसडोल	धारा 7(6), धारा 20(1)	88
25	श्री हीरा राठौर, विरुद्ध ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा	धारा 7(1), धारा 20(1)	92
26	श्री सतीश गुप्ता विरुद्ध प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया	धारा 7(1), धारा 20(1)	94
27	श्री अनिल अग्रवाल, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुंद	धारा 7(1), धारा 20(1)	99
28	श्री कुंदन सिंह ठाकुर, विरुद्ध समाज कल्याण विभाग महासमुंद	धारा 7(1)	105
29	खुशबू अग्रवाल, विरुद्ध छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर	धारा 8 (1) (ज), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण सिविल अपील नं. 6454 / 2011, एस.एल.पी.नं. 7526 / 2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य	109

30	श्री दुर्गानाथ देवांगन, विरुद्ध जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव	धारा 8(1), धारा 11(1)	112
31	श्री मुकेश कुमार प्रजापति विरुद्ध छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय,	धारा 8(1),(ज), धारा 20	114
32	श्री प्रीतम सिंह टांटीबंध, विरुद्ध एकीकृत चेक पोस्ट खम्हारपाली	धारा 8(1),(ज),	120
33	श्री गुलाबचंद सोनी, विरुद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	धारा 8(1),(ज), छ.ग. शासन ज्ञापन क्रमांक एफ-219/2006/1/6 दिनांक 27.07.2006 कि कंडिका 5	123
34	श्री जितेन्द्र कुमार साहू, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा	धारा 8(1),(ज),	127
35	डॉ. प्रमोद यादव, विरुद्ध हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग	धारा 8(1),(ज), 6(1) (ख),	130
36	अकरम खा, विरुद्ध कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर	धारा 8(1),(ज), धारा 19(8)(क)(1)	133
37	श्री लव कुमार रामटेके विरुद्ध जेल अधीक्षक राजनांदगांव	धारा 8(1),(ज),	136
38	श्री जितेन्द्र कुमार साहू, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खरसिया	धारा 8(1),(ज),	139
39	श्री दिलीप मिरी, विरुद्ध पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा	धारा 8(1),(ज),	141
40	श्री अजय चकोले, विरुद्ध मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं अधीक्षण अभियंता, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर	धारा 8(1)(घ), (ड.) एवं (ज)	143
41	श्री ठाकुर नवलसिंह विरुद्ध प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत	धारा 19 (1)	147
42	श्री रामजी सिंह यादव विरुद्ध सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत, लोरमी	धारा 19(8)(ख), धारा 20(1)	149
43	श्री संदीप एक्का विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत	धारा 19(6), नियम 3	151
44	श्री राजेश कुमार, विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया	धारा 19(6), धारा 20(2)	154
45	श्री भावीन जैन, विरुद्ध संयुक्त संचालक, कार्यालय संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़	धारा 19(7)	157
46	श्री प्रकाश अग्रवाल, विरुद्ध इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	धारा 19(8)	159
47	डॉ. डी.आर. पटेल, विरुद्ध छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर	धारा 19(8), (क)	163

48	श्री आशीष कुमार यादव, विरुद्ध परीक्षा नियंत्रक (तत्कालीन) कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर	धारा 18, धारा 19(8),(क) एवं 22	165
49	श्रीमती सरिता तिवारी, विरुद्ध छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर	धारा 19(8), (क)	168
50	श्री विनोद कुमार द्विवेदी, विरुद्ध नगर पालिका परिषद, सक्ती	धारा 19(8), (क), (i)	172
51	श्री रविकुमार अग्रवाल विरुद्ध थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़	धारा 19(8),(क), (i)	175
52	श्रीमती वंदना नितेश पाण्डेय विरुद्ध परिवहन आयुक्त इन्द्रावती भवन नया रायपुर	धारा 19(8), (क), (i)	178
53	श्री पूर्णेश डडसेना, विरुद्ध जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर	धारा 19(8), (क), (v)	181
54	श्री रमेश बंगानी, बंगानी विरुद्ध नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा रायपुर	धारा 19(8), (क), (v), धारा 20(2)	184
55	श्री सरदार देवेन्द्र सिंह, विरुद्ध छ.ग. लोक आयोग, रायपुर,	धारा 14(1), धारा 19(8), (क), (i), धारा 8 (1) (छ), (ज),	188
56	श्री सोमराज श्रीवास्तव विरुद्ध छ.ग. लोक आयोग रायपुर,	धारा 19(8)(क)(i), धारा 14(1), धारा 22	193
57	श्री अर्जुन गुप्ता, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा	धारा 19(8), (क), (v),	197
58	श्री शेष नारायण शर्मा, विरुद्ध कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर,	धारा 19(8), (क), (v),	199
59	महफूज खान विरुद्ध वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार, वनमण्डल बिलासपुर	धारा 19(8), (क), (1),	201
60	श्री अहमद रजा, विरुद्ध वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर,	धारा 19(8), (क), (v),	205
61	श्री दीपक चंदाने, विरुद्ध सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग,	धारा 20(1), धारा 20(2)	208
62	श्री निर्मला एक्का विरुद्ध लोक सेवा आयोग रायपुर,	धारा 19(8)(क)(i), धारा 10(2) मार्गदर्शिका-4	210
63	श्री कचरा दास, विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा	धारा 19(8)(क)(i), धारा 10(1)ख	213
64	श्रीमती सुरजाबाई विरुद्ध नगरपालिका परिषद दुर्ग	धारा 19(8)(ख)	214

65	श्री शंकरलाल राठौर विरुद्ध राजीव गांधी शिक्षा मिशन जांजगीर चांपा	धारा 19(8)(ख) 20(1)	215
66	श्री गुरदीप सिंह सेहमी विरुद्ध मुख्य कारखाना निरीक्षक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर	धारा 19(8)(ख) 20(1)	216
67	श्री प्रीतम सिंह विरुद्ध एकीकृत चेक पोस्ट खम्हारपाली, महासमुंद	धारा 19(8)(ख) 20(1)	218
68	श्री सुनीलसिंह विरुद्ध महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर	धारा 19(8)(ख) 20(1)	221
69	श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा विरुद्ध कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा	धारा 19(8)(ख) 20(1)	223
70	श्री नवीन श्रीवास्तव, बिलासपुर विरुद्ध जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	धारा 19(8)(ख), 20(1), 20(2)	225
71	श्री शंकर ठाकुर, विरुद्ध कार्यपालन अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सरगुजा	धारा 19(8)(ख)	227
72	श्री हरीशचंद सोनी,जरहाभाटा, बिलासपुर विरुद्ध नगर पालिका निगम बिलासपुर	धारा 19(8)(ख)	229
73	श्री शरद देवांगन विरुद्ध सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया	धारा 19(8)(क)(v), धारा 19(8)((ख)	231
74	श्री अंशुल पाराशर, विरुद्ध हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नया रायपुर,	धारा 7(1), 7(2), धारा 19(8)(क)(v), धारा 19(8)((ख), 20(1), 20(2)	235
75	श्री बी.पी.एस. नेताम, विरुद्ध छ.ग. शासन गृह विभाग, मंत्रालय नया रायपुर	धारा 19(8)((ख), 20(1)	251
76	श्री संजय कुमार शर्मा, विरुद्ध प्रति कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर, जल प्रबंध संभाग जिला जांजगीर चांपा	धारा 20(1)	255
77	श्री इकबाल कुरैशी विरुद्ध जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिका निगम रायपुर	धारा 20(1), 20(2)	256
78	श्री दशरथ डहरिया, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरसीवा	धारा 20(1)	257
79	श्री भावीन जैन विरुद्ध रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, रायपुर	धारा 20(1)	258
80	श्री विजय कुमार जैन विरुद्ध रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, रायपुर	धारा 20(1)	260

81	श्री विश्वजीत मित्र विरुद्ध कार्यपालन अधिकारी (योजना 9) नगर पालिक निगम, रायपुर जिला रायपुर	धारा 20(1)	262
82	श्री विनोद साहू विरुद्ध परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर	धारा 20(1)	264
83	श्री शेख करीम खान विरुद्ध महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग	धारा 20(1)	266
84	श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, विरुद्ध आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग	धारा 20(1), 20(2)	268
85	श्री हरचरणसिंह भाटिया विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद डोंगरगढ	धारा 20(1),	270
86	श्री छोटे लाल जांगड़े, विरुद्ध वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार	धारा 20(1),	275
87	श्री गुलाबचंद सोनी, विरुद्ध थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग	धारा 20(1),	277
88	श्री ब्रजेश ताम्रकार, विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग	धारा 20(1), 20(2)	282
89	श्री सुरेन्द्र झलरिया विरुद्ध छ.स.बल पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर	19(8)(क)(i), धारा 24(4),	283
90	श्री दीपक चंदाने, विरुद्ध सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग	धारा 20(1), 20(2)	286
91	श्री राजेश कुमार मण्डावी, विरुद्ध वरिष्ठ लेखाधिकारी छ. ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर	धारा 20(1)	288
92	श्री आफताब आलम, विरुद्ध जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर	धारा 20(1)	295
93	श्री पवन गोयल विरुद्ध नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर	धारा 5(5), 20(1)	299
94	श्री दुर्गाशरण चंद्रा, विरुद्ध डी0पी0 विप्र महाविद्यालय बिलासपुर	धारा 20(1), 20(2)	303
95	श्री शरद देवांगन, विरुद्ध सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया, जनपद पंचायत फरसाबहार	धारा 20(1)	310
96	श्री वेद प्रकाश देवांगन विरुद्ध तहसीलदार डोंगरगांव	धारा 20(1)	314
97	श्री शरद देवांगन, विरुद्ध सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार, जनपद पंचायत फरसाबहार	धारा 20(1), 20(2)	316
98	श्री भागीरथी सिंह ठाकुर विरुद्ध जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा	धारा 20(1), 20(2)	320
99	श्री राजेन्द्र कुमार जैन विरुद्ध उप संचालक कृषि अंबिकापुर	धारा 20(2)	324

100	श्री सानंद दास दीवान, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा	धारा 20(2)	328
101	श्री रामकुमार वस्त्रकार विरुद्ध महाप्रबंधक (भा.सं) छ. रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर	धारा 20(2), केन्द्रीय सूचना आयोग का संदर्भ	330
102	श्री रोशन कुमार सिंह विरुद्ध सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा	धारा 20(1), 20(2)	334
103	श्री कृष्णाराम कोसमा, विरुद्ध कार्यालय कलेक्टर दुर्ग	धारा 20(2)	338
104	श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, विरुद्ध नगर पालिका निगम रायपुर,	धारा 20(2)	341
105	श्री स्वप्नेश्वर मिश्रा विरुद्ध कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा. वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़	धारा 20(2)	344
106	जे.पी.महमल्ला विरुद्ध आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर	धारा 20(2)	347
107	श्री सुनील कुमार बर्मन, विरुद्ध सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा	धारा 20(2) माननीय उच्च न्याया. दिल्ली का संदर्भ	349
108	श्री रमेश कुमार दुबे विरुद्ध नगरपालिका परिषद मुंगेली	धारा 20(2)	352
109	श्री ख्रीस्ट जॉन चिनप्पा, विरुद्ध मुख्य अभियंता, छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर,	जनहित	354
110	श्री नितिन सिंघवी, विरुद्ध मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी)रायपुर	माननीय उच्च न्याया. दिल्ली का संदर्भ	356
111	श्री लक्ष्मीशंकर गुप्ता, विरुद्ध जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जांजगीर	माननीय उच्च न्याया. बम्बई का संदर्भ	360
112	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, विरुद्ध शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, डभरा,	माननीय उच्च न्याया. बिलासपुर का संदर्भ	362
113	श्री मनीष कुमार मानिकपुरी, विरुद्ध लोक सेवा आयोग रायपुर	माननीय सर्वोच्च न्याया. दिल्ली का संदर्भ	363
114	श्री रमेश शर्मा विरुद्ध बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिला बिलासपुर	माननीय सर्वोच्च न्याया. दिल्ली का संदर्भ	365
115	श्री राकेश मित्तल विरुद्ध कार्यपालन अभियन्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रतापपुर (भैयाथान)	धारा 19(8)(ख), धारा 20(1)	369

116	श्री इंदरचंद सोनी, विरुद्ध छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर	धारा 20(1)	371
117	श्री गोविंद राम वर्मा विरुद्ध संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इंद्रावती भवन नया रायपुर	माननीय सर्वोच्च न्याया. दिल्ली का संदर्भ	373
118	श्री अश्विनी सिन्हा, विरुद्ध संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर	छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10 / 2008 / 1-सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009	375
119	श्री ललित चन्द्रनाहू विरुद्ध संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्याख्यात्मक त्रुटि	378
120	श्री आलोक शुक्ला, विरुद्ध छ0ग0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर	माननीय सर्वोच्च न्याया. दिल्ली का संदर्भ	381
121	श्री ललित चन्द्रनाहू, विरुद्ध छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर	माननीय सर्वोच्च न्याया., उच्च न्याया. दिल्ली और केन्द्रीय सूचना आयोग का संदर्भ	384
122	श्री ललित चन्द्रनाहू, विरुद्ध छ.ग.लोक आयोग रायपुर	धारा 14 (1), भारत सरकार की मार्गदर्शिका भाग-1	387
123	श्री अर्जुन गुप्ता, विरुद्ध उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़	माननीय उच्च न्याया. बिलासपुर का संदर्भ	389
124	श्री अखिलेश कुमार जायसवाल, विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा		391
125	श्री नटवर लाल अग्रवाल विरुद्ध वन प्रबंधन समिति कूमा तहसील धरमजयगढ़	माननीय उच्च न्याया. बिलासपुर का संदर्भ	397
126	श्री सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर	भारत सरकार की मार्गदर्शिका भाग-1, धारा 10 एवं 14	395
127	श्री पवन गोयल, विरुद्ध नगर पालिक निगम बिलासपुर	केन्द्रीय सूचना आयोग का संदर्भ	399
128	श्री देवाशीष राय, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा,	केन्द्रीय सूचना आयोग का संदर्भ	403

129	श्री संजय कुमार सोनी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा, जिला	माननीय सर्वोच्च न्याया., दिल्ली, और उच्च न्याया. कर्नाटक का संदर्भ	409
130	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर, विरुद्ध सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर	चेतावनी	412
131	श्री हरेराम मिश्रा विरुद्ध जनपद पंचायत नारायणपुर	कार्यालय में अभिलेख संधारित नहीं	414
132	श्री शरद देवांगन, विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा	आवेदक को जानकारी प्राप्त, संतुष्ट	416
133	श्री विपिन पंजाबी, विरुद्ध कार्यपालक निदेशक (मा.स.) छ.ग. स्टेट पा. हो. कंपनी लिमि. रायपुर	जांच पूर्ण होने पर 30 दिवस के भीतर जानकारी प्रदाय करें	419
134	श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, विरुद्ध संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग	भू-राजस्व संहिता 1959 धारा 256	421
135	श्री सर्वजीत सेन, विरुद्ध पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग. रायपुर	माननीय उच्च न्याया. दिल्ली, केन्द्रीय सूचना आयोग का संदर्भ	424
136	श्री नितिन सिंघवी विरुद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ अटल नगर	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(घ)	430



अपील प्रकरण क्रमांक ए/48/2006 रायपुर

अपीलार्थी श्री शंकर मेढ्रे, रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय - छ.ग. शासन, वाणिज्य उद्योग विभाग, रायपुर

आदेश दिनांक 31-08-2006

निर्णय - सूचना की परिभाषा में फाईल नोटिंग भी सम्मिलित है। एम.ओ.यू. से संबंधित नस्ती की टीप की प्रति दी जा सकती है।

अपीलार्थी के द्वारा राज्य शासन को दो आवेदन पत्र दिए गए थे जिसके अनुसार टाटा स्टील व एस्सार स्टील के साथ किए गए एम.ओ.यू. की प्रति तथा संबंधित नस्ती के नोटशीट की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया कि उक्त दोनों एम.ओ.यू. में यह शर्त रखी गई कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) में नस्ती में दी गई टीप को सूचना के अधिकार में शामिल नहीं किया गया।

अपीलार्थी द्वारा की गई प्रथम अपील में विशेष सचिव, छ.ग.शासन, वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के द्वारा यह आदेश दिया गया कि प्रकरण में टाटा स्टील व एस्सार स्टील से एम.ओ.यू. की प्रति देने के बारे में अभिमत लिया जावे तथा फाईल नोटिंग के संबंध में भारत सरकार को संदर्भ किया जाकर जानकारी ली जावे कि फाईल नोटिंग की प्रति दी जा सकती है अथवा नहीं। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने आयोग में द्वितीय अपील की। सुनवाई में तृतीय पक्ष के रूप में टाटा स्टील एस्सार स्टील दोनों से एम.ओ.यू. की प्रति अपीलार्थी को देने के संबंध में अभिमत लिए जाने पर दोनों ने एम.ओ.यू. की प्रति दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बतलाया। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से भी बतलाया गया कि एम.ओ.यू. की प्रति अपीलार्थी को दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक संबंधित नस्ती की नोटशीट की प्रति देने का संबंध है, राज्य शासन का अभिमत है कि भारत सरकार, कार्मिक 26 लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की वेबसाइट में सूचना के अधिकार में फाईल नोटिंग सम्मिलित नहीं है। फाईल नोटिंग के संबंध में आयोग ने यह पाया कि अधिनियम की धारा-2 स्पष्ट है तथा उसमें सूचना की परिभाषा में फाईल पर हुई टीप को सम्मिलित नहीं किए जाने का उल्लेख नहीं है। अतः आयोग का निष्कर्ष है कि अपीलार्थी को टाटा स्टील एवं एस्सार स्टील के साथ हुए एम.ओ.यू. की नस्ती की टीप प्राप्त करने का अधिकार है।

आयोग के आदेशानुसार राज्य शासन के द्वारा किए गए टाटा स्टील एवं एस्सार स्टील के साथ किए गए एम.ओ.यू. की प्रतियां तथा दोनों एम. ओ. यू. से संबंधित नस्तियों पर हुई नोटिंग की प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान करने के आदेश दिए गए।

सही/-

(ए.के. विजयवर्गीय)

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/855/2011, 856/11 एवं 860/11
श्री संजीव अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजीव ब्रिगेड छ.ग. प्रदेश कार्यालय 22
वाणिज्य भवन के सामने देवेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.08.2012

निर्णय :- मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को सुना।

इस प्रकरण के साथ ही प्रकरण क्रमांक 859/11, 860/11 में एक ही दिवस में आवेदन तथा अपील प्रस्तुत करने एवं मूल प्रश्नांकित मुद्दा एक ही होने के कारण एक साथ विचार किया गया। मुख्य मुद्दा प्रतिअपीलार्थी संस्था के लोक प्राधिकारी होने से संबंधित है।

जनसूचना अधिकारी, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा जवाब दिनांक 30.03.2012 के माध्यम से “हार्ट कमान्ड सेंटर” जिसे आगे “सेंटर” संबोधित किया जाएगा, स्थापित करने के लिए निष्पादित प्रथम एवं द्वितीय अनुबंध की छाया प्रतियां प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि कुल रु. 11 करोड़ 21 लाख 15 हजार 257 मात्र का व्यय निर्माण एवं उपकरण में शासन द्वारा किया गया है। प्रथम अनुबंध 29 अगस्त 2002 को छ.ग. के महामहिम राज्यपाल की ओर से सचिव, छ.ग. शासन, जिसे आगे “शासन” संबोधित किया जाएगा तथा स्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर लि. जिसे “प्रतिअपीलार्थी” संबोधित किया जाएगा, के बीच निष्पादन किया गया। इस अनुबंध को 30 अक्टूबर 2007 को नवीनीकृत किया गया, जिसकी स्वीकृति छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्रमांक एफ 10-193/2002/नौ/55 रायपुर दिनांक 2.4.2003 द्वारा दी गई है। इस अनुबंध के अनुसार पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज परिसर रायपुर के उपयुक्त क्षेत्र में सेंटर स्थापित करने के लिए शासन द्वारा क्षेत्र निर्धारित करने एवं भवन अधोसंरचना एवं उपकरण का पूर्ण व्यय वहन करने तथा प्रतिअपीलार्थी संस्था द्वारा क्षेत्र निर्धारित करने एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया गया। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एडवाईजरी कमेटी का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय का भार भी राज्य शासन द्वारा उठाये जाने का प्रावधान किया गया है। इनके अतिरिक्त सुविधाओं में सुधार एवं उन्नयन, उपकरणों के बदलने अथवा उन्नयन पर भी राज्य शासन द्वारा ही व्यय किए जाने का स्पष्ट प्रावधान रखा गया है। राज्य शासन के चिकित्सकों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदाय करने, राज्य शासन के शासकीय सेवकों को शासकीय दर पर उपचार कराने तथा कमजोर वर्ग के मरीजों के उपचार का भी प्रावधान अनुबंध में किया गया है। नवीनीकृत अनुबंध के अंतर्गत संचालक चिकित्सा शिक्षा को एडवाईजरी कमेटी का अध्यक्ष अभिहित किया गया है।

अनुबंध के माध्यम से शासन द्वारा हार्ट कमान्ड सेंटर की स्थापना किया गया, जिसकी भूमि, अधोसंरचना तथा उपकरण पर पूर्ण स्वामित्व राज्य शासन का है। अधोसंरचना तथा

उपकरण पर पूर्ण व्यय राज्य शासन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। अनुबंध के अनुसार केवल सेवा उपलब्ध कराने का अनुबंध प्रतिअपीलार्थी संस्था को दिया गया है। यद्यपि कि प्रबंधन एवं संचालन में स्वायत्तता दी गई है, परन्तु भूमि का स्वामित्व शासन का होने, भवन एवं उपकरण पर पूर्ण व्यय शासन का होने, एडवाईजरी कमेटी में मुख्यमंत्री एवं पश्चात्वर्ती कमेटी में संचालक चिकित्सा शिक्षा के होने से तथा कार्यों की समीक्षा भी किए जाने के कारण शासन का स्वामित्व एवं नियंत्रण स्वमेव प्रमाणित है।

अधिनियम की धारा 2 (एच)(डी) के अंतर्गत समुचित सरकार के द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में शामिल है, जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण शासन का हो अथवा अधिकतम (Subsrbatially) वित्त पोषित है। इस प्रकरण में दोनों ही शर्तें पूरी होती हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.सी./यू.जी./एफ 4282830 एन/ए.डी. डॉ० रघुवीर प्रसाद माथुर वि० अपोलो डी.आर.डी.ओ. हास्पिटल, हैदराबाद में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2009, अनुसार अपोलो हास्पिटल एवं डी.आर.डी.ओ. की बीच ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत स्थापित अपोलो डी.आर.डी.ओ. हास्पिटल को लोक प्राधिकारी माना गया है। इस प्रकरण में भी अचल एवं चल संपत्ति का स्वामित्व डी.आर.डी.ओ. में ही निहित होने तथा अपोलो अस्पताल का संचालन की जिम्मेदारी सर्विस कान्ट्रेक्ट के अंतर्गत दिया गया है। अतएव इस प्रकरण में भी केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय के समानान्तर स्थिति होने के कारण लागू होता है। साथ ही स्वयं प्रतिअपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है कि भवन एवं उपकरण में शासन द्वारा पूर्ण व्यय किए जाने से उक्त संबंध की जानकारी दी जा सकती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया तर्क कि वित्त पोषित न होने एवं अधिसूचना जारी न होने से लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है, मान्य योग्य नहीं है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने विवेचना के आधार पर निर्णय में कहा है कि हार्ट कमाण्ड सेंटर को अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी मान्य किया जाता है। चूंकि सूचना प्रदाय नहीं किया गया है, अतएव वांछित सूचना पर प्रस्तुत प्रतिअपीलार्थी के तर्क को गुण दोष के आधार पर विचार की आवश्यकता नहीं है। प्रतिअपीलार्थी हार्ट कमाण्ड सेंटर को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना विधि अनुसार एक माह की अवधि में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय करें। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत भी तत्काल आवश्यक एवं अपेक्षित कार्यवाही किया जाए। संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भी निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

सही/-
(श्री सरजियस मिन्ज)
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2363/2018

अपीलार्थी श्री अभिजीत दत्ताराय, जनकपुर वार्ड कांकर , जिला कांकर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकर, जिला कांकर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 13.11.2018

- 1/ प्रकरण वही सी में प्रस्तुत। अपीलार्थी अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ जनसूचना अधिकारी डॉ. बी.एल. रात्रे जिला चिकित्सा अधिकारी उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
"गौतम हास्पिटल भानु, वंदना हास्पिटल पंखाजूर एवं मदर मैरी हास्पिटल कांकर के डाक्टर परमानेंट या रेसिडेंसियल कार्यरत है वर्तमान में। उनकी डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन नंबर की छायाप्रति प्रदान करें।"
- 4/ उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुये जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.2018 को संबंधित हास्पिटल के संचालकों को जानकारी प्रदाय करने हेतु लेख किया गया। संबंधित से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.05.2018 को अवगत कराया गया कि तीनों हास्पिटल निजी संस्था हैं तथा उन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई वित्त सहायता प्राप्त नहीं होती है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा(ज) में परिभाषित अनुसार लोक प्राधिकारी नहीं है।
- 6/ जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील 04.05.2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2018 को प्रथम अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण नस्तीबद्ध करने का आदेश पारित किया गया।
- 7/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2018 को द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित हास्पिटलों की जानकारी निजी संस्था होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकती है। निजी संस्था को शासन से कोई निधि या अनुदान प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन पर अधिनियम भी लागू नहीं होता। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(h) निम्नानुसार है :-

"2(h) "public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted -

(a) by or under the Constitution;

- (b) by any other law made by Parliament;
- (c) by any other law made by State Legislature;
- (d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

- 7 / उपरोक्त प्रावधान 2(h)(ii) से स्पष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत लोकप्राधिकारी वही गैर सरकारी संगठन माना जायेगा जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों से वित्तपोषित है। इस मामले में संस्था के अनुसार उन्हें कोई निधि सरकार से प्राप्त नहीं होती। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान ऐसी संस्थाओं पर लागू नहीं होता। अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हो।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1637/2012

**श्री भावीन जैन, बी 43. एन. एम. डी.सी. कालोनी सरोज नर्सिंग होम के सामने
न्यू राजेन्द्र नगर, पो. रविनगर, जिला रायपुर (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, सुश्री रंजना कटकवार, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.05.2013

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 19 (3) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, सुश्री रंजना कटकवार, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.6.2012 में वांछित सूचना के पत्र दिनांक 17/2/2012 के माध्यम से अपूर्ण एवं गलत जानकारी प्राप्त होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री संतोष मिश्रा, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, बैरन बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 25.7.2012 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण द्वितीय अपील दिनांक 21.9.2012 प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री भावीन जैन द्वारा श्री नितिन सिंघवी सहित उपस्थित होकर लिखित तर्क दिनांक 28.5.2013 प्रस्तुत करते हुए कि बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर पूर्ण सूचना दिलाते हुए शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई भी किया जाए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि संचालनालय की जिम्मेदारी थी, कि सभी संस्थाओं से सूचनाएं यथासमय एकत्र कर प्रदाय किया जाता। यह भी बताया गया कि संचालनालय को जनसूचना अधिकारी को यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि सूचना सही है अथवा नहीं?
3. प्रतिअपीलार्थी सुश्री रंजना कटकवार, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा श्री एम एफ अंसारी, सहायक जनसूचना अधिकारी सहित उपस्थित होकर जवाब दिनांक 30.11.2012 एवं 17.4.2013 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि योजना को संचालनालय द्वारा संचालित न किये जाने के कारण जो सूचना उपलब्ध थी, वह प्रदाय किया गया तथा उन बिन्दुओं की सूचना, जिनके संचालनालय स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण, प्राचार्य आई.टी. आई. रायपुर से प्राप्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रदाय किया गया। यह भी बताया गया कि अन्य आई.टी.आई से भी प्राप्त सूचना उपलब्ध कराई गई तथा पत्र दिनांक 12.3.2013 के माध्यम से भी उपलब्ध किया गया विस्तृत जवाब पत्र दिनांक 17.4.2013 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सभी संस्थाओं में जो कि स्वतंत्र रूप से स्थापित है, में जनसूचना अधिकारी भी पदस्थ हैं, जिनसे पृथक से सूचना प्राप्त किया जा सकता है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.06.2012 की वांछित सूचना संचालनालय में उपलब्ध न होने पर प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से प्राप्त

कर, प्रतिअपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 6.7.2012 के माध्यम से शुल्क की मांग करने एवं उसके जमा किये जाने पर पत्र दिनांक 17.07.2012 के माध्यम से 55 पृष्ठों की सूचना प्रदाय किया गया। प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 29.10.2012 के द्वारा संचालनालय में संधारित टीप पत्र की छायाप्रतियों के उपलब्ध कराने के निर्देश पर पत्र दिनांक 02.11.2012 के माध्यम से 18 पृष्ठ के अभिलेख, छाया प्रति के आधार पर प्रदाय किया गया एवं स्पष्टतः उल्लेख किया गया कि मूल नस्ती शासकीय विभाग में अप्राप्त है। साथ ही बिंदु क्रमांक 04 की विभिन्न संस्थाओं की 174 पृष्ठ की जानकारी प्रदाय किया गया। इस अपील दिनांक 21.9.2012 का मुख्य कारण प्रतिअपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 17.07.2012 के माध्यम से प्रदायित सूचना के अपूर्ण एवं भ्रामक होने के साथ ही प्रथम अपील पर सुनवाई न किया जाकर निर्धारित अवधि में निराकरण नहीं किया जाना है। आवेदन दिनांक 12.5.2012 के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्था में प्रशिक्षण के दौरान निजी प्रतिष्ठान द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की छग राज्य के गठन से अब तक की लम्बी अवधि की निम्न सूचना मांगी गई।

1. जिला विकास समितियों से प्राप्त प्रस्ताव/संकल्प/पत्राचार की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
2. प्रशिक्षण देने के लिए निजी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, सहमति पत्र एवं अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
3. इसके लिए निजी प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु कोई विज्ञापन/सूचना/पत्र जारी किए गए हों, तो उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां।
4. निजी प्रतिष्ठानों को किए गए भुगतानों का औद्योगिक संस्थावार, वर्षवार विवरण।

अपीलार्थी द्वारा यद्यपि कि अपने आवेदन में विशिष्टियों की सूचनाएं प्रदाय करने का उल्लेख है, परन्तु किसी भी सामग्री अर्थात प्रस्ताव/संकल्प/पत्राचार अथवा आवेदन पत्र/सहमति पत्रों की कोई विशिष्टियां नहीं दी गई है। मात्र सामान्य अभिलेखों का वर्णन किया गया है, तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का भी चिन्हांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार वांछित सूचना, विशेषकर बिन्दु क्र. 03 तो स्पष्टतः अनुमान पर आधारित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत विशिष्टियों (पर्टिकुलर्स) को विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाई) किए जाने का प्रावधान है। तथा धारा 2 (जे) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा धारित सूचना को ही प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरण क्रमांक '3758/आई.सी. (ए)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2009 में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत जब तक वांछित सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार मान. उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा एल०पी०ए० न० 276/2012, द स्टेट इनफार्मेशन कमिशनर विरुद्ध मि० तुषार धनंजय माण्डलेकर के प्रकरण में आवेदक द्वारा

आयातीत वाहनों के अवैध पंजीयन एवं कर अपवंचन से संबंधित, दिनांक 1.1.2001 से 24.7.2009 के मध्य परिवहन सचिव तथा परिवहन आयुक्त के बीच हुए पत्राचार शिकायत/निर्देश प्राप्त प्रतिवेदन, कारण बताओ सूचना एवं प्राप्त जवाब, सी.बी. आई से जांच कराने संबंधी नरती के अभिलेख, पत्र, निर्णय की प्रति, विभिन्न प्रकार के करों में हानि, पुलिस में की गई शिकायत आदि की वृहद् सूचना के मांग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 का निम्न उद्धरण भी अवलोकनीय है :-

On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information.. The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer. We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law."

प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के पत्र दिनांक 17.7.2012 के माध्यम से प्रदायित सूचना का आधार पत्र दिनांक 6.7.2012 बिन्दुवार उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई शुल्क की मांग है, जिसमें बिन्दु क्र. 1 की सूचना को निरंक अंकित किया गया, तथा इस पत्र में 55 पृष्ठ की सूचना का उल्लेख है एवं उतने ही पृष्ठ की सूचना प्रदाय किया गया। चूंकि वांछित अभिलेख/सामग्री को विशिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख न तो आवेदन पत्र में न ही प्रथम एवं द्वितीय अपील में और न ही लिखित तर्क दिनांक 28.5.2013 में किया गया है, अतएव प्रदायित सूचना को जानबूझकर अपूर्ण एवं भ्रामक होने का तर्क मान्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

5. अपीलार्थी द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के लोक प्राधिकारी होने के कारण उनके नियंत्रणाधीन सूचना एकत्रित कर सही सूचना प्रदाय किया जाना, जनसूचना अधिकारी का कर्तव्य है। साथ ही लिखित प्रत्यावेदन दिनांक 28.5.2013 में बिन्दु क्र० 4 की सूचना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से बुलाकर 16 संस्थाओं की जानकारी टुकड़ों में प्रदाय किए जाने के कारण भी पूर्ण सूचना दिए जाने का तर्क दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि सभी आई.टी.आई. पृथक एवं शासन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जो कि अधिनियम की धारा 2 (ज) (घ) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में है एवं साथ ही धारा 5 (1) के अंतर्गत पृथक जनसूचना अधिकारी भी नियुक्त है। ऐसी स्थिति में आवेदन में संस्थाओं को स्पष्ट न किये जाने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शासन के आदेश द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाओं से सूचना एकत्रित कर प्रदाय किये जाने की बाध्यता नहीं है। अतएव प्रतिअपीलार्थी द्वारा इन संस्थाओं से एकत्रित कर प्रदायित सूचना को अतिरिक्त एवं सद्भावनापूर्ण कार्य माना

जाता है।

6. अपीलार्थी द्वारा संजय हिन्दवान वि. राज्य सूचना आयोग शिमला के प्रकरण क्र सी.डब्ल्यू. पी. 640/2012-डी में माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.8.2012 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि आयोग को शास्ति में कमी या वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, अतएव शास्ति पूरे विलम्ब के लिए अधिरोपित किया जाए। इसी आदेश के पैरा 5 में अपीलार्थी द्वारा दिए गए उद्धरण के आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग के मत में विलम्ब का युक्तियुक्त कारण पाए जाने अथवा जनसूचना अधिकारी द्वारा विलम्ब का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस न्याय दृष्टांत के आधार पर प्रस्तुत तर्क इस प्रकरण में लागू ही नहीं होता है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई जानबूझकर निर्धारित तिथि में नहीं किया जाकर प्रताड़ित किये जाने तथा आयोग में भी पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने का तर्क दिया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जवाब दिनांक 4.12.2012 एवं 29.1.2013 के माध्यम से प्रतिवेदित है कि सुनवाई की निर्धारित तिथि, दिनांक 30.8.2012 को परियोजना प्रोत्साहन योजना की बैठक एवं दिनांक 16.10.2012 को साक्षात्कार के कार्य के पर्यवेक्षण में जाने की आवश्यकता पड़ने के कारण सुनवाई नहीं किया जा सका। साथ ही एक से अधिक प्रभार होने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी व्यस्त होने के कारणों का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अंतिम सुनवाई की तिथि दिनांक 19.10.2012 को अपीलार्थी को सुना गया, जिसका स्पष्ट उल्लेख आदेश दिनांक 29.10.2012 में भी है। इस प्रकार निर्धारित तिथियों में सुनवाई न किए जाने का स्पष्टीकरण मान्य योग्य है, एवं जानबूझकर प्रताड़ित करने जैसा कारण आयोग द्वारा नहीं पाया जाता है। साथ ही प्रथम अपीलीय आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती भी नहीं दिया गया है। परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित अवधि में कार्रवाई/निराकरण नहीं किया गया। अतएव उन्हें हिदायत दिया जाता है कि विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
8. प्रकरण में अधिनियम की धारा 2(ज) (घ) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का स्पष्ट न होना भी विचार योग्य है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है धारा 2 (ज) (घ) के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में है। परन्तु छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन एफ-7-6/5/1/6 रायपुर दिनांक 21 नवम्बर 2005 के द्वारा जारी लोक प्राधिकारियों की सूची से भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। अतएव अधिनियम की धारा 19 (8) (क) के अंतर्गत इस ज्ञापन पर पुनर्विचार के साथ ही, भारत सरकार, कार्मिक

लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन संख्या-1/12/2007-आई.आर. नई दिल्ली. दिनांक 31 जुलाई 2007 में जारी दिशा निर्देशानुसार लोक प्राधिकारियों की वर्गवार सूची जारी करने की अनुशंसा किया जाता है।

9. अपील का निराकरण उपरोक्तानुसार किया जाता है। आदेश की प्रति सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. रायपुर की क्रियान्वयन के लिए प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1047/2020

**अपीलार्थी श्री विजय कुमार, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, चंद्रशेखर आजाद मार्ग,
चोपड़ा कॉलोनी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.05.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल कोरिया, जिला कोरिया (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 12.09.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 30.11.2019 को दिया गया। जानकारी देने के निर्देश के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 22.01.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 23.01.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. उभय पक्ष अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से” **परिक्षेत्र अंतर्गत 01.04.2013 से 31.03.2019 तक संधारित कैशबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग किये हैं।**”
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया के समक्ष दिनांक 09.08.2019 को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जनसूचना आवेदन में जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.09.2019 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 30.11.2019 को आदेश पारित किया गया। जिसमें जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आवेदक को चाही गयी जानकारी 20 दिवस के भीतर आवेदक के मांग अनुसार अवलोकन पश्चात् सशुल्क जानकारी प्रेषित करें।
6. जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया द्वारा प्रथम अपील आदेश का पालन न करने कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग में दिनांक 23.01.2020 द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया।

7. आयोग को प्राप्त अपीलार्थी के द्वितीय अपील आवेदन में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिनांक 22.01.2021 नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवाई तिथि 19.03.2021 निर्धारित की गई। उक्त नोटिस के जवाब में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आयोग में दिनांक 28.02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया के द्वारा अपना पालन प्रतिवेदन क्रमांक/768 दिनांक 27.11.2019 प्रस्तुत किया गया। उनके प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी 50 पृष्ठों से अधिक होने के कारण जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को नियमानुसार अभिलेखों का अवलोकन किये जाने हेतु सूचना समय-सीमा में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी गई थी। जनसूचना अधिकारी कि प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण का निराकरण किया गया तथा जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 20 दिवस के अंदर आवेदक को मांग अनुसार जानकारी अवलोकन कराते हुए नियमानुसार शुल्क सहित उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किया गया।
8. सुनवाई तिथि 19.03.2021 को प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त न होने पर उन्हें आगामी सुनवाई तिथि 28.05.2021 को उपस्थिति के साथ जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। आज सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित तथा जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित रहे। जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग में दिनांक 20.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब में उनके द्वारा लेख किया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी आदेश दिनांक 30.11.2019 के समस्त दस्तावेज प्रदाय किया गया जवाब में संलग्न आवेदक को प्रेषित दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र दिनांक 11.09.2019 आवेदक को जनसूचना अधिकारी ने प्रेषित किया है।
9. प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जनसूचना अधिकारी ने समय-सीमा में दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। परन्तु अपीलार्थी श्री विजय कुमार द्वारा आयोग के द्वितीय अपील में लेख किये हैं कि दिनांक 11.09.2019 द्वारा जो स्वमूव त्रुटिपूर्ण है समय-सीमा में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई। जनसूचना अधिकारी के जवाब दिनांक 20.03. 2021 में संलग्न पत्र दिनांक 11. 09.2019 जो कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रेषित किया गया जिसे मान्य किया जाता है।

10. चूंकि प्रकरण में पाया गया अपीलार्थी श्री विजय कुमार द्वारा आवेदन में परिक्षेत्र अंतर्गत 01.04.2013 से 31.03.2019 तक संधारित कैंशबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग किये हैं। जिसमें अपीलार्थी द्वारा 6 वर्षों की जानकारी चाही गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अपीलार्थी को किसी 01 वर्ष जानकारी प्रदाय की जा सकती।
11. जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केल्हारी, जिला कोरिया को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदक को 2(j)(i) दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित कर आवेदक के द्वारा अवलोकन पश्चात् चाही गयी किसी 01 वर्ष की जानकारी निःशुल्क पंजीकृत डाक से आवेदक के आवेदन में दिये गये पते पर प्रेषित कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है। इस आदेश प्रति अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित करें।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/784/2013

श्री संतोष तिवारी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री एम.डी. जगदल्ला, कार्यालय जिला न्यायालय रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.01.2014

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 18 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.9.2013 के माध्यम से वांछित सूचना के प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 22.10.2013 में दिए गए निर्देश के बाद भी असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक सूचना प्राप्त होने के कारण यह शिकायत दिनांक 11.11.2013 प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13.1.2014 को शिकायतकर्ता श्री संतोष तिवारी द्वारा बताया गया कि आवेदन दिनांक 11.09.2013 में वांछित सूचना पर विनिश्चय दिनांक 20.09.2013 प्रदाय किए जाने पर प्रथम अपील दिनांक 26.09.2013 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 22.10.2013 के द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर सूचना प्रदाय किए जाने के निर्देश पर पत्र दिनांक 31.10.2013 के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय कंडिका की सूचना प्राप्त हुई। तीसरे बिन्दु की सूचना उपलब्ध न होने की सूचना दी गई है, जबकि उनके द्वारा इसी बिन्दु से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ प्रतिलिपि शाखा से प्राप्त की गई है। इस प्रकार वांछित सूचना प्रदाय न किया जाकर गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया।
3. शिकायतकर्ता द्वारा लिखित तर्क एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए वांछित समय अनुसार दिनांक 21.1.2014 को प्रस्तुत किया गया।
4. सुनवाई तिथि को प्रतिवादी की ओर से श्री किशोर ताम्रकार द्वारा जवाब दिनांक 09.01.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया, कि जो सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा प्रदाय किया गया था, वैसी ही सूचना शिकायतकर्ता को प्रदाय किया गया। वांछित सूचना के आवेदन का जवाब भी समय पर सकारण दिया गया है एवं प्रथम अपीलीय आदेश का भी पालन किया गया है। अतएव की गई कार्यवाही में किसी दुर्भावना का न होना एवं धारा 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होने के कारण यह शिकायत प्रकरण खारिज किया जाए। लोक सूचना अधिकारी श्री एम.डी. जगदल्ला से जवाब दिनांक 9.1.2014, 10.1.2014 एवं कु0 ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से जवाब दिनांक 10.1.2014 प्राप्त।
5. शिकायत का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत प्रथम अपीलीय आदेश के पालन में प्रदायित सूचना को असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक होने के कारण त्रुटिकर्तागण के विरुद्ध धारा 20 के अंतर्गत

कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दिनांक 11.9.2013 के माध्यम से मांगी गई सूचना निम्नानुसार है :-

- “1. क्या ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छ.ग. को बाई आर्डर अर्थात बिना हस्ताक्षर किये लिखित आदेश बगैर मौखिक निर्देश पर धारा 138 प.लि. अधिनियम के प्रकरणों में तलवाना निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति प्रशासनिक अधिकारिता अंतर्गत प्राप्त है, यदि है तो किस आदेश के द्वारा उपरोक्त शक्ति उसे प्रदाय किया गया है उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदाय किय जाने की कृपा करें।
2. ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के कुल कितने प्रकरणों में तलवाने बाई आर्डर बिना हस्ताक्षर के निरस्त किये गये हैं कृपया प्रकरण क्रमांक व टाइटल सहित कुल संख्या में उपरोक्त प्रकार से निरस्त तलवानों की जानकारी मय प्रमाणित दस्तावेज प्रदाय किये जाने की कृपा करें।
3. ज्योति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के कुल कितने प्रकरणों में स्वयं के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जाते हुए दस्तावेज संलग्न न होने के आधार पर तलवाना निरस्त किये गये हैं कृपया जानकारी, प्रकरण क्रमांक व टाइटल सहित कुल संख्या में मय प्रमाणित दस्तावेज के प्रदाय किये जाने की कृपा करें। मांगी गई उक्त सूचना से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत किसी अभिलेख विशेष की मांग न किया जाकर “क्या”, “कितने”, “प्रकरण क्रमांक व टाइटल सहित कुल संख्या” जैसे प्रश्नात्मक सूचना सहित अविनिर्दिष्ट अभिलेख की मांग किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत दिनांक 11.11.2013 के पैरा 6(2) में भी तर्क दिया गया है कि – “.....वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वांछित जानकारी यदि है तो हों में प्रमाणित दस्तावेज के प्रदाय किया जाना होता है तथा यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो ना में स्पष्टतः जवाब प्रस्तुत किया जाना होता है।” इस तर्क से भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नों के उत्तर सहित संबंधित अभिलेखों को चिन्हांकित करते हुए प्रमाणित प्रति की अपेक्षा प्रतिवादी से किया गया है। अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत “सूचना” किसी रूप में सामग्री है, जिसे धारा 6(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करते हुए मांगी जाने का प्रावधान है, जिसे की शिकायतकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 01 जून 2009 द्वारा डॉ० सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के रिट याचिका क्रमांक 419/2007 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.4.2008 का जारी संगत भाग अवलोकनीय है: “सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु

इस बात का कारण संसूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राधिकारियों के क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।" इस निर्णय के प्रकाश में स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा वांछित प्रश्नात्मक सूचना का उत्तर देने के लिए लोकसूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। साथ ही ऐसे अविनिर्दिष्ट सूचना के लिए आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रकरण क्रमांक 3758/आई.सी(ए) 2008 में पारित निर्णय दिनांक 5.3.2009 में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जब तक सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय बम्बई द्वारा एल.पी.ए नं० 276/2012, द स्टेट इन्फार्मेशन कमीशन वि.मि. तुषार धनन्जय माण्डलेकर के प्रकरण में अविनिर्दिष्ट मांगी गई सूचना पर पारित निर्णय दिनांक 23.7.2012 का निम्न उद्धरण भी अवलोकनीय है : " On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information. -----The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer.----- We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law"

6. शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य रूप से बिन्दु क्र. 3 की प्रदायित सूचना को भी असत्य, मिथ्या व भ्रामक होने का तर्क दिया गया है। प्रथमतः उपरोक्तानुसार मांगी गई सूचना के अविनिर्दिष्ट होने के कारण देने की बाध्यता नहीं है। उनके द्वारा कतिपय प्रकरणों का उल्लेख करते हुए प्रति भी संलग्न किया जाकर तर्क दिया गया है कि सूचना गलत दिया गया है। यदि इन्हीं सूचनाओं की आवश्यकता शिकायतकर्ता को थी तो आवेदन में प्रतिवादी से विशिष्टियों की जानकारी की अपेक्षा न करते हुए स्वयं की जिम्मेदारी थी कि उन विशिष्टियों को स्पष्ट करते। उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायालयीन अभिलेखों की प्रतियों से यह भी स्पष्ट है कि उन्हें उक्त सूचनाएं अन्य स्रोतों से प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अनिल अग्रवाल वि० केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क आयुक्त के प्रकरण क्र० सी.आई.सी./80/ ए/2007/00833 में पारित निर्णय दिनांक 18.9.2007 में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को विधिक रूप से पूर्व में प्राप्त जानकारी को पुनः प्रदाय करने के लिए लोक सूचना अधिकारी दायित्वधीन नहीं है। इसी प्रकार केन्द्रीय सूचना

आयोग द्वारा ओ.पी. खुदीया वि. मयूर मिल्स, लि., प्रकरण क्र. 1091 /आई.सी(ए) / 2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.7.2007 में किसी विषय की समुचित जानकारी पूर्व से रहने की स्थिति में सूचना का अधिकार के प्रावधान को प्रयुक्त किया जाना तर्क संगत नहीं ठहराया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा इस बिन्दु में उल्लिखित प्रकरणों में की गई कार्रवाई की गुण-दोष पर भी टिप्पणी किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दिनांक 10.1.2014 में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयीन कार्रवाई से संबंधित अभिलेख एवं न्यायालयीन आदेश को असत्य एवं भ्रामक नहीं कहा जा सकता, ये आदेश अपील या पुनरीक्षाधीन होती है। शिकायतकर्ता द्वारा कितने प्रकरणों में स्वयं के विरुद्ध पारित आदेश में जाते हुए दस्तावेज संलग्न न होने के कारण तलवाना निरस्त किये गये हैं, की प्रश्नात्मक जानकारी मांगी गई है। न्यायालयीन कार्रवाई में दिए गए आदेश अथवा कार्रवाई विवरण पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत पृथक से व्याख्या उपरोक्त उद्धरण अनुसार अधिनियम की परिधि में नहीं है। साथ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य के सिविल अपील प्रकरण क्र0 6454 / 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.8.2011 अनुसार अधिनियम की धारा 2(च) में सूचना की परिभाषा के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्ष निकालने और/अथवा मान्यताओं को बनाने की या मत दिये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी मत अथवा सलाह को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अतएव शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

7. उपरोक्त समग्र विवेचना के आधार पर शिकायत का युक्तियुक्त कारण न होने से शिकायत निरस्त किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक बी/1170/2020

शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष छ.न.से.

निवास तिलकनगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 03.02.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2020 प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग के समक्ष दिनांक 13.10.2020 को यह शिकायत प्रस्तुत किया गया जो आयोग में दिनांक 29.10.2020 को पंजीकृत किया गया।
2. प्रकरण व्हीसी में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर सुश्री महेश्वरी तिवारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर उनकी प्रतिनिधि सुश्री सिमरन टेकचंदानी व्हीसी में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से — देवभोग डेयरी दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की 01.06.2018 से 31.07.2020 तक ई.पी.एफ. कर्मचारी भविष्य निधि कटौती की कब कब कितनी कितनी राशि जमा की गई कि कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी एवं भविष्य निधि कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली मंथली रिटर्न की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है।
5. आवेदक का मूल आवेदन दिनांक 07.08.2020 के जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 25.08.2020 से समय सीमा में जवाब दिया गया है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा उक्त पत्र में आवेदक को सूचित किया गया है कि छ.ग.राज्य सूचना आयोग रायपुर में दर्ज अपील प्रकरण क्रमांक 934/2012 में दिये गये निर्णय के अनुसार अधीनस्थ एवं अन्य कार्यालय से जानकारी संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में उक्त आदेश की प्रति आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।
6. जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 29.08.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 18.09.2020 को

सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त दिनांक को उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.10.2020 को आदेश पारित किया गया जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत कार्यालय में संधारित सूचना को ही प्रदान किये जाने का प्रावधान है जानकारी संकलित कर प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 अर्न्तगत अपीलार्थी को जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। तदोपरान्त प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है।

7. आयोग के द्वारा जारी नोटिस के जवाब में जनसूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र दिनांक 22.01.2022 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का लेख किया गया है।
8. जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को छ.ग.राज्य सूचना आयोग रायपुर में दर्ज अपील प्रकरण क्रमांक 934/2012 में दिये गये निर्णय के अनुसार अधीनस्थ एवं अन्य कार्यालय से जानकारी संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है, से अवगत कराया गया है। आयोग द्वारा उक्त निर्णय में निम्नानुसार लेख किया गया है –

उत्तरवादी के अनुसार मांगी गई जानकारी जिस शिकायत के संबंध में है, वह उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अधिनियम के अर्न्तगत केवल उन्ही अभिलेखों की प्रतिलिपियां सूचना/जानकारी के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है जो रिकार्ड में उपलब्ध है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य से उदभूत है में पारित आदेश में स्पष्ट है कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रदान की जा सकती है। किसी सूचना/जानकारी को एकत्रित (collect) कर या collate कर अधिनियम के अर्न्तगत नहीं दिया जा सकता। अतः मान. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश देना संभव नहीं है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य से उदभूत है में पारित आदेश में स्पष्ट है कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रदान की जा सकती है। किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में यह भी लेख किया गया है कि At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The

RTI Act provides access to all information that is available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clause (f) and (j) of Section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in Section 8 of the Act.

10. प्रकरण का परीक्षण किया गया । सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) तथा (j) में यह प्रावधानित है कि –“सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें अधिनियम की धारा 2(H) में वर्णित सामग्री आम नागरिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक SLP 24290/2012 Thalappam Sen. Coop. Bank Ltd and others Vs State of Kerala and others esa fnuakd 07-10-2013 esa vkns'k ikfjr djs gq, ;g ys[k fd;k x;k gS fd Registrar can also, to the extent law permits gather information from a society, on which he has supervisory or administrative or administrative control under the Cooperative Societies Act. Consequently apart from the information as is available to him under section 2(f), he can also gather those information from the Society, to the extent permitted by law . Registrar is also not obliged to disclose those information if those information fall under section 8(1)(j) of the Act. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि Only those information which a Registrar of Cooperative Societies can have access under the Cooperative Societies Act from a society could be said to be the information which is held or under the control of public Authority.

11. इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 का अवलोकन किया गया । उक्त अधिनियम की धारा 58 उपधारा (3) एवं (4) निम्नानुसार है –

58(3) – रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों प्रतिभूतियों रोकड तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे में कोई ऐसी पुस्तके, लेख, दस्तावेजों, कागजपत्र, प्रतिभूतियां रोकड या अन्य सम्पत्तियों हो या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हो या जो उनके अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हो उन्हें उस सोसायटी की मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा ।

58(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी सोसायटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा

किसी समय रह चुका हो तथा किसी सोसायटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सासोयटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसी कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति अपेक्षित करे। तदनुसार रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों प्रतिभूतियों रोकड तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी।

12. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार ऐसी जानकारी जहां रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं की पहुंच है यह जानकारी उक्त लोक प्राधिकारी अर्थात् पंजीयक सहकारी संस्थाएं के नियंत्रण में मानी जायेगी इसलिए जानकारी लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रण में होने से यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी जा सकती है।
13. जनसूचना अधिकारी के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक 934/2012 का उद्धरण देकर जानकारी उपलब्ध कराने से इन्कार किया गया है। उक्त प्रकरण में राज्य सूचना आयोग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय का लेख करते हुए हुए यह बताया गया है कि जानकारी देना संभव नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निम्नानुसार लेख किया गया है –

रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रदान की जा सकती है। किसी सूचना/जानकारी को एकत्रित (collect) कर या collate कर अधिनियम के अर्न्तगत नहीं दिया जा सकता। अतः मान. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश देना संभव नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 में उक्त आदेश 2011 में पारित किया गया है परन्तु इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक SLP 24290/2012 Thalappam Sen. Coop. Bank Ltd and others Vs State of Kerala and others में दिनांक 07.10.2013 में आदेश पारित किया गया है कि पंजीयक सहकारी समितियां की जिस जानकारी के लिए पहुंच है वह जानकारी लोक प्राधिकारी के पास मानी गई है। ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशानुसार जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को कार्यवाही किया जाना था जो उनके द्वारा नहीं की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(F) तथा (J) के प्रावधान अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(H) में वर्णित सामग्रियों को लोक प्राधिकारी आम नागरिक के द्वारा आवेदन किये जाने पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती

थी।

14. जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधान तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा को समझने में त्रुटि की गई है तथा उनके द्वारा उक्त त्रुटि जानबूझ कर नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान अनुसार अधिनियम अथवा उसके तहत बनाये गये किसी नियम के अधीन नेकनीयती से किए गए कार्य अथवा ऐसा कार्य करने के इरादे की वजह से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी परन्तु की गई अभिक्रिया नेकनीयती में की गई हो। विचाराधीन प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर अथवा बदनीयती से यह कार्यवाही नहीं की गई है। उनके द्वारा अधिनियम के प्रावधान तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा को समझने में त्रुटि की गई है जो स्वाभाविक है। अतः शिकायतकर्ता का जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध अमान्य किया जाता है।
15. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/403/2018

**शिकायतकर्ता श्री भावीन जैन, बी. 243 एन.एम.डी.सी. कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
सरोज नर्सिंग के सामने रायपुर जिला रायपुर**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ 880 सिविल लाईन रायपुर जिला रायपुर
आदेश दिनांक 03.02.2022**

- 1/ शिकायतकर्ता श्री भावीन जैन उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा अधिवक्ता सुश्री निवेदिता मिश्रा सहित उपस्थित।
- 3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 11.10.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
“निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा वर्ष 2014 से आज तक खरीदे गये चौपहिया वाहनों (Four Wheel Vehicle) के क्रयादेश की प्रतिलिपियां प्रदान की जावें।
- 4/ जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र से संबंधित डाक नहीं लेने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.02.2018 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई।
- 5/ श्रीमति निवेदिता मिश्रा अधिवक्ता अनावेदक द्वारा दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया है कि :-
 1. यह कि शिकायतकर्ता ने संजय शर्मा विरुद्ध विपणन संघ के रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित याचिका क्र. 1201/2017, 1218/2017 पर जारी आदेश दिनांक 22.09.2017 का उल्लेख किया है तथा कथन किया है कि “माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में संजय कुमार शर्मा की इस प्रार्थना पर विचार नहीं किया है कि विपणन संघ लोक प्राधिकारी है या नहीं” इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्त श्रीमान ए.के. सिंह के द्वारा पारित आदेश जो अनोवदक संस्था को सरकार द्वारा वित्तपोषित मानते हुए सूचना के अधिकार के दायरे में लाया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने Set aside अर्थात निरस्त किया है, साथ ही लोक प्राधिकारी की श्रेणी में विपणन संघ आता है या नहीं पर कोई निर्णय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से ही इस पर कोई विचार नहीं किया गया इस बिन्दु पर शिकायतकर्ता के लिखित तर्क सारहीन होने से निरस्त किया जावे।
 2. यह कि शिकायतकर्ता ने अपने लिखित तर्क में लोक प्राधिकारी का अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि लोक प्राधिकारी की परिभाषा सूचना के अधिनियम में स्पष्ट दर्शित है, जिसे अनावेदक के साथ स्वयं आयोग भी भलीभांति परिचित है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीयन की प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था एक स्वतंत्र निकाय है, जिस पर सरकार के द्वारा किसी भी तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, केवल

मात्र अनावेदक संस्था के निवेदन तथा संस्था के उपविधि के अनुरूप निजी निकायों में कार्य की कसावट लाने के लिए ही सरकार के कर्मचारी/अधिकारी की पदस्थापना की जाती है, किन्तु उपरोक्त सरकार के कर्मचारी/अधिकारी भी संचालक मंडल के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं तथा संस्था का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा या सरकारकी तरफ से पदस्थ अधिकारी लेने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं, उनका कर्तव्य संस्था उपविधि के अनुरूप संचालक मंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव व निर्णय को अमल में लाना होता है। इसलिए भी शिकायतकर्ता का उपरोक्त लोक प्राधिकारी संबंधी तर्क सारहीन है।

3. यह कि शिकायतकर्ता ने अपने तर्क में समूचित सरकार द्वारा स्वामित्वाधिन निकाय तथा नियंत्रणाधीन निकाय तथ्यों को उल्लेख किया है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया है, जबकि उपरोक्त न्यायदृष्टांत स्वामित्वाधिन निकाय एवं नियंत्रणाधीन निकाय को परिभाषित किया है साथ ही पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होने का उल्लेख किया है, परन्तु अनावेदक संस्था सरकार से वित्तपोषित संस्था नहीं है तथा सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी अनावेदक संस्था में नहीं है। वित्तपोषित शब्द को इसी आयोग के आयुक्त श्रीमान ए.के. सिंह ने संजय शर्मा के प्रकरण में परिभाषित किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय us Set aside कर चुका है, अब कोई भी आदेश वर्तमान में स्थिर नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि संस्था सरकार से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है।
4. यह कि संस्था निःसंदेह भारत सरकार के धान खरीदी नीति के तहत धान खरीदी का कार्य शासन के साथ अनुबंध के आधार पर करती है, जिसके लिए शासन से अनावेदक संस्था को कमीशन की राशि प्राप्त होती है, साथ ही अनावेदक संस्था अपने व्यापार के विस्तार के लिए ऋण प्राप्त करती है, जिस पर सरकार मात्र अडरटेकिंग देती है, किन्तु उपरोक्त राशि को अनावेदक संस्था ब्याज सहित वापस किस्तों में भुगतान करती है।
5. यह कि शासन को धान का हाइपोथिकेशन कर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग होता है, चूंकि शासन धान खरीदी का व्यापार करने में असमर्थ रहती है, तथा विधान मंडल से उपरोक्त संबंध से कानून का निर्माण कर स्वतंत्र निकाय के रूप में अनावेदक संस्था का गठन किया गया है तथा अनावेदक संस्था धान उपार्जन कार्य पूर्ण रूप से शासन के नियंत्रण एवं निर्देश के तहत करती है, किन्तु वह शासन के अधीन नहीं है, यदि शासन अनावेदक संस्था से धान खरीदी का कार्य नहीं कराती है, तब भी संस्था का पंजीयन शेष रहेगा एवं संस्था का संचालक मंडल अपने कृषकों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। शिकायतकर्ता उपरोक्त बिन्दु पर तर्क केवल निजी रूप से परिभाषित किया है, जबकि सेटअप आदि की स्वीकृति उपविधि के अनुरूप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्राप्त है, इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि पंजीयक या राज्य सरकार संस्था को पूर्ण रूप से वित्तपोषित करती है। साथ ही धान खरीदी के व्यापार में

धान खरीदी का कार्य शासन के खाद्य विभाग, जिला कलेक्टर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के नियंत्रण में होता है एवं अनावेदक केवल माध्यम/एजेंट होती है, इसलिए धान का पूर्ण निर्वहन शासन के निर्देश पर किया जाता है तथा धान खरीदी में जो भी क्षति होती है, इसके लिए भी शासन जिम्मेदार नहीं होता बल्कि अनावेदक संस्था के अंतर्गत निहित समितियों एवं स्वयं अनावेदक संस्था को प्राप्त होने वाले कमीशन से प्रतिपूर्ति की जाती है, इसलिए यह कहा जाना कि व्यापार में होने वाले क्षति की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा प्रावधानित है पूर्णतः असत्य व निराधार है।

6. यह कि आवेदक ने जो तर्क पैरा 19 में उल्लेखित किया है, उसके पठन से स्पष्ट होता है कि आवेदक शिकायतकर्ता की श्रेणी में नहीं जबकि निर्णय पारित करने की श्रेणी में स्वयं को रखा है, उक्त कण्डिका में जो भी कथन किया गया है, उपरोक्त कथन माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से प्रार्थना हो सकता है, इस न्यायालय को रिट याचिका के अनुरूप प्रकरण सुनवाई को क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि केवल मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत को उचित या अनुचित के रूप में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
 7. यह कि आवेदक/शिकायतकर्ता के आवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना से कोई सरोकार नहीं, बल्कि अनावेदक संस्था को परेशान व प्रताड़ित करने का मूल उद्देश्य है, इस आधार पर आवेदक का उपरोक्त शिकायत प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्ती योग्य है, चूंकि आवेदक अपने लिखित तर्क के माध्यम से संस्था को प्रताड़ित व परेशान कर रहा है, जबकि शिकायतकर्ता संस्था का कोई कर्मचारी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, किसी सोसायटी का सदस्य नहीं है। संस्था के संचालक मंडल का सदस्य या प्रतिनिधि नहीं है और न ही शिकायतकर्ता का अनावेदक संस्था से किसी प्रकार का व्यापारिक समव्यवहार है। इसलिए अनावेदक संस्था का शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन नहीं लेने से किसी प्रकार की कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, इस आधार पर भी शिकायतकर्ता के विरुद्ध अनावेदक संस्था को मानसिक प्रताड़ना के लिए 5 लाख रूपए का दण्ड आरोपित किया जावे।
- 6/ शिकायतकर्ता श्री भावीन जैन द्वारा दिनांक 18.03.2020 को आयोग के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि :—
1. मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत करने जवाब दिनांक 18. मार्च 2020 के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के 3 आदेशों की प्रतियां लगाई गई है जिसमें से दो आदेश नान स्पीकिंग विथआउट रीजन दिए गए हैं तथा संजय कुमार शर्मा विरुद्ध मार्कफेड प्रकरण का एक ओदश विस्तृत रूप से स्पीकिंग आर्डर विद रीजन है जिसमें माननीय सूचना आयोग ने मार्कफेड को लोक प्राधिकारी मानते हुए वहां पर जनसूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

2. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आदेश के विरुद्ध मार्कफेड ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की जिसके आदेश 22.09.2017 की प्रति मार्कफेड द्वारा जवाब के साथ संलग्न की गई है।
3. माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश में उल्लेखित किया है कि क्योंकि प्रथम अपील के दौरान आवश्यक सूचना प्रदाय कर दी गई थी अतः द्वितीय अपील की आवश्यकता ही नहीं थी यह कहते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में संजय कुमार शर्मा की इस प्रार्थना पर विचार ही नहीं किया कि मार्कफेड लोक प्राधिकारी है या नहीं जबकि आदेश के अंत में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि और भी कोई बिन्दु अगर है तो उसका निराकरण न्यायालय द्वारा उचित प्रोसीडिंग में किया जाएगा और उसे भविष्य के लिए खुला छोड़ा गया अतः मार्कफेड द्वारा माननीय सूचना आयोग को प्रस्तुत जवाब माननीय सूचना आयोग को गुमराह करने के लिए दिया गया है।
4. अधिनियम आदेशों एवं विभिन्न न्यायालयों के आदेश निम्नानुसार है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा मार्कफेड जैसे लोक प्राधिकारी के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत है :-
 धारा 2(h) " public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted-
 (d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-
 (i) body owned, controlled or substantially financed;
 अर्थात :-
 (घ) लोक प्राधिकारी का अर्थ है ऐसा कोई प्राधिकारी (Authority) या निकाय (body) या स्वायत्त सरकारी संस्था (Institution of Self Government) जो कि समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश के द्वारा स्थापित या गठित की गई हो, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल रहेंगे :
 (i) कोई निकाय (Body) जो कि समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो।
1. कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाये मध्यप्रदेश द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है जिससे प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड का निर्माण मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित मध्यप्रदेश सोसाईटी पुनर्गठन और निर्माण अध्यादेश के तहत हुआ है।
2. (i) समुचित सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन निकाय (Body Owned by Appropriate

Government) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में स्पष्ट किया है कि स्वामित्वाधीन निकाय का अर्थ उस निकाय से है जिस पर समुचित सरकार का कानूनी हक हो तथा उस निकाय के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण समुचित सरकार का हो, स्वामित्व के अन्तर्गत वित्त नियंत्रण आदि आता है।

(ii) समुचित सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन निकाय (Body Controlled by Appropriate Government) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में अन्य निर्णयों का संदर्भ देते हुए उल्लेखित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय (स्टेट आफ वेस्ट बंगाल एवं अन्य विरुद्ध निपेन्द्र नाथ बागची AIR 1966 SC 447) में आदेशित किया है कि नियंत्रण के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति तथा अनुशासनिक कार्यवाही पूरा करने के लिये सभी अन्य प्रासंगिक तथा परिणामी कार्य करने की शक्ति आती है। एक अन्य निर्णय (कार्पोरेशन आफ सिटी आफ नागपुर एवं अन्य विरुद्ध रामचन्द्रा एवं अन्य (1981) 2 SCC 714) में उल्लेखित किया है कि नियंत्रण शब्द का बहुत व्यापक अर्थ और आयाम है तथा इसके अन्तर्गत संबंधित प्राधिकारी में निहित शक्तियों को प्राप्त/पूरा करने के लिये विविध प्रकार की प्रासंगिक तथा परिणामी शक्तियां आती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर वर्णित निर्णय (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में उल्लेखित किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में "नियंत्रण" शब्द "स्वामित्वाधीन" तथा "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" शब्दों के बीच आता है (Owned, Controlled or Substantially Financed) इसका अर्थ यह है कि समुचित सरकार का नियंत्रण वास्तविक प्रकृति का होना चाहिये। किसी अधिनियम के अन्तर्गत या अन्यथा पर्यवेक्षण (Supervision) या विनियमन (Regulation) की शक्ति मात्र से वह निकाय लोक प्राधिकारी नहीं माना जायेगा।

(iii) पर्याप्त रूप से वित्तपोषित (Substantially Financed) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में वाक्यांश "Substantially Financed" "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" का अर्थ समझाया गया है। न्याय दृष्टांत के अनुसार "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h)(d)(i) एवं (ii) तथा 2(a) में इस्तेमाल किया गया है। कोई भी संस्था या निकाय या प्राधिकारी समुचित सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि से प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो सकता है, परन्तु पर्याप्त रूप से वित्तपोषित क्या है? यह अधिनियम में परिभाषित नहीं है। विधान मंडल द्वारा “पर्याप्त रूप से वित्तपोषित” शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि वित्तपोषित की मात्रा वास्तविक, मौजूदा/वर्तमान/विद्यमान, स्पष्ट/निश्चित तथा वास्तविक हद तक असली होना चाहिये न कि सीमित, साधारण, संतोषजनक आदि। न्यायदृष्टांत में उल्लेख किया गया है कि Black's Law Dictionary (6th Edn.) के अनुसार पर्याप्त रूप (Substantial) का अर्थ है ‘वास्तविक मूल्य और महत्व का’, काफी मूल्य का, मूल्यवान, असंभव या काल्पनिक नहीं। Shorter Oxford English Dictionary (5th Edn.) के अनुसार ‘पर्याप्त रूप’ का अर्थ है प्रचुर, माप की पर्याप्त या काफी मात्रा में। इसलिये शब्द “पर्याप्त रूप” प्रभावी (Dominant) या अधिक संख्या/बहुमत (Majority) का पर्यायवाची नहीं है। शब्द “पर्याप्त रूप” महत्वपूर्ण, आवश्यक, पर्याप्त मूल्य का, से मेल खाता है। शब्द पर्याप्त रूप का ज्यादा मेल अनिवार्य से है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत (रजिस्ट्रार त्यागराज कालेज आफ इंजीनियरिंग मदुरई विरुद्ध रजिस्ट्रार तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग एवं अन्य WP No. 1253/2010 निर्णय दिनांक 30.04.2013) में कहा है कि Substantial का अर्थ किसी अनुमानित राशि का ज्यादा प्रतिशत (Higher Percentage) नहीं माना जा सकता।

5. छ.ग. राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील प्रकरण क्र. ए/2105/2013 एवं 2106/2013 संजय कुमार शर्मा विरुद्ध छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर में पारित आदेश 22.11.2016 की कंडिका 15, 16, 17, 18 एवं 19 निम्नानुसार है:-

15. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ही वित्त पोषित है क्योंकि उसके द्वारा बैंको से ऋण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप लिया जाता है, जिसमें कि शासन के धान को ही hypothecate किया जाता है। धान के व्यापार से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति भी शासन के द्वारा की जाती है। अंश पूंजी का अधिकांश भाग शासन का ही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 43-2/2001-एसपीजी(66-67) दिनांक 05.08.2013 के अनुसार गोदाम निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के द्वारा विपणन संघ को छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है, वह अनुमानित लागत का 85 प्रतिशत होता है। इस प्राप्त होने वाली ऋण राशि को जब शासन विपणन संघ को प्रदाय करती है तब वह 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में एवं 35 प्रतिशत अंशपूंजी के रूप में देती है, जिसकी वापसी भी किश्तों में विपणन संघ द्वारा की जाती है। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारंभ में निर्माण की अंश पूंजी लगभग रु 11.56 करोड़ थी एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में यह अंशपूंजी रु 10.89 करोड़

थी। किशतों में अंश पूंजी की वापसी के कारण जब भी पूर्ण ऋण राशि वापस कर दी जावेगी, तो निर्माण हेतु कोई अंश पूजी विपणन संघ के पास नहीं रहेगी। अतः विपणन संघ की वास्तविक अंश पूंजी भुगतान की गई अंशपूंजी ही है, जिसमें शासन का योगदान 94 प्रतिशत है। यदि निर्माण से संबंधित कोई अंश पूंजी है भी तो वह संस्था के वर्ष 2011-12 के वित्तीय पत्रकों में राज्य शासन से प्राप्त ही दर्शाई गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था अंशपूंजी इतनी कम है कि इसका योगदान संस्था के व्यापार में नगण्य है। यदि शासन के निर्णय के अनुरूप शासन को धान का hypothecate कर बैंक से ऋण उपलब्ध न हो तो संस्था कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकती है। धान व्यापार का पूर्ण जोखिम भी शासन का ही है क्योंकि शासन का धान होने ऋण के लिए hypothecate है तथा व्यवसायिक क्षति की प्रतिपूर्ति भी शासन के द्वारा ही की जाती है। शासन यदि संस्था को धान उपार्जन का कार्य न सौंपे तो वह संभवतः अपना स्थापना व्यय भी वहन नहीं कर पायेगी।

16. प्रकरण के अवलोकन पर यह पाया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ भार शासन की धान उर्पाजन योजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन की एक एजेन्सी है क्योंकि धान उर्पाजन का कार्य छत्तीसगढ़ शासन का ही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित धान उर्पाजन के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है। उसका अधिकांश स्थापना व्यय भी धान उर्पाजन योजना से ही प्राप्त होता है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित संविधान की धारा 12 के अन्तर्गत Instrumentality of State है। यह सही है कि कोई सहकारी संस्था सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत कठित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(t) के तहत शासन के नियंत्रणाधीन नहीं कही जा सकती परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किये जाने वाला मुख्य कार्य धान उर्पाजन उसके कुल टर्न ओवर का 93 प्रतिशत है। धान उर्पाजन कार्य पूर्ण रूप से शासन के नियंत्रण एवं विस्तृत निर्देश के तहत किया जाता है। यद्यपि खाद व्यवसाय बहुत छोटा है परन्तु वह भी शासन के निर्देशन में ही किया जाता है। जहां तक संघ के संचालक मंडल का संबंध है, उसका मुख्य कार्य संस्था का सेटअप निर्धारित करना एवं कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारित करना है। सेटअप की अंतिम स्वीकृति भी पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा ही दी जाती है। उदाहरणार्थ पंजीयक ने अपने पत्र क्रमांक 7545 दिनांक 13.10.2008 से संस्था का सेटअप स्वीकृत किया गया है। धान के व्यापार के संबंध में संचालक मंडल के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है। शासन के नियंत्रण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तीन मुख्य पदों पर शासकीय अधिकारी ही पदस्थ हैं। अतः विपणन संघ शासन द्वारा नियंत्रित संस्था है।

17. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ शासन अप्रत्यक्ष रूप से

लगभग पूरी तरह से शासन द्वारा ही वित्त पोषित है। क्योंकि शासन की स्वीकृति से ही शासन के ही धान को hypothecate कर बैंक से ऋण लिया जाता है तथा धान को पूर्ण निर्वतन शासन के ही निर्देशों के अनुसार किया जाता है। व्यापार में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भी शासन द्वारा की जाना प्रावधानित है। संस्था की भुगतानशुदा अंशपूजी में भी शासन का योगदान 94 प्रतिशत है।

18. अतः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एक ऐसी सहकारी संस्था है जिसकी तुलना ऐसी सहकारी संस्थाओं से नहीं की जा सकती, जिनका गठन मात्र सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है तथा उनके महत्वपूर्ण निर्णयउन संस्थाओं के संचालक मंडल के द्वारा लिये जाते हैं तथा उनका कोई सारभूत रूप से वित्त पोषण शासन के द्वारा नहीं किया जाता है।

19. उपरोक्त विवरण के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज)(घ)(1) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी है। अतः प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ(लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र के जारी होने के 45 दिवस में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों धारा 5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा धारा 19(2) में दर्शित प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करें तथा दोनों अपील प्रकरणों में अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी में से विपणन संघ मुख्यालय व उसकी इकाइयों में उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को प्रदाय करें।

6. शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.09.2021 को पुनः आयोग के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनावेदक/उत्तरवादी द्वारा दिनांक 22.06.2021 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत जवाब की कंडिका क्रमांक 6 में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि उसे राज्य या केन्द्र से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 403/2018 में प्रस्तुत अभिकथन में अनावेदक को राज्य से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अनावेदक को केन्द्रीय पूल के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल के लिए प्रशासकीय व्यय 2.50 प्रतिशित प्राप्त होता है जो कि वर्ष 2010-11 में रूपए 4.46 करोड़ था। यह राशि Substantial पर्याप्त रूप से वित्त पोषित की परिभाषा में आती है सिर्फ इसी अनुदान के आधार पर अनावेदक लोक प्राधिकारी हो जाता है।
7. चूंकि छत्तीसगढ़ मार्कफेड शासकीय आदेश के तहत गठित संस्था है जिसमें शासन का नियंत्रण है जो कि शासन द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित है, नियंत्रित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी है। इसलिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नामांकित करने हेतु आदेशित

करने की कृपा कर शिकायतकर्ता का आवेदन निराकृत करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

- 7 / मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं श्रीमति निवेदिता मिश्रा अधिवक्ता अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें यहा पाया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर “निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा वर्ष 2014 से आज तक खरीदे गये चौपहिया वाहनों (Four Wheel Vehicle) के क्रयादेश की प्रतिलिपियां प्रदान की जावें। विषयांकित जानकारी चाही गयी है। उक्त विषय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने D.A.V. COLLEGE TRUST AND MANAGEMENT SOCIETY & ORS. VERSUS DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTIONS & ORS. प्रकरण क्रमांक CIVIL APPEAL NO. 9828 OF 2013 में पारित आदेश 17 September, 2019 में उल्लेख किया है कि :—

26. In our view, substantial means a large portion. It does not necessarily have to mean a major portion or more than 50%. No hard and fast rule can be laid down in this regard. Substantial financing can be both direct or indirect. To give an example, if a land in city is given free of cost or on heavy discount to hospitals, educational institutions or such other body, this in itself could also be substantial financing. The very establishment of such an institution, if it dependent on the largesse of the State in getting the land at a cheap price, would mean that it is substantially financed. Merely because financial contribution of the State comes down during the actual funding, will not by itself mean that the indirect finance given in not to be taken into consideration. The value of the land will have to be evaluated not only on the date of allotment but even on the date when the question arises as to whether the said body or NGO is substantially financed.
27. Whether an NGO or body is substantially financed by the government is a question of fact which has to be determined on the facts of each case. There may be cases where the finance is more than 50% but still may not be called substantially financed. Supposing a small NGO which has a total capital of Rs.10,000/gets a grant of Rs.5,000/form the Government, though this grant may be 50%, it cannot be termed to be substantial contribution. on the other hand, if a body or an NGO gets hundreds of crores of rupees as grant but that amount is less than 50%, the same can still be termed to be substantially financed.
28. Another aspect for determining substantial finance is whether the body, authority or NGO can carry on its activities effectively without getting

- finance from the Government. If its functioning is dependent on the finances of the Government then there can be no manner of doubt that it has to be termed as substantially financed.
- 8/ जनसूचना अधिकारी कार्यालय को केन्द्रीय पूल के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल के लिए प्रशासकीय व्यय 2.5 प्रतिशत प्राप्त होता है जो कि वर्ष 2010—11 में 4.46 करोड़ तथा वर्ष 2011—12 में 9.36 करोड़ था। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के परिपालन में यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी कार्यालय को प्राप्त वित्तीय सहायता Substantial रूप से वित्तपोषित की श्रेणी के अंतर्गत आती है।
 - 9/ उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा बैंको से वित्तीय ऋण लिया जाता है वह छ.ग.शासन द्वारा Sovereign गारंटी प्रदान करने के बाद ही दिया जाता है तथा उसी ऋण के माध्यम से छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ अपने कार्य का संचालन करता है। अगर छ.ग. शासन Sovereign गारंटी उक्त ऋण के लिए प्रदाय न करें तो जनसूचना अधिकारी कार्यालय के लिए अपने कार्यों को निष्पादन करना बहुत कठिन होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ छ.ग. शासन की सहायता के बिना अपने कार्यों का संचालन उत्तम रूप से नहीं कर सकता।
 - 10/ उपरोक्त विवरण के परिपेक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(t)(k)(1) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है। अतः सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र के जारी होने के 45 दिवस में जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर को लोकप्राधिकारी घोषित कर सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों, धारा 5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा धारा 19(2) में दर्शित प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करना सुनिश्चित कराये।
 - 11/ उक्त निर्देश के साथ शिकायत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
 - 12/ आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता, जनसूचना अधिकारी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1228/2020/दुर्ग
शिकायतकर्ता श्री एच.आर. यादव अधिवक्ता, राधिका नगर, भिलाई ब्लॉक नम्बर -15
प्लांट नम्बर -03 श्रीवास्तव परिसर रोड़ दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.04.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2020. प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 29.10.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 06.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ़ेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
शिकायतकर्ता श्री एच.आर. यादव अधिवक्ता, राधिका नगर, भिलाई ब्लॉक नम्बर 15 प्लांट नम्बर 03 श्रीवास्तव परिसर रोड़ दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
3. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “श्रीमती कविता राव ए.डी.पी.ओ. दुर्ग द्वारा दिनांक 08.11.2019 को थाना नंदिनी नगर से लाया गया चालान जिसका पंजीयन क्रमांक 9384 / 19 एवं प्रकरण क्रमांक 175 / 19 जो कि 2 बार वापस दिनांक 29.08.2019 एवं 30.08.2019 किया गया एवं 08.11.2019 को भी क्या साक्ष्य एवं सबूत देखकर पास करने की जानकारी कार्यालय उप संचालक अभियोजन अधिकारी दुर्ग छ.ग. प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि की मांग की गई है।”
4. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस के पालन में जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) का जवाब दिनांक 11.02.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ। यह कि आवेदक श्री एच. आर. यादव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गयी जानकारी कि श्रीमती आर. कविता राव, ए.डी.पी.ओ. द्वारा दिनांक 08.11.2019 को थाना नंदिनी नगर से लाया गया चालान जिसका पंजीयन नंबर 9384 / 2019 एवं प्रकरण क्रमांक 175 / 2019 जो कि दो बार वापस दिनांक 29.08.2019 एवं 30.08.2019 किया गया एवं 08.11.2019 को भी क्या साक्ष्य एवं सबूत देखकर पास करने की जानकारी इस कार्यालय उप संचालक अभियोजन अधिकारी दुर्ग (छ.ग.) की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि चाही गयी थी। यह कि आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी (श्रीमती पूर्णिमा तिवारी) उप संचालक अभियोजन कार्यालय दुर्ग छ.ग. को जो अपील की गई है अवलोकनीय है कि उक्त अपील में आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत मूल आवेदन से भिन्न/अलग अन्य आधारों पर अपील की गयी है।
जो निम्नलिखित है :- (1) फार्म नं. 1 प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दण्ड प्रक्रिया

संहिता के अंतर्गत) जो शासन द्वारा प्रिन्टेड कराकर सभी थाने में दिया गया है उसमें न देकर अलग से कम्प्यूटर टायपिंग द्वारा थाना नंदिनी नगर द्वारा बनाया गया है वह सही नहीं है क्योंकि फार्म नं. 1 की कंडिका 3 (ब) घटना का दिन, दिनांक, समय स्पष्ट दर्शाता है तो इसमें कही नहीं है। इसलिए एफ.आई.आर. ही गलत है घटना कुछ घटी ही नहीं है जो धारा 154 के तहत दर्ज किया जाना ही गलत है।

(2) यह कि जन्मतिथि, राशन कार्ड पासपोर्ट वोटर आई.डी. कोई पहचान पत्र नहीं दिया है और मोबाइल नंबर अपना ना देकर पति अरविन्द का दिया है जबकि शिकायत पत्र दिनांक 03.06.2019 को लिखित दी है उसमें मोबाइल नंबर 7587066955 है जिसे विगत 05 वर्षों से दोस्ती करके बनाये रखा और यह भी कहती कि मेरे रहते हुए दूसरे से शादी क्यों करोगे मैं क्या करूंगी जो अत्यन्त ही विरोधाभास है शंकास्पद है अप्रचलन योग्य है जबकि दिनांक 03.06.2019 से 12.06.2019 तक धमकी दिया है तो फिर 01.01.2019, 01.04.2019, 01.06.2019 की फोटोकापी क्यों लगाया।

(3) यह कि एफ.आई.आर की प्रतिलिपि संबंधित मजिस्ट्रेट को भी देना जरूरी होता है उसे भी नहीं दिया गया है जो के स्वतः स्पष्ट है, अपास्त किए जाने योग्य है कम्प्यूटर टायपिंग एफ.आई.आर. में कंडिका कमांक 6 में शिकायत /सूचनाकर्ता पर कोई टिक भी नहीं किया है जो अस्पष्ट है शंकास्पद है स्वतः निरस्ती योग्य है क्योंकि प्रार्थिया ने अपने पति एवं अपनी बहन के साथ अपराध की शिकायत की है तो प्रार्थिया ने नंदिनी थाना में दिनांक 03.06.2019 को प्रार्थिया का लिखित शिकायत पत्र जिसके विरुद्ध आरोपी का खंडन करते हुए आरोपी ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया और लिखित शिकायत में मोबाइल नंबर 7587066955 जिससे कभी भी आरोपी का किसी भी प्रकार का मोबाइल कम्प्यूनिकेशन (मैसेज कॉल) नहीं रहा जिसे समस्त रिमाण्ड पेशी में दिखाया गया तो इस दिनांक में एफआईआर में प्रार्थिया के मोबाइल नंबर 7694973600 से मौखिक एफ.आई.आर की गई है तो लिखित शिकायत पत्र को गुप्त रखकर मौखिक एफ.आई.आर. की कापी जिसमें अपराध प्रार्थिया के पति एवं बहन के साथ होना लिखा गया है और उन दोनों की शिकायत प्रार्थिया ने ही की है जो अलग अलग पते पर निवासरत है तो यह शिकायत ही बड़ी विचित्र ढंग से सोची समझी चाल है तो बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के आपके समक्ष चालान कैसे स्वीकृत किया गया है जिसकी जानकारी प्रदान करने का लेख किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 में सूचना का अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 2 (ज) सूचना का अधिकार से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित हैं अधिकार और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

5. कृति दस्तावेजो अभिलेखो का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी उद्घरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, 7. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्कट फ्लापी टेप वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना, धारा (2) (च) में सूचना को परिभाषित किया गया सूचना से अभिप्रेत है— किसी इलेक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख दस्तावेज ज्ञापन ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र आदेश लागबुक संविदा रिपोर्ट कागजात नमूने माडल आकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्रायवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है किसी रूप में कोई सामाग्री धारा (2) (झ) में अभिलेख को परिभाषित किया गया है अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित है – (क) कोई दस्तावेज पाण्डुलिपि और फाइल, (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म माइकोफिशे और प्रतिकृति प्रति, (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बो का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) और (घ) किसी कम्प्युटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामाग्री। (ब) यह कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना एवं अभिलेख के अर्न्तगत नहीं आता।

सूचना के अधिकार के तहत, आवेदक को जानकारी देने के लिए जनसूचना अधिकारी को विधि द्वारा 30 दिवस समयावधि प्राप्त है फिर भी जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से दिनांक 27.02.2020 को आवेदन होते ही दिनांक 03.03.2020 को आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेखित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आर. कविता राव से दिनांक 02.03.2020 को कार्यालय के पत्र क्रमांक डी.डी.पी. / दुर्ग / 280-ए/ के माध्यम से जानकारी चाही गयी थी उक्त पत्र के जवाब में दिनांक 04.03.2020 को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आर.कविता राव द्वारा लिखित में स्पष्ट जवाब दिया गया है कि थाना नंदिनी नगर के अपराध क्रमांक 175/2019 से संबंधित चालान की मेरे द्वारा समीक्षा नहीं की गयी है क्योंकि उक्त चालान समीक्षा हेतु मेरे समक्ष पेश नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालय के अभिलेख में दस्तावेज के रूप में नहीं होने के कारण, आवेदक को जानकारी प्रदाय नहीं करने का कारण सहित सूचना दिनांक 05.03.2020 को दी गयी इस तरह 07 दिवस के भीतर सद्भाविक रूप से आवेदक को आवेदन निराकृत कर सूचित किया गया।

5. आज सुनवाई में शिकायतकर्ता श्री एच.आर.यादव अधिवक्ता उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री भीमसिंह राजपूत, जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग उपस्थित। जनसूचना

अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का परीक्षण किया गया। आवेदक के मूल आवेदन 27.02.2020 द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालय के अभिलेख में दस्तावेज के रूप में नहीं होने के कारण आवेदक को जानकारी प्रदाय नहीं करने का कारण सहित सूचना आवेदक को पत्र दिनांक 05.03.2020 द्वारा दी गयी। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के संलग्न में पत्र दिनांक 05.03.2020 लगाया है इससे ऐसा प्रतीत होता कि जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में नियमानुसार निराकरण किया गया है।

6. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1437/2013

अपीलार्थी डॉ. हरिशंकर राय जिला जशपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी जशपुर, वनमंडल जशपुर

आदेश दिनांक 06/12/2013

अपीलार्थी डॉ. हरिशंकर राय जिला जशपुर उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी पक्ष जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी जशपुर वनमंडल जशपुर की ओर से श्री ए.टोप्पो वनमंडलाधिकारी उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री डा हरिशंकर राय जिला जशपुर ने आवेदन दिनांक 05.05.2012 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय ए वन मंडलाधिकारी जशपुर वनमंडल जशपुर के समक्ष प्रस्तुत कर "गुल्लू हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु कितने वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गई वर्तमान में कितने वृक्ष काटे गये।

(2) वृक्षों की कटाई के लिए शासन से किसी प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था अथवा नहीं? यदि प्राप्त हुआ तो उसकी सत्य प्रति साथ ही उक्त सदर्थ की नस्ती की छायाप्रति चाही थी।" जनसूचना अधिकारी ने उनके पत्र दिनांक 05.06.2012 द्वारा 664 पृष्ठों की जानकारी के लिए रु 1328/- जमा करने सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचना निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 03.07.2012 को प्रस्तुत की जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पत्र दिनांक 17.07.2012 के द्वारा उभय पक्ष को दिनांक 30.07.2012 को सुनवाई के लिए आहूत किया। वृद्धावस्था के कारण सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकने की असमर्थता बताते हुए अपीलार्थी ने प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किये जाने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 08.08.2012 को जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी निशुल्क दिये जाने के आदेश दिये। जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के उपरान्त भी जानकारी उपलब्ध न कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील दिनांक 22.12.2012 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 06.12.2013 को आहूत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि बार बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी वन विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.08.2012 को जानकारी निशुल्क दिये जाने के उपरान्त भी जानकारी दिनांक 22.08.2013 को 15 माह के विलंब के उपरान्त उपलब्ध कराई गई। शुल्क की मांग भी निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त की गई जिससे अपीलार्थी को शुल्क जमा करना आवश्यक ही नहीं था।

प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 05.05.2012 का था

जिसमें दो बिन्दुओं की जानकारी चाही थी। जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1932 दिनांक 05.06.2012 के द्वारा शुल्क की मांग की। जनसूचना अधिकारी की उक्त सूचना अपीलार्थी को दिनांक 06.06.2012 को प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा शुल्क संबंधी सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं दी गई ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 08.08.2012 को निशुल्क जानकारी देने के लिए जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश जनसूचना अधिकारी के बताये अनुसार उन्हें दिनांक 14.08.2012 को प्राप्त हो गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के उपरान्त भी जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2013 को एक वर्ष के पश्चात अपीलार्थी को जानकारी दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। जनसूचना अधिकारी द्वारा विलंबता किन कारणों से हुई, इसके संबंध में कोई समाधानकारक कारण भी नहीं बताये गये। अतः विलंबता से जानकारी देने के लिए अधिनियम की धारा 5(5) के अर्न्तगत जो भी डीम्ड जनसूचना अधिकारी जिम्मेदार हो उस पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत रु 25000/- (पच्चीस हजार) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग तक आना पडा अतः अपीलार्थी को हुई आर्थिक मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)ख के तहत रु 1000/- (एक हजार) की क्षतिपूर्ति के भुगतान के भी आदेश दिये जाते हैं।

उपरोक्त अर्थदंड एवं क्षतिपूर्ति की राशि जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती कर शासन के कोष में जमा कर चालान की एक प्रति आयोग को प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी को आदेश की प्रति प्रेषित किया गया है।

सही/-
(एस. के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/598/2011

**अपीलार्थी - सुरेन्द्र सिंह, निलंबित आरक्षक क्रमांक 510, रक्षित केन्द्र पुलिस लाईन, कारली,
जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, वर्तमान पता-पुलिस लाईन, 18 एकड़, क्वार्टर नं० एच 31,
राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ०ग०)

आदेश दिनांक 27/01/2015

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, उत्तरवादी क्र० 01, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, उत्तरवादी क्र० 02, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में यह लिखा है कि उनके सूचना मांगने के आवेदन दिनांक 2.9.10 एवं प्रथम अपील 12.11.10 में उल्लेखित जानकारी प्रदान करवाने की दया की जाये। यह भी लिखा है कि आज तक उन्हें पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर छ०ग० द्वारा किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने सूचना मांगने का आवेदन दिनांक 2.9.10 कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को प्रस्तुत किया था जो उन्होंने पत्र दिनांक 5.10.10 द्वारा (1) पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर छ०ग०, (2) परिवहन आयुक्त कार्यालय रायपुर छ.ग. को उनसे संबंधित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। इसी प्रकार प्रथम अपील भी कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को प्रस्तुत की गई थी जो उनके पत्र दिनांक 12.11.2010 द्वारा उपरोक्त दोनों अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।

अपीलार्थी ने अपने सूचना मांगने के आवेदन दिनांक 2.9.2010 में निम्नानुसार जानकारी मांगी थी :- (क) श्रीमान विभागीय जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि संबंधित कार्यालय से दस्तावेज एवं जानकारी प्राप्त करें जिसके कारण मैं प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय रायपुर छ०ग० से निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रतिलिपि दिनांक 7.5. 2008, 25.10.2008 एवं नामजद 9.1.2009 को पोस्ट रजिस्टर्ड डाक विथ एडी के माध्यम से श्रीमान जी को प्रेषित किया गया था इन आवेदनों का निराकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्रदाय करने की कृपा करें। तथा श्रीमानजी के कार्यालय क्र०/पुमु./स्था०/7-ए/ (254) एम-4967/07 दिनांक 3.8.2007 के आदेश के तहत प्रार्थी का पदस्थापना जिला द०ब० दंतेवाड़ा किया गया था जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव के द्वारा 9 माह बाद आदेश को संलग्न कर सूचित किया गया है।

प्रार्थी को इतना विलंब से श्रीमान जी का आदेश प्राप्त हुआ। विलंब होने के कारण की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

(ख) श्रीमान् परिवहन आयुक्त महोदय परिवहन आयुक्त कार्यालय रायपुर छ0ग0 से निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.2.2007 एवं 3.4.2007 जो श्रीमान अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय जिला राजनांदगांव के माध्यम से तथा दिनांक 13.8.2007 एवं 25.10.2008 जो पोस्ट रजिस्टर्ड डाक विथ एडी के माध्यम से श्रीमान जी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था इन आवेदनों के निराकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।”

उल्लेखनीय है कि छ.ग. शासन, सा0प्र0वि0 द्वारा दिनांक 15.6.2009 को जारी नियम-3 का हवाला दिया गया है। यह नियम-3 निम्नानुसार है :-

“3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।”

उपरोक्त नियम के अनुसार एक आवेदन पत्र में एक ही विषय वस्तु से संबंधित सूचना मांगी जानी चाहिए और यदि एक से अधिक विषय वस्तु की सूचना मांगी जाती है तो प्रथम विषय वस्तु की सूचना दी जानी चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने ‘क’ और ‘ख’ के रूप में दो विषयों की जानकारी मांगी है। इसलिए इस द्वितीय अपील में बिंदु क्रमांक ‘क’ पर ही विचार किया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि अपीलार्थी ने अपने द्वितीय अपील आवेदन में केवल पुलिस मुख्यालय से कोई जानकारी प्राप्त न होने का हवाला दिया है एवं बिंदु ‘ख’ अर्थात् परिवहन आयुक्त से संबंधित वांछित जानकारी के संबंध में कुछ नहीं कहा है और एक अन्य कारण यह भी है कि प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी, पुलिस मुख्यालय रायपुर को संबोधित कर की गई थी जिनसे केवल बिंदु ‘क’ ही संबंधित था। अतः यह द्वितीय अपील भी केवल प्रथम अपील से संबंधित वांछित जानकारी के बिंदु क्रमांक ‘क’ के लिए ही मान्य की जा रही है।

प्रकरण में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का जवाब प्राप्त है। जवाब में लिखा है कि सूचना मांगने का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 14.10.10 को प्राप्त हुआ था चूंकि आवेदन में उल्लिखित अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत तीन आवेदनों के निराकरण संबंधी सूचना/जानकारी चाही गई थी और आवेदन के साथ इन आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां

संलग्न नहीं थी इसलिए अपीलार्थी को पत्र दिनांक 25.10.10 लिखकर 03 आवेदन पत्रों की प्रतिलिपिया मांगी गई थी जो उन्होंने पत्र दिनांक 3.11.10 के माध्यम से प्रस्तुत की। जिस पर अपीलार्थी को पत्र क्र. पु.मु./ज.सू.अ./प्रशा./RIA&174-B/10 दिनांक 6.12.2010 के साथ संबंधित शाखा से प्राप्त उपपुलिस अधीक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 6.12.10 संलग्न कर सूचना भेजी गई थी जिसमें लिखा था कि उक्त आवेदनों का निराकरण पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव व दंतेवाड़ा द्वारा किया जाना है पुलिस मुख्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है परंतु लिफाफा यह लिखकर वापिस आ गया कि प्राप्तकर्ता संबंधित स्थान पर नहीं रहता। इसके बाद अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 11.2.11 द्वारा पुनः चाही जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस पर पत्र दिनांक 22.2.11 के माध्यम से जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई गई। उत्तरवादी ने जवाब के साथ इन सभी पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न की है। इसी बीच जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 12.11.10 पुलिस मुख्यालय को कलेक्टर दंतेवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत की गई कि जानकारी अब तक अप्राप्त है अर्थात् प्रथम अपील दायर करने के बाद अपीलार्थी को पूर्व में पत्र दिनांक 6.11.2010 द्वारा भेजी गई सूचना की जानकारी जो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी थी बाद में पत्र दिनांक 22.2.2011 के माध्यम से प्रदान की गई थी कि पुलिस मुख्यालय कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपने जिस आवेदन दिनांक 17.5.08 तथा 25.10.08 के निराकरण की जानकारी मांगी थी वे पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को संबोधित है अतः इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना कि पुलिस मुख्यालय से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है संतोषप्रद प्रतीत होता है क्योंकि जब आवेदन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को संबोधित थे तो इनका निराकरण उन्हीं के द्वारा किया जाना था। परंतु आवेदन दिनांक 9.1.2009 पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर को संबोधित था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर पिछले वेतन जुलाई 2007 से लेकर आवेदन के दिनांक तक वेतन भुगतान कराने की मांगी की गई थी अतः इसका निराकरण मुख्यालय द्वारा किया जाना था और इससे संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए थी। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार बाद में पत्र दिनांक 31.3.11 द्वारा अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह को शाखा 7(ए) के पत्र क्र. 1560 दिनांक 25.3.11 संलग्न कर को यह जानकारी प्रदान की जा चुकी है जिसमें यह लिखा है कि उनके आवेदन दिनांक 9.1.2009 के संबंध में पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को पत्र प्रेषित किया गया है एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को भेजे गये पत्र दिनांक 20.1.09 की प्रतिलिपि संलग्न कर अपीलार्थी को भेजी गई थी जिसमें लिखा गया था कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। इस प्रकार अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 9.1.2009 के संबंध में उस तिथि तक की गई कार्यवाही की सूचना/जानकारी भी दे दी गई थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन के बाद सूचना उपलब्ध करा दी गई थी कि पुलिस मुख्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। बाद में आवेदन दिनांक 9.1.09 के संदर्भ में उस तारीख तक की गई सूचना/जानकारी भी उपलब्ध करा

दी गई थी कि पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा से अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना/ जानकारी प्रदान की जा चुकी है। जो विलंब हुआ वह इसलिए हुआ कि अपीलार्थी ने सूचना मांगने के आवेदन के साथ उन आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न नहीं की थी जिनकी जानकारी वे चाहते थे। अतः यह पाते हुए कि अपीलार्थी को वांछित सूचना/ जानकारी की तत्कालीन स्थिति सूचित की जा चुकी है, यह द्वितीय अपील निराकृत की जाती है।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3610/2017

अपीलार्थी श्री रामदत्त साहू चिंगराजपारा बिलासपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी पं. सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर

आदेश दिनांक 22.07.2019

- 1/ अपीलार्थी श्री रामदत्त साहू की ओर से श्री श्याम मूरत कौशिक उपस्थित।
- 2/ डॉ. रुचि त्रिपाठी, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी (पं. सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर) उपस्थित। उन्होंने बताया कि वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने तथा गोपनीय प्रकृति की होने के कारण अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गई तथा अपीलार्थी को इस आशय की सूचना पत्र दि० 29.6.2017 के माध्यम से दी गई। श्री बी.एल. गोयल, पं० सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से उपस्थित हैं।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि. 7.6.2017, जनसूचना अधिकारी कार्यालय पं. सुदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर को प्रस्तुत कर "डी.एल.एड. प्रथम वर्ष मई-2016 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के रोल नं. 8202 से लेकर 8300 तक के द्वारा इस परीक्षा हेतु जमा कराये गये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति" सूचना के अधिकार के तहत चाही थी। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना प्रकोष्ठ प्रमुख ने अपीलार्थी को पत्र दि० 29.6.17 के माध्यम से सूचित किया कि "चाही गई डीएलएड प्रथम वर्ष 2016 द्वारा मागी गई विद्यार्थियों की शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति को सेक्शन 8(1)(j) एवं 8(1)(g) के तहत गोपनीय प्रतिवेदन होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने प्रकरण में प्रस्तुत अपील आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किया है परंतु प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी/कुलपति द्वारा प्रकरण क्र 05/2017 में पारित आदेश दि० 16.8.17 की छायाप्रति अवश्य संलग्न है जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सहायक जनसूचना अधिकारी के तर्कों को मान्य करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के आधार पर अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील दि० 5.1.2017 को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रथम अपीलीय अधिकारी/कुलसचिव का आयोग को संबोधित जवाब दि० 28.12.2018 प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार के सेक्शन 8(1)(j) व 8(1)(g) के तहत गोपनीय प्रतिवेदन होने की बात कहकर प्रदान नहीं किया गया क्योंकि इससे अन्य परीक्षार्थियों की पहचान उजागर हो सकती है साथ ही ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से व्यक्तिगत एकान्ततः/गोपनीयता पर अनापेक्षित/अवैध

आक्रमण होगा और प्रश्नाधीन ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के अनुरोध का संबंध किसी लोक/सार्वजनिक हित से नहीं है। इसका संबंध व्यापक लोकहित में नहीं है। एवं इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सहायक जनसूचना अधिकारी के तर्कों को मान्य करते हुए सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया गया।

- 5/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने सूचना मांगने के एक ही आवेदन में डी.एल.एड. प्रथम वर्ष मई-2016 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के रोल नं. 8202 से लेकर 8300 तक के द्वारा इस परीक्षा हेतु जमा कराये गये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति" की जानकारी चाही है अर्थात एक से अधिक परीक्षार्थियों के शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी थी और इस प्रकार वांछित जानकारी एक से अधिक विषय वस्तु की हो जाती है क्योंकि प्रत्येक परीक्षार्थी का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं में पृथक विषयवस्तु है। उल्लेखनीय है कि एक ही आवेदन में एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना/जानकारी मांगे जाने के संबंध में छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/ 1-सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम-3 निम्नानुसार है :-'

'3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।''

उपरोक्त नियम के प्रकाश में अपीलार्थी को केवल प्रथम विषयवस्तु अर्थात रोल नं0 8202 से संबंधित शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदान करने पर ही विचार किया जाता सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थी को प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं? उल्लेखनीय है कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों को अधिनियम के अंतर्गत सूचना के रूप में प्रदान करने के संबंध में सेंट्रल इन्फार्मेशन कमीशन द्वारा File No CIC/BS/A/2012/ 001202/3483 order date 18-03-2013 Appellant Mr. G Venkatesh Bhovi vs CPIO & Supdt. of post office. departmaent of posts Bangalore के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

"It is fairly obvious that the caste and educational certificates of an employee are in the nature of personal information about a third party. The employee might have filed these documents before the appointing authority for the purpose of seeking employment, but that is not reason enough for this

information to be brought in to the public domain to which anybody could have access. Apart from this, the appellant has not been able to demonstrate any public purpose which the disclosure of this information would serve. Hence, we concur with the submissions of the CPIO's representative that the information is exempt from disclosure.

उपरोक्त निर्णय में ऐसे दस्तावेजों को व्यक्तिगत जानकारी माना गया है जो केवल लोकहित में ही दी जा सकती है। चूंकि इस मामले में अपीलार्थी ने कोई लोकहित नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को उचित पाते हुए यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3713/2020

अपीलार्थी श्री एस. पी. चन्दनिहा, ग्राम हरफतराई तहसील धमतरी

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

आदेश दिनांक 05.04.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री एस. पी. चन्दनिहा व्ही. सी. धमतरी में उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री शत्रुहन यादव अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर आयोग में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि० 17.08.2020 जनसूचना अधिकारी अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही थी:— अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को 24 वर्ष की सेवा में दिनांक 19.04.1999 से 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति। (2) जिला कार्यालय धमतरी के कर्मचारियों को अनियमितता पूर्वक नियम विरुद्ध क्रमोन्नति/समयमान वेतन स्वीकृति के संबंध में प्रशासकीय विभाग (राजस्व) द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करने का आवेदन दिनांक 18.03.2020 में अपेक्षित स्पष्टीकरण की जानकारी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि०. 29.09.2020 प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 10.11.2020 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रकरण में आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 22.03.2021 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत कम संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समय-समय पर विधानसभा सत्र से संबंधित कार्यों के कारण अपीलार्थी को जानकारी देने में विलंब की स्थिति निर्मित हुई है। विभागीय पत्र दिनांक 18.03.2021 के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। उक्त जवाब के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 18.03.2021 एवं प्रदाय की गई जानकारी की छायाप्रति भी संलग्न है।

5/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक ही आवेदन में अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को 24 वर्ष की सेवा में दिनांक 19.04.1999 से 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति। (2) जिला कार्यालय धमतरी के कर्मचारियों को अनियमितता पूर्वक नियम विरुद्ध क्रमोन्नति/समयमान वेतन स्वीकृति के संबंध में प्रशासकीय विभाग (राजस्व) द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करने का आवेदन दिनांक 18.03.2020 में अपेक्षित स्पष्टीकरण से संबंधित सूचना/जानकारी चाही है। अपीलार्थी के आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर कार्यवाही करना था जो कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि एक से अधिक विषय वस्तु की जानकारी एक ही आवेदन में मांगे जाने के संबंध में छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 की अधिसूचना क्रमांक एफ 2—10/2008/1—सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम—3 निम्नानुसार है :—

“3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो— सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी ज्ञात हो रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर द्वारा प्रथम अपील के दौरान अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का विधिनुरूप आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। अतः प्रथम अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का अवलोकन व अध्ययन करें तत्पश्चात नियमानुसार ही आदेश प्रसारित करें।

उपरोक्त नियम के प्रकाश में अपीलार्थी को केवल प्रथम विषयवस्तु अर्थात् अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को 24 वर्ष की सेवा में दिनांक 19.04.1999 से 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग

नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की सत्यापित प्रतिलिपि की प्रमाणित प्रति सूचना/जानकारी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है।

6/ अतः जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है वे अपीलार्थी को आवेदित अवधि के 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति प्रदाय कर दिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान करें। अपीलार्थी द्वितीय बिन्दु की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए संबंधित जनसूचना अधिकारी के समक्ष पृथक आवेदन कर सकता है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2630/2011

अपीलार्थी श्री गोपाल शर्मा, वार्ड क्रमांक 03, थानखम्हारिया जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि, कबीरधाम जिला कबीरधाम (छ.ग.)

आदेश दिनांक 07.06.2013

उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(1)ख में प्रावधान है कि आवेदक अपने आवेदन में क्या चाह रहे हैं यह सुस्पष्ट एवं Specific होना चाहिए।

अगर ऐसा नहीं है तो प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त जानकारी अपूर्ण एवं भ्रामक है ऐसा सिद्ध कर पाना अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के लिए विनिश्चय पर पहुंचना या निष्कर्ष दे पाना कठिन है।

अपीलार्थी के मूल आवेदन का विषय है कि विकासखंड सहसपुर लोहारा के ग्राम कोहड़िया में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित हुई थी 13.11.2009 को। उक्त शिविर में आवक क्रमांक (2) एवं (3) विभाग को प्राप्त शिकायतों पर की गई जांच की कार्यवाही के समस्त दस्तावेज तथा इसी विषयक कई अन्य दस्तावेजों की मांग अपने आवेदन दिनांक 03.01.2011 के द्वारा रजि. पोस्ट से जनसूचना अधिकारी उपसंचालक कृषि को भेजा गया था।

आयोग को यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त आवक 2 एवं 3 में की गई शिकायती मुद्दे किस विषयक थी? किसके विरुद्ध थी? और तब ही सुनिश्चित किया जा सकता था कि प्रति अपीलार्थी पक्ष ने जो जानकारी दी वह मिथ्या है या अधूरा है। इसी प्रकार के अपीलार्थी के कई प्रकरणों में उदाहरण पाये गये हैं इसलिए प्रथम दृष्टया अपीलार्थी का मूल आवेदन का विषय वस्तु प्रथम दृष्टया धारा 6(1)ख के प्रावधान अनुरूप नहीं है।

दूसरे तरफ जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के उक्त आवेदन को 06.01.2011 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अंतरित कर दिया तथा उक्त विकास अधिकारी ने अपीलार्थी को 27.01.2011 को जावाक क्रमांक 854 के द्वारा जानकारी भी प्रदाय कर दी।

अपीलार्थी ने प्रथम अपील में तथ्यों को तो स्वीकारा है किंतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा किस सुस्पष्ट विषय पर जांच चाही थी? और प्राप्त जानकारी किस प्रकार से अधूरा एवं अपूर्ण है। अब आयोग क्या ऐसी स्थिति में कोई निष्कर्ष निकाल सकता है।

दुर्भाग्य से प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश दिनांक 21.10.2011 को जो आदेश पारित किया है उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी की क्या शिकायत है? किसके विरुद्ध है? क्या कार्यवाहियां हुई अथवा नहीं? बस रटी रटाई शब्दों में अंत में लिख दिया गया है कि चाही गई जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क 07 दिवस में उपलब्ध करावे। किंतु उसका

पालन नहीं होने पर 29.11.2011 को आयोग में द्वितीय अपील में यही कहीं भी नहीं स्पष्ट है कि उनका कृषि विभाग के विरुद्ध क्या शिकायतें थी ? चाहे तो अपीलार्थी इस द्वितीय अपील में उन शिकायती पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न कर, प्रस्तुत कर सकता था ताकि आयोग किसी निष्कर्ष पर आ जावे ।

फिर भी आयोग द्वारा प्रतिअपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र दि. 16.05.2012 जारी किया गया जिसका कंडिकावार प्रत्युत्तर 26.05.2012 को भेजते हुए अपीलार्थी के उक्त तथ्यों का खंडन किया है । कुल मिलाकर उसने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि उनके उक्त प्रावधान अनुरूप विधिवत कार्यवाही की है । प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में की गई कार्यवाही विधिसम्मत पाई गई सिवाय इसके कि “जिसे अपीलार्थी अधूरा, भ्रामक धोखाधड़ी कह रहे हैं” वह चूंकि शिकायती पत्र संलग्न नहीं है इसलिए उस पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं मानता हूँ ।

अंततोगत्वा 20.03.2013 को पत्र के माध्यम से आयोग को यह अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को 14.12.2012 को 50 पृष्ठों की जानकारियां प्रदाय करते हुए उसकी पावती में प्रमाण भी भेजा गया जो प्रकरण में संलग्न है ।

पूरे विवेचना उपरांत मेरा निष्कर्ष है कि अपीलार्थी को चाहिए कि वे धारा 6(1)(ख) के प्रावधान अनुसार आवेदन के विषयवस्तु को सुस्पष्ट एवं **Specific** विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना चाहिए । ताकि आयोग या प्रथम अपीलीय अधिकारी को ज्ञात हो सके कि Facts क्या है ?

उक्त जानकारियां निःशुल्क प्रदाय कर दी गई है किंतु उक्त जानकारियां विलंबता से प्रदाय करने में जो भी जनसूचना अधिकारी धारा 5(5) के तहत जिम्मेदार रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी भी उसका निर्धारण उपसंचालक अपने स्तर से निष्कर्ष में लेगे उस पर धारा 20(1) के तहत 10,000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है तथा अपीलार्थी को हुई आर्थिक मानसिक क्षति के प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 500 के भुगतान के भी आदेश दिये जाते हैं ।

प्रकरण इन्ही निर्देशों के तहत निराकृत । उभयपक्ष सूचित हों ।

सही/-
(एस.के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3181/2017
अपीलार्थी श्री राहुल कौशिक, सक्तीनगर राजनांदगांव
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री पुनीत कुमार जोशी, छ.ग. सा.प्र.वि.

आदेश दिनांक 24.01.2019

- 1/ अपीलार्थी श्री राहुल कौशिक बिना सूचना के अनुपस्थित। वे पिछली सुनवाई दि.12.10.18 को भी बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजि. डाक से सूचना पत्र भी प्रेषित किया गया था परंतु वे अनुपस्थित हैं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री पुनीत कुमार जोशी, कार्यालय छ.ग. सा.प्र.वि. उपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ.ग. शासन, साप्रवि बिना सूचना के अनुपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 28.3.2017 जनसूचना अधिकारी, मुख्य सचिव छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को डाक से प्रेषित कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही थी :-
 1. भ्रष्टाचार के मामलों में दिनांक 1.1.14 से आज दिनांक तक प्रदेश में राज्य शासन द्वारा टेलीफोन टेपिंग के जिन मामलों में अनुमति प्रदान की गई उन आदेशों की प्रति।
 2. उक्त अवधि में टेलीफोन टेपिंग के मामलों की मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई समीक्षा कार्यवाही विवरण की प्रतियां।
 3. उक्त अवधि में किन किन लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति की असहमति दी गई उन लोक सेवकों की सूची की प्रति।
- 4/ उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी/अवर सचिव ने अपीलार्थी को पत्र दिनांक 30.3.2017 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि चाही गई जानकारी प्रश्नात्मक स्वरूप की होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में विनिर्दिष्ट "सूचना" एवं (ज) में विनिर्दिष्ट "सूचना" की परिभाषा के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5.10.2009 को जारी मार्गदर्शिका के भाग-1 की कंडिका-10 एवं 15 में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार भी खोजकर/शोधकर, सूचना सृजित कर प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। तत्पश्चात वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील डाक से दिनांक 22.4.2017, प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपर सचिव छ.ग. शासन, साप्रवि, नया रायपुर को प्रेषित की फिर भी जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दि. 16.8.2017 को आयोग को प्रस्तुत की गई है एवं निःशुल्क जानकारी दिलाये जाने की मांग की है।

- 5/ जनसूचना अधिकारी, छ.ग. सा.प्र.वि. का आयोग को संबोधित जवाब दि. 6.10.2018 प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में विनिर्दिष्ट "सूचना" एवं (ज) में विनिर्दिष्ट "सूचना" की परिभाषा के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5.10.2009 को जारी मार्गदर्शिका के भाग-1 की कंडिका-10 एवं 15 में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार भी खोजकर/शोधकर, सूचना सृजित कर प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है, कि जानकारी विभागीय पत्र दि. 30.3.17 द्वारा दिया गया है। जवाब के साथ प्रथम अपील में पारित आदेश दि. 12.5.2017 की छायाप्रति भी संलग्न है जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से सहमत होते हुए प्रथम अपील अमान्य की तथा प्रकरण समाप्त किया।
- 6/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनका आवेदन अधिनियम की धारा 6(1)(इ) के अनुरूप नहीं है क्योंकि उन्होंने आवेदन में किसी प्रकरण विशेष, पक्षकार विशेष, दिनांक आदि का उल्लेख न करते हुए 04 वर्षों में राज्य शासन द्वारा टेलीफोन टेपिंग के जिन मामलों में अनुमति प्रदान की गई उन आदेशों की प्रति चाही है। इस प्रकार का आवेदन अधिनियम की धारा 6(1)(इ) के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि प्रकरण विशेष, पक्षकार विशेष, दिनांक आदि का उल्लेख न करते हुए 04 वर्षों में राज्य शासन द्वारा टेलीफोन टेपिंग के जिन मामलों में अनुमति प्रदान की गई उन आदेशों की प्रति चाही है। सूचना मांगने का आवेदन कैसा होना चाहिए इस संबंध में अधिनियम की धारा 6(1)(इ) निम्नानुसार है:-

'6(1)(b).....the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, specifying the particulars of the information sought by him or her'

उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में इस प्रकरण में मांगी गई सूचना को देखने से ज्ञात होता है कि सूचना मांगने के आवेदन में किसी प्रकरण विशेष, पक्षकार विशेष, दिनांक आदि का उल्लेख न करते हुए 1.1.14 से आवेदन दिनांक 28.03.2017 अर्थात् 04 वर्षों जानकारी मांगी गई है। अतः सूचना मांगने का आवेदन अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार नहीं पाया जाता तथा यह पाया जाता है कि सूचना मांगने का आवेदन अस्पष्ट है। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिया गया विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित व विधिसम्मत है एवं उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/945/2019

**चन्दा कुमारी पिता स्व. श्री जयप्रकाश प्रसाद ग्राम पोस्ट थाना अंचला प्रखंड गोईलकेरा
जिला पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा (झारखण्ड)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी
विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 09.06.2020

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 तहत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर के विरुद्ध प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से चाही गई, वांछित आवेदन पत्र लेने से इन्कार करने के कारण दिनांक 05.11.2019 को आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
2. प्रकरण समक्ष में प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता का व्हाटसऐप राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा आयोग में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की गई है। उनके द्वारा उचित निर्णय लेने हेतु राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है। जनसूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 05.05.2020 आयोग में प्राप्त। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणदोष पर विचार कर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर से निम्नलिखित जानकारी की मांग की गई –
 - (a) Name of College (413) Pt Harishankar Education College Janjgir Champa Exam Code & name - (641) Bachelor & Education (First year) User ID BU170050066 Enrolment No 2017057579 Roll No 308168 Status Regular Gender Female Main Examination Mar-Apr 2019 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करायेँ उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध करायेँ (Paper No I, IV, V) बी.एड पार्ट 2 के Paper/subject Learning & School Culture Management & Teacher के उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध करायेँ (Paper No I, IV, V)
 - (b) Name of College (413) Pt Harishankar Education College Janjgir Champa Exam Code & name - (640) Bachelor & Education (First year) User ID BU170050066 Enrolment No 2017057579 Roll No 308168 Status Regular Gender Female Main Examination Mar-Apr 2019 के अन्तर्गत

निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करायेँ बी.एड पार्ट 2 के Paper/subject Learning & School Culture Management & Teacher के उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध करायेँ (Paper No I, IV, V) बी.एड बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध Part I ds paper/subject 01 CHILDHOOD AND GROWING UP 02 CONTEMPORARY INDIAN SOCIETY AND EDUCATION 03 PERSPECTIVES IN EDUCATION 04 LANGUAGE SOCIAL SCIENCE (1) 11 LANGUAGE PROFICIENCY (HINDI) के उत्तर पुस्तिका की कापी उपलब्ध कराये ।

5. प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 26.08.2019 से उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । अपने आवेदन के साथ उनके द्वारा 10 रु का पोस्टल आर्डर संलग्न किया गया है । उक्त पत्र प्राप्त करने के बाद दिनांक 24.09.2019 को परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा आवेदक को सूचना भेजी गई कि आपके द्वारा पोस्टल आर्डर क्रमांक 761248 के द्वारा रु 10 परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रेषित की गई है जो कि कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रेषित करने हेतु पोस्टल आर्डर एवं पत्र मूलतः वापस की जा रही है । इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा शुल्क को अमान्य कर मूल आवेदन वापस किया जाना पाया जाता है । आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग में दिनांक 05.11.2019 को शिकायत प्रस्तुत की गई है ।
6. प्रकरण का परीक्षण किया गया । आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पोस्टल आर्डर क्रमांक 761248 परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा बताया गया है कि उक्त आवेदन शुल्क कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम पर बनाने हेतु इसे आवेदक को वापस किया गया है ।
7. आयोग द्वारा नोटिस जारी होने पर कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा पत्र दिनांक 05.05.2020 आवेदक को प्रेषित कर आयोग के समक्ष जवाब पृष्ठांकित प्रति से प्रस्तुत किया गया है । उक्त पत्र में उनके द्वारा बताया गया है कि विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण 6माह से अधिक होने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है । अतः B.Ed. First Year (March 2018) की उत्तरपुस्तिकाएं आपको उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकेगी तथा B.Ed. Second Year (March 2019) की उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध होने के कारण प्रदान की जा सकेगी जिसके लिये आपको कुलसचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम पर पुनः आवेदन करना होगा ।

8. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 26.08.2019 के साथ 10 रु का पोस्टल आर्डर जनसूचना अधिकारी के नाम प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। शिकायतकर्ता के द्वारा पोस्टल आर्डर परीक्षा नियंत्रक सह जनसूचना अधिकारी का नाम लिखा गया है। आम नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में बनाये गये प्रावधानों के तहत शासन के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से शासकीय दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत आवेदन शुल्क का प्रावधान रखा गया है। किस कार्यालय में किस के नाम पर शुल्क जमा होगा यह जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर सार्वजनिक रूप से जनता की जानकारी के लिए लगाना आवश्यक है परन्तु इसके बावजूद भी कई कार्यालय में इस प्रकार की सूचना प्रदर्शित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क जमा करने में त्रुटि हो सकती है।
9. विचाराधीन प्रकरण में आवेदक द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क 10 रु परीक्षा नियंत्रक के नाम पर जमा किया गया है परन्तु उनके द्वारा यह आवेदन शुल्क कुल सचिव अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम पर बनाने के निर्देश के साथ आवेदन को वापस कर दिया गया है एवं आयोग को प्रस्तुत जवाब में उनके द्वारा B.Ed. First Year (March 2018) की उत्तरपुस्तिकाएं आपको उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकेगी बताया जा रहा है। इस प्रकार अभिलेखों के अवलोकन तथा परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा आवेदक को जानबूझ कर जानकारी से वंचित रखना चाहता है। यह सामान्य सी बात है कि आवेदक को किस नाम पर पोस्टल आर्डर बनाया जाना की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। प्रकरण में विचारोपरान्त पाया जाता है कि आवेदक की मंशा आवेदन शुल्क नहीं देने की नहीं है। उनके द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने का प्रयास किया गया है।
10. पोस्टल आर्डर के संबंध में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/SA/C/2016/ 000234 तथा CIC/SA/C/2016/000235 मोहम्मद इरशाद बनाम जनसूचना अधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय में यह आदेशित किया है कि –

“The CPIO has every authority to collect the fee prescribed. But when IPO indicates that Rs 10 paid to Government of India, the RTI application cannot be considered as 'without payment' and be rejected. Even nonpayment of fee was not prescribed as a ground for rejection of RTI application. Only grounds for rejection are specifically provided under section 8 and 9. Reading Section 6 and 7 together and understanding spirit of RTI Act as a whole should make CPIO to act reasonably and provide information rather than searching for excuses to reject. Expression "on payment of such fee" means both fee of Rs 10 and further fee representing cost of

copying. For that the CPIO has to accept and study the RTI Application, get ready to give the information sought, if not exempted, and seek payment of cost of copying and on receipt of additional fee, if needed, and then the information need to be provided. The CPIOs action of rejection resulted in denial of RTI and harassment of applicant.

The Commission finds that the rejections of RTI applications by CPIO reminds the saying 'penny wise pound foolish', the rejection of RTI application of the complainant is against the Right to Information Act, rules and OM of DoPT, their institutional rules of procedure, even if existed with any authority, is not valid to the extent of its contradiction to RTI Act and Rules. The explanation of the CPIO confirms the fact of rejection and totally fails to present any merit or justification. Thus it is apparent denial of information and that too without any reasonable cause on part of CPIO."

एक अन्य प्रकरण में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/SA/A/2014/001610 आलोक कुमार घोष बनाम जी.एन.सी.टी.डी. (एन.जी.टी.) में आदेश पारित कर यह लेख किया है कि :-

14. There is another relevant paragraph in DoPT guide with caption, "Applications received without fee", in which it is stated at point 2 "Soon after receiving the application, the Public Information Officer should check whether the applicant has made the payment of application fee or whether the applicant is a person belonging to a Below Poverty Line (BPL) category. If application is not accompanied by the prescribed fee or the BPL Certificate, it cannot be treated as an application under the RTI Act. It may, however, be noted that the Public Information Officer should consider such an application sympathetically and try to supply information sought by way of such an application".

15. From these guidelines it is clear that 'fee' is not material factor to throw out the RTI request. Non- payment of fee is not prescribed ground for rejection of request. In fact, this is not at all a case of RTI request without payment of fee. Applicant is also not claiming BPL status. The very fact that he has paid fee through court fee stamps proves his intention to pay. When guidelines goad the public authority to be sympathetic to an applicant without paying fee, it does not need special mention that it cannot take technical excuse about form of payment to deny or delay the information. Whether any public servant has time and inclination to understand these rules? "

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/BS/C/2016/000180 सुचेता सुरेश कुमार पन्निकर बनाम जनसूचना अधिकारी ई.पी.एफ.ओ. मुंबई में उक्त वर्णित आदेशों के अनुसरण में दिनांक 05.04.2017 को आदेश पारित कर यह लेख किया है कि :-

5. In light of above, it is not proper on part of Mr. Raju Kumar to reject RTI application on the ground that name of the addressee for IPO was not correct. Besides rejecting the PIO spent around Rs. 100/- Rupees in demanding another IPO in name of correct addressee. In fact the appellant has already paid Rs. 10/- to Govt. of India when he purchased the IPO. Both common sense and prudence does not justify spending Rs. 100/- asking for Rs. 10/-. If PIO had furnished information and along with that had he asked for properly addressed IPO, there could have been justification for spending Rs. 100/-. The Commission records its admonition against the CPIO for such rejection and warns the public authority not to reject RTI applications in this manner. The Commission finds Mr. Raju Kumar accountable for wasting more than Rs. 100/- for rejecting the RTI application.
6. The Commission directs Mr. Raju Kumar and Mr. SK Dharmadhikari, Enforcement Officer to show cause why maximum penalty should not be imposed upon each of them for unnecessarily rejecting RTI application and for not providing information to the appellant, within 21 days from the date of receipt of this order.
7. The Commission directs respondent authority to provide complete information, within 21 days from the date of receipt of this order.
11. माननीय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित उक्त आदेशों के अध्ययन पश्चात् यह पाया जाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से पुनः दस्तावेजी शुल्क की मांग करना सूचना देने से इंकार करने की श्रेणी में आता है। किन्तु विश्वविद्यालय ने समय सीमा में आवेदक के आवेदन पर पत्राचार किया गया है अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है -
 - (1) आवेदक के प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 26.08.2019 को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत विधिवत आवेदन माना जाता है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी की प्रमाणित प्रति पंजीकृत डाक से उपलवध अभिलेखों के आधार पर आवेदक को निःशुल्क प्रेषित करें।

- (2) जनसूचना अधिकारी, कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर यह सुनिश्चित करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा मनीआर्डर अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर किस के नाम से प्रस्तुत किया जाना है उसकी स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के सूचनापटल में कर इसका प्रमाण आयोग में 30 दिवस में प्रेषित करें।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण शिकायत प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/181/2020

**शिकायतकर्ता मोईनुद्दीन कुरैशी अधिवक्ता, दावड़ा कॉलोनी पचपेढ़ी नाका के पास रायपुर, जिला-रायपुर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर, जिला रायपुर

आदेश दिनांक 29.04.2022

- 1/ शिकायतकर्ता श्री मोईनुद्दीन कुरैशी उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री एस. के. पाण्डे अधिवक्ता उपस्थित।
- 3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 24.12.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

“वक्फ बोर्ड हेतु वर्ष 2006 से 31.03.2018 तक वर्षवार, मदवार तैयार किए गए बजट; प्राप्त मदवार आंबटन एवं मदवार किए गए व्यय की प्रतियों के साथ, इन अवधि की कैशबुक मय व्हाउचर की संपूर्ण जानकारी की मुझे राज्य शासन की आर्थिक शाखा से जांच कराने हेतु आवश्यकता है, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सत्यप्रति में प्रदान करने का कष्ट करेंगे।”

- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा पत्र क्रमंक/43/सू.अ.-4/2018 रायपुर दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.12.2018 में चाही गई जानकारी की विशिष्टतां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन है। जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.02.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2019 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाकर प्रकरण इस स्तर से नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 5/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी डॉ. एस. जहरुद्दीन द्वारा दिनांक 27.02.2022 को आवेदन प्रेषित कर आयोग को अवगत कराया है कि 28.02.2022 को माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गौधन न्याय योजना की वर्चुअल बैठक रखी गयी है जिसमें मेरी उपस्थित अनिवार्य है। अतः मैं दिनांक 28.02.2022 की सुनवाई तिथि में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा।
- 6/ चूंकि प्रकरण में डॉ. एस. जहरुद्दीन द्वारा दिनांक 27.02.2021 को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11.02.2021 का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसके आधार पर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जा सकता है।

इसलिए आगामी पेशी तिथि देने की आवश्यकता नहीं है।

7/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी डॉ. एस. जहरुद्दीन द्वारा दिनांक 27.07.2021 को जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि :-

1. यह तथ्य सही है कि मेरी छ.ग राज्य वक्फ बोर्ड में सेवा अवधि दिनांक - 09/08/2018 से दिनांक 16/09/2019 तक रही जहा मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पदेन जनसूचना अधिकारी के पद पर था।
2. यह तथ्य सही है कि उक्त कडिका में वर्णित अवधि के मध्य दिनांक 24/12/2018 को मेरे कार्यरत कार्यालय में आवेदक ने आवेदन दिया था जिसे कार्यालय संव्यवहार के अंतर्गत मैंने इस कार्य को देखने वाली शाखा में निराकरण करने को और नस्ती तैयार करने मार्क कर आवेदन को अग्रेषित कर दिया था। मेरी छ.ग. राज्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद में मेरी प्रतिनियुक्ति कार्यप्रभार लगभग तीन माह ही गुजरे थे। विगत लगभग 15 वर्षों से चलाई जा रही अस्त-व्यस्त कार्यप्रणाली और प्रत्येक प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्यों में भी मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ ग. राज्य वक्फ बोर्ड) का हस्तक्षेप बना हुआ था। मेरे कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक के ठीक पूर्व की कोई भी नस्ती, फाईले आवश्यकता अनुसार पूछने पर कार्यालय की सभी शाखाओं द्वारा अध्यक्ष के पास होने की जानकारी व्यक्त की जाती थी। यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है जानकारी मेरे पदभार ग्रहण करने के पूर्व की अर्थात् वर्ष 2006 से 31/03/2018 तक की मांगी गई थी और मेरे लिए उस समय वक्फ बोर्ड में लगभग दो ढाई महीने से बजट या वित्तीय शाखा के मामले संबंधित शाखा से मेरे समक्ष लाए नहीं गए थे, इस कारण मैं इस विषय विशेषता के सद्भावी अभाव के कारण अनभिज्ञ भी रहा था। उक्त दस्तावेज वक्फ बोर्ड कार्यालय शंकर नगर रायपुर से स्थानांतरित होने के बाद घड़ी चौक रायपुर सिफ्टिंग के समय अन्य दस्तावेजों के साथ फाईल में नहीं होने पर उपलब्ध नहीं हो पाया एवं जो दस्तावेज मांगे गए थे ये मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) के आधिपत्य में था। जिसके कारण अनावेदक द्वारा समय पर दस्तावेजों की प्रति प्रदान नहीं करना पूर्णत सद्भावना पूर्ण था। चूंकि कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे इसलिये अनावेदक द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इसकी जानकारी मेरे द्वारा शासन को भी दी गयी। आवेदक की चाही गयी जानकारी को न देने के पीछे मेरा न कोई दुराशय था और न ही उक्त सुसंगत अवधि की मांगी गई जानकारी का कोई सरोकार मेरे क्रियाकलाप से नहीं था जिसे मुझे देने या छिपाव से भविष्य में कोई लाभ या बचाव मुझे प्राप्त होता। चूंकि इस जानकारी से मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) को नुकसान होता, इसलिए दस्तावेज वे अपने आधिपत्य में रखे थे।

3. यह निवेदन है कि आवेदक के उक्त आवेदन के निराकरण के बाद किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। मैं आज पहली बार अवगत हुआ कि, उक्त प्रथम अपील में माननीय पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 27/02/2019 को कोई आदेश भी पारित कर दिया है, ऐसे किसी भी आदेश की मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं रही।

उक्त प्रथम अपीलीय प्रकरण के किसी भी आदेश की यदि मुझे किसी भी तरह जानकारी लग जाती तो मैं अवश्य ही अपने बड़े अधिकारी के आदेश या निर्देश का पालन में तत्पर रहता, किन्तु ऐसा हुआ ही नहीं है। उक्त आवेदक की वांछित जानकारी का सीधा संबंध वित्तिय मामलों से है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व अध्यक्ष या मेरे पूर्व के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में किसी गंभीर मामले या कानूनी शिकंजे से बचाने में मदद करने के दुराशय से ही मुझे इस प्रकरण की किसी भी अग्रिम कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी।

4. यह निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रथमतः तो मैंने विहित समय में आवेदक को तो जानकारी उपलब्ध न होने देने का दूराग्रहपूर्वक या जानबूझकर आदेश पारित किया है और न ही जन सूचना अधिकार के रूप में माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के पारित आदेश की मुझे कोई जानकारी न तो मेरे कार्यालय ने दी थी और न ही मेरी वक्फ बोर्ड में पदस्थापना के दिनांक तक आवेदक से हुई। यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर मैं पूरी तत्परता के साथ आदेश का विधिसम्मत ढंग से पालन करता।
5. यह निवेदन है कि इसके पूर्व आवेदक के अन्य प्रकरणों में जिसकी उसने प्रथम या द्वितीय अपील मेरे पूर्वाधिकारी के विरुद्ध पेश की थी, उनमें पारित सभी आदेशों का तत्परतापूर्वक पालन करते हुए मैंने वांछित जानकारी उपलब्ध कराई है, इस बात पुष्टि स्वयं आवेदक से या वक्फ बोर्ड के संधारित अभिलेखों से कराई जा सकती है जो मेरी आदेश पालन की तत्परता एवं सद्भावना का पर्याप्त प्रमाण है।
6. यह निवेदन है कि अनावेदक/उत्तरवादी सचिव वक्फ बोर्ड पर कार्यरत रहते हुए पदेन जनसूचना अधिकारी का पदधारण किया था। उसके स्थानांतरण हो जाने के बाद वर्तमान पदस्थ सचिव जनसूचना के अधिकारी का पद धारण किये है।

उत्तरवादी द्वारा अपने पदस्थापना के दौरान समय पर दस्तावेज मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) के अधिपत्य में होने से सद्भावना पूर्वक समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया। चूंकि वर्तमान में जो सचिव छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पद पर पदेन है, उनके द्वारा दस्तावेज देने की कार्यवाही की जा सकती है।

7. निवेदन है कि माननीय आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतकर्ता की अपील की मेमो कंडिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2019 के आदेश के पालन करने के विरुद्ध माननीय आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के रूप में दिनांक 28.11.2019 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ सूचना का

अधिकार नियम 2006 की धारा द्वितीय अपील से संबंधित होने के कारण उसे स्पष्ट वर्णित किया गया है कि द्वितीय अपील के आदेश के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। शिकायतकर्ता का माननीय आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील 90 दिनों में व्ययतीत हो जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुसार अवधि वांछित होने के कारण प्रथम दशा निरस्त किये जाने योग्य है जिसे विधि प्रावधान के तहत निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

8. यह निवेदन है कि शिकायतकर्ता के द्वारा वक्फ बोर्ड से वर्ष 2006 से वर्ष 31.03.2018 तक लगभग 12 वर्ष का मदवार, बजट आवंटन व्यय एवं केसबुक वाउचर की सम्पूर्ण जानकारी एक आवेदन प्रस्तुत कर मांगी गयी है। जबकि छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार नियम 2009 की धारा 3 के अनुसार अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान वर्जित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत नियम 2009 के प्रावधान का पालन नहीं करने के कारण उसकी यह द्वितीय अपील निरस्त किये जाने के योग्य है, जिसे निरस्त किये जाना न्यायहित में आवश्यक है।
 9. यह निवेदन है कि अनावेदक/उत्तरवादी सचिव वक्फ बोर्ड पर कार्यरत रहते हुए पदेन जनसूचना अधिकारी का पदधारण किया था एवं उसके स्थानांतरण हो जाने के बाद वर्तमान में पदस्थ जनसूचना अधिकारी का पद धारण किये उत्तरवादी द्वारा अपने पदस्थापना के दौरान समय पर दस्तावेज कार्यालय पर उपलब्ध नहीं होने पर मोहम्मद सलीम अशरफी (तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड) के आधिपत्य में होने के कारण एवं कुछ दस्तावेज सिटिंग के कारण सदभावनापूर्ण समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया था, जबकि वर्तमान में शिकायतकर्ता को कुछ दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं। अनावेदक/उत्तरवादी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी नहीं होती है। अब दस्तावेज देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से वर्तमान जन सूचना अधिकारी पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर की बनती है।
 10. अतः माननीय आयुक्त महोदय से प्रार्थना है कि मैं अपने इस स्पष्टीकरण में लिखे तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कर मेरे द्वारा किये गये कार्यों को एवं समस्त तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए सदभावना में किये गए कार्य को मान्य करने का न्यायहित में आदेश पारित करने का कष्ट करें। निवेदन है कि आवेदक को जानकारी नहीं देने के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है।
- 8/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी श्री साजिद मेमन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर की ओर से श्री एस.के. पाण्डे द्वारा दिनांक 11.02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने लेख किया है कि :-
1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24/12/2018 में वक्फ बोर्ड हेतु 2006 से 31.

03.2018 तक वर्षवार मदवार तैयार किए गए बजट प्राप्त मदवार आबंटन एवं मदवार किए गए व्यय की प्रतियों के साथ इन अवधि की केशबुक मय व्हाउचर की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की मांग की गई है, मुझे राज्य शासन की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने हेतु आवश्यकता है। उपरोक्त बातें क्षोभकारक एवं मानहानि युक्त होने से आवेदक को अधिनियम के अनुरूप हिदायत दिया जाना प्रावधान है, जिससे वह प्रारूपीय आवेदन प्रस्तुत कर सके।

2. यह कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूअ.-3/42/2019 दिनांक 21.01.2019 के द्वारा अपीलार्थी को “चाही गई जानकारी की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन है।” की सूचना पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई है।
3. अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2018 में वांछित तथ्यों के आधार पर जवाब अधिनियम के अनुरूप दिया गया है। अपीलार्थी/आवेदक में एक आवेदन जिसमें एक अनुरोध की जगह अनेक प्रश्नों एवं विवरणों की मांग किए हैं जो अधिनियम में वर्णित प्रावधानों से अलग होने के कारण एवं जानकारी पहुंच विहिन है का जवाब दिया गया है।
4. अपीलार्थी ने कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूअ.-3/42/2019 दिनांक 21/01/2019 से क्षुब्ध होकर माननीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया है जिसका प्रकरण 08/2019 है, उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/02/2019 में उल्लेखित करते हुये आदेश किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिस अवधि तक वर्षवार मदवार बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी चाही गई है कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी की 15 दिवस के भीतर निर्देश दिये गये हैं।
5. यह की प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर द्वारा प्रेषित अपील प्रकरण क्रमांक 08/2019 जो दिनांक 19/02/2019 को प्रेषित की गई जिसकी सुनवाई दिनांक 27/02/2019 को नियत की गई थी। जिसकी सूचना दिनांक 05/03/2019 को प्राप्त हुई जिसके कारण प्रथम अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 07/02/2019 को बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया गया है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर को कार्यालय के पत्र क्र./वि.शा./877/2019 रायपुर दिनांक 02/05/2019 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के अन्तर्गत पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने प्रकरण को पुनर्विलोकन आदेश पारित कर आवेदक को न्यायहित में अवसर प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलीय अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 02/05/2019 को संज्ञान में लेते हुये दिनांक 01/02/2020 की तिथि नियत की गई। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र क्र./सू.अधि/अ.प्र.क्र./08/2019/148 रायपुर दिनांक 24/02/2020 में यह आदेशित किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में अपीलीय अधिकारी श्री एलेक्स पाल मेनन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/02/2019 का ही पालन किया जाये। यह प्रकरण इसी आदेश के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है।

6. छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम 3 के अनुसार "अनुरोध केवल एक विषय वस्तु के संबंध में हो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अनुरोध एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा. जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 24/12/2018 में एक से अधिक विषय वस्तु की जानकारी की मांग की गई है. इस कारण जनसूचना अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्र./ सू.अ. 3/42/ 2019 रायपुर दिनांक 21/01/2019 में चाही गई जानकारी की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन की जानकारी प्रेषित की गई है।
7. छ.ग. राज्य सूचना आयोग के प्रकरण क्र.ए/257/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 में दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दिया गया है, जिस पर उत्तरवादी विश्वास करता है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील एक ही विषयवस्तु के अनेको प्रश्नावली पर आधारित होने के आधार पर निरस्त किया गया।
8. अवगत कराना चाहूंगा कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 24/12/2018 में चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण जानकारी पहुंच विहिन है का जवाब अपीलार्थी को दिया गया है।
9. शिकायतकर्ता द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए पंजीकृत वक्फ संपत्ति का अवैधानिक व विधि विरुद्ध रूप से काबिज व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए साथ ही वक्फ संपत्ति के उत्तरोत्तर विकास प्रबंध में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयासरत है, जिससे शिकायतकर्ता की अहम व कारगर भूमिका है।
10. अपीलार्थी द्वारा अपील में उल्लेख किए गए कथन दस्तावेज पर आधारित है एवं अपील के आधार के संबंध में संबंधित दस्तावेज भी प्रकरण में उपलब्ध नहीं है. इसलिए अपील के साथ कारगर व अहम दस्तावेज के आभाव में उक्त अपील सारहीन एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है, चूंकि वांछित विषय वस्तु के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, वक्फ अधिकरण व्यवहार न्यायालय, रायपुर एवं दाण्डिक न्यायालय, रायपुर और अन्य न्यायालय में प्रकरण लंबित है। जिसमें विधिवत

रूप से संस्था के विरुद्ध पैरवी करते हैं।

11. अपीलार्थी एक ही विषय वस्तु के संबंध में न्यायालयीन प्रक्रिया व माननीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही किए है इसलिए प्रस्तुत अपील जो विधि विरुद्ध एवं प्रचलन योग्य नहीं है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बहु-विवाद के संबंध में अनुतोष चाही गई है जो उन्हें प्रदत्त किया जाना संभव नहीं है। इसलिये उक्त अपील संव्यय निरस्तनीय है।
- 9/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के समक्ष में सुनवायी की गयी। जिसमें यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 24.12.2018 में "वक्फ बोर्ड हेतु वर्ष 2006 से 31.03.2018 तक वर्षवार, मदवार तैयार किए गए बजट; प्राप्त मदवार आंबटन एवं मदवार किए गए व्यय की प्रतियों के साथ, इन अवधि की कैशबुक मय व्हाउचर की संपूर्ण जानकारी " चाही गयी है। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(इ) में प्रावधान है कि "यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये अनुरोध करेगा।" इस प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 12 वर्षों की वृहद जानकारी चाही गयी है। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा H.K.SHEGALVS MINISTRY OF POWER ON 24 MARCH 2017 पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :-

In the other celebrated judgement in the case of Central Board of Secondary Education & Anr.Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors., the Apex Court held as follows: "...The Act seeks to bring about a balance between two conflicting interests, asharmony between them is essential for preserving democracy. One is to bring about transparency and accountability by providing access to information under the control of public authorities. The other is to ensure that the revelation of information,

inactual practice, does not conflict with other public interests which include efficientoperation of the governments, optimum use of limited fiscal resources and preservation of confidentiality of sensitive information. The preamble to the Actspecifically states that the object of the Act is to harmonise these two conflictinginterest.

37. The right to information is a cherished right. Information and right toinformation are intended to be formidable tools in the hands of responsible citizensto fight corruption and to bring in transparency and accountability.....

Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counter-productive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. Thenation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties...”

15. In view of the settled position of law and the facts of these appeals at hand, it is noted that the public authority has already spent inordinately large number of man hours in furnishing the information to the appellant, which in the process would have already impinged on the resources of the organization. The Commission, therefore, is constrained to warn the appellant to be more careful in future and refrain from this relentless litigation over an issue which has now attained finality by efflux of time as well as having travelled to all the legal relevant forums of the country. In the event this tirade of frivolous, vexatious and wasteful round of litigation is seen to resurface the Commission will be compelled to dismiss his applications without hearing, on the grounds of being vexatious and repetitive and with an ulterior motive.

The appeals are disposed of accordingly.

- 10/ उक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन में वांछित जानकारी में विशिष्टियों का अभाव, काफी वृहद एवं श्रमसाध्य होने के कारण जनसूचना अधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रदान किया जाना न केवल कठिन बल्कि दुष्कर कार्य भी था। इस संबंध में जनसूचना आवेदन पर समयावधि में कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक / 43 / सू. अ.-4 / 2018 रायपुर दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत भी कराया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.12.2018 में चाही गई जानकारी की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण पहुंच विहिन है।
- 11/ इस प्रकार वृहद जानकारी तैयार कर प्रदान किया जाना अतिदुष्कर कार्य है, अगर उक्त जानकारी तैयार की जाये तो उसका अधिकतर समय उक्त जानकारीयों तैयार करने में ही निकल जायेगा जिससे वह अपने मूल कार्यों को नहीं कर पायेंगे। शिकायतकर्ता के

- द्वारा व्यापक लोक हित हो ऐसा जनसूचना आवेदन में उल्लेख भी नहीं किया गया है।
- 12/ शिकायतकर्ता को यदि अभी भी जानकारी की आवश्यकता है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(इ) में "यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गयी सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये अनुरोध करेगा।" के परिपेक्ष्य में विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 13/ यद्यपि शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 12 वर्षों की वृहद् जानकारी चाही गई थी। जो कार्यालय में संधारित नहीं होने से इतने वर्षों की जानकारी तैयार कर दिया जाना संभव नहीं था। अतः जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. वक्फ बोर्ड रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकार की व्यवस्था (नस्तियों का संधारण) कराएंगे जिससे अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को पुरानी से पुरानी दस्तावेज/अभिलेख प्राप्त करने में सहायक हो।
- 14/ इसी निर्देश के साथ प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 11.02.2021 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र नस्तीबद्ध करते हुए प्रस्तुत शिकायत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।
- आदेश तदनु रूप प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/435/2013

श्री संजीव अग्रवाल, (प्रदेश अध्यक्ष) वाणिज्यिक भवन के सामने, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री अब्राहम तिर्की कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.04.2013

- 1/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री अब्राहम तिर्की कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 8.11.2012 को जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, श्री के.सी. किस्कू, मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सत. /शिका) रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 07.12.2013 को निर्णय दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
- 2/ अपीलार्थी श्री संजीव अग्रवाल द्वारा स्वतः उपस्थित होकर बताया गया कि दो प्रकरण 435 एवं 436 एक ही प्रकृति के हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 द्वारा वांछित सूचना मुख्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्वीकार करते हुए विभिन्न वन मण्डल कार्यालयों को आवेदन प्रस्तुत किये जाने का सलाह दिया गया है, जो कि इन्हीं के द्वारा पूर्व में पारित आदेश के द्वारा आवेदनों को हस्तांतरित करने के निर्देश के विपरीत है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रेल्वे बोर्ड के द्वारा भी विभिन्न कार्यालयों को धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित कार्यालयों को हस्तांतरित किया जाना था।
- 3/ प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित। उनके द्वारा जवाब दिनांक 22.03.2013 प्रस्तुत किया गया है। श्री के.सी. किस्कू अपीलीय अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 21.03.2013 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 21.1.2013 के द्वारा वांछित बिल व्हाउचर की प्रतियां, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण अपील अस्वीकार किया गया है तथा अपीलार्थी को विभिन्न वन मण्डल कार्यालयों में आवेदन करने का सुझाव भी दिया गया है। आवेदन दिनांक 06.11.2012 में चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किन कार्यालयों द्वारा क्रय किया गया है, अतएव हस्तांतरण किया जाना भी व्यवहारिक नहीं है। यह भी बताया गया कि एक आवेदन को 32 वन मण्डल कार्यालयों जो कि शासन के आदेशों से स्थापित होने के कारण लोक प्राधिकारी हैं, में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र दिनांक 01 जून 2009 का आधार लेते हुए तर्क दिया गया है कि सूचना एकत्र कर दिए जाने की बाध्यता नहीं है। अतएव अपील अस्वीकार किया जाए।

- 4/ अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि सूचना या तो एकत्रित कर प्रदाय किया जाना था अथवा अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित कार्यालयों को हस्तांतरित किया जाना था। आवेदन दिनांक 06.11.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साईं राम इंटरप्राइजेज के द्वारा फेन्सिंग तार व फेंसिंग पोल के पूरे प्रदेश में मार्च 2010 से 31 अक्टूबर 2012 तक खरीदे गए सामानों के बिल व्हाउचर व भुगतान की समस्त जानकारी की मांग की गई। प्रथमतः धारा 6(1) के प्रावधान अनुसार क्रयकर्ता कार्यालयों का उल्लेख नहीं है। इस आवेदन के माध्यम से इस फर्म से खरीदे गए अन्य समस्त सामानों की सूचना भी वांछित है, जिसे भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सूचना के वृहद् स्वरूप के होने के कारण ऐसी सूचना को ढूंढना वित्तीय एवं श्रम साध्य है। आवेदन के हस्तांतरण एवं सूचना एकत्रित करने के संबंध में प्रतिअपीलार्थी द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 01 जून 2009 का आधार दिया गया है।
- 5/ यह पत्र भारत सरकार के ही ज्ञापन संख्या 10/02/2008-आई.आर. दिनांक 12 जून 2008 की निरंतरता में जारी किया गया है। उक्त पत्र के पैरा 3 (iii) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सूचना कई लोक प्राधिकरण से संबंधित होने पर आवेदक को सलाह देना चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह लोक प्राधिकारियों को अलग-अलग आवेदन करें। जहाँ तक धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का प्रश्न है उक्त निर्देश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 6(3) में “दूसरे लोक प्राधिकरण” का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन। अतः कई कार्यालयों में अंतरण किए जाने का प्रावधान ही नहीं है। इसी प्रकार अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करने की भी अपेक्षा नहीं है। अतएव अपीलार्थी का दोनों ही तर्क मानने योग्य नहीं है, जिसके कारण प्रथम अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- 6/ उपरोक्त स्थिति के आधार पर अपील अस्वीकार किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिंज)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय प्रकरण क्रमांक ए/4418/2017

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर 1, शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, जेल रोड

रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.12.2018

- 1/ अपीलार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, जेल रोड रायपुर जिला रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2017 प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को जानकारी प्रेषित किया। प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जेल, रोड, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2017 को पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 17.11.2017 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
- 2/ अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी उपस्थित।
- 3/ जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर श्री आर.के. तिवारी उप वनसंरक्षक उपस्थित।
- 4/ अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु पौधों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी की मांग की गयी है –
 1. जिससे पता चले कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के मध्य वृक्षारोपण हेतु कितने नग पौधों की नर्सरी तैयार की गई। कृपया वर्षवार तथा प्रजातिवार जानकारी के दस्तावेज प्रदान करें।
 2. जिससे पता चले कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के मध्य वृक्षारोपण हेतु कितने नग पौधे क्रय किये गये। कृपया वर्षवार तथा प्रजातिवार जानकारी के दस्तावेज प्रदान करें।
 3. बिन्दु क्र. 1 तथा 2 में वर्णित उपरोक्त पौधों में से किन-किन विभागों तथा एजेन्सी को वृक्षारोपण हेतु कितने पौधे वितरित किये गये, पौधों की संख्या तथा प्रजाति सहित जानकारी के दस्तावेज प्रदान करें।
 4. जिससे पता चले कि वर्ष 2017–2018 में विभाग द्वारा प्रजातिवार कितने पौधे क्रय किये जावेंगे तथा क्रय करने हेतु जारी कार्यादेशों की प्रतियां प्रदान करें।
 5. जिससे पता चले कि वर्ष 2017–2018 के वृक्षारोपण के लिये विभाग द्वारा कितने नग पौधे

तैयार किये जायेंगे। कृपया प्रजातिवार जानकारी प्रदान करें।”

- 5/ प्रस्तुत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर समय-सीमा में कार्यवाही करते हुये कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिन्दु क्रमांक 1 एवं 5 से संबंधित कुल 23 पृष्ठों की जानकारी पत्र दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित किया गया तथा अपीलार्थी को शेष बिन्दुओं से संबंधित जानकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर में संधारित न होने एवं विभिन्न क्षेत्रीय वृत्त एवं वन मंडल कार्यालयों से संबंधित होने के कारण संबंधित कार्यालयों में पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने का सदभाविक सुझाव भी दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील दायर किया गया, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही को उचित ठहराते हुये प्रथम अपीलीय प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।
- 6/ प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालयों के दृष्टांत प्रस्तुत कर लेख किया है कि वनविभाग एक स्वतंत्र लोकप्राधिकारी है तथा क्षेत्रीय वन मंडल कार्यालय स्वतंत्र लोकप्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। अपीलार्थी द्वारा यह भी लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी का यह दायित्व था कि वह आवेदन से संबंधित वांछित जानकारी क्षेत्रीय वनमण्डल कार्यालयों से अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत एकत्रित कर अपीलार्थी को प्रेषित करें। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी एकत्रित कर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग की गई है। अपीलार्थी द्वारा आयोग से शेष वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान करने का निवेदन किया गया है।
- 7/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब, पत्र दिनांक 01.10.2018 के माध्यम से आयोग में प्रस्तुत हुआ। जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध जानकारी प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है।
- 8/ उपरोक्तानुसार द्वितीय अपील प्रकरण में उभयपक्ष के तर्कों को सुनने एवं प्रस्तुत लिखित जवाब एवं संबंधित अभिलेखों के अवलोकन पश्चात आयोग के समक्ष निम्नलिखित दो प्रश्नवाचक बिन्दु उत्पन्न हुये :-
 - (अ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य के सभी क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडल कार्यालय अधिनियम की धारा 2 (ज) के अंतर्गत पृथक-पृथक लोकप्राधिकारी है?
 - (ब) क्या जनसूचना अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन जेल रोड रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडल कार्यालयों से वांछित जानकारी एकत्रित कर

अपीलार्थी को देने हेतु बाध्य है?

बिन्दु क्रमांक (अ) के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में लोकप्राधिकारी को परिभाषित किया गया है।

2(ज) " लोक प्राधिकारी" से,—

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन,

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

(ग) राज्य विधान—मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। और इसके अन्तर्गत —

1. कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है,
2. कोई ऐसा गैर—सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

उक्त परिभाषा को और सरलीकरण बनाने एवं जन सामान्य तक इसका मतलब पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8—1/2013/आरटीआई/1—सूअप्र, नया रायपुर दिनांक 24.07.2013 में भी अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित लोकप्राधिकारी शब्द की व्याख्या की गई है। उक्त पत्र की कंडिका 3 के अनुसार " इस संबंध में विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) में निहित लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि —

“(1) अधिनियम की धारा 2(ज) के भाग (घ) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा, मंत्रालीयन विभागान्तर्गत स्थापित समस्त विभागाध्यक्ष एवं उनके क्षेत्राधिकार में संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित विभाग के सभी कार्यालय भी "लोक प्राधिकारी" है।

(2) अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (ग) के अनुसार, राज्य विधान—मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को भी लोक प्राधिकारी माना गया है अतः उक्त परिभाषा के अनुसार समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी "लोक प्राधिकारी" है।

9/ अतः उक्त पत्र के परिपालन में यह स्वतः स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडल कार्यालय अधिनियम की धारा 2 (ज) अंतर्गत अपने आप में पृथक—पृथक लोक प्राधिकारी है। बिन्दु क्रमांक (ब) के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत

लोक प्राधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत “जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हेतु किया जाता है,—

“1. जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

2. जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:”

उपरोक्त वर्णित उप-धारा के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या हेतु भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 10/2/2008 आई.आर. नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 12.06.2008 के माध्यम से ज्ञापन जारी किया गया है। ज्ञापन के बिन्दु क्र. 03 (iii) में इस प्रकार स्पष्ट वर्णित है कि “ कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से सम्बंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करें। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन दे।

10/ यह भी स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार-क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना, अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी ‘लोक प्राधिकरण विशेष’ से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप-धारा (3) में ‘दूसरे लोक प्राधिकरण’ का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में।

उक्त ज्ञापन के पश्चात भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 10/2/2008 आई.आर.नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली दिनांक 01.06.2009 द्वारा "सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनो का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंध सूचना मांगी गयी हो" के विषय में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :- "सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र के बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन किया माना जायेगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।"

उपयुक्त वक्तव्य इस बात को बल पूर्वक कहने के लिए दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करे।

11/ उपरोक्त वर्णित ज्ञा.का अनुकरण करते हुये माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/OOCMD/A/2016/303557 अजय मिश्रा बनाम जनसूचना अधिकारी (निर्णय दिनांक 19.06.2017) में यह निर्णय पारित किया है कि एक आवेदन में अन्य-अन्य संस्थाओं से जानकारी एकत्रित करना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। जनसूचना अधिकारी का यह दायित्व नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन को कई विभागों/लोक प्राधिकरणों में स्थानांतरित करें।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा उक्त उल्लेखित प्रकरण में यह भी लेख किया है कि "यह कानून व्यक्ति के सूचना मांगने के अधिकार को वैसे ही सुनिश्चित करता है जैसे की संविधान के तहत अधिकार सुनिश्चित होते हैं। सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकारों की तरह जिम्मेदारी के साथ अधिकार का उपयोग करने के दायित्व के साथ आता है। सूचना के अधिकार का लापरवाही से इस्तेमाल अधिनियम के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है।

12/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण क्रमांक (2011) 8 SCC 497 सीबीएसई बनाम आदित्य बंधोपाध्याय निर्णय दिनांक 09.08.2011 में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करते हुये पैरा क्रमांक 37 में यह लेख किया है कि -

...37... The act should not be allowed to be misused or abused, to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenario where 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. The threat of penalties under the RTI Act and the pressure of the authorities under the RTI Act should not lead to employees of a public authority prioritising 'information furnishing', at the cost of their normal and regular duties.

13/ प्रकरण में यह भी लेख करना उचित होगा कि छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा

जारी उक्त उल्लेखित ज्ञापन का उद्देश्य लोक प्राधिकरणों का स्पष्ट एवं भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कर समयसीमा में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार उचित कार्यवाही करना है, अगर क्षेत्रीय कार्यालयों को लोक प्राधिकारियों की श्रेणियों में न रखकर केवल विभागाध्यक्ष को ही रखा जावे एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी एकत्र करने की अपेक्षा की जाये तो इसके परिणामस्वरूप शासन का अधिकतम समय तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने में ही नष्ट हो जायेगा, जिससे अनावश्यक रूप से शासकीय समय व धन की हानि होगी एवं भौगोलिक विषमताओं के कारण अधिनियम के प्रावधानों का समयसीमा में पालन करने में भी बाधा उत्पन्न होगी।

- 14/ अतः उल्लेखित ज्ञापन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक सूचना अधिकारी अन्य लोक प्राधिकरणों से अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना एकत्र कर आवेदक को देने के लिए बाध्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडलों से सूचना एकत्रित कर अपीलार्थी को प्रेषित करने हेतु बाध्य नहीं है।
- 15/ प्रकरण में पाया जाता है, कि मूल आवेदन आवेदक ने जनसूचना अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर जिला रायपुर के पास प्रस्तुत कर 5 बिन्दुओं पर जानकारी की मांग किया गया था। उक्त आवेदन के परिपालन में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार बिन्दु क्रमांक 1 एवं 5 से संबंधित जानकारी प्रदान किया जा चुका है। शेष बिन्दुओं से संबंधित वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित न होने के कारण जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को क्षेत्रीय कार्यालयों में पृथक आवेदन करने हेतु सूचित भी किया जा चुका है। यदि अपीलार्थी चाहे तो शेष जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय संबंधित कार्यालयों में पृथक से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।
- 16/ चूंकि प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्यवाही किया गया है। अतः प्रकरण में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/159/2014

**शिकायतकर्ता श्री बृहस्पति आचार्य, निवासी ग्राम व तह. बीजापुर, जिला बीजापुर
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा, नगर पंचायत बीजापुर जिला बीजापुर छ.ग.

आदेश दिनांक 12.02.2016

शिकायतकर्ता श्री बृहस्पति आचार्य, निवासी ग्राम व तह. बीजापुर, जिला बीजापुर।
विरुद्ध अनावेदक श्री अजय कुमार शर्मा आयोग के समक्ष उपस्थित।

शिकायतकर्ता श्री बृहस्पति आचार्य ने यह शिकायत दिनांक 28.10.2013, आयोग को प्रस्तुत की है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 18 के अंतर्गत इस प्रकरण में विचाराधीन है।

शिकायत यह है कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने अनावेदक जनसूचना अधिकारी, नगर पंचायत बीजापुर को सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2013 प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

1. नगर पंचायत गठन के पश्चात से अब तक सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक नियुक्ति हेतु जारी की गई विज्ञापन की सत्यापित प्रति।
2. विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची।
3. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु चयनित उम्मीदवारों का आवेदन सह संलग्न समस्त प्रमाणों एवं आवेदन प्रेषित किये जाने उपयोग की गई लिफाफा की स्पष्ट प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु उम्मीदवारों की वरीयता (मेरिट) सूची।
5. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु जारी की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची।
6. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों की सूची/चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा निर्धारित अंक।

तत्पश्चात यह शिकायत की गई है कि जानबूझकर वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई। शिकायत में वांछित जानकारी दिलाने तथा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कार्यवाही की मांग की गई है। अधिनियम की धारा 18 में आयोग को सूचना दिलाने के अधिकार नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रकरण चीफ इन्फार्मेशन कमीशन एवं अन्य एवं मणिपुर राज्य, एवं अन्य सिविल अपील क्र. 10787-10788/2011 एस.एल.पी. (C) नं. 32768-32769/2010 से उदभूत है, में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2011 से भी होती है। जिसके

अनुसार आयोग को धारा 18 की शिकायत में सूचना/जानकारी दिलाने का अधिकार नहीं है।

वांछित सूचना/जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, नगर पंचायत बीजापुर श्री सौरभ तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 07.11.2015 जारी किया गया था कि उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रु. 250/- प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000/- की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे जिस पर उन्होंने दिनांक 23.11.2015 को हस्ताक्षरित जवाब प्रस्तुत किया था कि वे उस समय जनसूचना अधिकारी नहीं थे तथा श्री अजय शर्मा जनसूचना अधिकारी थे। इस जवाब के आधार पर श्री सौरभ तिवारी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र पर कोई कार्यवाही आवश्यक न पाते हुए श्री अजय शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। आज श्री अजय शर्मा उपस्थित हैं। उनका जवाब प्राप्त है उन्हें सुना भी गया। उन्होंने बताया कि वे प्रभारी नगर पालिका अधिकारी के पद पर थे एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी थे, जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ नहीं थे। यह भी बताया कि आवेदक द्वारा प्रथम अपील नहीं की गई थी तथा जनसूचना अधिकारी सौरभ तिवारी थे।

श्री शर्मा के जवाब के साथ जिन दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि श्री सौरभ तिवारी ने जनसूचना अधिकारी के रूप में पत्र क्रं 1457, दिनांक 04.02.2013 हस्ताक्षरित किया था। फिर दिनांक 03.10.2013 को श्री सौरभ तिवारी को जनसूचना अधिकारी के रूप में शिकायतकर्ता का एक अन्य पत्र दिनांक 03.10.2013 मार्क किया गया था। श्री सौरभ तिवारी ने पत्र क्रं 1742, दिनांक 15.03.2013 पर जनसूचना अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर किये थे। इस मामले का सूचना मांगने का आवेदन भी श्री सौरभ तिवारी को जनसूचना अधिकारी के रूप में मार्क किया गया था।

सूचना मांगने के आवेदन दिनांक 29.08.2013 के संदर्भ में श्री सौरभ तिवारी ने जनसूचना अधिकारी के रूप में अपने हस्ताक्षर से शिकायतकर्ता/आवेदक श्री आचार्य को पत्र क्र 640, दिनांक 26.12.2013 लिखकर 2 रु. प्रतिपेज की दर से 40 पन्नों के लिए राशि जमा करने के लिए भी लिखा था। इन दस्तावेजों को देखने से स्पष्ट है कि आवेदन दिनांक 29.08.2013 को श्री सौरभ तिवारी ही उस समय जनसूचना अधिकारी, नगर पंचायत बीजापुर थे। अतः उनका पक्ष मान्य नहीं है कि वे जनसूचना अधिकारी नहीं थे। अतः तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सौरभ तिवारी, वर्तमान प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत दोरनापाल इस मामले में धारा 7 की समयवधि में जानकारी नहीं देने के लिए जिम्मेदार व दोषी पाये जाते हैं। अतः उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शिकायत दिनांक 28.10.2013 तक 60 दिनों के लिए रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार) शास्ति आरोपित की जाती है जिसकी वसूली नियमानुसार उनसे की जावे। इस आदेश की प्रतिलिपि संचालनालय, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग, छ.ग. नया रायपुर को भी वसूली हेतु भेजी जाये। प्रकरण नस्तीबद्ध की गई।

सही/-

(जवाहर श्रीवास्तव)

राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3905/2016
अपीलार्थी श्री रामकृष्ण पाण्डे अधिवक्ता, वास्ते दीपक दुबे झंडा चौक
लक्ष्मी नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्रीमति सरिता तिवारी आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05/12/2017

इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 15.11.2016 विचाराधीन है।

प्रकरण का संक्षेप यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2016 उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (राजस्व) रायपुर संभाग जिला रायपुर छ0ग0 को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“प्रकरण क्रमांक 226/बी-105/15-16 सूर्यकांत तिवारी विरुद्ध छ.ग. शासन वगैरह डंगनिया रायपुर पेशी तारीख 23.08.2016, आवेदन से लेकर जिला पंजीयक बैनामा कापी संपूर्ण दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि प्रदान करें।”

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 30.09.2016 द्वारा अपीलार्थी को न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर के पत्र दिनांक 20.09.2016 की प्रति के साथ उपलब्ध कराया संदर्भित पत्र दिनांक 20.09.2016 में उपायुक्त (राजस्व) वास्ते आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा लेख किया गया था कि -“इस न्यायालय के उक्त प्रकरण में संलग्न किस तिथि का आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति चाही गई है, आवेदक के आवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही उनके द्वारा जिला पंजीयक बैनामा कापी संपूर्ण दस्तावेज की सत्यापित प्रति चाही गई है, जो इस न्यायालय/कार्यालय से संबंधित मूल दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त उल्लेखित जानकारी भी इस न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।” जानकारी देने से इंकार/जानकारी अप्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त रायपुर संभाग कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के समक्ष दिनांक 06.10.2016 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2016 को निम्नानुसार निर्णय दिया गया - “अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन, मूल आवेदन व सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब व आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी का विवरण स्पष्ट नहीं है कि किस तिथि के आवेदन पत्र की जानकारी चाही गई है। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील निरस्त किया जाता है।” प्रथम अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा छ.ग. राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 15.11.2016 को द्वितीय अपील प्रस्तुत

किया गया एवं निशुल्क जानकारी दिलाये जाने का लेख किया है।

अपीलार्थी श्री दीपक दुबे एवं उनके अभिभाषक डॉ रामकृष्ण पाण्डेय दोनो अनुपस्थित।

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री एन.एस ध्रुव सहायक अधीक्षक लिखित जवाब के साथ में उपस्थित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचना/जानकारी नहीं दी जाती तो निशुल्क सूचना/जानकारी की पात्रता हो जाती है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रकरण क्रमांक 226/बी-105/15-16, सूर्यकांत तिवारी विरुद्ध छ.ग. शासन वगैरह रायपुर पेशी तारीख 23.08.2016 उल्लिखित है जनसूचना अधिकारी द्वारा अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित कर ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना दिया जाना था। किंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील को निरस्त किया जाना इस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था कि उन्होंने आवेदक के विषयवस्तु के आधार पर अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया और न ही कार्यालय में उपलब्ध जानकारी को अवलोकन कर प्रदाय किये जाने हेतु कोई दिशा निर्देश दिया।

उपरोक्त के प्रकाश में यह द्वितीय अपील स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी कार्यालय में उक्त प्रकरण की उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को अवलोकन कराकर वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निशुल्क प्रदान करें एवं जनसूचना अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों पर समयावधि के भीतर त्वरित कार्यावाही करें।

आदेश तदुत्तरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(अशोक कुमार अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3854/2020
अपीलार्थी विजय उपाध्याय ग्राम तेन्दुआ, तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा
विरुद्ध
जनसूचना अधिकारी, तहसीलदार नवागढ़, जिला-बेमेतरा
आदेश दिनांक 09.04.2021

- 1/ उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
“श्री विनोद वैष्णव तत्कालीन पटवारी ह.नं. 29 ग्राम बोटबोड द्वारा अपने कार्यालय में अपने आई.डी. एवं पासवर्ड से ग्राम बोटबोड के खसरा पांचसाला एवं कृषकों के बी-1 में किये गये सभी आनलाईन नामांतरण संशोधन एवं त्रुटि सुधार की सत्यापित प्रतिलिपि।”
- 3/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02.07.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ द्वारा दिनांक 17.08.2020 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें। उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन में यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में था इसलिए द्वितीय अपील की आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अथवा यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया है तो प्रस्तुत की जा सकती है। इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित किया था व आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण किया था एवं आदेश अपीलार्थी के पक्ष में था। इस प्रकार यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपील के आदेश के विरुद्ध नहीं की गई है बल्कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन कराने के लिए की गई।
- 5/ उल्लेखनीय है कि अपने आदेश का पालन कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है। इस संबंध में छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 3941/जी-1249/2010/1-सूअप्र दिनांक 22.12.2010 का निम्न अंश महत्वपूर्ण है :-“(2) 1. सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है।

इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए। जिसमें निर्णय के पक्ष में सुनिश्चित तर्क दिये गये हों।

2. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाये। हांलाकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही का दूसरा रास्ता अपनाये और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दें।

3. यदि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्यवाही करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।”

6/ शासन के उपरोक्त निर्देश से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश पारित करने के बाद सुनिश्चित करना है कि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो गई है। यदि जनसूचना अधिकारी, (लोक सूचना अधिकारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को क्रियान्वित नहीं करता तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को क्या करना चाहिए यह भी दर्शाया गया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध न होकर उसके पालन के लिए है। अतः यह पाते हुए कि यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुसार नहीं है यह द्वितीय अपील अग्राह्य की जाती है। पूर्व से ही प्रथम अपील का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में होने से इस द्वितीय अपील में पुनः किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

8/ अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला बेमेतरा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश का पालन 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित कराते हुये अपीलार्थी को जानकारी निशुल्क प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. जनसूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत 30 दिन में विनिश्चय नहीं किया गया है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.08.2020 का पालन आज दिनांक तक नहीं किया

गया है अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी (लोक प्राधिकारी), जनसूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर यदि प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक/समाधानकारक नहीं पाया जाता है तो जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा सक्षम स्तर पर की जाये।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3994/2020

**अपीलार्थी डॉ. रामाधार प्रसाद पाण्डेय म.नं 16/217 कृष्णा विहार के आगे वार्ड नं 16
नया वार्ड 28 विद्या उपनगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28/08/2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटलनगर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 07.03.2020 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.05.2020 को जानकारी देने के आदेश के उपरान्त भी जानकारी प्रदाय नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.08.2020 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 19.08.2020 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी डॉ. रामाधार प्रसाद पाण्डेय व्हीसी में अनुपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर की ओर से श्री एम.एस. तम्बोली प्रभारी प्राचार्य समक्ष में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से-सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने विषयक प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.01.2020 के परिपेक्ष्य में आज दिनांक तक मेरी सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई है और न ही अवलोकन का अवसर प्रदान किया गया है। आवेदक के द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति प्रदाय किये जाने की मांग की गई।
6. प्रकरण में आयोग की सुनवाई दिनांक 19.05.2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया – (4) प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 05.05.2021 आयोग में प्राप्त। आवेदक के मूल आवेदन के जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.02.2020 को आवेदक को यह सूचना भेजी गई थी कि आपके विरुद्ध प्रशासन समिति द्वारा जांच समिति का गठन कर दिया गया है तथा जांच पश्चात ही इस विषय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इससे असंतुष्ट होकर आवेदक के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 20.05.2020 को स्पष्ट आदेश

पारित किया गया है तथा जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करे। इसके पश्चात भी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आवेदक द्वारा दिनांक 19.08.2020 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- (5) राज्य सूचना आयोग से नोटिस प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 05.05.2021 को राज्य सूचना आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया। उनके जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि आवेदक के द्वारा सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की गई थी। चूंकि स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा उठाई गई आडिट आपत्ति पर जांच समिति द्वारा जांच सम्पादित किया जा रहा था जिसके कारण जांच अवधि तक उक्त दस्तावेज दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई थी महाविद्यालय ने सेवा पुस्तिका को उपलब्ध कराने से इन्कार नहीं किया है। साथ ही साथ आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तीन रिट याचिकाएं प्रचलन में होने की जानकारी भी भेजी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा एक रिट अपील प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू ए 40/2020 भी प्रस्तुत की गई है जो उनके सेवा एवं आडिट आपत्ति से संबंधित जिसपर अविलंब सुनवाई का आदेश जारी हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। महाविद्यालय उनके सेवा पुस्तिका उन्हें प्रदान करनेसे मना नहीं किया है। चूंकि अपीलार्थी के द्वारा महाविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी बनाये जाने के कारण न्यायालयीन अवमानना से बचने हेतु प्रकरण समाप्ति तक सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है।
- (6) जनसूचना अधिकारी के द्वारा बताये गये कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं है। सेवा पुस्तिका किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत दस्तावेज होते हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं की सेवा पुस्तिका की मांग की गई है जिसे जनसूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान अनुसार देने के लिये बाध्य है। जांच समिति के द्वारा जांच होने पर आवेदक की स्वयं की सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकार को समाप्त करने के कोई प्रावधान नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम की किसी भी धारा में सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि पाने में रोक लगाने का प्रावधान नहीं है। शासकीय अभिलेख/दस्तावेज जिनके आधार पर जांच प्रचलन में है उनको नहीं दिये जाने की व्यवस्था है परन्तु सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत/निजी दस्तावेज है उसे प्राप्त करने का अधिकार अपीलार्थी रखता है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में होने से सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज नहीं देने की बात कही है वह मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

- (7) अपीलार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं देना जानबझूकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान का उल्लंघन किया जाना माना जाता है। अतः जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे कि आवेदक का जानबझूकर जानकारी नहीं देने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए शस्ति क्यों न अधिरोपित किया जावे। साक्ष्य के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं की गलत व्याख्या करने तथा बार-बार आवेदक को सूचना से वंचित रखने हेतु क्यों न उनके विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही हेतु उसके विभाग को अनुशंसा की जावे। जनसूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब सुनवाई के पूर्व आयोग को प्रेषित करें। समय पर जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध आयोग द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
7. आयोग की सुनवाई दिनांक 12.08.2021 को उभय पक्ष को सुनवाई उपरान्त निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –
- (4) आयोग के आदेश दिनांक 19.05.2021 के पालन में आवेदक को दिनांक 09.07.2021 को 178 पेज की सेवा पुस्तिका की जानकारी प्रदाय किया जाना पाया जाता है तथा उसकी पावती भी आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आयोग के आदेश के बाद आवेदक को जानकारी प्राप्त होना पाया जाता है।
- (5) आवेदक के द्वारा जानकारी प्राप्त होना स्वीकार किया गया किन्तु उनके द्वारा बताया गया कि प्रदायित जानकारी अधूरी है। उनको प्रदायित सेवा पुस्तिका अद्यतन नहीं है। चूंकि आवेदक के द्वारा आवेदन दिनांक 03.02.2020 को प्रस्तुत किया गया है तथा अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवेदन दिनांक को उपलब्ध अभिलेख जिस स्वरूप में है, जानकारी उसी स्वरूप में दी जायेगी। अतः जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी को पर्याप्त मान्य करते हुए अपीलार्थी की आपत्ति अमान्य की जाती है।
- (6) आयोग के आदेश दिनांक 19.05.2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड बिलासपुर जिला बिलासपुर का लिखित जवाब दिनांक 10.07.2021 जो आयोग में दिनांक 14.07.2021 को प्राप्त हुआ है। उक्त जवाब के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जानकारी विलंब से देने के लिए आयोग के आदेश की कंडिका 7 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा समय दिये जाने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार करते हुए जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी पेशी के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

8. आयोग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2021 एवं दिनांक 12.08. 2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र दिनांक 12.08.2021 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गये दस्तावेज दिये जाने से इन्कार नहीं किया गया है। चूँकि प्रथम अपील से संबंधित किसी प्रकार की सूचना एवं निर्णय की प्रतिलिपि महाविद्यालय को उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा यह भी लेख किया गया है कि आयोग की सुनवाई दिनांक 19.05.2021 में पारित आदेश के परिपालन में महाविद्यालय द्वारा तत्काल अपीलार्थी को चाही गई दस्तावेज कुल 178 पृष्ठों में निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है। विलंब हेतु आदेश की अनुपलब्धता रही है जिसके लिये जन सूचना अधिकारी के द्वारा खेद प्रकट किया गया है।
9. प्रकरण के परीक्षण से पाया जाता है कि आयोग के आदेश दिनांक 19. 05.2021 के पालन में आवेदक को दिनांक 09.07.2021 को 178 पेज की जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसे प्राप्त होना आवेदक के द्वारा आयोग के समक्ष स्वीकार किया गया। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं होने से जानकारी देने में विलंब होना बताया गया है। इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 17.05.2021 आयोग में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि प्रथम अपील प्रकरण में दिनांक 20.05.2020 को सुनवाई की गई थी परन्तु कोविड 19 के महामारी घोषित होने फलस्वरूप मार्च 2020 में लाकडाउन एवं अप्रैल में 25 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति का आदेश हुआ था जिससे सुनवाई में विलंब हुआ। उनके द्वारा लेख किया गया है कि सामान्य स्थिति में आदेश जारी किया गया था किन्तु अपीलार्थी को जानकारी दिनांक 17. 07.2020 को प्रेषित की गई। उनके द्वारा उक्त आदेश की छायाप्रति आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।
10. इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश विलंब से भेजा गया है परन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा इसे प्राप्त नहीं होना बताया है। जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 05.05.2021 को प्रस्तुत जवाब में राज्य सूचना आयोग में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में होना बताकर जानकारी देने में असहमति व्यक्त की गई। उन्होंने यह भी लेख किया है कि आयोग द्वारा स्पष्ट आदेश किये जाने पर उक्त प्रपत्र न्यायालयीन अवमानना न होने की स्थिति में उपलब्ध करा देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय द्वारा अपीलार्थी को सेवा पुस्तिका प्रदान करने से मना नहीं किया है चूँकि रामाधार प्रसाद पाण्डेय द्वारा महाविद्यालय को प्रतिवादी बनाये जाने के कारण

न्यायालयीन अवमानना से बचने हेतु प्रकरण समाप्ति तक सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन होना तथा न्यायालयीन अवमानना की बात लेख कर आवेदक को जानकारी से वंचित रखा गया है।

11. जनसूचना अधिकारी का यह कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है, उनके द्वारा जानबूझ कर किसी न किसी बहाने से आवेदक को जानकारी से वंचित रखा गया है। यहां तक कि उन्होंने आयोग को यह पत्र भेजा है कि स्पष्ट आदेश के बाद ही जानकारी देंगे। विलंब के संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील आदेश उपलब्ध नहीं होना बताया है जिसे मान्य नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य सूचना आयोग का नोटिस दिनांक 30.03.2021 को प्रेषित किया गया था जिसके साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश भी संलग्न किया गया था। इसके बाद भी जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 19.05.2021 के परिपालन में 178 पेज की जानकारी दिनांक 09.07.2021 को दी गई है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 03.02.2020 की जानकारी दिनांक 09.07.2021 को भेजा जाना पाया जाता है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का उल्लंघन प्रमाणित है। अतः सुश्री अंजू शुक्ला जनसूचना अधिकारी प्राचार्य डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर पर आयोग द्वारा दिनांक 19.05.2021 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत प्रस्तावित 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अंतिम किया जाता है। उनके द्वारा आवेदक डॉ. रामाधार प्रसाद पाण्डेय को विलंब से जानकारी देना प्रमाणित होने से उन पर प्रतिदिन 250 रु के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
12. आयोग के उक्त आदेश की एक प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नया रायपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सुश्री अंजू शुक्ला जनसूचना अधिकारी प्राचार्य डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर के वेतन से उक्त अर्थदंड की राशि नियमानुसार कटौती कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-

(एम. के. राउत)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/127/2020

अपीलार्थी श्री सुखराम पटेल, ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल

विरुद्ध

तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल

आदेश दिनांक 17.09.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री सुखराम पटेल अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सनत कुमार पंकज सचिव ग्राम पंचायत उपस्थित।
- 3/ प्रकरण में दिनांक 14.07.2020 को सुनवायी उपरांत आर्डरशीट में अंकित किया गया था।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से यह जानकारी चाही गयी है कि “ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच श्रीमती सावित्री प्रधान के वर्तमान कार्यकाल का आज दिनांक 10.08.2019 तक ग्राम पंचायत कुम्हारी के खंभो मे विद्युत स्ट्रिट लाइट में कितनी राशि 14 वें वित्त मूल भूत और किस मद से कितना राशि खर्च किया गया है उसका समस्त बिल के सत्यप्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी कसडोल से बिजली लगवाने हेतु एस्टीमेट आदेश कापी एवं बिजली विभाग स्ट्रिट लाइट लगाने हेतु आदेश कापी बिजली बिल हेतु मीटर लगाने की जानकारी स्ट्रिट लगाने हेतु कितने फर्म से कोटेशन लिया गया इसकी समस्त जानकारी बिल सहित छायाप्रति की मांग किये है।”
- 5/ आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 13.08.2019 जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कुम्हारी जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार के समक्ष दिनांक 19.09.2019 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।
- 6/ प्रकरण में राज्य सूचना आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र क्रमांक 234 दिनांक 06.05.2020 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात पत्र क्रमांक 2392 दिनांक 05.10.2019 के माध्यम से सुनवाई तिथि 17.10.2019 हेतु दोनों पक्षों को आहूत किया गया जिसमें अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी बिना कोई सूचना के अनुपस्थित रहे इसलिए 03 दिवस के भीतर अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करते हुए लिखित में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था।

- 7/ आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्री विवेकानंद जांगडे सचिव, ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार ने उपस्थित होकर बताया कि उनके द्वारा इस ग्राम पंचायत का प्रभार मई 20 में ग्रहण किया गया है। उनसे पहले सनतकुमार पंकज जो वर्तमान में ग्राम पंचायत वर्धन जनपद पंचायत पलारी में पदस्थ है अप्रैल 2020 तक प्रदस्थ रहे हैं। वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से किये गये पत्राचार की प्रति व्हाट्सऐप से आयोग को प्रेषित की गई। उक्त पत्र दिनांक 14.09.2019 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से दस्तावेजी शुल्क के रूप में 1864 रु की मांग की गई है।
- 8/ प्रकरण का परीक्षण किया गया। मूल आवेदन दिनांक 13.08.2019 प्राप्त होने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी की सुनवाई के समय सचिव ग्राम पंचायत अनुपस्थित रहे थे अतः दिनांक 17.10.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा 03 दिवस के भीतर अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने के निर्देश के पालन में भी कोई कार्यवाही जन सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं की गई जिसके कारण आवेदक को दिनांक 22.11.2019 को आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आवेदक के द्वारा द्वितीय अपील में जानकारी की ही मांग की गई है। अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं – (1) वर्तमान जनसूचना अधिकारी श्री विवेकानंद जांगडे सचिव, ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पत्र क्रमांक 2726 दिनांक 17.10.2019 के पालन में आवेदक को आयोग के इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
- (2) तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार श्री सनतकुमार पंकज जो वर्तमान में ग्राम पंचायत वर्धन जनपद पंचायत पलारी में पदस्थ है के द्वारा आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 13.08.2019 तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पत्र दिनांक 17.10.2019 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने तथा उनके द्वारा आवेदक को समय सीमा में जानकारी न देकर तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः उनके द्वारा किये गये विलंब हेतु उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे कि उनके विरुद्ध 250 रु प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड क्यों न अधिरोपित किया जावे। जनसूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आगामी सुनवाई के पूर्व आयोग में प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब प्राप्त

- नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
9. प्रकरण में अपीलार्थी को अभिलेखों के अवलोकन हेतु आवश्यक निर्देश जन सूचना अधिकारी को प्रदाय किये जाने से प्रकरण में अपीलार्थी एवं वर्तमान जनसूचना अधिकारी की उपस्थिति समाप्त की जाती है।
 10. प्रकरण में श्री सनत कुमार पंकज तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत वर्धन अपना लिखित जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण निर्णय हेतु समक्ष में प्रस्तुत किया जावे।
- 4 / उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी दिनांक 17.09.2021 को जवाब प्रेषित कर लेख किया गया है कि मुझे आवेदक श्री सुखराम पटेल का जनसूचना आवेदन दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त हुआ। जिस पर उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा दिनांक 16.09.2019 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी हेतु कुल 782 पृष्ठों हेतु रु. 2/- एवं 04 की दर से कुल 1864 रु. जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। किंतु अपीलार्थी श्री सुखराम पटेल द्वारा मांगपत्र के अनुरूप राशि जमा नहीं करने के कारण मेरे द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकी थी।
- 5 / मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि आयोग के निर्देश के बाद वर्तमान जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रेषित कर दी गई है। अवलोकन में यह भी पाया गया कि अपीलार्थी का जनसूचना आवेदन दिनांक 13.08.2019 तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त हुआ उक्त आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2019 को अपीलार्थी को मांगपत्र प्रेषित किया गया, जो कि नियत 30 दिन की अवधि के बाद का है। नियत 30 दिन की अवधि के बाद अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (6) के तहत निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की पात्रता होती है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित मांगपत्र अनुचित होने के कारण अपीलार्थी समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये।
- 6 / इस प्रकार अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये तथा आयोग से जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने के लिये तत्कालीन जनसूचना अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। अतः अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन की जानकारी प्रदान नहीं करने तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार श्री सनत कुमार पंकज पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. की दर से अधिकतम 25000 रु. अर्थदंड करने के प्रावधान के तहत 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

- 7 / इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार को आदेश के पालन हेतु भेजी जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार तत्समय में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी श्री सनत कुमार पंकज से उक्त अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा करायेंगे।

आदेश तदनुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/305/2018

**श्री हीरा राठौर, क्वा.नं. सुपर एफ 513 सीएसईबी कालोनी कोरबा पूर्व, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा

आदेश दिनांक 11.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीसचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा(छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2017 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा (छ0ग0) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 07.11.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 15.12.2017 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 01.01.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 11.01.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री हीरा राठौर अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "01 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2017 तक ग्राम पंचायत में किन-किन कार्यों के लिये ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कर किस-किस बैंक से राशि किस-किस दिनांक को आहरण किया गया है एवं सभी हितग्राहियों का वाउचर रसीद, पेमेंट की रसीद के साथ व चेक एव कैश किस हितग्राही को दिया गया उसका नाम व पता सहित छायाप्रति की मांग की गई है।"
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया हैं प्रकरण में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7(1) के तहत 30 के भीतर कार्यवाही नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानकारी निशुल्क प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी आदेश में जनसूचना अधिकारी श्री हरिनाम सिंह कोराम उपस्थित। जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी आदेश पालन नहीं किया गया। अपीलार्थी के आयोग के समक्ष द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया।
6. आयोग के सुनवाई दिनांक 20.07.2021 की कंडिका 6 में जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा को जवाब प्रस्तुत करने

- हेतु अवसर प्रदाय तथा जवाब प्राप्त न होने पर 20(1) एवं 20(2) का लेख किया गया तदुपरांत भी जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. आज सुनवाई में प्रकरण उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा बताया कि जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश तथा आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का पालन नहीं किया गया है।
 8. वर्तमान जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी से वर्ष 2016—17 की सत्यापित छायाप्रति अपीलार्थी को प्रदान कर आयोग में पावती प्रस्तुत करें।
 9. आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 20.07.2021 के उपरांत जनसूचना अधिकारी श्री हरिनाम सिंह द्वारा अपना लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपना पक्ष समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता। अतः दिनांक 20.07.2021 को जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि कि जाकर उसमें प्रस्तावित सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 250 /— रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25000 /— रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) इनके वेतन से उक्त राशि जमा कर शासन के खाते में जमा कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
 10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/781/2019
श्री सतीश गुप्ता, वार्ड नं. 15 पंखा दफाई, हल्दी बाड़ी कोरिया
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया
आदेश दिनांक 14.01.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री सतीश गुप्ता अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया उपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी चाही गई थी :-“01. कृपया नीचे पूछे गए वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियां मेरे पते पर प्रदान करें—
अ—यह है कि, विगत पांच वर्षों में विद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव में किए गए व्ययों की जानकारी एवं बिल सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।
ब—विद्यालय द्वारा पांच वर्षों में वार्षिक खेलकुद में शासन द्वारा प्राप्त राशि एवं विद्यालय द्वारा किये गये व्ययों की राशि एवं बिल सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।
स—विगत पांच वर्षों में विद्यालय कक्षा नवमी से बारहवी तक कक्षा में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों से अनुपस्थित दण्ड स्वरूप वसूली गई राशि की जानकारी सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।
द—विगत पांच वर्षों में विद्यालय द्वारा रंगरोगन एवं स्टेशनरी पर किए गए व्ययों की जानकारी एवं बिल सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।”
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला-कोरिया (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.12.2018 के माध्यम से अपीलार्थी श्री सतीश गुप्ता को लेख किया गया कि “आप अपनी व्यक्तिगत पहचान हेतु अपना पहचान पत्र जो समाचार पत्र इकाई द्वारा जारी किया गया है, आधार कार्ड, विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 की आपके द्वारा फाईल की गई आयकर विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें। यह कि इस आशय का एक शपथ पत्र अवश्य संलग्न करें जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य स्पष्ट हो तथा किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही चाही गई जानकारी के छायाप्रति एवं प्रमाणन के लिए आवश्यक शुल्क आपके द्वारा देय होगा ।”
- 5/ जनसूचना अधिकारी के विनिश्चयन से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 10.12.2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/781/2019 प्रस्तुत

किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील आवेदन का समयावधि में निरकारण नहीं करने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

6/ आयोग के आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10 में निम्नलिखित कार्यवाही के निर्णय लिये गये थे :-

01. अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 में वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उन्हें उनके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे।
02. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.06.2006 की कंडिका-5 में यह लेख किया गया है कि नियत समयावधि के पश्चात् आवेदक को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से शासन पर अनावश्यक भार पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकार का व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु परिस्थितियों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

अतः लोक प्राधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) को यह अनुशंसा की जाती है कि वे दोषी अधिकारी से उक्त निःशुल्क दस्तावेजों की लागत वसूल कर शासकीय कोष में जमा करावें, जिससे कि दोषी अधिकारी की वजह से शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को जितने पेज की निःशुल्क जानकारी भेजी जाती है उससे शासन को हुई राजस्व की हानि की वसूली दोषी जनसूचना अधिकारी से कर शासकीय कोष में जमा की जावे।

03. जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 के समय पदस्थ रहे श्री एस.के. एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला-कोरिया (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि उन्होंने जनसूचना आवेदन का निराकरण अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि 30 दिन के भीतर नहीं किया, इसलिए क्यों न उन पर समयावधि में जनसूचना आवेदन का निराकरण नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावे।

आगामी पेशी तिथि के पूर्व दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। आगामी पेशीतिथि के पूर्व नहीं किए जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा

पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

7/ श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य एवं जनसूचना अधिकारी शा.उ.मा. विहल्दीबाड़ी जिला कोरिया द्वारा आयोग के आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10 परिपेक्ष्य में ज्ञाप. क्र. 322 दिनांक 08.12.2021 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :-

1. यह कि द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/781/2019 कोरिया का व्हीसी. प्रकरण प्रस्तुत दिनांक 28.05.2021 में छत्तीसगढ़ सूचना आयोग रायपुर के स्टॉफ ऑफिसर के निर्देशानुसार ठीक 5 दिन के अंदर दिनांक 31.05.2021 को निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। जिसकी प्रति व रजिस्टर्ड डाक की पावती की फोटोकॉपी श्रीमान जी को व राज्य सूचना आयोग स्टॉफ ऑफिसर को भी भेजी जा चुकी है। अतः राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(01) का परिपालन समय सीमा के अन्दर जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है।
2. यह कि कंडिका 10(02) के संबंध में लेख है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को मात्र 2 प्रिंटेड पेज में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है, जिससे शासन को कोई राजस्व की हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता फिर भी राज्य सूचना आयुक्त के परिपालन में जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया के द्वारा 20 रुपये का चालान स्टेट बैंक के माध्यम से राज्य कोषालय में दिनांक 08.11.2021 को जमा की जा चुकी है। अतः राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(02) का परिपालन निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जा चुका है।
3. यह कि मैं एस.के.एस. बघेल प्राचार्य एवं जनसूचना अधिकारी शा.उ.मा. विद्यालय हल्दीबाड़ी स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सतत् रूप से सेवा के 41 वर्षों से सजग व कर्तव्यनिष्ठ व समय का पाबंद रहा हूं तथा सेवा के दौरान मेरे उच्च अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों के निस्तारण में कोई शिथिलता नहीं की गई है। यही कारण है कि मेरे जिले एवं राज्य के उच्च अधिकारियों को कोई भी मेरे कार्य व्यवहार से शिकायत नहीं रही है। अतः राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(03) का परिपालन निर्देशानुसार समय सीमा में सुनिश्चित होने के बाद भी शिथिलता संबंधी टिप्पणी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

8/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। आयोग द्वारा दिनांक 28.05.2021 को प्रकरण के आर्डरशीट की कंडिका 10(1) में 2 पृष्ठ की जानकारी दिये जाने का उल्लेख है जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी 2 पृष्ठ में समाहित हो ही नहीं सकती, इसलिए आयोग के द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण के आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10(1) जिसमें "अपीलार्थी

द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 में वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उन्हें उनके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर निशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे” का पालन आज दिनांक तक जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

इसी प्रकार आर्डरशीट की कंडिका 10(3) जिसमें “जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 के समय पदस्थ रहे श्री एस.के.एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी हो कि उन्होंने जनसूचना आवेदन का निराकरण अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि 30 दिन के भीतर नहीं किया, इसलिए क्यों न उन पर समयावधि में जनसूचना आवेदन का निराकरण नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावे। आगामी पेशी तिथि के पूर्व दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। आगामी पेशीतिथि के पूर्व नहीं किए जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।” के परिपेक्ष्य में श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बजाय आयोग को प्रेषित जवाब की कंडिका 3 की द्वितीय पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि “राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(03) का परिपालन निर्देशानुसार समय सीमा में सुनिश्चित होने के बाद भी शिथिलता संबंधी टिप्पणी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।” इस प्रकार श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण देने के बजाय आयोग के कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाया है जो उचित नहीं है।

श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) ने आयोग को प्रेषित जवाब कंडिका 3 के प्रथम पैरा में अपने पक्ष समर्थन में केवल यह उल्लेख किया है कि “स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सतत् रूप से सेवा के 41 वर्षों से सजग व कर्तव्यनिष्ठ व समय का पाबंद रहा हूं तथा सेवा के दौरान मेरे उच्च अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों के निस्तारण में कोई शिथिलता नहीं की गई है। यही कारण है कि मेरे जिले एवं राज्य के उच्च अधिकारियों को कोई भी मेरे कार्य व्यवहार से शिकायत नहीं रही है।” जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत 30 दिन के समयावधि में विधिसम्मत निराकरण किया जाना चाहिए था, जबकि श्री एस.के.एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र का निराकरण करने के बजाय अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.12.2018 के

माध्यम से श्री सतीश गुप्ता को लेख किया गया कि “आप अपनी व्यक्तिगत पहचान हेतु अपना पहचान पत्र जो समाचार पत्र इकाई द्वारा जारी किया गया है, आधार कार्ड, विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 की आपके द्वारा फाईल की गई आयकर विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें। यह कि इस आशय का एक शपथ पत्र अवश्य संलग्न करें जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य स्पष्ट हो तथा किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।” जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आवेदक से उपरोक्तानुसार जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान ही नहीं है।

- 9/ श्री एस.के.एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब ज्ञाप. क्र. 322 हल्दीबाड़ी दिनांक 08.12.2021 जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाये जाने एवं प्राप्त जनसूचना आवेदन का विधिसम्मत निराकरण नहीं करने के कारण आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रु. 250/-प्रतिदिन के मान से अधिकतम रु. 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रावधान के तहत रु 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।
- 10/ जिला शिक्षा अधिकारी (लोक प्राधिकारी) जिला कोरिया श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला-कोरिया (छ.ग.) से अर्थदण्ड की राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा करायेंगे।
- 11/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10(1) “अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 में वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उन्हें उनके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर निशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे।” का पालन आज तक जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है अतः जिला शिक्षा अधिकारी (लोक प्राधिकारी) जिला कोरिया यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त आदेश का पालन आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर हो जाये।
- 12/ इस आदेश की प्रतिलिपि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के संज्ञान में लाने हेतु भेजी जावे संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. जनसूचना अधिकारियों के लिये निर्देश जारी करेंगे की भविष्य में कोई भी जनसूचना अधिकारी जनसूचना आवेदन प्राप्त होने पर सूचना प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचना के उपयोग के संबंध में आवेदक से जानकारी प्राप्त करने का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान नहीं है।
- 13/ आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयोग

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3550/2016

अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल, साई सदन, सनराईज मोबाईल के सामने, बंधवापारा,
पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला-रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमूह, जिला-महासमूह
आदेश दिनांक : 04.04.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल अनुपस्थित।
- 2/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर व्ही.सी. जांजगीर में उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2016 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :—
“सूचना के अधिकार के तहत आपके कार्यालय से छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के ज्ञाप क्रमांक—पंचायत—1407 पंचायत.ग्रा.वि.वि.2017—2515, दिनांक 01.12.2015 की छायाप्रति व छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्म (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 की छायाप्रति व श्री राजेश दीवान के द्वारा सहायक शिक्षक पंचायत के पद के नौकरी के लिये दिये आवेदन पत्र, जिस समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था, उस समाचार पत्र के नाम, कतरन, प्रकाशन की तिथि तथा समाचार पत्र में विज्ञापन देने के आदेश पत्र व आदेश देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम तथा जिसके आदेश से समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था। श्री राजेश दीवान को नियुक्ति देने वाले अधिकारी का नाम, नियुक्ति आदेश तथा जिस प्रारूप में विज्ञापन दिया गया है उस प्रारूप की छायाप्रति की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि चाहिये।”
- 4/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 17.06.2021 में निम्नानुसार कार्यवाही का लेख किया गया था :—
 1. अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 13.06.2016 को जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया। आवेदन में जानकारी प्रदान नहीं करने तथा निराकरण नहीं करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 23.07.2016 को प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा सुनवायी उपरांत दिनांक 30.08.2016 को आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने हेतु सूचना पत्र 10 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से भेजकर डाक की पावती सहित जानकारी एक प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
 2. उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर दिनांक 20.06.2016 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
 3. प्रकरण में सुनवाई उपरांत आर्डरशीट दिनांक 31.07.2018 की कंडिका-6:-मुख्य

कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद द्वारा उपसचिव छ.ग. राज्य सूचना आयोग को दिनांक 04.08.2017 को पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आयोग भेजी है किंतु अपीलार्थी को वांछित जानकारी भेजी गयी अथवा नहीं, का उल्लेख उक्त पत्र से स्पष्ट नहीं हो रहा है। आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत होने के बाद जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा 28.08.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद को पत्र भेजकर पुनः लेख किया है कि नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराकर इस कार्यालय को अवगत करावें, किंतु अपील प्रकरण में न तो जनसूचना अधिकारी और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया है और न ही आज दिनांक तक आयोग के समक्ष पेशी में उपस्थित हुए।

4. अपीलार्थी द्वारा जानकारी नहीं मिलने के कारण 200000 रु क्षतिपूर्ति की मांग धारा 19 (8) (ख) के तहत की गई किंतु 02 लाख की मांग किस आधार पर की गई यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।
5. अतः प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गए थे :
 - (1) अपीलार्थी को वांछित जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निशुल्क उपलब्ध करायी जावें।
 - (2) जनसूचना आवेदन दिनांक से आज दिनांक तक पदस्थ जनसूचना अधिकारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से कारण बताओं सूचना जारी हो कि उनके द्वारा जनसूचना आवेदन का अधिनियम के प्रावधान अनुसार 30 दिन में निराकरण नहीं करने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश 28.10.2016 का पालन नहीं करने तथा द्वितीय अपील का सूचना पत्र जारी होने के बाद भी अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
6. आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री बी. एस. भगत, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद वर्तमान पदस्थापना परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सुकमा द्वारा पत्र दिनांक 15.06.2021 (आयोग में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त) के माध्यम से जवाब प्रेषित किया गया कि :-

“प्रथम अपील सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू

प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद उपस्थित हुए। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील में आदेश पारित कर आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया। प्रथम अपीलीय आदेश पारित करने के पश्चात् दिनांक 05.09.2016 को खण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुंद को आदेश पारित की प्रति संलग्न कर निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुंद के द्वारा ज्ञापन भेजा गया है जिसमें श्री कमलेश नंदिनी साहू, जनसूचना अधिकारी का ही हस्ताक्षर है।

माननीय आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि द्वितीय अपील प्रकरण ए/3550/16 को संज्ञान में लेते हुए उक्त प्रकरण मेरे से संबंधित नहीं है, अतः मुझे इस प्रकरण से मुक्त करने की महान कृपा करें। इस प्रकरण की पूरी जिम्मेदारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुंद द्वारा ही सूचना का अधिकार अंतर्गत आवेदन द्वारा सहायक शिक्षक (पंचायत) के संबंध में चाही गई जानकारी हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, महासमुंद को पत्र एवं प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति संलग्न सहित आवेदन मूलतः प्रेषित कर जानकारी मांगा गया है। जिससे कि संबंधित आवेदक को जानकारी प्रेषित की जा सके।”

7. अतः आर्डरशीट दिनांक 31.07.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू (डिप्टी कलेक्टर) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.) को सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग जिला रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि उनके द्वारा जनसूचना आवेदन का अधिनियम के प्रावधान अनुसार 30 दिन में निराकरण नहीं करने, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश 28.10.2016 का पालन नहीं करने तथा द्वितीय अपील का सूचना पत्र जारी होने के बाद भी अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशांसा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

- 5/ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद एवं वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर द्वारा दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :-

1. आयोग के आर्डरशीट दिनांक 17.6.2021 एवं दिनांक 31.7.2016 की छायाप्रति संलग्न

सहित दिनांक 11.2.2022 समय 11.30 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देश प्राप्त हुआ है।

2. वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद जिला पर जांजगीर-चाम्पा छ.ग. में पदस्थ होने के कारण उक्त प्रकरणों के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 345/सू.का.अ./2022 जांजगीर दिनांक 29.1.2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुन्द जिला महासमुन्द से सम्पूर्ण नस्ती की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। तत्संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से प्रकरण के संबंध में किए गए पत्राचार की छायाप्रति प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार सादर सम्प्रेषित है :—
1. यह कि उपरोक्त शिक्षा कर्मियों की भर्ती मेरे पदस्थापना के लगभग 10 वर्ष पूर्व सन 2006-07 से 2009-10 के बीच हुआ था। जिसकी नस्ती कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। मेरे से पूर्व पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समय समस्त दस्तावेजों का शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था।
2. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2016 प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2109/अ/ज.पं./सू.अ./2016 महासमुन्द दिनांक 05.09.2016 के साथ उपरोक्त पारित समस्त आदेशों को संलग्न कर खण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को संबंधित जानकारी समय-सीमा में प्रदाय करने हेतु आदेशित करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया है। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द एवं अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल बंधवापारा पुरानी बस्ती रायपुर को प्रेषित किया गया है।
3. यह कि तत्समय सम्पूर्ण विकास खण्ड महासमुन्द को खुले में शौचमुक्त किए जाने हेतु लक्षित किया गया था। 92 पंचायत खुले में शौचमुक्त घोषित हो चुके थे किन्तु शहर से लगे हुए शेष 12 ग्रामों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण अपेक्षित गति से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। अतः ग्रामीणों तक पहुंच कर मेरे द्वारा उनसे सीधे वार्तालाप कर शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता हेतु प्रेरित किया जाता था जिसके कारण मेरा अधिकांश समय फिल्ड में ही व्यतीत होता था। अतः कार्यालयीन नस्तियों के निराकरण में अत्यन्त विलम्ब होता था।
4. यह कि सूचना का अधिकार नस्तियों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना आवश्यक होता है अतः मेरी अनुपस्थिति के कारण नस्तियों के समयबद्ध निराकरण में बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य से मेरे अनुपस्थिति में उक्त नस्तियों को प्रस्तुतीकरण दिवस को ही अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.आर.साहू से हस्ताक्षर करवाकर तत्काल निराकरण करने के निर्देश प्रसारित किया गया था। जिसके परिपालन में कंडिका (3) में अंकित उपरोक्त पत्र अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.आर.

साहू के हस्ताक्षर से खण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था।

5. यह कि शिक्षा कर्मों भर्ती के दस्तावेजों को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के दौरान कार्यालय जनपद पंचायत महासमुन्द में श्री पोखन साहू शिक्षा शाखा के प्रभारी लिपिक के तौर पर पदस्थ थे। अतः चाही गई जानकारी समय सीमा में आवेदक को उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2158/ज.पं./सू.अ./2016 महासमुन्द दिनांक 27.09.2016 के अनुसार शिक्षा कर्मों नियुक्ति से संबंधित जानकारी प्रदाय करने एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु मंत्रालय में संलग्न होने के कारण इनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला किन्तु फोन पर इनके द्वारा भी समस्त अभिलेख खण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतरित करना बताया गया।
6. यह कि इसके पश्चात मेरे द्वारा कई बार मोबाईल से खण्ड शिक्षा अधिकारी को वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. यह कि मेरी व्यस्तता के कारण सूचना के अधिकार शाखा के प्रभारी लिपिक श्री राजेश शर्मा को उक्त प्रकरण में शिक्षा विभाग से सामंजस्य स्थापित कर जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु इनके द्वारा सूचना के अधिकार संबंधी कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण मेरे प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के आदेश क्रमांक 2136/स्था/जि.पं.2016-17/महासमुन्द दिनांक 29.12.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

महोदय, प्रारंभ से ही मैंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। आवेदक को सूचना प्राप्त हो इसके लिए मेरे द्वारा हरसंभव प्रयास किया गया। ग्रामों को खुले में शौचमुक्त किये जाने का कार्य अत्यन्त कठिन प्र.ति का होने के कारण अधिकांश समय फिल्ड में उपस्थित रहना पड़ता था जिसके कारण कार्यालयीन कार्यों में अपेक्षा.त कम समय दे पायी। समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध न करा पाने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

- 6/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं तात्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया है कि वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है यदि वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी तब भी जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयावधि 30 दिन में अपीलार्थी को अवगत कराना चाहिए था कि आपके द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है किन्तु इस प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना नहीं पाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 30.08.2016 को वांछित

जानकारी निशुल्क प्राप्त करने हेतु सूचना पत्र 10 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से भेजकर डाक की पावती सहित जानकारी एक प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का पालन भी जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में किया जाना नहीं पाया गया।

तात्कालीन जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि मेरी व्यस्तता के कारण सूचना के अधिकार शाखा के प्रभारी लिपिक श्री राजेश शर्मा को उक्त प्रकरण में शिक्षा विभाग से सामंजस्य स्थापित कर जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु इनके द्वारा सूचना के अधिकार संबंधी कार्य में रुचि नहीं लिया गया। इस प्रकार तात्कालीन जनसूचना अधिकारी ने स्वतः ही अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि ग्रामों को खुले में शौचमुक्त किये जाने का कार्य अत्यन्त कठिन प्रकृति का होने के कारण अधिकांश समय फिल्ड में उपस्थित रहना पड़ता था जिसके कारण कार्यालयीन कार्यों में अपेक्षात कम समय दे पायी। तात्कालीन जनसूचना अधिकारी का यह आधार भी उचित नहीं है कि वे अन्य कार्य में व्यस्त थी इसलिए जनसूचना आवेदन का निराकरण निर्धारित समयावधि में नहीं कर पायी और यह भी कि वे प्राप्त जनसूचना आवेदन के निराकरण के लिए अपने मातहत कर्मचारी को निर्देश देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकती। प्राप्त जनसूचना आवेदन का निराकरण करने का दायित्व केवल और केवल जनसूचना अधिकारी का है।

इस प्रकार श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद एवं वर्तमान पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद एवं वर्तमान पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड किये जाने के प्रावधान के तहत रु. 25000 /- (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।

- 7 / आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर(लोक प्राधिकारी) जांजगीर-चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु प्रेषित किया जावे।
- 8 / उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 9 / आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2285/2021

अपीलार्थी श्री कुंदन सिंह ठाकुर, पी.एस. सिटी कुशालपुर चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय समाज कल्याण महासमुंद, जिला महासमुंद

आदेश दिनांक 21.04.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री कुंदन सिंह ठाकुर उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.02.2021 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
"राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजनांतर्गत प्रशासकीय मद में 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कार्यालय को प्राप्त आबंटन के विरुद्ध कार्यालय में संधारित -
 1. बिल रजिस्टर
 2. बी.टी.आर.
 3. केशबुक
 4. व्यय किये गये व्हाउचर्सउपरोक्त क्र. 01 से 04 तक अभिलेख/व्हाउचर्स की सत्यापित छायाप्रति प्रदाय करें।"
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी उप संचालक (प्रशा.) समाज कल्याण जिला महासमुंद (छ.ग.) द्वारा पत्र क्र./3392/स.क./2020-21 दिनांक 12.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया कि चाही गई जानकारी का संबंध शाखा लिपिक श्री अनिल कोसरिया सहा. ग्रेड 03 लेखा शाखा को कार्यालीन पत्र क्रमांक 3370/स.क./2021 महासमुंद दिनांक 05.03.2021 व 3389/स.क./2021 महासमुंद दिनांक 08.03.2021 के माध्यम से जानकारी चाहा गया है, फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 09.03.2021 को जानकारी प्रदाय किया गया है, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-06 के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित जानकारी 100 पेजों से अधिक है, अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी का दस्तावेजों का अवलोकन नियमानुसार करने के पश्चात् ही जानकारी मय निर्धारित शुल्क दिया जाना लेख किया गया है, अतः कार्यालय समाज कल्याण महासमुंद में कार्यालीन दिवस में कार्यालीन समय में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन कर चिन्हाकित करें। तत्पश्चात् जानकारी उपलब्ध किया जाना संभव होगा।
- 5/ इस संबंध में शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/06/1/6 रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 (तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7

- (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा
- 6/ किंतु, शासन के अधिसूचना दिनांक 12.10.2006 जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) के स्पष्टीकरण हेतु नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार कंडिका 3 केवल गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी जो निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। कार्यालय समाज कल्याण महासमुन्द, जिला-महासमुन्द के जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त नियम की कंडिका 3 (3) को देखकर शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान न कर अवलोकन हेतु बुलाया गया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छ.ग. शासन के अधिसूचना क्र. एं 2-10/2006/1/6 दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी :-
- (एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी। जिसमें वह मांगी गई है। (दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100 (एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जाएगी। (तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा” की परिपेक्ष्य में गलत व्याख्या कर अवलोकन हेतु बुलाना कतई उचित नहीं है।
- 7/ अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.05.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.06.2021 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी एवं उपसंचालक समाज कल्याण जिला महासमुंद को निर्देशित किया गया कि सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त होने प्रत्येक आवेदन पत्रों का अलग-अलग पत्रों के माध्यम से जानकारी आवेदको को दिया जाये तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के 7 दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध करावें। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2021 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन में यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में था इसलिए द्वितीय अपील की आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अथवा यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित

समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया है तो प्रस्तुत की जा सकती है। इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित किया था व आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण किया था एवं आदेश अपीलार्थी के पक्ष में था। इस प्रकार यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपील के आदेश के विरुद्ध नहीं की गई है बल्कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन कराने के लिए की गई।

- 9/ उल्लेखनीय है कि अपने आदेश का पालन कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है। इस संबंध में छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 3941/जी-1249/2010/1-सूअप्र दिनांक 22.12.2010 का निम्न अंश महत्वपूर्ण है :—“(2) 1. सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए। जिसमें निर्णय के पक्ष में सुनिश्चित तर्क दिये गये हों।
2. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाये। हालांकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही का दूसरा रास्ता अपनाये और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दें।
3. यदि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्यवाही करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।”
- 10/ शासन के उपरोक्त निर्देश से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश पारित करने के बाद सुनिश्चित करना है कि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो गई है। यदि जनसूचना अधिकारी, (लोक सूचना अधिकारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को क्रियान्वित नहीं करता तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को क्या करना चाहिए यह भी दर्शाया गया है।

- 11/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध न होकर उसके पालन के लिए है। अतः यह पाते हुए कि यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19 की भावना के अनुसार नहीं है यह द्वितीय अपील अग्राह्य की जाती है। पूर्व से ही प्रथम अपील का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में होने से इस द्वितीय अपील में पुनः किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।
- 12/ अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-
1. प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 11.06.2021 में आवेदक/अपीलार्थी को नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करने के 7 दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है जबकि, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (6) में 30 दिन पश्चात् आवेदक/अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2021 जिसमें निर्धारित शुल्क जमा करने पर जानकारी प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है को, अपास्त किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश का पालन 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित कराते हुये अपीलार्थी को जानकारी निःशुल्क प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 2. जनसूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत 30 दिन में विधिसम्मत विनिश्चय नहीं किया गया है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.06.2021 का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया है अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर यदि प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक/समाधानकारक नहीं पाया जाता है तो जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा सक्षम स्तर पर की जाये।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/498/2020
अपीलार्थी खुशबू अग्रवाल, पिता श्री किशोर कुमार अग्रवाल,
मकान एफ 03, राजीव नगर रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.04.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री खुशबू अग्रवाल उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री विनोद कुमार साहू अवर सचिव लोक सेवा आयोग रायपुर उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2019 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-

“निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की स्टेट सर्विस परीक्षा 2017 की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों की संपूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने दें।”

- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए श्री आर.के. साहू जनसूचना अधिकारी छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/2268/311/ज.सू.अ./2019 रायपुर दिनांक 13.11.2019 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया कि चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (र) के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी है, जिसके प्रकटन में कोई विस्तृत लोकहित निहित नहीं है। अतः वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है। जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18.11.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी आरती वासनिक बाम्बेश्वर परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होकर प्रस्तुत प्रथम अपील निरस्त किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 6/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं जनसूचना अधिकारी की समक्ष में सुनवायी की गई। जिसमें यह पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ज) के तहत प्रदाय किये जाने से इंकार किया गया है। मेरे द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा 09 अन्य अभ्यर्थियों के

उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की मांग की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण सिविल अपील नं. 6454 / 2011, एस.एल.पी.नं. 7526 / 2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में यह पाया कि किसी भी परीक्षार्थी को अपने स्वयं की उत्तरपुस्तिका के अवलोकन या सत्यापित प्रतिलिपि सूचना के रूप में प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है परंतु अन्य किसी परीक्षार्थी की परीक्षा / उत्तरपुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

"Pera 24. We may next consider whether an examining body would be entitled to claim exemption under section 8(1)(e) of the RTI Act, even assuming that it is in a fiduciary relationship with the examinee. That section provides that notwithstanding anything contained in the Act, there shall be no obligation to give any citizen information available to a person in his fiduciary relationship. This would only mean that even if the relationship is fiduciary, the exemption would operate in regard to giving access to the information held in fiduciary relationship, to third parties. There is no question of the fiduciary withholding information relating to the beneficiary, from the beneficiary himself. One of the duties of the fiduciary is to make thorough disclosure of all relevant facts of all transactions between them to the beneficiary, in a fiduciary relationship. By that logic, the examining body, if it is in a fiduciary relationship with an examinee, will be liable to make a full disclosure of the evaluated answer-books to the examinee and at the same time, owe a duty to the examinee not to disclose the answer-books to anyone else. If A entrusts a document or an article to B to be processed, on completion of processing, B is not expected to give the document or article to anyone else but is bound to give the same to A who entrusted the document or article to B for processing. Therefore, if a relationship of fiduciary and beneficiary is assumed between the examining body and the examinee with reference to the answer-book, section 8(1)(e) would operate as an exemption to prevent access to any third party and will not operate as a bar for the very person who wrote the answer-book, seeking inspection or disclosure of it."

Pera 29. The right to access information does not extend beyond."

- 7 / उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समयावधि में अवगत कराया जा चुका है। अन्य अभ्यर्थियों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ई) के अंतर्गत आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ई) के प्रावधान अनुसार "किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक

नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;”

- 8/ उपरोक्त प्रावधान के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत होने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2702/2014

अपीलार्थी श्री दुर्गानाथ देवांगन, ग्राम व पो. बफना, तह, कोंडागांव, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

विरुद्ध

सुश्री लीना कोसम, जनसूचना अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

आदेश पारित दिनांक 14/01/2015

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री दुर्गानाथ देवांगन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत सुश्री लीना कोसम, उत्तरवादी क्रं० 01, जनसूचना अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव (छ०ग०) तथा श्री धर्मेश साहू, उत्तरवादी क्रं. 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कार्यालय, जिला कोंडागांव (छ०ग०) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.04.14 प्रस्तुत कर उत्तरवादी क्र० 01, जनसूचना अधिकारी, जिला कार्यालय, कोंडागांव से निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“जिला कार्यालय कोंडागांव द्वारा सत्र 2012 में सहायक ग्रेड 03 के पदों की भर्ती में नियुक्त अभ्यर्थियों के 12वीं की अंकसूची, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।”

इस संबंध में जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 5.5.14 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया:-“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तृतीय पक्ष “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना की धारा 11(2) के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है। उक्त हेतु न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया जा सकता है।

1. DP Tiwari Vs Director of Supplies and Disposal अपील सं० 2993/आईसीपीडी/2008A
2. Reliance Industries Ltd. Vs Gujrat State Information Commission AIR 2007 Guj 203
3. तीसरे पक्षकार से संबंधित सूचना का प्रत्याख्यान तीसरे पक्षकार की सम्मति अभिप्राप्त करने के पश्चात् की गई—एफ.सं. सी.आई. अभिप्राप्त करने के पश्चात् की गई—एफ.सं. सी.आई.—एफ.सं. सी.आई. सी./एम.ए./ए/2008/00568
4. K.P. Usha Devanatahan Vs State Bank of Travancore अपील सं./ 2379 / आईसीपीबी/2008

अतः उक्त न्याय दृष्टांक एवं तीसरे पक्षकार से प्राप्त अभिमतों के आधार पर आपको मांगी गई जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं आपको मांगी गई जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।” जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की

गई। अपीलार्थी के द्वितीय अपील आवेदन के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही को सही माना जिसके अनुसार उन्हें जानकारी प्रदान नहीं की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील नस्तीबद्ध करने की सूचना उन्हें नहीं दी। अतः यह द्वितीय अपील सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का कहना है कि जानकारी व्यक्तिगत नहीं है और उन्हें मिलनी चाहिए और उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का कथन था कि उक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में जो सूचना/जानकारी मांगी जा रही है वह परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी है। इसलिए अधिनियम की धारा 8(1)(e) एवं 8(1)(J) के अनुसार नहीं दी जा सकती। उन्होंने तृतीय पक्षों से भी अभिमत लिया था जिन्होंने जानकारी देने से मना किया। इस कारण अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब प्राप्त है जिसके अनुसार उक्त जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण तथा उनके द्वारा आपत्ति होने के कारण नहीं दी गई थी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने जो जानकारी अभ्यर्थियों की चाही है वह उनके व्यक्तिगत दस्तावेज है जैसे उनके अंकसूची, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र, निवास तथा जाति प्रमाण पत्र। व्यक्तिगत सूचना इस संबंध में अधिनियम की धारा 8(1)(J) निम्नानुसार है :— 8(1)(j) "information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person."

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है वांछित सूचना/जानकारी व्यक्तिगत सूचना है और धारा 8(1) (J) के अंतर्गत केवल लोकहित या लोकक्रियाकलाप से संबंधित होने पर ही दी जा सकती है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन, द्वितीय अपील आवेदन में और न ही सुनवाई के दौरान किसी लोकहित या लोक क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी होने का दावा नहीं किया है। अतः यह वांछित सूचना/जानकारी अपीलार्थी को दिये जाने का कोई आधार नहीं बनता है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने विधिवत् अधिनियम की धारा 11(1) का पालन करते हुए सूचना देने से मना किया है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश तदनु रूप प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/136/2015

**अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार प्रजापति ग्राम उंचडीह, पोस्ट लमगांव, विखं लुण्ड्रा, थाना बतौली,
जिला सरगुजा (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर

आदेश दिनांक 04/01/2016

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार प्रजापति, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उपरोक्त उत्तरवादियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.7.14, डाक से उत्तरवादी क्रं. 01, जनसूचना अधिकारी से निम्न बिंदुओं की सूचना/जानकारी मांगी थी :-

- "1. विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित मुकचवालय को प्रेषित मुकेश कुमार प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित फाईल आवक क्र. प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित फाईल आवक क्रमांक 3020 दिनांक 3.12.11 एवं जावक क्रमांक 5684, दि. 26.11 एवं जावक क्रमांक 5684, दि. 26.11 एवं जावक क्रमांक 5684, दि. 26.12.2011 तथा नस्ती भेजे जाने का 2011 तथा नस्ती भेजे जाने का दिनांक 27 दिनांक 27.12.2011 को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में पारित 2011 को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में पारित आदेश/नोटशीट एवं संबंधित अभिलेख के समस्त दस्तावे आदेश/नोटशीट एवं संबंधित अभिलेख के समस्त दस्तावेज की सत्यापि पेज की सत्यापित छायाप्रति। छायाप्रति।
2. विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में मुकेश कुमार विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में मुकेश कुमार प्रजापति के प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन के संबंध में पुनः प्रस्तुत की गई अभिलेख की सत्यापित छायाप्रति जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समन्वय में दिनांक 29.5.14 को अभियोजन की मंजूरी दी गई।
4. माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 29 माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 29 माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 29.3.2014 को दिये गये उक्त 2014 को दिये गये उक्त मंजूरी के आधार पर विधि विभाग द्वारा मुकेश कुमार प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन मंजूरी आदेश दिनांक 5. अभियोजन मंजूरी आदेश दिनांक 5.6.2014 की सत्यापित छायाप्रति।" 2014 की सत्यापित छायाप्रति।" 2014 की सत्यापित छायाप्रति।"

जिस पर उत्तरवादी ने अपीलार्थी को संबोधित अपने पत्र दि. 1.9.14 द्वारा इस सूचना

मांगने के आवेदन का निराकरण किया एवं अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया :-

“आपको सूचित किया जाता है कि “आपको सूचित किया जाता है कि आपको सूचित किया जाता है कि सूचना सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 8 के अनुसार सूचना जिसके प्रकटन करने से अन्वेषणया अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभिय से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी, ऐसी सूचना का प्रकट करने के संबंध में छूट प्रदान की गई है। आपके द्वारा वांछित जानकारी अभियोजन प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण उक्त वांछित जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई के कारण उक्त वांछित जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।”

इससे क्षुब्ध होकर प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ.ग. शासन, विधि व विधायी कार्य विभाग को प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपील पं. करण क्रमांक 16/2014 में पारित आदेश दि. 4. 10.14 द्वारा इस प्रथम अपील का निराकरण किया एवं अपील अस्वीकार की। प्रथम अपील अस्वीकार किए जाने से संबंधित प्रथम अपील के आदेश के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :- “9. इस तरह एक बार इस विभाग से अभियोजन स्वीकृति इस तरह एक बार इस विभाग से अभियोजन स्वीकृति जारी होने के पश्चात अभियोजन स्वीकृति आदेश अभियोग पत्र का हिस्सा बन जाता है और न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने हिस्सा बन जाता है और न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के दशा में संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी की विषय वस्तु बन जाता है और किसी भी दांडिक प्रकरण में अभियोग पत्र या विचारण से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रति संबंधित न्यायालय की अनुमति से ही प्रतिलिपि विभाग के माध्यम से प्राप्त होती है इसी वजह से न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में प्रावधानों को मददे नजर रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में मान. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में मान. उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार दो पृथक पृथक नियम बनाये गये हैं :-

1. Chhattisgarh High Court Right to Information Rules, 2005.
2. District Cort Right to Information Rules, 2005.

उपरोक्त नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिया जा सकता है अथवा नहीं, इसका परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण किया जाता है।

10. इसके अलावा न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण इसके अलावा न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों के संबंध में छ.ग. नियम एवं आदेश (आ के दस्तावेजों के संबंध में छ.ग. नियम एवं आदेश (आपराधिक) के राधिक) के नियम 644 महत्वपूर्ण है जो निम्नानुसार है :-

नियम 644 महत्वपूर्ण है जो निम्नानुसार है :- नियम 644, विचाराधीन प्रकरणों या उनके

भागों के अभिलेखों की प्रतिलिपियों के प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के और पंजीकृत होने पर उन्होंने संबंधित न्यायालय के पीठास पंजीकृत होने पर उन्होंने संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश न्यायाधीश को यह आदेश हेतु कि प्रतिलिपि पंजीकृत की जावे या नहीं भेजा जायेगा। पीठासीन न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृति देने की दशा में प्रधान प्रतिलिपिकार आवेदक को उसकी सूचना डाक द्वारा भेजी जायेगी तथा अग्रिम धन मनीआर्डर द्वारा उसमें से आवश्यक मनीआर्डर अग्रिम धन मनीआर्डर द्वारा उसमें से आवश्यक मनीआर्डर शुल्क काटकर, वापिस भेज दिया जायेगा। काटकर, वापिस भेज दिया जायेगा।

उक्त दस्तावेज जब न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विषय वस्तु हो जाती है, तो उक्त प्रावधान के अनुसार भी संबंधित न्यायालय ही यह निर्णय लेती है कि न्यायालय की प्रतिलिपि विभाग से भी नकल दी जानी है अथवा नहीं, नकल दी जानी है अथवा नहीं,

11. चूंकि अभियोजन स्वीकृति का दस्तावेज यदि अभियोजन स्वीकृति का दस्तावेज यदि अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है तो अन्वेषण पर और यदि अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियोजन प्रारंभ हो गया है तो अभियोजन (Prosecution) पर प्रभाव डालता है इसलिए इससे मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(h) का प्रावधान आकृष्ट) का प्रावधान आकृष्ट होता है, जो निम्नानुसार है:- होता है, जो निम्नानुसार है:-

Section-8. Exemption from disclosure of information:- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen.
(h) "information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders,;"

12. इस विभाग के समक्ष इस विभाग के समक्ष इस विभाग के समक्ष ऐसे प्रकरणों के संबंध में कोई ऐसे प्रकरणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं रहती कि विवेचना पूर्ण हुई अथवा नहीं जानकारी नहीं रहती कि विवेचना पूर्ण हुई अथवा नहीं? जानकारी नहीं रहती कि विवेचना पूर्ण हुई अथवा नहीं? क्या संबंधित क्या संबंधित के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हो गया है के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हो गया है? के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हो गया है? इसलिए जनसूचना अधिकार अथवा जनसूचना अधिकार अथवा संबंधित अभियोजन शाखा ने जनसूचना अधिकार अथवा संबंधित अभियोजन शाखा ने अपीलार्थी / आवेदन के चाही गई सूचना देने से इंकार करने में कोई त्रुटि नहीं है यदि अपीलार्थी / आवेदक के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश हो गया है, तो वैसे भी अपीलार्थी / आवेदक न्यायालय में दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन लगा सकते हैं और प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन लगा सकते हैं और यदि अभियोग पत्र अभियोग पत्र पेश नहीं हुआ है तो उनका यह आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(h) के प्रावधान अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं।" जाने योग्य नहीं।"

इससे क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील दि० 19.1.15 आयोग को प्रस्तुत की गई। इस द्वितीय

अपील में प्रथम अपील के आदेश की प्राप्ति का दि. 10.11.14 दर्शाया गया है अतः यह द्वितीय अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अपील में लिखा गया है कि प्रथम अपील का आदेश विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 8(र) (वास्तव में 8(1)(र) होना चाहिए) इस मामले में लागू नहीं होते प्रथम अपील में उल्लेखित धारा 8(h) (वास्तव में 8(1)(h) होना चाहिए) के संबंध में लिखा गया है कि अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तभी अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है एवं अपीलार्थी को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं उसे जमानत भी मिल चुकी है इसलिए उन्हें वांछित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और प्रथम अपील का आदेश विधि अनुरूप नहीं है। प्रथम अपील में उल्लेखित छ.ग. नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 644 इस मामले में पोषणीय नहीं है क्योंकि अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वांछित दस्तावेज न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वस्तु नहीं है अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य बताया गया है एवं वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान किये जाने व अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उत्तरवादियों को दंडित किये जाने की मांग की गई है। अपीलार्थी को सुना गया। उन्होंने वही कहा जो द्वितीय अपील में वर्णित है और ऊपर उल्लेखित है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसूचना अधिकारी ने धारा 8(1)(j) का हवाला अपने निर्णय में नहीं दिया था परंतु फिर भी प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस पर विचार किया जो उचित नहीं है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त है जिसमें जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख कर की गई कार्यवाहियों को विधिवत् बताया है, प्रकरण का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या अधिनियम की धारा 8(1)(j) इस मामले में लागू होती है या नहीं? धारा 8(1)(j) निम्नानुसार है :-

"8(1)(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:"

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की प्राइवसी वांछित सूचना से प्रभावित होती है तो यह प्रावधान लागू होता है अर्थात् यह प्रावधान उसी स्थिति में लागू होगा जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सूचना/जानकारी मांगे क्योंकि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने से संबंधित व्यक्ति की प्राइवसी प्रभावित हो सकती है परंतु इस मामले में अपने स्वयं से संबंधित सूचना मांग रहे हैं। अतः किसी व्यक्ति की स्वयं की सूचना खुद उसे प्रदान करने से किसी तरह की प्राइवसी प्रभावित होने की स्थिति नहीं बनती क्योंकि सूचना किसी अन्य को प्रदान नहीं की जा रही। अतः यह पाया जाता है कि

अधिनियम की धारा 8(1)(j) इस मामले में लागू नहीं होती एवं इस संबंध में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जहां तक अधिनियम की धारा 8(1)(h) का प्रश्न है, यह प्रावधान निम्नानुसार है :-

"8(1)(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;"

उपरोक्त प्रावधान को देखने से ज्ञात होता है कि उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने स्पष्ट रूप से धारा 8(1)(h) का हवाला नहीं दिया था परंतु इस प्रावधान में उल्लेखित शब्दों का उपयोग सूचना देने से मना करने के लिए दिया था जैसे कि गिरफ्तार करने व अभियोजन में अड़चन पड़ेगी यह लिखा गया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अधिनियम की धारा 8(1)(h) का हवाला देकर वांछित जानकारी प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। अतः यह देखा जाना होगा कि क्या इस मामले में धारा 8(1)(h) लागू होती है अथवा नहीं? वांछित सूचना/जानकारी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी स्वयं के अभियोजन से संबंधित अभियोजन स्वीकृति, आदेश व उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां सूचना के रूप में मांग रहे हैं किसी भी शासकीय कर्मचारी की अभियोजन की कार्यवाही शासन के विधि व विधायी कार्य विभाग अर्थात् उत्तरवादियों के विभाग द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद ही प्रारंभ की जाती है। अभियोजन स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज यदि सूचना के रूप में अपीलार्थी जिसके संबंध में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है, को प्रदान किये जाते हैं तो अभियोजन, गिरफ्तारी या अन्वेषण पर विपरीत प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उसे जमानत भी मिल चुकी है इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं बची है। इसी प्रकार उत्तरवादियों के कार्यालय में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज यदि अपीलार्थी को सूचना के रूप में प्रदान किए जाते हैं तो उसका अभियोजन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थी इन दस्तावेजों का उपयोग अपने बचाव के लिए कर सकते हैं और अपने बचाव का अधिकार कानूनन हर व्यक्ति को है। अतः यह पाया जाता है कि अभियोजन पर वांछित सूचना दिये जाने से अभियोजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार अन्वेषण पर भी अभियोजन से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने से कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि अभियोजन स्वीकृति का आदेश जिस आधार व दस्तावेजों के प्रकाश में दी गई है उसे सूचना के रूप में प्रदान करने से होने वाले अन्वेषण से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता वैसे भी जब अभियोजन स्वीकृति चाही गई है तो पर्याप्त अन्वेषण करने के बाद और यह पाने के बाद चाही गई होगी कि अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने का पर्याप्त प्रमाण है। अतः यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 8(1)(h) भी इस मामले में लागू नहीं होती और इस संबंध में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी ने अभियोजन, अन्वेषण किस प्रकार प्रभावित होगा, यह स्पष्ट नहीं किया

है।

अब यह देखा जाना होगा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उपर वर्णित अपने आदेश के पैरा क्र. 9 व 10 में जिन नियमों का हवाला दिया है क्या वे इस मामले में लागू होते हैं। पैरा 9 में उल्लेखित नियम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बनाए गए हैं और वे माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय धारित सूचनाओं को प्रदान करने के लिए बने हैं परंतु इस मामले में वांछित सूचना किसी माननीय न्यायालय द्वारा धारित नहीं है और न ही उनसे मांगी गई है बल्कि शासन के एक विभाग/कार्यालय में धारित है और उससे मांगी गई है। अतः उपरोक्त नियम शासन के विभाग/कार्यालय में धारित व उससे मांगी गई सूचना पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम अपील में पारित आदेश के उपरोक्त वर्णित पैरा 10 में उल्लेखित नियम 644 उन दस्तावेजों एवं प्रकरणों पर लागू होता है जो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से या उनके भागों के अभिलेख की प्रतिलिपियां मांगने से संबंधित हो। अर्थात् यह नियम भी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण या उसमें उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियों को न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा द्वारा प्रदान किए जाने पर लागू होता है परंतु जैसा उपर उल्लेख किया गया है इस मामले में किसी न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध कोई दस्तावेज प्रतिलिपि के रूप में न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा से नहीं मांगा जा रहा है बल्कि शासन के विभाग/कार्यालय में धारित दस्तावेज उस विभाग/कार्यालय से अधिनियम के अंतर्गत चाहे जा रहे हैं। अतः यह नियम भी इस मामले में लागू नहीं होता। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश इस संबंध में भी त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश विधि अनुरूप न होने एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा आदेशित किया जाता है कि लोक प्राधिकारी, छ0ग0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग अपने जनसूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज सत्यप्रतिलिपियों के रूप में इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में रजि0 डाक से प्रेषित करें। चूंकि जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने विवेक से निर्णय लिया था और समयावधि में लिया था इसलिए उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कोई कार्यवाही उचित नहीं पाई जाती।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1585/2017

अपीलार्थी श्री प्रीतम सिंह टांटीबंध, रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी एकीकृत चेक पोस्ट खम्हारपाली, महासमुंद

आदेश दिनांक 22.10.2019

- 1/ उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
"दिनांक 01.12.2016 वाहन क्रमांक CG 04 JD 6489, CG04 LG 8939 एवं दिनांक 23.12.2016 वाहन क्रमांक CG 04 LJ 0261 का मोटरयान अधिनियम की धारा 113/194,199 में कि गई कार्यवाही का मोटरयान पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें।"
- 3/ उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 10.02.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि चाही गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की उपधारा 1 एवं 2 के अनुशरण में वाहन स्वामियों को विधिवत् पत्राचार कर उनकी मंशा चाही गई थी जिसमें आपके द्वारा चाही गई वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा जानकारी देने हेतु असहमति प्रदान की गई है। अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी दे पाना संभव नहीं है। उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 14.02.2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य करते हुए प्रस्तुत अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2017 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2018 को जवाब प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया है कि श्री प्रीतम सिंह द्वारा ट्रक मालिक संघ टाटीबंध जोन, रिंग रोड नं. 1 टाटीबंध रायपुर की ओर से सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 24.01.2017 को जनसूचना अधिकारी, परिवहन चेक पोस्ट खम्हारपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.) को आवेदन प्रेषित किया जा कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया। जनसूचना अधिकारी, चेक परिवहन पोस्ट, खम्हारपाली द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदन में उल्लेखित वाहन स्वामियों को सूचना के अधिकार

अधिनियम की धारा 11 (2) एवं (3) के अनुशरण में सूचना प्रकटन, सूचना दी जाये अथवा नहीं। इस संबंध में अभिमत प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 54, 55/परि.चे.पो./खम्हारपाली/2017 दिनांक 29.01.2017 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। संबंधितों द्वारा श्री प्रीतम सिंह द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान करने में असहमति व्यक्त की गई। इस आधार पर श्री प्रीतम सिंह को पत्र क्रमांक 78/परि.चे.पो./2017 खम्हारपाली, दिनांक 10.02.2017 के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराई गई है।

इस आदेश से व्यथित होकर श्री प्रीतम सिंह द्वारा दिनांक 14.02.2017 को प्रथम अपील का आवेदन प्रेषित किया गया था, जो अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में दिनांक 21.02.2017 को प्राप्त हुआ। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 07.03.2017 को तिथि नियत कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 933/सू.अ./2017 दिनांक 27.02.2017 द्वारा जनसूचना अधिकारी, खम्हारपाली एवं अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 07.03.2017 को सुनवाई की गई, सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी, खम्हारपाली उपस्थित हुए किंतु अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि परिवहन चेक पोस्ट, खम्हारपाली द्वारा अपीलार्थी श्री प्रीतम सिंह द्वारा-छत्तीसगढ़ ट्रक मालिक संघ टाटीबंध रायपुर के आवेदन पर समस्त कार्यवाहियां विधिसम्मत एवं सद्भाविक रूप से संपन्न की गई है। इस लिए प्रथम अपील का आवेदन नस्तीबद्ध कर उभयपक्षों को सूचित किया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 19 (6) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सद्भाविक रूप से संपन्न की गई है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 04.07.2017 से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों को समाप्त कर दिया गया है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन की जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत जानकारी होने से उनसे धारा 11 के तहत अभिमत चाहकर देने से इंकार किया गया है तथा इसी आधार पर ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन को निराकृत किया गया है जो कि उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी न होकर लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की गलत व्याख्या की गई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की श्रेणी में नहीं आती है।

- 6/ अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उन्हें रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।
अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1069/2020

श्री गुलाबचंद सोनी, द्वारा सोनी ज्वेलर्स चौक दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बंजारी माता मंदिर के सामने बीरगांव,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 18.03.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बंजारी माता मंदिर के सामने बीरगांव, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय अपर कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 04.07.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 28.08.2019 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 22.01.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 24.01.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परिपेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. अपीलार्थी श्री गुलाबचंद सोनी कि ओर से प्रतिनिधि श्री भावीन जैन समक्ष उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कुमारी युगेश्वरी वर्मा कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बंजारी माता मंदिर के सामने बीरगांव, रायपुर, जिला रायपुर समक्ष में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से " कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.11.2018 से आज पर्यन्त तक की अवधि में पेश हुई शिकायतों, संलग्न किये गये सहपत्रों की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां व साथ में प्रस्तुत की गई सी.डी/डी.वी.डी. की भी कापी उपलब्ध करावें वे शिकायते जो कि उक्त अवधि के दरम्यान विकास सोनी, नवीन दुबे, आलोक यादव व नवींद्र दुबे द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक की गई हो की जानकारी मांग किये है।"
6. जनसूचना अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर के द्वारा आयोग के नोटिस दिनांक 30.01.2021 का जवाब दिनांक 15.03.2021 आयोग में प्रस्तुत किया गया। जो आयोग में दिनांक 17.03.2021 को प्राप्त किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 22.05.2019 को कार्यालय में प्राप्त

हुआ, जिसमें आवेदक द्वारा 01.11.2018 से आज पर्यन्त तक की अवधि में पेश हुई शिकायतों, संलग्न किये गये सहपत्रों की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां व साथ में प्रस्तुत की गई सी.डी./डी.वी.डी. की भी कापी उपलब्ध करावें वे शिकायते जो कि उक्त अवधि के दरम्यान विकास सोनी, नवीन दुबे, आलोक यादव व नवीद्र दुबे द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक की गई हो की मांग किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 864/सूअ./कामर्शियल पंजी/क्षेपअ/2019 दिनांक 11.06.2019 के माध्यम से आवेदक को सूचित किया गया था कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध है, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है साथ ही यह भी लेख किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के दर्शाये प्रावधान के तहत विनिर्दिष्ट करते हुए जानकारी चाही जाये तो ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(ख) की परिधि में नहीं होने से प्राप्त आवेदन उपरोक्त कारणों से अमान्य किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र से आवेदक असंतुष्ट होने से माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी रायपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 26.07.2019 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2057/ज.सू.क्षे.प. अ./रायपुर/2019 दिनांक 25.07.2019 के माध्यम से माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, रायपुर के समक्ष शिकायत शाखा में पंजीकृत शिकायत की सत्यापित प्रति व सी.डी. प्रस्तुत किया गया साथ ही अपीलार्थी की भी जानकारी प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश में लेख किया गया है कि शिकायत शाखा में पंजीकृत शिकायत की सत्यापित जानकारी एवं सी.डी. डाक से अपीलीर्थी को प्रेषित किया गया चुका है जिस कारण प्रस्तुत अपील अग्रहय किया गया है।

7. प्रकरण का अवलोकन कर परीक्षण किया गया अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर के समक्ष दिनांक 20.05.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को दिनांक 11.06.2019 पत्र प्रेषित किया गया जिसमें आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) एवं 6 (1)(ख) की परिधि में नहीं होने से प्राप्त आवेदन उपरोक्त कारणों से अमान्य किया गया। जनसूचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी 11.06.2019 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत किया गया प्राप्त आवेदन पर प्रथम अपीलीय

अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी को दिनांक 16.07.2019 को पत्र प्रेषित कर दिनांक 26.07.2019 तक अपना पक्ष रखने दिनांक हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को पत्र दिनांक 25.07.2019 प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी श्री गुलाब चंद सोनी को भी प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री गुलाब चंद सोनी ज्वलेर्स जवाहर चौक दुर्ग द्वारा चाही गई जानकारी जो कि शिकायत शाखा में पंजीकृत उपलब्ध करायी गयी है।

8. आज सुनवाई में उपस्थित अपीलार्थी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 25.07.2019 में 11 पेज की जानकारी तथा 4 सी.डी./डी.वी.डी. जो कि ब्लैक है। उपस्थित जनसूचना अधिकारी द्वारा 25.07.2019 द्वारा प्रेषित जानकारी में 4 सी.डी./डी.वी.डी. जो कि ब्लैक पाये जाने के बाद जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को पुनः दिनांक 15.03.2021 को जानकारी प्रेषित करना बताया गया है। उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि उन्हें दिनांक 15.03.2021 की जानकारी अप्राप्त है।
9. प्रकरण में उभय पक्ष को सुना गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक के दिनांक 25.07.2019 को जो जानकारी प्रेषित की है उसे निःशुल्क प्रेषित किया जाना पाया जाता है जबकि जनसूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी की गणना कर दस्तावेजी शुल्क की मांग किया जाना था जो कि जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि आवेदक द्वारा मूल आवेदन में चाही गयी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है, तथा आवेदक द्वारा उक्त संबंध में कोई वृहद लोकहित भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः आवेदक द्वारा वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत देय योग्य नहीं था, परन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदाया किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) रू. "सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, सिक्की व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

10. छ.ग. शासन ज्ञापन क्रमांक एफ-219 / 2006 / 1 / 6 दिनांक 27.07.2006 कि कंडिका 5 के तहत उक्त प्रेषित जानकारी के दस्तावेजों की लागत गणना करने के उपरांत दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूली कर 30 दिवस के भीतर शासन के खजाने में जमा कराकर आयोग को सूचित करें।
11. जनसूचना अधिकारी कार्यालय परिवहन अधिकारी रायपुर को निर्देशित किया जाता है भवष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निराकरण करें।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1217/2017

श्री जितेन्द्र कुमार साहू, C/o श्री बाबूलाल साहू, जिला कोरबा(छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 08.04.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2017 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 16.08.2017 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 18.08.2017 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू वी.सी. में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा अनुपस्थित।
5. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “ शिक्षाकर्मि वर्ग एक में चयनित 2011 में शिक्षाकर्मि गनपत राम ओग्रे, पिता/पति बलीराम ओग्रे की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की मांग किये है।”
6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार साहू द्वारा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा के समक्ष दिनांक 11.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदन में जानकारी प्राप्त न होने पर आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग में दिनांक 16.08.2017 को अधिनियम की धारा 18 के तहत दिनांक शिकायत प्रस्तुत की गई। प्राप्त शिकायत में जनसूचना अधिकारी को आयोग में आवेदक के शिकायत आवेदन में चाही गयी जानकारी रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराने हेतु जनसूचना को दिनांक 29.10.2018, 13.05.2019, 28.06.2019, तथा 24.01.2020 नोटिस जारी किया गया। जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के द्वारा आयोग के समक्ष नोटिस दिनांक 28.06.2021 का जवाब दिनांक 31.07.2019 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने पत्र दिनांक 11.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2011 में चयनित शिक्षाकर्मि वर्ग-एक श्री गनपत राम ओग्रे पिता-बलीराम ओग्रे की शैक्षणिक योग्यता

संबंधी दस्तावेज चाही गई थी। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में चाही गई जानकारी कार्यालयीन पत्र क्र. 4619 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा उन्हें प्रेषित किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने दिनांक 09.10.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर स्वयं प्राप्त किये हैं।

7. प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जनसूचना अधिकारी के जवाब दिनांक 31.07.2019 में लेख किया गया कि आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार साहू के द्वारा दिनांक 09.10.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त किये हैं। आज सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि उन्हें चाही गयी जानकारी दिनांक 09.10.2017 को प्राप्त हो चुकी है जिसकी पावती मेरे द्वारा दिया गया है। जनसूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 31.07.2019 में संलग्न पत्र दिनांक 06.10.2017 के पत्र में शिकायतकर्ता के द्वारा पावती दिया गया। जिसमें शिकायतकर्ता दिनांक 09.10.2017 प्राप्त किया लेख कर हस्ताक्षर भी किये हैं। इस प्रकार पाया जाता है कि प्रकरण में शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

8. प्रकरण में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता के मूल आवेदन दिनांक 11.07.2017 में शिक्षाकर्मि वर्ग एक में चयनित 2011 में शिक्षाकर्मि गनपत राम ओग्रे, पिता/पति बलीराम ओग्रे की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की मांग किये हैं। उक्त चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(e) तथा (j) तृतीय पक्ष तथा वैश्वसिक नातेदारी के अंतर्गत आती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e) :- “किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।”

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) :- “सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनसूचना अधिकारी को आवेदक के आवेदन में चाही गयी वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने पर जनसूचना अधिकारी को संबंधित व्यक्ति से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत सहमति/असहमति प्राप्त करने पश्चात् आवेदक को जानकारी प्रेषित करना था। परन्तु प्रकरण में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

- कोरबा, जिला कोरबा के द्वारा आवेदक को चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध जाकर प्रदान की गई।
10. जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को भविष्य के लिये निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों सूचना का अधिकार के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
11. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3759/2020

आपीलार्थी डॉ. प्रमोद यादव, 11/30 शिक्षक नगर दुर्ग, जिला दुर्ग(छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.10.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)जिला दुर्ग (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 16.06.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 04.11.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 04.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. अपीलार्थी डॉ. प्रमोद यादव उपस्थित। जनसूचना अधिकारी डॉ. सुमीत अग्रवाल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग वी.सी. में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से निम्न बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है:—
 - 1^प हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना के पश्चात् से आज दिनांक तक संधारित सूचना पंजी का अवलोकन।
 - 2^प हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना के पश्चात् से आज दिनांक तक प्राप्त सूचना का अधिकार प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दिये गये जवाबों के पत्रों का अवलोकन,
 - 3^प हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना के पश्चात् से आज दिनांक तक प्राप्त प्रथम अपीलीय आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश पत्रों की मांग किये है।”
6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.01.2020 में अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2020 अवगत कराया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के अंतर्गत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा।

7. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 07.07.2021 के पालन में जन सूचना अधिकारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर नाका दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) का जवाब दिनांक 31.07.2021 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.01.2020 अ.प्र./2020यदुर्ग, दिनांक 26.02.2020 द्वारा आवेदक का चाही गई जानकारी के संदर्भ में सूचना प्रेषित की गई। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 430/सू.अ.प्र./2020यदुर्ग, दिनांक 26.02.2020 द्वारा प्रेषित जानकारी से संतुष्ट न होने के की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पत्र क्रमांक—निरंक दुर्ग दिनांक 10.06.2020 प्रस्तुत किया गया। उक्त के तारतम्य में आवेदक को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 489/प्रथम अपील/सू.का.प्र./2020यदुर्ग, दिनांक 22.06.2020 द्वारा प्रथम अपील सुनवाई हेतु दिनांक 29.06.2020, विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी गई। आवेदक ने दिनांक 29.06.2020 को आवेदन पत्र क्रमांक—निरंक तथा पत्र में उल्लेखित दिनांक 18.02.2020 (प्रथम अपीलीय अधिकारी—कुलसचिव का आवक का आवक क्रमांक 917/2020 दिनांक 29.06.2020) प्रस्तुत कर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में स्वयं व्यस्त रहने के कारण उक्त तिथि को उक्त अपील एवं अन्य दूसरे अपील में अनुपस्थित रहने की सूचना प्रदान की गई दोनों अपीलों हेतु आगामी सुनवाई हेतु तिथि एक साथ एक सप्ताह के बाद अर्थात् 05.07.2020 के पश्चात् रखने का निवेदन किया जिसके अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 500/प्रथम अपील/सू.अ.प्र./2020; दुर्ग, दिनांक 03/07/2020 द्वारा प्रथम अपील (प्रकरण) सुनवाई हेतु दिनांक 14/07/2020, दिन—मंगलवार, समय—शाम 04:00 बजे पुनः प्रथम अपील (प्रकरण) हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी गई। प्रथम अपील की द्वितीय तिथि दिनांक 14/07/2020 को पुनः प्रथम अपील सुनवाई में शाम—05:00 बजे तक आवेदक (अपीलार्थी) के उपस्थित न होने की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यह मानकर की आवेदक (अपीलार्थी) संतुष्ट है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक (अपीलार्थी) को पूर्व में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई एवं उक्त प्रकरण को सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 19(6) में निर्धारित अवधि में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण को निराकृत किया गया जिसकी सूचना विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 512/प्रथम अपील/सू.अ.प्र./2020; दुर्ग, दिनांक 15/07/2020 के द्वारा आवेदक को प्रदान की गई। मूल आवेदन की अवधि में डॉ. सुमीत अग्रवाल, कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे हैं तथा वर्तमान में भी यह जनसूचना अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) के पद पर कार्यरत हैं।

8. आज सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत जनसूचना आवेदन का परीक्षण किया जिसमें पाया गया कि आवेदक के द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) तथा धारा 6(1)(ख) के तहत विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। अतः अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3864/2020

**अपीलार्थी अकरम खा, पिता श्री ईस्माईल खान क्वा. नं डी 17 दिप्ती विहारी कालोनी जांजगीर,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 20.12.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) को आवेदन पत्र दिनांक दिनांक 02.05.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 12.06.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 09.07.2020 को दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 12.08.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 19.08.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री अकरम खान व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा श्री के.बी.देवांगन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री नीरज कुमार प्रशासनिक अधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से दो बिन्दुओं में जानकारी की मांग किया है :-
 1. माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय पोर्ट पोलियों साहब से सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष दर्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.01.2020 की प्रतिलिपि।
 2. कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, द्वारा जारी ज्ञापन क्रं. 147 / दो / -12-10-2012 दिनांक 24.04.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रति।
 3. कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर द्वारा उक्त ज्ञापन क्रं. 147 दिनांक 24.04.2020 के संबंध में चालाई गई संपूर्ण नोटशीट की प्रति।
 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2020 के उपस्थित पंजी की प्रतिलिपि।
5. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक का मूल आवेदन प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 26.05.2020 से आवेदक को सूचित किया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(आई-जे) की परिधि में आता है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त कारण चाही गई जानकारी देने से

असमर्थता व्यक्त की गई है। जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है कि सामान्यतः शासकीय अभिलेख गोपनीय रखा जाता है और समय के पूर्व अभिलेख के प्रकट हो जाने से उसके दुरुपयोग होने तथा शासन को आर्थिक क्षति होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर विधि की कोई भूल नहीं की है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6. प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा अपीलार्थी के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 02.05.2020 के माध्यम से 4 पृथक पृथक विषयों से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) अधिनियम, 2009 का नियम 3 जोकि निम्नानुसार है –

अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो – सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अर्न्तगत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय वस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा, परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

7. अपीलार्थी के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मूल आवेदन में 4 पृथक पृथक बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 का नियम 3 के अनुसार जन सूचना अधिकारी अनुरोध एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 02.05.2020 में प्रथम बिन्दु में उनके द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय पोट पोलियों साहब से सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष दर्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.01.2020 की प्रतिलिपि की मांग की गई है। इस प्रकार के आवेदन को जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 8(i-j) की परिधि में मानकर जानकारी देने से इन्कार किया गया है। अधिनियम की धारा 8(i-j) निम्नानुसार है –

(i)(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके

कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, विनिश्चय किये जाने और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जायेंगे, परन्तु यह और कि वे विषय जो इस बात में विनिर्दिष्ट छूटों के अर्न्तगत आते हैं प्रकट नहीं किए जायेंगे ।

(i)(ज) सूचना के व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा जब कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है ।

परन्तु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी विधान मंडल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया जा सकेगा ।

आवेदक के द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 में मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8(i) की परिधि में नहीं आती है । जहां तक अधिनियम की धारा 8(j) व्यक्ति सूचना से संबंधित है । आवेदक के द्वारा समक्ष में बताया गया कि उक्त आवेदन उनके द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार वह उनके द्वारा ही प्रस्तुत आवेदन की प्रतिलिपि की मांग कर रहे थे ।

8. जन सूचना अधिकारी के द्वारा ऐसे आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(आई-जे) की परिधि में मानकर आवेदक को जानकारी देने से मना किया गया है जोकि मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 8(जे) के प्रावधान विचाराधीन प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । जन सूचना अधिकारी के इस निष्कर्ष को प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा विधि अनुरूप मान्य किया गया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है ।
9. ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लिया गया विनिश्चय विधिसंगत नहीं होने से अमान्य की जाकर निरस्त किया जाता है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत लोक प्राधिकारी कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग के आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 02.05.2020 के बिन्दु क्रमांक 1 में चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आवेदक को निशुल्क पंजीकृत डाक से प्रेषित करें ।
10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-

(एम.के. राउत)

मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3524/2020

**अपीलार्थी श्री लव कुमार रामटेके अधिवक्ता, छ.ग. हाईकोर्ट एवं कर सलाहकार लव हाऊस मित्र चौक
न्यू खण्डेलवाल कालोनी ममता नगर राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी, जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीकार्यालय जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.08.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 29.08.2020 को दिया गया। दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 11.09.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 30.09.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री लव कुमार रामटेके अधिवक्ता, छ.ग. हाईकोर्ट एवं कर सलाहकार लव हाऊस मित्र चौक न्यू खण्डेलवाल कालोनी ममता नगर राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से मुझे सूचना के अधिकार के तहत जेल में विरुद्ध महिला/पुरुष कैदियों, विचारधीन बंदियों की निम्न जानकारी/सूची उपलब्ध करावें –
 1. कैदी/विचारधीन बंदी का नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. जाति
 4. निवास का पूरा पता मोबाईल नम्बर यदि हो तो
 5. आरोपित धारा
 6. अपराध क्रमांक
 7. कोर्ट का नाम
 8. जेल में आमद दिनांक
 9. कैदी/विचारधीन बंदी द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति किया है अथवा नहीं

5. जनसूचना अधिकारी कार्यालय जेल अधीक्षक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का जवाब दिनांक 26.10.2021 को आयोग में प्राप्त हुआ। श्री चुरामन लाल साहू जन सूचना अधिकारी जिला जेल राजनांदगांव में पदस्थ रहें हैं, की दिनांक 28.03.2021 को आकस्मिक मृत्यू हो गई है। वर्तमान में मुझे (सत्यनारायण सिंह ठाकुर) को जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। द्वितीय अपील का कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर कंडिकावार उत्तर निम्नानुसार प्रेषित है – माननीय न्यायालय के आदेश से बंदी जेल में न्यायिक अभिरक्षा के निरुद्ध है। जनसूचना अधिकारी का समर्थन अपीलीय अधिकारी ने नहीं किया है और न ही न्यायिक विधि को दूषित किया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी सूचना के अधिकार की धारा 8(1) के खण्ड (क) में सुरक्षा एवं (ज) के तहत व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। यह न्यायालयीन दस्तावेज है। बंदी/कैदी जेल में माननीय न्यायालय के आदेश से अभिरक्षा में रहते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) के खण्ड (क) में सुरक्षा एवं (ज) लागू होता है। जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने एवं व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। बंदियों की जानकारी दिये जाने पर बंदी आक्रोशित होंगे एवं जेल में विद्रोह उत्पन्न होगा, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी बंदी/कैदियों की व्यक्तिगत जानकारी है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। जनसूचना अधिकारी उत्तरवादी क्रमांक 01 व अपीलीय अधिकारी उत्तरवादी क्रमांक 02 दोनों एक ही विभाग/कार्यालय में होने से उत्तरवादी क्रमांक 02 ने उत्तरवादी क्रमांक 01 का समर्थन नहीं किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने एवं व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है के संबंध में आवेदक को सूचना समय दिनांक 30.07.2020 को उपलब्ध कराया गया है। उक्त जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (क) के तहत जेल की सुरक्षा प्रभावित होने एवं (ज) में व्यक्तिगत/निजी जानकारी के रूप में परिभाषित है। जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रथम अपीली प्रकरण की सुनवाई कर दोनों पक्ष सुना गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2020 द्वारा आदेश पारित किया कि मांगी गई जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 8(1)(क) में सुरक्षा एवं (ज) में व्यक्तिगत/निजी जानकारी के रूप में परिभाषित है माननीय न्यायालय के आदेश से ही बंदी रिमांड/लंबित प्रकरण के तहत जेल में न्यायिक निरोध में है। भारत सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 05.10.2019 को जारी मार्गदर्शिका भाग-1 की कंडिका 25 (I) के अनुसार जनसूचना अधिकार द्वारा प्रदाय करने की बाध्यता न होने तथा व्यक्तिगत जानकारी होने से अपील निरस्त की है।

6. प्रकरण की आज सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री सत्यनारायण सिंह उपस्थित। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया कि आवेदन प्राप्ति के समय श्री चुरामन लाल साहू जनसूचना अधिकारी पदस्थ थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। आवेदक को दिनांक 30.07.2020 द्वारा जानकारी प्रेषित की जा चुकी है।
7. प्रकरण में शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का परीक्षण किया जो जिसमें उनके द्वारा तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी मांग गई है कि जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) तृतीय पक्ष तथा वैश्विक नातेदारी के अंतर्गत आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j):-“ सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।
8. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3245/2018

श्री जितेन्द्र कुमार साहू, C/O श्री बाबूलाल साहू पथरीपारा साहू बस्ती वार्ड क्रमांक-12,
विद्युत गृह स्कूल के पास कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरसिया,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2018 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़, (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 20.07.2018 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 15.06.2020 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 11.10.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 23.10.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू वी.सी. में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कि ओर से प्रतिनिधि श्री बंशीलाल पटेल सहायक करारोपण अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़ वी.सी. में उपस्थित।
5. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "रामचन्द्र सिंह ब्यार पिता चन्द्रभान सिंह ब्यार शिक्षा मंत्री 01 जो कि खरसिया ब्लॉक में पदस्थ की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग किये है।"
6. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 19.10.2020 के पालन में जनसूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 16.11.2020 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी श्री मनोज कुमार साहू बनाम जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) का आयोग सुनवाई तिथि 03.12.2020 के संबंध में प्रथम अपील में की गई कार्यवाही का स्पष्ट लिखित जवाब आपका कार्यालयीन पत्र क्र./35707/वा.04/अटल नगर रायपुर दिनांक 26.11.2019 के परिपालन में पूर्व सुनवाई दिनांक 27.01.2020 के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्र./9011/जि.पं./सू.का.अधि./2020 दिनांक 08.01.2020 के माध्यम से पंजीकृत डाक

के माध्यम से भेजी गई थी। उक्त अपील प्रकरण में जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया से “रामचन्द्र सिंह व्यास पिता चन्द्रभान सिंह व्यास शिक्षाकर्मी -01 जो कि खरसिया ब्लॉक में पदस्थ की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी जानकारी मांगी गई किन्तु अपील सुनवाई तिथि को आवेदक अनुपस्थिति रहा। प्रकरण में वांछित जानकारी कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ से संबंधित थी चूंकि आवेदक को प्रथम अपील निर्णय आदेश में आवेदक को कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (शिक्षा शाखा) में उपस्थित होकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया किन्तु आज पर्यन्त तक अनुपस्थित रहा है। प्रकरण में सहायक परियोजना अधिकारी शिक्षा शाखा में मिली मौखिक जानकारी अनुसार रामचन्द्र सिंह व्यास शिक्षाकर्मी-01 खरसिया ब्लॉक में इस नाम के कोई भी व्यक्ति पदस्थ ही नहीं है। वर्तमान में सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है। शिक्षाकर्मी से समस्त संबंधित जानकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है।

7. आज सुनवाई में प्रकरण में संलग्न दस्तोवज का परीक्षण किया गया जिमसे पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने मूल आवेदन में तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी चाही गई है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) तृतीय पक्ष तथा वैश्विक नातेदारी के अंतर्गत आती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) :- “सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

8. जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़ को भविष्य के लिये निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3745/2020/कोरबा

अपीलार्थी श्री दिलीप मिरी, मानिकपुर क्वा. न. टाईप 2/9 एस.ई.सी.एल. कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 10.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीपुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारीपुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 17.08.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 23.09.2020 को दिया गया। निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 31.10.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 04.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी दिलीप मिरी, उपस्थित। श्री प्रदीप येरेवार जनसूचना अधिकारी उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक 11235/सां.लि./फा-300/2019 दिनांक 27.06.2019 के प्रेषित पत्र में आपके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी का नाम, जांच अधिकारी का नियुक्ति पत्र एवं जांच अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की समस्त जानकारी नस्ती कर देने की मांग किये है।”

जनसूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) का जवाब दिनांक 30.12.2021 का आयोग में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी दिलीप मिरी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2020 इस कार्यालय में दिनांक 25.07.2020 को प्राप्त हुआ था। जिसमें लेख किया गया कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक 11235/सा.लि./फा-300/2019 दिनांक 27.06.2019 के प्रेषित पत्र में आपके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी का नाम, जांच अधिकारी का नियुक्ति पत्र एवं जांच अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की समस्त जानकारी नस्ती कर दें। तदोपरांत इस कार्यालय के पत्र क्र./पु.अ./कोरबा/सू.अधि./248-ए/20 (एम/3182/20) दिनांक 30.07.2020 जारी कर आवेदक दिलीप मिरी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2020 के संबंध में जवाब प्रेषित की गई कि “वर्तमान में शिकायत जांच पर लंबित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (ज) के प्रावधानों के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दिया

- जाना संभव नहीं है।” प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही पर सहमत होकर दिनांक 23.09.2020 को आदेश पारित कर प्रकरण निराकृत किया।
- 5 आज सुनवाई में अपीलार्थी श्री दिलीप मिरी उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री प्रदीप येरेवार उपस्थित। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का परीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा भूलवश धारा 8(1) (जे) को 8(1) (ज) लेख किया है। प्रकरण में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का परीक्षण किया जिसमें उनके द्वारा तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी मांग किये हैं कि जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) तृतीय पक्ष तथा वैश्विक नातेदारी के अंतर्गत आती है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) :- “सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।
- 6 जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही को मान्य किया जाता है।
- 7 प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1974/2021

अपीलार्थी श्री अजय चकोले, 2038/27 जोरापारा रायपुर

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं अधीक्षण अभियंता,

छ.ग. इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर

आदेश दिनांक : 10.03.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री अजय चकोले उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री डी.पी.सिंह कार्यपालन यंत्री उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

“अ-वर्ग विद्युत ठेकेदार/संविदाकार श्री जोसेफ के.व्ही., अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रोप्राइटर एस.एस इंटरप्राइजेज) के द्वारा किए गए विद्युत अधिष्ठानों के स्थापना की चालू वर्ष 2003 से लेकर आज दिनांक 29 सितंबर, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी सत्यप्रतिलिपि/ई-सत्यप्रतिलिपि सीडी में (च्वमतसमे बवचल) प्रदान की जाए :-

 1. ठेकेदार/संविदाकार को लिखित में दिया गया निविदा पत्र (वता वतकमत) की कॉपी।
 2. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए विभागीय प्रपत्र फार्म-एल की कॉपी।
 3. विद्युत निरीक्षक/सहायक निरीक्षक द्वारा परीक्षण/निरीक्षण पत्र की कॉपी।
 4. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए गैर-अनुपालन पत्र (Non-Compliance) की कॉपी।
 5. विद्युत निरीक्षकों द्वारा दी गई चार्जिंग अनुमति पत्र की कॉपी।”
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2020 को अपीलार्थी को दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 11.12.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को आदेश पारित कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना जो Third person Information के अंतर्गत है पर संबंधित से प्राप्त आपत्ति उपरांत उक्त सूचना का प्रकटीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 8 (1) (ड), धारा 8(1) (अ) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का प्रकटीकरण बाधित है। तदनुसार अपील अमान्य की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2021 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

- 5/ श्री डी.पी.सिंह जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक अटल नगर नवा रायपुर जिला द्वारा ज्ञाप.क्र. 1261 दिनांक 11.01.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :—
1. श्री अजय चकोले द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में दिनांक 29.09.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया जो कार्यालय में दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ।
 2. अतः उसके प्रकटीकरण पर श्री जोसेफ के.व्ही. “अ” वर्ग विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रो.एस.एस. इंटरप्राइजेज) को सहमति हेतु पत्र क्रमांक जनसूचना अधिकारी/तेरह/521 दिनांक 11/05/2020 से सूचित किया गया। सूचना से संबंधित व्यक्ति अपने पत्र क्रमांक निरंक दिनांक निरंक कार्यालय में प्राप्त दिनांक 22/05/2020 से मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने हेतु सूचित किया गया। श्री जोसेफ के.व्ही. “अ” वर्ग विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रो.एस.एस. इंटरप्राइजेज) ने आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुये दिनांक 22/05/2020 को पत्र द्वारा सूचित किया गया। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण पर श्री जोसेफ के.व्ही. “अ” वर्ग विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रो.एस.एस. इंटरप्राइजेज) द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के कारण अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं दी गई।
 3. आवेदक द्वारा दिनांक 08/12/2020 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको मान्य करते हुये अपील की सुनवाई उपरांत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी निर्णय में आवेदक द्वारा की गई अपील को अमान्य करते हुये निर्णय दिया गया।
 4. उपरोक्तानुसार माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक A/1974/2021/रायपुर द्वारा श्री अजय चकोले, 2038/27 जोरापारा रायपुर जिला—रायपुर विरुद्ध जनसूचना अधिकारी रायपुर का निराकरण विभाग द्वारा किया जा चुका है एवं वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष या अपेक्षित नहीं है।
 5. साथ ही यह अवगत कराया जाता है कि आवेदन की अवधि में जनसूचना अधिकारी श्री एम.एम.खरवार सहायक अभियंता (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक पदस्थ रहे हैं एवं वर्तमान में उनका स्थानांतरण कार्यालय सहायक अभियंता (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उपसंभाग अंबिकापुर राज्य परिवहन कॉलानी बिहीबाड़ी अंबिकापुर जिला सरगुजा(छ.ग.) में हो गया है।
- 6/ श्री एच. टोप्पो अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक छ.ग. शासन द्वारा ज्ञाप.क्र. 1270 दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत

कराया है कि दिनांक 11/12/2020 को आवेदक/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत मान्यवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज इस अनावेदक/आपत्तिकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित होने के फलस्वरूप मान्यवर द्वारा उक्त अपील की सुनवाई हेतु इस अनावेदक/आपत्तिकर्ता को भी नोटिस प्रेषित कर सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 11.02.2021 को आदेश पारित कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना जो **Third Person Information** के अंतर्गत है पर संबंधित से प्राप्त आपत्ति उपरांत उक्त सूचना का प्रकटीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 8 (1) (ड), धारा 8 (1) (ज) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का प्रकटीकरण बाधित है। तदनुसार अपील अमान्य की जाती है।

7 / मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर "अ-वर्ग विद्युत ठेकेदार/संविदाकार श्री जोसेफ के.व्ही, अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रोप्राइटर एस.एस इंटरप्राइजेज) के द्वारा किए गए विद्युत अधिष्ठानों के स्थापना की चालू वर्ष 2003 से लेकर आज दिनांक 29 सितंबर, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी सत्यप्रतिलिपि/ई-सत्यप्रतिलिपि सीडी में (Paperless copy) प्रदान की जाए :-

1. ठेकेदार/संविदाकार को लिखित में दिया गया निविदा पत्र (work order) की कॉपी।
2. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए विभागीय प्रपत्र फार्म-एल की कॉपी।
3. विद्युत निरीक्षक/सहायक निरीक्षक द्वारा परीक्षण/निरीक्षण पत्र की कॉपी।
4. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए गैर-अनुपालन पत्र (Non-Compliance) की कॉपी।
5. विद्युत निरीक्षकों द्वारा दी गई चार्जिंग अनुमति पत्र की कॉपी।"

जानकारी चाही थी। जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा इस आधार पर जानकारी देने से इंकार किया गया है कि वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क) एवं 8(1)(र) के तहत दिये जाने की बाध्यता नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी में तृतीय पक्ष की ऐसी कोई जानकारी नहीं चाही गयी है जो प्रदाय नहीं की जा सकती थी। जो जानकारी चाही गयी है वह कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय से संबंधित है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में है अतः जनसूचना आवेदन के परिपेक्ष्य में जानकारी दी जानी चाहिए थी।

- 8/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जनसूचना अधिकारी के परिपेक्ष्य में आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुए अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क प्रेषित करेंगे। यदि वांछित जानकारी में से कोई ऐसी जानकारी जो तृतीय पक्ष से संबंधित है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क), (e) एवं (j) के तहत सूचना दिये जाने की बाध्यता नहीं की श्रेणी में आती है तो इसके लिए स्पष्ट कारण दर्शित करते हुए कि किस प्रकार वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क), (e) एवं (j) के अंतर्गत है, अपीलार्थी को उपरोक्त अवधि में लिखित में अवगत करायेंगे।
- 9/ उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 10/ आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/13/2021

**शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष छ.ग. नव निर्माण सेवा निवास
तिलकनगर बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत
विकास खंड मस्तूरी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 11.02.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2020 प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त नहीं होने से शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग के समक्ष दिनांक 01.12.2020 को यह शिकायत प्रस्तुत किया गया जो आयोग में दिनांक 24.12.2020 को पंजीकृत किया गया।
2. प्रकरण व्हीसी में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर व्हीसी में अनुपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से—01.04.2019 से 10 अगस्त 2020 तक कुल कितना कितना अनाज शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त किया गया की माहवार जानकारी तथा भुगतान से संबंधित बिल व्हाउचर की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है।
5. प्रकरण का परीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 01.12.2020 को राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई है। उक्त शिकायत में उनके द्वारा बताया गया है कि उनके मूल आवेदन दिनांक 12.08.2020 के जवाब में दिनांक 15.09.2020 को 176 पेज की जानकारी हेतु 528 रु जमा करने हेतु सूचित किया गया किन्तु पत्र में सहायक जनसूचना अधिकारी का हस्ताक्षर ही नहीं है। हस्ताक्षर नहीं होने से मान्य नहीं होना शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया। उनके द्वारा शिकायत में यह भी लेख किया गया है कि किस आवेदन के कितने पेज की जानकारी है वह भी पृथक पृथक स्पष्ट नहीं बताया गया है।
6. प्रकरण में पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर को दिनांक 12.08.2020 को प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 14-132 / 2018 / 25-3 / 8311 दिनांक 10.12.2018 के अनुसार प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास

ग्राम सीपत के अधीक्षक सहायक जन सूचना अधिकारी हैं तथा विभाग के सहायक आयुक्त जन सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) में सहायक जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में लेख किया गया है। धारा 5(2) निम्नानुसार है –

(2) उप धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा।

उक्त प्रावधान अनुसार सहायक जनसूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त कर यथाशीघ्र लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने की व्यवस्था करेगा। सहायक जनसूचना अधिकारी को मूल आवेदन पर दस्तावेजी शुल्क की मांग करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के द्वारा जो दस्तावेजी शुल्क हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है वह प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का मूल आवेदन दिनांक 12.08.2020 यथाशीघ्र जनसूचना अधिकारी सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिला बिलासपुर को प्रेषित करें। सहायक आयुक्त जिला बिलासपुर आवेदन प्राप्त होने पर इसे प्रथम आवेदन मानकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

7. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कोई औपचारिक आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-2/2014/1-13 दिनांक 31.10.2014 में दिये निर्देशानुसार तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कर औपचारिक आदेश पारित करें।
8. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1756/2012
अपीलार्थी श्री रामजी सिंह यादव द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री गिरधर दीक्षित, सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत, लोरमी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

आदेश दिनांक 08-09-2014

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 3.4.12 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01, जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार सूचना/जानकारी की मांग की थी :—
 “रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत के किन किन व्यक्तियों का रोजगार गारंटी कार्ड बनाया गया है तथा वर्ष 2011-2012 में कार्डधारियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण एवं उन्हें भुगतान की गई राशि का सप्रमाण जानकारी उपलब्ध कराई जावे।”

सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय पारित न किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी ने विभाग से चाही जानकारी से वंचित किये जाने से संबंधित अधिकारी के खिलाफ वैधानिक रूप से विभागीय कार्यवाही तथा उत्तरवादीगण के खिलाफ शास्ति अधिरोपित करने की मांग की है। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08.05.14 को उत्तरवादी क्रं. 01, जनसूचना अधिकारी श्री रमाशंकर, सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी उपस्थित थे और उन्हें निर्देशित किया गया था कि जानकारी देने में हो रहे विलंब का कारण बताते हुए प्रकरण के संबंध में विस्तृत जवाब आयोग को प्रेषित करें कि उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 19 सहपठित 20 के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने व क्षतिपूर्ति दिलाने की कार्यवाही क्यों न की जाये। इस हेतु कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया।

दिनांक 07.08.2014 की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी उपस्थित हुए। उत्तरवादी क्रं. 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल भी उपस्थित हुए परंतु उन्होंने कोई जवाब या कारण बताते हुए व उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही उन्होंने मौखिक रूप से इस संबंध में कुछ कहा। उन्हें इस हेतु एक अवसर और दिया गया। इसके बाद सुनवाई दिनांक 04. 09.2014 को उत्तरवादी क्रं. 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल अनुपस्थित रहे। उनकी ओर से कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रं. 01 ने वांछित सूचना/जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी है और पर्याप्त अवसर देने के बाद भी उन्होंने इतने समय तक जानकारी नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया है और शास्ति व क्षतिपूर्ति क्यों न आरोपित की जाये इसका भी कोई कारण नहीं बताया है। इसका अर्थ यही हुआ कि वे जानबूझकर वांछित सूचना/जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतः दो वर्षों से अधिक विलंब के बाद भी वांछित

सूचना/जानकारी नहीं देने और उसका कोई कारण भी नहीं बताने के कारण तथा जानकारी तक पहुंच में बाधा पहुंचाने के कारण उत्तरवादी क्रं. 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत विलंब के लिए अपीलार्थी द्वारा वहन किये गये मानसिक तथा शारीरिक कष्ट के लिए 2,000/- (दो हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी को दिए जाने का आदेश दिया गया। चूंकि उत्तरवादी क्र. एक ने वांछित सूचना/जानकारी प्रदान नहीं की है और न ही कोई जवाब दिया है। अतः स्पष्ट है कि वे जानकारी नहीं देना चाहते अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली के प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं, को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत के रिकार्ड को देखकर यदि वांछित सूचना/जानकारी उपलब्ध है तो उसे निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करावें और आयोग में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/140/2017
अपीलार्थी श्री संदीप एक्का जनपद पंचायत सोनहत जिला सरगुजा
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया
आदेश दिनांक 18.06.2018

- 1/ अपीलार्थी श्री संदीप एक्का उपस्थित नहीं, न ही अनुपस्थिति बाबत कोई सूचना भेजी गयी है। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
- 3/ अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 28.06.2016 से जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया के समक्ष नगरपालिक निगम अम्बिकापुर जिला सरगुजा द्वारा जारी बी.पी.एल. संलग्न करते हुए निम्नानुसार जानकारी चाही गई – विषय समयावधि वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2015–16 छ.ग. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत – वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट नियम 1998 अर्न्तगत नियम 4 उप नियम 1 अर्न्तगत तैयार निम्न विवरणियां संबंधित कागजात – 1. प्रारूप छः में जनपद पंचायत/जिला पंचायत को वर्ष के दौरान सरकार तथा निकायों से प्राप्त उधार तथा किये गये भुगतानों का विवरण।
- 4/ अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने से प्रथम अपील दिनांक 01.09.2016 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया के कार्यालय में प्रस्तुत की गई।
- 5/ अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण न होने से एवं जानकारी प्राप्त न होने से द्वितीय अपील दिनांक 19.01.2017 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको निशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे तथा जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।
- 6/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2015–16 के छ.ग. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत – वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट नियम 1998 अर्न्तगत नियम 4 उप नियम 1 अर्न्तगत तैयार किये गये प्रारूप तीन में जनपद पंचायत/जिला पंचायत को वर्ष के दौरान सरकार तथा निकायों से प्राप्त उधार तथा किये गये भुगतानों का विवरण चाहा गया है।
 स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा लगभग 20 वर्ष की वृहद जानकारी चाही गई है, जिसके संकलन में समय लगना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जनपद पंचायत के साथ साथ जिला पंचायत कार्यालय की चल नस्तियों तथा दायित्वों का विवरण चाहा गया है। जिला पंचायत कार्यालय की जानकारी के लिए आवेदक द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय से अपेक्षा किया जाना विधिसंगत नहीं है क्योंकि जिला पंचायत कार्यालय में

- पृथक जन सूचना अधिकारी नियुक्त है तथा अपीलार्थी चाही गई जानकारी सीधे जिला पंचायत के जनसूचना अधिकारी से मांग कर सकता है। शासकीय कार्यप्रणाली के अर्न्तगत जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत की चल आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण पृथक विषय वस्तु है। छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 के नियम 3 के अर्न्तगत यह स्पष्ट है लेख है कि आवेदक का अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अर्न्तगत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय-वस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परन्तु आवेदन एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु अनुरोध करेगा।
- 7/ अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वृहद जानकारी नगरपालिक निगम अम्बिकापुर जिला सरगुजा द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्रमांक 111/खा.ना.आ/न.पा.नि/2015 दिनांक 06.05.2015 के तारतम्य में जारी बीपीएल प्रमाणपत्र क्रमांक 1454 दिनांक 26.09.2015 द्वारा जारी नीले रंग राशन कार्ड के आधार पर चाही गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1696/जी-668/2011/1-सूअप्र दिनांक 27 जून 2011 में यह स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के अर्न्तगत वर्ष 2007-2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गये राशन कार्डों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क जानकारी प्रदाय करने के लिए मान्य न किया जावे। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी उपरोक्त वृहद निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की अर्हता धारित नहीं करता है।
- 8/ अतः जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) के अनुसार निर्धारित समय सीमा 30 दिन में अपीलार्थी के जानकारी के आवेदन का निराकरण नहीं करने के कारण अपीलार्थी को छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 के नियम 3 के अनुसार आवेदन की प्रथम विषय की जानकारी निशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होने से अपीलार्थी को वित्तीय वर्ष 1996-97 में जनपद पंचायत से संबंधित प्रथम विषयवस्तु की जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जावे। जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 दिन के भीतर नहीं किया गया है, अतः भविष्य के लिए सचेत किया जाता है, कि जनसूचना के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिन के भीतर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
- 9/ जहां तक अन्य वर्षों की जानकारी का संबंध है, अपीलार्थी द्वारा यदि पृथक पृथक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार विचार कर निराकृत किया जाये। इसी प्रकार जिला पंचायत की जानकारी के लिए भी यदि अपीलार्थी द्वारा पृथक आवेदन जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो नियमानुसार विचार कर निराकृत किया जावे।

- 10 / प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनकर औपचारिक आदेश पारित कर नहीं किया गया है, जो कि उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) तथा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3 की प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील प्राप्ति तिथि से अधिकतम 45 दिवस में करना था। प्रथम अपीलीय अधिकारी भविष्य में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
इन्हीं निर्देशों के साथ यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है। जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2253/2018

अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, आ.रामशरन निवासी ग्राम सलवा, पो. घुटरा, तह. मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी डॉ. आशीष करण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया, जिला-कोरिया
आदेश दिनांक : 04.01.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री राजेश कुमार अनुपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी की ओर से श्रीमती तारा मरावी उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
“राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कीटनाशक दवा छिड़काव का प्रतिवेदन तहसील मनेन्द्रगढ़ का ग्रामवार व्ही.सी. 2 प्रपत्र में वर्ष 2015-16 का प्रदाय किया जावे।”
- 4/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31.10.2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.05.2018 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।
- 5/ श्री आशीष करण जनसूचना अधिकारी एवं डॉ. रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया द्वारा ज्ञाप.क्र. 4077 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से आयोग को संयुक्त हस्ताक्षरित जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री राजेश कुमार द्वारा “राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कीटनाशक दवा छिड़काव का प्रतिवेदन तहसील मनेन्द्रगढ़ का ग्रामवार व्ही.सी. 2 प्रपत्र में वर्ष 2015-16 की जानकारी चाही गयी थी। जानकारी आवेदक के डाक पते पर पुनः भेजा गया। अतः प्रकरण क्रमांक ए/2253/2018 में कार्यालय से की गयी कार्यवाही की छायाप्रति आप की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
- 6/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर यह पाया कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 08.03.2017 की जानकारी प्रथम बार दिनांक 27.12.2021 को प्रेषित करने का लेख किया है तथा डाक रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।
- 7/ जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के जवाब के अवलोकन पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं :-

1. प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(2) में जनसूचना आवेदन दिनांक 08.03.2017 से 30 दिन के समयावधि में पदस्थ रहे डॉ. आशीष करण जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया को आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(2) में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 28.12.2021 को जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आयोग को जवाब प्रेषित किया गया जिसमें प्राप्त जनसूचना आवेदन दिनांक 08.03.2017 के परिपेक्ष्य में प्रथम बारजानकारी दिनांक 27.12.2021 को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया है, क्या जानकारी भेजी गयी यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जवाब के साथ भेजी गयी जानकारी संलग्न नहीं की गयी है। वैसे भी प्राप्त जनसूचना आवेदन की जानकारी प्रथम बार लगभग 3 वर्ष 8 माह विलंब से प्रेषित किया जाना पाया गया। इस प्रकार आयोग के आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(1) में जानकारी प्रदाय करने के आदेश का पालन किया गया है, किन्तु डॉ. आशीष करण जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरियाके द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब में कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए आयोग को प्रेषित जवाब समाधान कारक एवं संतोषजनक नहीं पाया गया। अतएव डॉ. आशीष करण जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रु. 250 /— प्रतिदिन के मान से अधिकतम रु.25000 /— अर्थदण्ड किये जाने के प्रावधान के तहत रु. 25000 /— अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी को आयोग के आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(3) में सूचना पत्र जारी किया गया था कि प्रथम अपील दिनांक 31.10.2017 से 45 दिन की अवधि में पदस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का निराकरण अधिनियम की धारा 19 (6) के तहत 30 दिन के भी या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जावेगा, जो उसके फाइल किये जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो, उक्त निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं करने के लिए क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071 /2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के

अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।

उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में डॉ. रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया द्वारा प्रथम अपील आदेश पारित किये जाने के संबंध में जवाब में उल्लेख नहीं किया है तथा आर्डरशीट दिनांक 02.12.2019 की कंडिका 6(3) में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जारी सूचना पत्र के संबंध में संयुक्त हस्ताक्षरित जवाब में प्रथम अपील आवेदन के निराकरण करने या नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रथम अपील आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत निराकरण किया जाना नहीं पाये जाने के कारण डॉ. रामेश्वर शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा संचालक चिकित्सा सेवाएं छ.ग. रायपुर से की जाती है।

- 8/ आदेश की प्रतिलिपि संचालक चिकित्सा सेवाएं (छ.ग.) को अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु प्रेषित किया जावे।
- 9/ उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 10/ आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संचालक चिकित्सा सेवाएं को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2489/2013

श्री भावीन जैन, बी-243, सरोज नर्सिंग होम के सामने, एन.एम.डी.सी. कालोनी, न्यू राजेन्द्र नगर,
पो. रवी नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री ए.के. सोनी, संयुक्त संचालक, कार्यालय संचालनालय,
रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़
आदेश दिनांक 04.6.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री ए.के. सोनी, संयुक्त संचालक, कार्यालय संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.7.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री संतोष कुमार मिश्र, संचालक कार्यालय, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 16.8.2013 प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.9.2013 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री भावीन जैन द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि इस प्रकरण में संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ही लोक प्राधिकारी हैं क्या कि उन्हीं के नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार में आई.टी.आई. कार्यरत हैं, बजट भी दिया जाता है। आई.टी.आई. राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाएं भी नहीं हैं। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग में उप संभाग तथा नगर पालिक निगम रायपुर के जोन का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वे पृथक लोक प्राधिकारी नहीं हैं।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री ए.के. सोनी, जनसूचना अधिकारी/संयुक्त संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि सुनवाई दिनांक 8.1.2014 में उल्लिखित तथ्यों के साथ ही बताया गया कि लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम रायपुर में की गई व्यवस्था आवश्यक नहीं है कि यहाँ भी लागू हो। यह भी बताया गया कि छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24.7.2013 के लोक प्राधिकारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तथा अपीलार्थी को विनिश्चय दिनांक 22.7.2013 में भी स्पष्ट कर दिया गया है एवं 18 संस्थाओं की सूची भी प्रदाय की गई है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 11.9.2013 को वैधानिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत प्रमाणों पर समुचित बुद्धि से गम्भीरता पूर्वक विचार किये बिना पारित करने के कारण यह अपील प्रस्तुत किया गया है। तर्क में अपीलार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि 18

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को पृथक-पृथक प्राधिकारी मान्य करने में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में विवाद का मुद्दा यह है कि क्या 18 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की सूचना एकत्र कर अपीलार्थी को प्रदाय किया जाए। आवेदन दिनांक 8.7.2013 के माध्यम से स्पष्टतः शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा कोटेशन लेकर की गई खरीदियों से संबंधित सूचना की मांग किया गया है। इस आवेदन पर जनसूचना अधिकारी द्वारा विनिश्चय दिनांक 22.7.2013 के माध्यम से 18 औद्योगिक संस्थाओं की सूची संलग्न करते हुए संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने की संसूचना दिया गया। इस प्रकार औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित सूचना प्रदाय करने से इंकार न किया जाकर उन संस्थाओं से सीधे सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा अपीलार्थी से की गई। अधिनियम की धारा 5(1) का प्रावधान भी सूचना को निकटतम कार्यालय से सरलता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 11.9.2013 के द्वारा भी विस्तृत विवेचना किया जाकर अपील अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में योजना अनुभाग, एन.सी.बी.टी. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य विभाग की प्रशासनिक संरचना की प्रतियां प्रस्तुत किया जाकर दलील देने का प्रयास किया गया है कि औद्योगिक संस्थाएं पृथक संस्थाएं न होकर संचालक के नियंत्रण में हैं। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 2(ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की दिनांक 15.8. 2013 की स्थिति में जारी औपचारिक सूची के आधार पर इन संस्थाओं के पृथक लोक प्राधिकारी होने के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी की दलील को मान्य नहीं किया जा सकता। प्रथम अपीलीय आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 24 सितम्बर 2010, आयोग द्वारा प्रकरण क्र0 1636/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.4.2013 तथा अधिनियम की धारा 5(1) का भी आधार दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा आयोग के निर्णय को गम्भीर वैधानिक त्रुटि होने का तर्क भी दिया गया है, जिसे अधिनियम की धारा 19(7) के अंतर्गत आबद्ध कर होने तथा आयोग के स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने के कारण अमान्य किया जाता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण यह अपील खारिज किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/173/2014

श्री प्रकाश अग्रवाल, संयोजक जागो भारत जागो, 252, हरिगंगा, रतनपुर होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, डॉ० बी.पी. कतलम, कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.5.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, डॉ. बी.पी. कतलम, कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी डॉ. एस.एस. साव, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 14.12.2013 में दिए गए निर्णय दिनांक 30.12.2013 से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री प्रकाश अग्रवाल द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदन दिनांक 8.11.2013 की सूचना के विरुद्ध पत्र दिनांक 2.12.2013 के माध्यम से मांगी गई शुल्क के विरुद्ध प्रथम अपील दिनांक 14.12.2013 को प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 30.12.2013 के द्वारा प्री मेच्युअर होने के आधार पर अस्वीकार किया गया। यद्यपि कि उनके द्वारा शुल्क भी इस बीच जमा किया गया, एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा सूचना भी डाक से भेजा गया, जिसे उनके द्वारा अपूर्ण होने के कारण प्राप्त नहीं किया गया। शेष राशि भी विलम्ब से वापस किया गया है। अतएव सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय कराया जाए।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री बी.पी.कतलम जनसूचना अधिकारी, डॉ. एस.एस.साव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एवं श्री आर.एन. बोस, सहायक विधि अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 1.4.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उस पर की गई कार्रवाई का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का आवेदन अविनिर्दिष्ट एवं विस्तृत सूचना से संबंधित होने के बावजूद शुल्क जमा करने की संसूचना दी गई, जिसके पालन में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.12.2013 को शुल्क जमा करने पर पत्र दिनांक 19.12.2013 को वांछित एवं उपलब्ध जानकारी प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना को प्राप्त करने से इंकार किया गया। शेष राशि को पत्र दिनांक 11.3.2014 के माध्यम से प्राप्त करने की संसूचना दी गई एवं शेष राशि वापस भी कर दिया गया है। शुल्क राशि जमा करने एवं सूचना प्रेषित कर दिये जाने के आधार पर प्रथम अपील का निराकरण किया गया है अतएव यह अपील निरस्त करने योग्य है।

4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 15.1.2014 में प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 30.12.2013 को न्याय संगत न होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रथमतः आवेदन दिनांक 8.11.2013 में निम्न मांगी गई सूचना अवलोकनीय है:

“.....अतः उपरोक्त सुविधा के संबंध में राज्य/केन्द्र शासन द्वारा जारी सभी नियमों/दिशा-निर्देशों/मापदण्डों एवं प्रति वित्तीय वर्ष देयकों की अधिकतम सीमा आदि की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही दिनांक 1.4.2009 से आज दिनांक 8.11.2013 तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधीनस्थ रायपुर मुख्यालय की सभी इकाईयों/कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदाय किये गये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयकों का सम्पूर्ण विवरण (सूची भुगतान राशि एवं मेडिकल बिलों की छाया प्रति आदि) नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें अथवा उपरोक्त संबंध में जो भी जानकारीयां/विवरण उपलब्ध हो सभी की तिथिवार एवं अधिकारी/कर्मचारीवार जानकारीयों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिनमें संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बिलों की छायाप्रति एवं कार्यालयीन देयकों की तिथिवार विवरणों की जानकारीयां आवश्यक रूप से समाहित हो।

क्रं.	भुगतान वर्ष का विवरण तिथि सहित	कार्यालय का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन (ग्रास सेलेरी) वार्षिक	संबंधितों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयकों की भुगतान राशि का पूर्ण विवरण

5. इस आवेदन से स्पष्ट है कि धारा 6(1) के अंतर्गत वांछित सूचना से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुमानित एवं वृहद सूचना अपेक्षित है। ऐसे आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरण क्रमांक 3758/आई.सी. (ए)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2009 में स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जब तक वांछित सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार मान० उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा एल.पी.ए. नं. 276/2012, द स्टेट इनफार्मेशन कमिशनर विरुद्ध मि० तुषार धनंजय माण्डलेकर, के प्रकरण में आवेदक द्वारा आयातीत वाहनों के अवैध पंजीयन एवं कर अपवंचन से संबंधित दिनांक 01.01.2001 से 24.07.2009 की अवधि की वृहद एवं विनिर्दिष्ट सूचना की मांग पर पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 का निम्न अंश भी अवलोकनीय है :-

"On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information. ----- The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer.----- We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law."

इस प्रकरण में आवेदन दिनांक 8.11.2013 के प्रतिअपीलार्थी को दिनांक 12.11.2013 को प्राप्त होने पर एवं अविनिर्दिष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना वांछित होने के कारण विभिन्न इकाईयों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 14.11.2013 को लिखा गया। पत्र दिनांक 02.12.2013 के माध्यम से शुल्क जमा करने की संसूचना दिए जाने एवं शुल्क दिनांक 11.12.2013 को जमा किये जाने पर पत्र दिनांक 19.12.2013 के माध्यम से डाक द्वारा उपलब्ध सूचना प्रेषित किया गया। इस प्रकार इस प्रकरण में स्पष्ट है कि मांगी गई सूचना अस्पष्ट होकर वृहद होने के कारण प्रदाय किया जाना व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं था एवं उपरोक्त उद्धरण के प्रकाश में इन्कार भी किया जा सकता था। इसके बावजूद प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रकरण में सद्भावपूर्ण कार्रवाई एवं सूचना देने का प्रयास किया गया।

6. प्रकरण में वांछित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयक की सूचना का विषय भी विचारणीय है। विचाराधीन लोक प्राधिकारी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर छ.ग. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम लागू हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरीश आर. देशपाण्डे विरुद्ध सी.आई. सी. एण्ड अदर्स, के प्रकरण एस.एल.पी. (सी) 27734 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 03. 10.2012 का निम्न अंश प्रासंगिक एवं अवलोकनीय है:—

"13The performance of an employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अथारिटी की संतुष्टि पर इस प्रकार की सूचना को तभी प्रकट किया जा सकता है, जब वृहद लोक हित में आवश्यक हो, परन्तु आवेदक अधिकार के

रूप में मांग नहीं कर सकता। इस प्रकरण में भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक का भुगतान छ. ग. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत किये जाने के कारण व्यक्तिगत सूचना होने तथा व्यापक लोक क्रियाकलाप से भी संबंधित नहीं होने से मांगी गई सूचना को दिये जाने की बाध्यता नहीं थी। इसके बावजूद प्रतिअपीलार्थी सद्भावपूर्ण कार्रवाई एवं सूचना प्रदाय किया गया।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 14.12.2013 का निराकरण आदेश दिनांक 30.12.2013 को किया गया, जिसका निम्न अंश अवलोकनीय है:

"-----The appellant stated that desired information/documents was not received by him within the stipulated period and even up to 14th December, 2013 and sought intervention by the First Appellate officer to make available the required documents free of cost. The public information officer has categorically stated that the desired information/documents have already been provided to the appellant within the stipulated period. He has further explained that the stipulated period means the period of 30 days along with period includes intervening period between the dispatch of the intimation to deposit the fee and payment of fee i.e. 02-12-2013 to 11-12-2013. Thus, it is evident that the Respondent-PIO has furnished the desired document/information prior to completion of stipulated period which includes intervening period..."

आदेश से स्पष्ट है कि शुल्क की मांग किये जाने एवं शुल्क अदा किये जाने के बीच की अवधि को कम करने पर समयावधि में सूचना प्रेषित किया जाना पाया गया। इस प्रकार समयावधि में सूचना प्राप्त न होने का अपीलार्थी द्वारा दिया गया तर्क अमान्य किया गया है, जो स्थिर रखने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश को न्याय संगत प्रतीत न होना मात्र बताया गया है जिसका कोई स्पष्ट कारण उल्लिखित नहीं है। वांछित सूचना के अविनिर्दिष्ट होने के कारण जमा की गई शुल्क राशि में से शेष राशि को वापस करने के निर्देश भी प्रथम अपील में दिया जा चुका है, जिसका पालन भी हो चुका है। अतएव प्रथम अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त स्थिति के आधार पर यह अपील अस्वीकार किया जाता है। साथ ही अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने कभी अनुसंशा किया जाता है। आदेश की प्रति कुलपति एवं कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को भी प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/457/2014

**अपीलार्थी डॉ. डी.आर. पटेल, डी. 03, आदर्श नगर, अवन्ति विहार, सेक्टर 01, तेलीबांधा रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, श्री जे.एस. गोड़, कार्यालय, छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
आदेश दिनांक 03.06.2014**

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री जे.एस. गोड़, कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18. 11.2013की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु, (से.नि.जिला न्यायाधीश) विधि सलाहकार कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर जिला. रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12.12. 2013 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.1.2014 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी डॉ. डी.आर. पटेल द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 3.10.2013 की कार्यवाही विवरण एवं मूल्यांकन पत्रक की मांग को प्रदाय करने से इंकार किया गया है, जबकि वे स्वयं इससे प्रभावित हैं। अतएव वांछित सूचना प्रदाय कराया जाए।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री जे.एस. गोड़, जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री जी.एम. खान, सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 14.3.2014 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 6.3.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि छ.ग. शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.3.2006 के अंतर्गत उक्त सूचना को प्रदाय करने से छूट होने के कारण प्रदाय नहीं किया गया है। इन्हीं कारणों से प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 13.1.2014 के द्वारा अपील निरस्त किया गया। अतएव अपील अस्वीकार किया जाए।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। प्रतिअपीलार्थी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 29 मार्च 2006 का हवाला देते हुए सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया है। इस निर्देश पर अधिनियम की धारा 22 का अध्यारोही प्रभाव पड़ने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण लोक अभिलेख है तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक लोक हित में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी नरेन्द्र के अस्थाना विरुद्ध यू0पी0एस0सी0, प्रकरण क्र. सी.आई.सी./एम.ए./ए/2006/ 00789 में पारित निर्णय दिनांक 28.11. 2006 के द्वारा पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण की प्रति देने का निर्देश दिया गया।

अतएव प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में निःशुल्क प्रदाय करें।

5. साथ ही अधिनियम की धारा 19(8)(क) के अंतर्गत छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्र० एफ-2-7/ 2006/1/6, रायपुर दिनांक 29 मार्च 2006 को पुनर्विचार कर वापस/निरस्त किये जाने की अनुशंसा किया जाता है। आदेश की प्रति सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर को भी प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/476/2014

श्री आशीष कुमार यादव, वार्ड क्रमांक 12, शिवोम नगर, रायसेन (मध्यप्रदेश)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक (तत्कालीन)

कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 4.6.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, परीक्षा नियंत्रक (तत्कालीन) कार्यालय, छ. ग. लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, भगत सिंह चौराहा, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.6.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु (सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश) विधिक सलाहकार, कार्यालय, छ.ग.लोक सेवा आयोग, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 09.7.2013 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 07.9.2013 को दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री आशीष कुमार यादव सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री बी.एस. ठाकुर जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री डायनेश कुमार जांगड़े, सहायक ग्रेड-2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 12.3.2014 तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 12.3.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आवेदन दिनांक 18.06.2013 प्राप्त दिनांक 22.06.2013 का विनिश्चय पत्र दिनांक 27.06.2013 को दिया गया। राज्य सेवा परीक्षा नियम की कंडिका 18 के अंतर्गत सूचना देने से इंकार किया गया है। इसी कारण प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 07.09.2013 के द्वारा भी अस्वीकार किया गया। यह भी बताया गया कि यद्यपि कि अंक सूची तैयार होती है, परन्तु अत्यधिक संख्या में होने के कारण व्यवहारिक रूप से प्रदाय किया जाना संभव नहीं है तथा शासन द्वारा बनाये गये राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कंडिका 18 के अंतर्गत भी अंक सूची प्रदाय नहीं किये जाने का प्रावधान है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी के प्रतिनिधि को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.06.2013 के माध्यम से वांछित सूचना का विनिश्चय पत्र दिनांक 27.06.2013 के माध्यम से प्रेषित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2011 में अपीलार्थी को प्राप्त अंक एवं कटआफ मार्क की सूचना प्रदाय करने से राज्य सेवा परीक्षा नियम की कंडिका 18 के अन्तर्गत इनकार किया गया। राज्य सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) 2008 में इसी सूचना से संबंधित आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/2175/2012 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2013 का निम्न अंश अवलोकनीय एवं

विचारणीय है :-

“अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियम की कंडिका 18 में उत्तर पुस्तिका (ओ.एम.आर.) की छाया प्रति एवं कटआफ अंक प्रदाय न किये जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण इन सूचनाओं को प्रदाय न किये जाने का आधार इस नियम को नहीं बताया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा न्यायालयीन निणर्यों विशेषकर आदित्य बंधोपाध्याय बनाम केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के सिविल अपील क्रमांक 6454 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 9.8.2011, जिसमें आसाम लोक सेवा आयोग भी पक्षकार था एवं सभी लोक सेवा आयोगों के संविधान के अनुच्छेद 315 छ.ग.लोक सेवा आयोग में भी लागू होता है, में दिए गए निर्णय के आधार पर तर्क दिया गया है कि परीक्षा से संबंधित चाही गई सूचना को प्रदाय न करने का आधार धारा 8 का कोई भी उपबंध नहीं बनेगा। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपने लिखित जवाब दिनांक 23.03.2013 के द्वारा परीक्षा नियम की कंडिका 18 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए उसी तथ्य को दोहराया गया है, जिन्हें कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिए गए विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय आदेश में दिया गया है। उक्त नियम की कंडिका के प्रस्तुत उद्धरण में केवल अंक सूची प्रदान न करने का प्रावधान है। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अंकसूची तैयार किया गया है अथवा नहीं, पर कोई स्पष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अंक सूची के अलावा अन्य दो वांछित सूचनाओं के बारे में प्रथम अपीलीय आदेश एवं प्रति अपीलार्थी के निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से प्रतिअपीलार्थीका यह तर्क मान्य योग्य नहीं है। साथ ही प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 8(1)(ख) क अर्न्तगत न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद किए जाने के प्रावधान के अर्न्तगत न्यायालय का अवमानना का आधार दिया गया है, जिसके प्रमाण में किसी न्यायालयीन आदेश की प्रति अथवा उद्धरण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है। राज्य शासन को इस प्रावधान अर्न्तगत अधिकरण के समकक्ष प्रस्तुत करने का तर्क भी तथ्यहीन होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। प्रतिअपीलार्थी द्वारा छ.ग.लोक सेवा आयोग को संवैधानिक “आटोनोंमस” संवैधानिक संस्था होने के नाते बनाये गए नियम को अंगीकार करने के लिए स्वतंत्र होने का भी तर्क प्रस्तुत किया गया है। परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत ऐसी संवैधानिक संस्था को प्राप्त किसी छूट का तथ्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह दलील भी मान्य नहीं किया जा सकता। प्रतिअपीलार्थी द्वारा आन्ध्रप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं यू. पी.एस.सी. द्वारा कथित जानकारी दिए जाने की स्वकारोक्ति के साथ छ.ग. लोक सेवा आयोग के द्वारा उक्त जानकारी देने में असमर्थ होने का उल्लेख किया गया है। इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टान्त छ.ग.लोक सेवा आयोग पर भी लागू होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 4.

- 10.2012 में न्यायालयीन निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख करने के बावजूद एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत तर्कों पर पक्ष रखने के लिए अवसर लिये जाने के बावजूद न्यायालयीन निर्णयों पर अपने लिखित जवाब में कोई उल्लेख अथवा बचाव तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों से प्रतिअपीलार्थी की मौन सहमति है।”
5. इस विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया जाकर वांछित सूचना/विनिश्चय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस प्रकरण में भी नियम 18 का ही हवाला दिया जाकर सूचना प्रदाय करने से इन्कार किया गया है प्रतिअपीलार्थी द्वारा बताया गया कि अंकसूची तैयार है अतएव उपलब्ध सूचना को अधिनियम की धारा 22 का नियम 18 के ऊपर अध्यारोही प्रभाव होने के कारण प्रदाय किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर से प्राप्त पत्र दिनांक 27 मई 2013 की संलग्न प्रति के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2010 की सूचना प्रदाय की गई है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रकरण क्रमांक ए-2175/2012 में अपील स्वीकार करने का तर्क विधिसम्मत है।
 6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वांछित उपलब्ध सूचना 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय करें। साथ ही धारा 19(8)(क) के अर्न्तगत परीक्षा नियम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने की अनुशंसा किया जाता है। आदेश की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को भी प्रेषित किया जावे।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1624/2014

अपीलार्थी श्रीमती सरिता तिवारी, उपायुक्त (विकास) कमिश्नर कार्यालय रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री जे.एस. गोंड कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 26.06.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2014 की जानकारी देने से इन्कार करने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु, कार्यालय (सेवा नि. जिला न्यायाधीश) विधि सलाहकार छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 25.01.2014 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.2.2014 के निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्रीमती सरिता तिवारी द्वारा अपने पति श्री संजीव तिवारी, संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क सहित उपस्थित होकर प्रत्यावेदन दिनांक 26.6.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि पदोन्नति की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख की मांग आवेदन दिनांक 02.1.2014 के माध्यम से किया गया था, जिसे प्रतिअपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 10.1.2014 के द्वारा इन्कार किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा निर्णित 3 प्रकरणों के उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये, परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विचार न किया जाकर अपील अस्वीकार किया गया। गृह विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के प्रदायित अभिलेख की प्रति प्रस्तुत करते हुए भी तर्क दिया गया कि यह सूचना का अधिकार अधिनियम की किसी प्रावधान के तहत छूट की श्रेणी में नहीं है। अतएव अपील स्वीकार किया जाकर वांछित सूचना प्रदाय कराया जाए।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री जे.एस. गोंड जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित। उनकी ओर से श्री देव बरेठ, सहायक ग्रेड-2 द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 20 मई 2014 प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा मुख्य तर्क यह दिया गया कि प्रथम अपील के साथ केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. सी.आई.सी./डब्ल्यू.बी./ए/ 2009/000420, 582 एवं 602 बबन सिंह वि० यू.पी.एस.सी. में पारित निर्णय दिनांक 14.5.2010 का उद्धरण देने के बावजूद प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस निर्णय पर विचार नहीं किया गया, न ही आदेश में उल्लेख किया गया, एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्क को मान्य किया जाकर अपील खारिज कर दी गई। इसके साथ ही केन्द्रीय सूचना आयोग के दो प्रकरणों में दिए गए

निर्णय तथा गृह विभाग द्वारा प्रदायित सूचना का आधार लेते हुए तर्क दिया गया कि अपील स्वीकार किया जाए।

5. बबन सिंह वि. संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) में पारित निर्णय का निम्न अंश अवलोकनीय है :- ".....The Hon'ble apex court has gone further in also developing with this right the right to make a representation as below. "40. We further hold that when the entry is communicated to him the public servant should have a right to make a representation against the entry to the concerned authority, and the concerned authority must decide the representation in a fair manner and within a reasonable period." From the above, it will be clear that the implications of Dev Dutt's case go beyond the question of simply conveying the grading in the ACRs notwithstanding their being favourable or adverse. On the similar principle the objective of a DPC decision cannot be to recommend promotions in a clandestine manner or behind a veil. We agree that if such disclosure is made at a time when the DPC is under process or even when its recommendations have not been finally accepted, such disclosure could conceivably affect the competitive position of third parties. On the other hand, the relative assessment being the key to the decision of the DPC in an activity in which the comparative merits of different candidates for promotion are made with full gravity and reflection, it will surely will be the right of every candidate to know as to how he stands assessed at the time of his consideration, with the understanding that this will enable him to represent on the basis of fact and not conjecture. In light of the above, we must come to the conclusion that the relative assessment attached with the DPC cannot be held as exempt. This has become inevitable in consequence of the decision of the Supreme Court of India in Dev Dutt vs. U.O.I. (SLP No. 3114 of 2007) in light of which the earlier ruling of this commission cited by CPIO cannot hold. Copies of the original relative assessment in the present case will, therefore, be provided to appellant Shri Babban Singh within fifteen working days of the date of receipt of this Decision Notice....."
6. केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. सी.आई.सी/80/ए/2009/ 000560, डॉ० मधुमिता मण्डल वि० कंट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त 2009 का निम्न अंश भी अवलोकनीय है: "11. In the light of the above, the following direction is given:- (a) DPC proceedings shall be treated as a non-confidential and open documents and allowed to be accessed by

anybody who seeks it, except for that part of the proceeding which may contain ACRs or ACRs grades. (b) Even in respect of the ACRs and ACRs grades forming part of the DPC proceeding, that part of the ACRs or grades which pertain to an employee who might have been considered by the DPC as part of the proceeding, shall be supplied to that particular employee. In other words ACRs and ACRs grades shall be accessible to the employee to whom these pertain but not to others. 12 In the light of what has been stated above, since the requester of the information in the present appeal is the one who does not figure as one of those considered in the DPC proceedings, she shall be provided all information relating to those proceedings except the ACRs grades of third-parties, i.e. the other employees/ candidates and their aggregate grades."

7. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ.2-7/2006/1/6 रायपुर दिनांक 29 मार्च 2006 का उल्लेख करते हुए पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाई विवरण एवं गोपनीय मूल्यांकन पत्रक की जानकारी प्रदाय न करने के प्रतिअपीलार्थी के विनिश्चय दिनांक 10.1.2014 को यथावत रखा जाकर अपील अस्वीकार किया गया। छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र0 456/2014 एवं 457/2014 डी.आर.पटेल वि. छ.ग.लो.से.आयोग में पारित निर्णय दिनांक 3.6.2014 का निम्न अंश अवलोकनीय है: "4..... प्रतिअपीलार्थी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 29 मार्च 2006 का हवाला देते हुए सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया है। इस निर्देश पर अधिनियम की धारा 22 का अध्यारोही प्रभाव पड़ने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। पदोन्नति समिति की कार्यवाई विवरण लोक अभिलेख है तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक लोक हित में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी नरेन्द्र के अस्थाना विरुद्ध यू0पी0एस0सी0, प्रकरण क्र0 सी.आई.सी./एम.ए./ए/2006/00789 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2006 के द्वारा पदोन्नति समिति की कार्यवाई विवरण की प्रति देने का निर्देश दिया गया। अतएव प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में निःशुल्क प्रदाय करें।"
8. केन्द्रीय सूचना आयोग एवं छ.ग. सूचना आयोग के उपरोक्तानुसार उद्धरित निर्णयों के प्रकाश में अपील स्वीकार किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी श्री जे. एस. गोंड एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर वांछित उपलब्ध अभिलेख निःशुल्क प्रदाय करें। साथ ही अधिनियम की

धारा 19(8)(क) के अंतर्गत छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्र0 एफ-2-7 / 2006 / 1 / 6, रायपुर दिनांक 29 मार्च 2006 को पुनर्विचार कर वापस / निरस्त किये जाने की अनुशंसा किया जाता है।

9. आदेश की प्रति मुख्य सचिव, छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर को भी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/460/2014

शिकायतकर्ता श्री विनोद कुमार द्विवेदी, निवासी झूलकदम, तहसील सक्ती,
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 09.04.2015

आयोग के अपील प्रकरण 2365/2011 में दिनांक 20.07.2012 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अतः आयोग के निर्देशों की अवहेलना किये जाने के लिए जनसूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 15000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है तथा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 कार्य दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)ख के तहत रु 1000/- क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के तहत निराकृत किया जाता है।

(2) प्रकरण के अपीलार्थी श्री विरेन्द्र कुमार के द्वारा आयोग में एक शिकायत प्रस्तुत की गई कि 18 माह से अधिक समय बीत जाने के पश्चात प्रतिअपीलार्थी के द्वारा आज पर्यन्त कोई निराकरण नहीं किया गया है।

(3) आयोग की पेशी दिनांक 11.12.2014 जिसका कार्यवाही विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 02.01.2015 से मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया था जो कि निम्नानुसार है -

शिकायतकर्ता के द्वारा यह बताया गया कि उसको 18 माह के उपरान्त भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 04.12.2014 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है तथा प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की गई। उक्त पत्र में उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 789 दिनांक 31.11.2012 से पुनर्विचार करने बाबत आयोग से अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आयोग के प्रकरण क्रमांक 2365/2011 में दिनांक 20.07.2012 को पारित निर्णय अनुसार अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति राशि रु 1000/- का भुगतान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सक्ती के द्वारा तत्काल कर आयोग को सूचित किया जावे। (4) जनसूचना अधिकारी के द्वारा स्वीकार किया गया कि अभी तक अपीलार्थी को आयोग द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति के भुगतान के कोई निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नहीं दिये गये, इस कारण क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान अपीलार्थी को नहीं किया जा सका है।

- (5) अतः प्रकरण में आयोग के निर्णय दिनांक 20.07.2012 के पालन में घोर लापरवाही होने के कारण निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं –
1. प्रकरण क्रमांक 285/2011 में आयोग के आदेश दिनांक 20.07.2015 के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी (लोक प्राधिकारी) के द्वारा अपीलार्थी को 1000/क्षतिपूर्ति तथा वांछित जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।
 2. जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा आयोग के निर्णय का पालन न करने के फलस्वरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के तहत वह शिकायतकर्ता को 3000/—(तीन हजार) की क्षतिपूर्ति का भुगतान इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में करें।
 3. दिनांक 21.04.2012 से आदिनांक तक पदस्थ रहे समस्त जन सूचना अधिकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को यह बतावे कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय में विलंब के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/— रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस पत्र की प्रति इस अवधि में पदस्थ सभी जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से प्रेषित कर उनके नाम एवं वर्तमान पदस्थ से अवगत करावें।
 4. दिनांक 21.04.2012 से पदस्थ रहे समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को अवगत करावें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 10.06.2013 का निराकरण निर्धारित अवधि में नहीं करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 8-5/2013/ आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 कंडिका 09 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।
वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस पत्र की प्रति इस अवधि में पदस्थ सभी जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से प्रेषित कर उनके नाम एवं वर्तमान पदस्थ से अवगत करावें।
 5. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(1) के तहत लेख किया जाता है कि वह प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करें तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें क्योंकि जनसूचना अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा घोर

लापरवाही बरती गई है।

6. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे क्योंकि जनसूचना अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है।
- (6) प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जनसूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/-
(ए. के. सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/692/2017

**अपीलार्थी श्री रविकुमार अग्रवाल निवासी नई सडक सुभाषचौक के पास रायगढ़ जिला रायगढ़
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ जिला रायगढ़

आदेश दिनांक 12.01.2018

अपीलार्थी श्री रविकुमार अग्रवाल निवासी नई सडक सुभाष चौक के पास रायगढ़ जिला रायगढ़ विडियो कान्फेसिंग में उपस्थित।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ जिला रायगढ़ की ओर से श्री आर.के. केशरवानी सब इन्स्पेक्टर विडियो कान्फेसिंग में उपस्थित।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 20.10.2016 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

1. यह कि थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ (छग) में अमित रतेरिया वल्द संजय रतेरिया उम्र लगभग 32 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी आलोक ड्रेसेज सुभाष चौक रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ का वर्तमान दिनांक तक किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा नहीं।
2. आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर उक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक 81/16 दिनांक 26.10.2016 से अपीलार्थी को लेख किया गया कि चाही गई जानकारी पर व्यक्ति या तृतीय पक्ष श्री अमित रतेरिया से संबंधित होने के कारण उनसे जानकारी प्रदाय पर सहमति चाही गई। उनके द्वारा जानकारी प्रदाय करने हेतु आपत्ति की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(घ) के तहत जानकारी देना संभव नहीं है।

3. अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होकर से प्रथम अपील दिनांक 03.11.2016 को नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिसको पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 से अस्वीकार किया गया।
4. अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के निराकरण से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील दिनांक 23.12.2016 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी छूट की श्रेणी में नहीं आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(घ) में आपराधिक प्रकरणों के बारे में छूट प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है और ऐसी जानकारी जिसके बारे में चाही गई है उसकी सहमति आवश्यक भी नहीं है क्योंकि आपराधिक व्यक्ति से समाज को सतत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को समाज पहचानता है, तो आपराधिक कृत्यों पर रोक लग सकेगी। अतः उसको निःशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे तथा जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अर्थदंड से दंडित किया जावे।

5. वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 10058 दिनांक 21.11.2017 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है ।
6. वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 04.12.2017 से आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित नहीं की गई । इस पत्र में उनके द्वारा प्रथम अपील में लिये गये निर्णय का उल्लेख किया गया ।
7. अपीलार्थी के द्वारा आज आयोग में उपस्थित होकर यह कहा गया कि प्रकरण बहुत गंभीर है एवं संभवतः न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है । उसको जानकारी प्रदाय की जानी चाहिए । जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का यह कथन था कि जानकारी पर व्यक्ति से संबंधित है एवं उसकी सहमति न होने के कारण जानकारी प्रदाय नहीं की गई है । जब उनसे मेरे द्वारा यह पूछा गया कि श्री अमित रतेरिया के विरुद्ध कितने प्रकरण हैं और क्या उनमें चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उनका यह कथन था कि श्री अमित रतेरिया के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों से संबंधित नस्ती लेकर ही आयोग में नहीं आये हैं तथा उनको यह जानकारी नहीं है कि श्री अमित रतेरिया के विरुद्ध कितने प्रकरण दर्ज हैं । इस पर अपीलार्थी का यह कथन था कि उनकी जानकारी के अनुसार एक प्रकरण दर्ज है । यह जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि की लापरवाही दर्शाता है कि वह आयोग के निर्देश के उपरान्त भी पूर्ण अभिलेखों के साथ आयोग में उपस्थित नहीं हुए ।
8. प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को यह कहकर जानकारी नहीं दी गई कि जानकारी पर व्यक्ति से संबंधित है एवं उसके द्वारा जानकारी प्रदाय करने पर आपत्ति की गई है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(घ) के तहत जानकारी देना संभव नहीं है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी जनसूचना अधिकारी के इस तर्क को मान्य कर प्रथम अपील अस्वीकार कर दी । परन्तु वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(घ) के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि यह धारा वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा के संबंध में है, जो जानकारी मांगी गई है, वह इनसे संबंधित ही नहीं है । अपीलार्थी को जानकारी देने से इन्कार केवल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत किया जा सकता था, यदि अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ती । जनसूचना अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । संभवतः प्रकरण में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है । अपीलार्थी के आवेदन की कंडिका 1 में तो केवल अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के संबंध में ही जानकारी चाही गई थी, जिसको मना करने का कोई आधार था ही नहीं । अतः अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी उसको प्राप्त करने की पात्रता है । 8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का गलत निराकरण किया गया है तथा अपीलार्थी की अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की

धारा 8(1)(घ) के अन्तर्गत विचार की गई, जबकि मांगी गई गई जानकारी का इस धारा से कोई संबंध नहीं था। यह प्रथम अपीलारी अधिकारी की उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की अज्ञानता दर्शाता है।

9. अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निःशुल्क उपलब्ध करावें।

इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1736/2017

**अपीलार्थी श्रीमती वंदना नितेश पाण्डेय पत्नी नितेश पाण्डेय गुप्ता किराना स्टोर्स चौधरी
होटल के बाजू में नंदिनी रोड भिलाई जिला दुर्ग**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी परिवहन आयुक्त छ.ग. ब्लाक सी तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नया रायपुर

आदेश दिनांक 26.05.2018

अपीलार्थी श्रीमती वंदना नितेश पाण्डेय पत्नी नितेश पाण्डेय गुप्ता किराना स्टोर्स चौधरी
होटल के बाजू में नंदिनी रोड भिलाई जिला दुर्ग आयोग में बगैर सूचना के अनुपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी परिवहन आयुक्त छ.ग. ब्लाक सी तृतीय मंजिल
इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर से श्री एस.एन.टेलर सहायक ग्रेड 3 आयोग में उपस्थित।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 20.08.2016 से जनसूचना अधिकारी कार्यालय
पुलिस अधीक्षक दुर्ग से निम्नानुसार जानकारी चाही गई —

नितेश पाण्डेय आ स्व. जगत नारायण पाण्डेय आरक्षक नं 362 वर्तमान थाना अमलेश्वर
जिला दुर्ग के नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा विभागीय परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक एवं प्रस्तुत
दस्तावेज तथा शारीरिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंको व अन्य परीक्षार्थियों से प्राप्त अंकों का
तुलनात्मक विवरण।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 405—ए
दिनांक 26.08.2016 से अपीलार्थी के आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा
6(3) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी कार्यालय परिवहन आयुक्त रायपुर को आवश्यक कार्यवाही
हेतु अन्तरित किया गया तथा प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई कि नितेश पांडे द्वारा
नियुक्ति से पूर्व दस्तावेजों की जानकारी 10 पृष्ठ की है जिसको नियमानुसार 20 रु शुल्क जमा
करके जानकारी प्राप्त कर लेवें।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा पत्र क्रमांक 4270
दिनांक 04.10.2016 से अपीलार्थी को लेख किया गया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा जानकारी दिये
जाने में असहमति व्यक्त की गई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(ज़) के
अनुसार सूचना देने की बाध्यता नहीं है।

2. अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने से प्रथम अपील
दिनांक 22.12.2016 को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई।
3. अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण न होने से एवं जानकारी प्राप्त न होने से
द्वितीय अपील दिनांक 12.05.2017 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख
किया गया कि उसको शेष चाही गई जानकारी प्रदाय की जावे।
4. वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1358 दिनांक 18.05. 2018 से

आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई। इस पत्र में उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का लेख किया गया। इस पत्र के साथ प्रथम अपील में पारित आदेश भी संलग्न किया गया जिसमें अपील को नस्तीबद्ध किया गया। अपील प्रकरण क्रमांक 1736 / 2017

5. वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 974 दिनांक 02.05.2018 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है।
6. अपीलार्थी आयोग की पेशी दिनांक 26.05.2018 को बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे हैं।
7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो शेष जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवेदन प्राप्ति की तिथि 20.08.2016 से 30 दिवस में प्रदाय करना था, वह प्रदाय नहीं की गई क्योंकि जनसूचना अधिकारी के द्वारा मांगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज़) के अर्न्तगत होने के कारण अपीलार्थी को देने से इन्कार कर दिया गया तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी जनसूचना अधिकारी के तर्क को मान्य किया गया कि व्यक्तिगत जानकारी नहीं दिया जाना नियमानुकूल है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी चयन परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त प्राप्तांको की जानकारी में कोई गोपनीयता नहीं रहती तथा यह जानकारी ऐसी नहीं है कि जिसका प्रकटन लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है क्योंकि यह सबको विदित ही होना चाहिए कि चयन परिणाम किस आधार पर तैयार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज़) से बाधित नहीं है। समय सीमा में जानकारी प्रदाय न करने के कारण अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार निशुल्क जानकारी की पात्रता है।
8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण विलंब से पारित आदेश दिनांक 10.03.2017 से किया गया है, जोकि उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) तथा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3 की प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील प्राप्ति तिथि 22.12.2016 से अधिकतम 45 दिवस में करना था। उनके द्वारा प्रथम अपील के निर्णय को जावक कर अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को प्रेषित भी नहीं किया गया। यह प्रथम अपीलीय अधिकारी की लापरवाही तथा उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों की अज्ञानता दर्शाता है।
9. अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत परिवहन आयुक्त छ.ग. ब्लाक सी तृतीय मंजिल इन्द्रावती

भवन नया रायपुर (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की शेष स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निशुल्क उपलब्ध करावें।

इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

परिवहन आयुक्त छ.ग.ब्लाक सी तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नया रायपुर, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1414/2019

**अपीलार्थी - पूर्णेश डडसेना, शांति विहार कालोनी, आनंद हास्पीटल के सामने,
डंगनिया, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 30.06.2020

- 1/ अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार शर्मा उपस्थित हुए।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती कृष्णा खटिक, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
“निवेदन है कि नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.) के क्षेत्रांगत स्थित शास. हाई स्कूल / हा.सेकेण्डरी स्कूल के लिए शिक्षक (नगरीय निकाय) के पद से व्याख्याता (नगरीय निकाय) पद के समस्त विषयों के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति, नगर पालिक निगम रायपुर की बैठक दिनांक 14.11.2018 में प्रस्तुत पदोन्नति प्रस्ताव वर्ष 2017 की समस्त सहपत्रों सहित (समस्त विषय की रिक्त पदों की जानकारी पत्रक, आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्त पद जानकारी पत्रक, अंतिम वरिष्ठता सूची वर्ष 2017 एवं अन्य सहपत्र) पेज क्रमांक अंकित कर समस्त पत्राचार सहपत्रों सहित अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करावें।”
- 4/ जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 20.12.2018 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि “चाही गई जानकारी से संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।”
- 5/ उक्त जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.12.2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2019 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया गया कि “वांछित जानकारी सा.प्र.वि., नगर पालिक निगम कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।”
- 6/ उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया है कि “**यदि चाही गई जानकारी संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है**, का आशय शिक्षक (न.नि.) संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति कार्यवाही से है, तब भी चूंकि पदोन्नति की डी.पी.सी. दिनांक 14.11.2018 को हो चुकी थी, पदोन्नति नस्ती नगर निगम कार्यालय में ही रही होगी, जो कार्यालय अभिलेख/नस्ती से छायाप्रति कराया जाकर उपलब्ध करायी जा सकती थी। जानबूझकर जानकारी के अभिलेख उपलब्ध नहीं करायी गई।”

- 7 / मेरे द्वारा दिनांक 11.06.2020 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन में ऐसी कोई जानकारी नहीं चाही गई है, जो प्रक्रियाधीन हो और जिसे नहीं दिया जा सकता है। उपस्थित जनसूचना अधिकारी श्रीमती कृष्णा खटिक, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को निर्देशित किया गया था कि वे अपीलार्थी के आवेदन पर स्वतः अध्ययन कर वांछित जानकारी नगर पालिक निगम कार्यालय के जिस भी शाखा में उपलब्ध हो उसे तैयार करवाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सत्यापित करते हुए आगामी पेशी तिथि में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थी को प्रदान करेंगे अन्यथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
- 8 / अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर बताया गया कि उन्हें 04-05 दिन पूर्व जानकारी दी गई है किन्तु इस प्रकरण में **“जनसूचना अधिकारी द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव 2017 के सम्पूर्ण अभिलेखों की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।”**
- 9 / मेरे द्वारा आज समक्ष में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत जनसूचना अधिकारी एवं उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को निर्देशित किया गया है कि वे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य में पुनः नगर पालिक निगम कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर **पदोन्नति प्रस्ताव वर्ष 2017 के सम्पूर्ण अभिलेखों की सत्यापित प्रति में यदि अपीलार्थी के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी हो तो अन्य अभ्यर्थियों के गोपनीय प्रतिवेदन को छिपाकर उपलब्ध कराई जावे।** आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत सत्यापित करके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क प्रेषित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वांछित जानकारी यदि नगर पालिक निगम कार्यालय, रायपुर के संबंधित शाखा कार्यालय में उपलब्ध न हो तो इस आशय का शपथ-पत्र अपीलार्थी को भेजेंगे कि आपके द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रदाय नहीं की जा सकती।
- 10 / आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदनों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निराकरण सुनिश्चित करायेंगे और यदि आवश्यक हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (क) (v) के तहत अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं ताकि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के आधार पर हो सके क्योंकि आयोग में नगर पालिक निगम से संबंधित प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों में यह पाया जाता है कि नगर पालिक निगम/जोन कमिश्नर जिन्हें आपके द्वारा जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, वे प्राप्त होने

वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का समुचित अध्ययन कर, स्वविवेक से समयावधि में निराकरण नहीं करते हैं अथवा कार्यवाही प्रक्रियाधीन बताकर जानकारी देने से बचने का प्रयास करते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

11 / प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक प्राधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1255/2020
अपीलार्थी श्री रमेश बंगानी, बंगानी हार्डवेयर छांटा रोड़ वार्ड क्रमांक 02
गोबरा नवापारा तहसील अभनपुर रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी उप अभियंता, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा रायपुर
आदेश दिनांक 31.08.2020

- 1/ अपीलार्थी श्री रमेश बंगानी अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री अर्जुन निर्मल, उप अभियंता उपस्थित ।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री भूपेन्द्र उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा अनुपस्थित ।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.12.2019 को जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी चाही गई :-
"नगर पालिका में पदस्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर श्री अतीक खान द्वारा जेम पोर्टल में अब तक कुल कितने धनराशि की खरीदी की गई है, उस समस्त खरीदी का सूचीबद्ध विवरण प्रदान करें ।"
- 5/ जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया कि "आपके द्वारा चाही गई जानकारी संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 16.09.2011 के तहत सूचीबद्ध जानकारी तैयार कर दिया जाना संभव नहीं है । अतः आवेदन अस्वीकार किया जाता है ।"
- 6/ उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.01.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पारिषद, गोबरा नवापारा के समक्ष प्रस्तुत की गई । प्रथम अपील आवेदन पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय नहीं किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अंकित किया है कि "नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी ने आवेदन से आज दिनांक तक सिर्फ लीपा पोती ही की है । संसद द्वारा पारित जनसूचना का अधिकार कानून का इन लोगों ने उल्लंघन किया है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का सत्य निष्ठा से निर्वहन न करने के कारण इनके खिलाफ अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत अर्थदंड लगाया जावे एवं तय समयावधि में मुझे जवाब दिलवाने की महती कृपा करेंगे ।"
- 7/ आयोग में द्वितीय अपील प्राप्त होने पर जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 2077 दिनांक 23.07.2020 को जवाब प्रेषित किया गया कि "उक्त प्रकरण में शासन के आदेश संख्या-1/18/2011-आई.आर. भारत सरकार दिनांक 16.

- 09.2011 अनुसार जानकारी तैयार कर सूचीबद्ध दिया जाना संभव नहीं होने से नहीं दी गई है। आवेदक को उक्त राय का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार आवेदन को अस्वीकार किया गया है।”
- 8 / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 2175 दिनांक 23.07.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि “उक्त प्रकरण में शासन के आदेश संख्या-1/18/2011-आई.आर. भारत सरकार दिनांक 16.09.2011 अनुसार जानकारी तैयार कर सूचीबद्ध दिया जाना संभव नहीं होने से नहीं दी गई है। आवेदक को उक्त राय का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किया गया है। अतः प्रकरण अपील योग्य नहीं है।”
- 9 / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय को मान्य करते हुए आयोग को जवाब प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उन्होंने प्रथम अपील आवेदन पर विधिवत् सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर निराकरण नहीं किया है और उन्होंने आयोग को भेजे गए जवाब में भी प्रथम अपील आदेश तिथि यदि हो तो उसमें अंकित किया जावे। साथ ही उन्होंने प्रतिलिपि क्र. 2. अपीलार्थी को भेजी है कि “संदर्भित प्रकरणों में एक कार्य/प्रकरण की जानकारी यदि आवश्यक हो तो दिनांक 25.07.2020 समय दोपहर 02.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। (जानकारी रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित है)।” अंकित किया है।
- 10 / अपीलार्थी को अधिकार है कि वह जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह लिखा जाना कि अपील में दिए गए तथ्य अपील योग्य नहीं है, कतई उचित नहीं है। यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि अपील में दिए गए तथ्य अपील योग्य नहीं है तो वह उभय पक्ष की सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर प्रथम अपील को अमान्य कर सकते थे। लेकिन आयोग को जवाब प्रस्तुत करना कि प्रकरण अपील ‘योग्य नहीं है’ और प्रथम अपील का निराकरण न कर अपीलार्थी को सूचना नहीं भेजना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(6) के प्रावधानों के विपरीत कृत्य है।
- 11 / इस प्रकार प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयावधि में 30 दिन के भीतर विनिश्चय कर अपीलार्थी को विधिवत अवगत कराया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन के निराकरण में मुख्यतः दो तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए निराकरण किया गया है :-
1. जनसूचना आवेदन के वांछित जानकारी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(ख) “यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना

अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा।” इस प्रकार जनसूचना आवेदन में विशिष्टियों का अभाव पाया गया।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग के ज्ञापन संख्या-1/18/2011-आई.आर.भारत सरकार,नई दिल्ली दिनांक 16.09.2011 जिसमें “अधिनियम लोक प्राधिकरण पर सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान नहीं है।” इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए प्राप्त जनसूचना आवेदन का निर्धारित समयावधि में निराकरण किया है। इसलिए जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
 3. अपीलार्थी को अभी भी यदि जानकारी की आवश्यकता है तो वे जनसूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1(ख) के तहत विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयावधि में विधिसम्मत निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
- 12/ प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील आवेदन पर उभय पक्ष की सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन किया हो, ऐसा नहीं पाया गया। अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-
- (i) मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपील आवेदन का न तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) के तहत समयावधि में निराकरण किया गया और न ही उनके द्वारा अपीलार्थी को इस संबंध में अवगत कराया गया। बल्कि आयोग के द्वितीय अपील का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी को कार्य/प्रकरण की जानकारी यदि आवश्यक हो तो कार्यालय में समक्ष में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु ही आवेदन प्रस्तुत किया गया था इसलिए अपीलार्थी को यह निर्देश दिया जाना कि जानकारी की आवश्यकता हो तो कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत है।
 - (ii) अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालय में बुलाना विधिसंगत नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम में प्रावधानित समयावधि के भीतर प्राप्त जनसूचना आवेदन का विनिश्चय कर अपीलार्थी को जानकारी जनसूचना आवेदन के पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने का प्रावधान है, कार्यालय में बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रथम अपील का समयावधि में निराकरण नहीं किये जाने के कारण तथा आयोग को भेजा गया जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण श्री भूपेन्द्र उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गोबरा नवापारा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा लोक प्राधिकारी एवं संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर से की जाती है।
- (iv) लोक प्राधिकारी संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनसूचना अधिकारी प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्र पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निराकरण सुनिश्चित करायेंगे और यदि आवश्यक हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(v) के तहत विभाग के जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे ताकि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो सके। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- 13/ उपरोक्त निर्देश के साथ प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- आदेश तदनुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक प्राधिकारी संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1524/2020

**श्री सरदार देवेन्द्र सिंह, वार्ड नं. 10 इसाई पारा जेल रोड़ महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
विरुद्ध**

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश पारित दिनांक 08.10.2020

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीकार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर(छ.ग.) को प्रथम अपील आवेदन दिनांक 20.11.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2019 को दिया गया। दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 26.02.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 28.02.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों कांफ्रेसिंग में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री सरदार देवेन्द्र सिंह उपस्थित। जनसूचना अधिकारीकार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “ प्रकरण क्र. 02/2019, पक्षकार सरदार देवेन्द्र सिंह, “सत्ते” विरुद्ध श्री शिवकुमार तिवारी की नस्ती में संलग्न “समस्त दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञाप क्र 3823 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर आवेदक को अवगत कराया कि वांछित जानकारी को छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) के प्रावधानानुसार गोपनीय माना गया है तथा आयोग के किसी भी कर्मचारी को उक्त जानकारी या संग्रहित साक्ष्य को गुप्त रखे जाने का आदेशात्मक प्रावधान है। अतः लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) के प्रकाश में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय को सही ठहराते हुए दिनांक 23.12.2019 को आदेश पारित कर लेख किया कि छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(छ)(ज) के उपबंध के प्रकाश में

प्रकरण के लंबित अर्थात् जांच के अधीन होने से आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें प्रदान नहीं कि जा सकती। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब कार्यायीन ज्ञापक्र. 1530 तथा 1295 दिनांक 26.06.2020 एवं 06.07.2020 क्रमशः के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा छ.ग. लोक आयोग के अधिनियम 2005 की धारा 14(1) का उल्लेख करते हुए वांछित जानकारी की प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा लिखित तर्क दिनांक 08.10.2020 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके वांछित जानकारी के प्रदाय करने हेतु आयोग से निवेदन किया गया है।

7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने स्वयं ने प्रकरण अर्थात् प्रकरण क्र 02/2019 पक्षकार सरदार दवेन्द्र सिंग सत्ते विरुद्ध श्री शिवकुमार तिवारी के नस्ती के संबंधित दस्तावेजों की मांग किया गया है, तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र में यह लेख किया है कि उक्त प्रकरण दिनांक 28.02.2019 को निराकृत किया जा चुका है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने निराकृत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों की जानकारी की मांग किया गया है।

उक्त जानकारी के संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/DSSEJ/A/2006/305423 वाय.एन. प्रसाद बनाम जिला सत्र न्यायाधीश में दिनांक 16.10.2019 को आदेश पारित करतु हुए लेख किया है कि “Judicial proceedings and records thereof are public records and the appellant has a right to secure desired information”

8. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ) तथा (ज) का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

“सूचना का अधिकार की धारा 8(1)(छ) तथा (ज) में यह उल्लेखित है कि”

“8(1)-(छ) सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचार करेगा।

“8(1)-(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी।

उक्त धारा के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण WPC 3543 / 2014 **आदेश कुमार बनाम भारत संघ** में दिनांक 16.12.2014 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि –

1. A bare perusal of the order passed by the FAA also indicates that the aspect as to how the disclosure of information would impede prosecution has not been considered. Merely, citing that the information is exempted under Section 8(1)(h) of the Act would not absolve the public authority from discharging its onus as required to claim such exemption.
9. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण WPC 295 / 2011 **बी.एस. माथुर बनाम जनसूचना अधिकारी** में दिनांक 03.06.2011 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि—

It will have to be shown by the public authority that the information sought " would impede the process of investigation." The mere reproducing of the wording of the statute would not be sufficient when recourse is had to section Section 8(1)(h) RTI Act. The burden is on the public authority to show in what manner the disclosure of such information would "impede" the investigation. Even if one went by the interpretation placed by this Court W.P.(C) No. 7930 of 2009 [Additional commissioner of police (Crime) v. CIC, decision dated 30th November 2009] that the word "impede" would "mean anything which would hamper and interfere with the procedure followed in the anything which would hamper and interfere with the procedure followed in the investigation and have the effect to hold back the progress of investigation", it has still to be demonstrated by the public authority that the information if disclosed would indeed "hamper" or "interfere" with the investigation.

10. उक्त निर्णयों के अध्ययन पश्चात् यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में केवल धारा 8(1)(छ) तथा (ज) का लेख करना ही पर्याप्त नहीं था, अपितु उन्हें यह भी लेख करना चाहिए था कि कैसे वांछित जानकारी के प्रदाय करने से जीवन या शारीरिक सुरक्षा तथा अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त धाराओं के संबंध में कोई तर्क नहीं बताया गया है अतएव उक्त तार्किक व्याख्या के अभाव में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्णित धारा 8(1)(छ) तथा (ज) प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है।
11. यह कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने निराकृत प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की मांग किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत केवल ऐसी जानकारी जिसके प्रदाय करने से अभियोजन पदअमेजपहंजपवदकी प्रक्रिया

में अड़चन पड़ेगी अर्थात् लंबित प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी जिनके प्रदाय करने से अभियोजन **investigation** की प्रक्रिया में अड़चन पड़े, को अधिनियम के तहत प्रदाय करने में बाध्यता नहीं है। परन्तु ऐसी जानकारी जिससे अभियोजन **investigation** की प्रक्रिया में अड़चन ना पड़े अर्थात् निराकृत प्रकरणों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदाय की जा सकती है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा वर्णित छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) तहत केवल जांच के दौरान (*in the course of inquiry*) संग्रह किये गये साक्ष्य या दस्तावेजों को गोपनीय माना गया है अर्थात् लंबित प्रकरणों में जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों तथा साक्ष्य जिनके प्रदाय करने से अभियोजन/जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा केवल निराकृत प्रकरण के संबंध में जानकारी की मांग किया गया है। अतः निराकृत प्रकरण से संबंधित वांछित दस्तावेज प्रदाय करने से अधिनियम की धारा 8(1)(ज) का उल्लंघन नहीं होता है।

12. यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा छ.ग. लोक आयोग/अधिनियम 2002 की धारा 14(1) का लेख करते हुए वांछित दस्तावेजों के गोपनीय होने के कारण प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार

जानकारी गुप्त रखा जाना - (1) लोक आयोग, उसके कर्मचारीवृन्द, किसी व्यक्ति या एजेंसी जिनकी सेवाओं का किसी शिकायत की जांच के संबंध में उपयोग किया गया हो, को जांच के अनुक्रम में प्राप्त जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में अवलिखित या संग्रहित किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जायेगा।''

परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार यह लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम तथा किसी अन्य अधिनियम में विरोधाभास होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान प्रभावशील रहेंगे। धारा 22 के अनुसार -

''इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।''

उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम अन्य किसी भी अधिनियमों पर अधिभावी रूप से लागू होगा अर्थात् छ.ग. लोक आयोग 2002 की धारा 14(1) के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। अतएव अपीलार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज गोपनीयता की श्रेणी में नहीं आता है।

13. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्रदाय किया सकता है। अतः जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय को अपास्त किया जाता है तथा जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 (8) (क) (1) के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सशुल्क पंजीकृत डाक से उपलब्ध करावें।
14. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/485/2019

श्री सोमराज श्रीवास्तव अधिवक्ता, उच्च न्यायालय छ.ग. सरस्वती कुंज बलराम टॉकीज
के पीछे गांधी नगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.05.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2018 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर(छ.ग.) को प्रथम अपील आवेदन दिनांक 07.05.2018 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 07.06.2018 को दिया गया, दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 29.08.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 17.09.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री सोमराज श्रीवास्तव अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से " दिनांक 16.04.2018 को विशेष जांच दल द्वारा छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में जांच करने आने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 में हुई सीधी भर्ती के संबंध में वर्ष 2016 में श्री संजीव कुमार पंडाल द्वारा माननीय लोकाआयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें विभाग से ज्ञात हुआ कि लोक आयोग द्वारा प्रकरण क्र. 58/2016 दर्ज कर आदेश पारित किये गये हैं। जांच प्रकरण क्र. 58/2016 के संपूर्ण दस्तावेज आदेश पत्रिका एवं आदेश की सत्यप्रति के साथ प्रदत्त प्रदान करने की मांग किये हैं।"
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.05.2018 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर आवेदक को अवगत कराया कि वांछित जानकारी को छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) के प्रावधानानुसार गोपनीय माना गया है तथा आयोग के किसी भी कर्मचारी को उक्त जानकारी या संग्रहित साक्ष्य को गुप्त रखे जाने का आदेशात्मक प्रावधान है।

अतः लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ)(ज) के प्रकाश में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय

अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय को सही ठहराते हुए दिनांक 07.06.2018 को आदेश पारित कर लेख किया कि छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(छ)(ज) के उपबंध के प्रकाश में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें प्रदान नहीं कि जा सकती। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 24 तथा 32 दिनांक 02.01.2020 तथा 03.01.2020 क्रमशः माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा छ.ग. लोक आयोग के अधिनियम 2005 की धारा 14(1) तथा धारा 8(1)(छ)(ज) का उल्लेख करते हुए वांछित जानकारी की प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है।
7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि आवेदक श्री सोमराज श्रीवास्तव, अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल श्री पवनदेव साहू के ओर से अधिकृत अधिवक्ता होने के नाते उक्त वर्णित दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। यह कि प्रकरण क्रं. 58/2016 निराकृत किया जा चुका है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा निराकृत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों की जानकारी की मांग किया है। उक्त जानकारी के संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/DSSEJ/A/2006/305423 वाय.एन. प्रसाद बनाम जिला सत्र न्यायाधीश में दिनांक 16.10.2019 को आदेश पारित करतु हुए लेख किया है कि “Judicial proceedings and records thereof are public records and the appellant has a right to secure desired information”
8. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ) तथा (ज) का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

“सूचना का अधिकार की धारा 8(1)(छ) तथा (ज) में यह उल्लेखित है कि”

“8(1)-(छ) सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।

“8(1)-(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी।

उक्त धारा के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र WPC 3543/2014 आदेश कुमार बनाम भारत संघ में दिनांक 16.12.2014 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि –

1. A bare perusal of the order passed by the FAA also indicates that the aspect as to how the disclosure of information would impede prosecution has not

been considered. Merely, citing that the information is exempted under Section 8(1)(h) of the Act would not absolve the public authority from discharging its onus as required to claim such exemption.

9. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. WPC 295 / 2011 **बी.एस. माथुर बनाम जनसूचना अधिकारी** में दिनांक 03.06.2011 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि—

It will have to be shown by the public authority that the information sought " would impede the process of investigation." The mere reproducing of the wording of the statute would not be sufficient when recourse is had to section Section 8(1)(h) RTI Act. The burden is on the public authority to showw in what manner the disclosure of such information would "impede" the instigation. Even if one went by the interpretation placed by this Court W.P.(C) No. 7930 of 2009 [Additinal commissioner of police (Crime) v. CIC, decision dated 30th November 2009] that the word "impede"" would "mean anything which would hamper and interfere with the procedure followed in the anything which would hamper and interfere with the procedure followed in the investigation and have the effect to hold back the progress of investigation", it has still to be demonstrated by the public authority that the in information if disclosed would indeed "hamper" or "interfere" with the investigation.

10. उक्त वर्णित निर्णयों के अध्ययन पश्चात् यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में केवल धारा 8(1)(छ)तथा(ज) का लेख करना ही पर्याप्त नहीं था, अपितु उन्हें यह भी लेख करना चाहिए था कि कैसे वांछित जानकारी के प्रदाय करने से जीवन या शारीरिक सुरक्षा तथा अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त धाराओं के संबंध में कोई तर्क नहीं बताया गया है अतएव उक्त तार्किक व्याख्या के अभाव में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्णित धारा 8(1)(छ)तथा(ज) प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है।
11. यह कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा निराकृत प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की मांग किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत केवल ऐसी जानकारी जिसके प्रदाय करने से अभियोजन investigation की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी अर्थात् लंबित प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी जिनके प्रदाय करने से अभियोजन investigation की प्रक्रिया में अड़चन पड़े, को अधिनियम के तहत प्रदाय करने में बाध्यता नहीं है। परन्तु ऐसी जानकारी जिससे अभियोजन investigation की प्रक्रिया में अड़चन ना पड़े अर्थात् निराकृत प्रकरणों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदाय की जा सकती है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा वर्णित छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) तहत केवल जांच के दौरान (in the course of inquiry) संग्रह किये गये साक्ष्य या दस्तावेजों को गोपनीय माना गया है अर्थात् लंबित प्रकरणों में जांच के दौरान प्राप्त

दस्तावेजों तथा साक्ष्य जिनके प्रदाय करने से अभियोजन/जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा केवल निराकृत प्रकरण के संबंध में जानकारी की मांग किया गया है। अतः निराकृत प्रकरण से संबंधित वांछित दस्तावेज प्रदाय करने से अधिनियम की धारा 8(1)(ज) का उल्लंघन नहीं होता है।

12. यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा छ.ग. लोक आयोग/अधिनियम 2002 की धारा 14(1) का लेख करते हुए वांछित दस्तावेजों के गोपनीय होने के कारण प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार

जानकारी गुप्त रखा जाना - (1) लोक आयोग, उसके कर्मचारीवृन्द, किसी व्यक्ति या एजेंसी जिनकी सेवाओं का किसी शिकायत की जांच के संबंध में उपयोग किया गया हो, को जांच के अनुक्रम में प्राप्त जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में अवलिखित या संग्रहित किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जायेगा।''

परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, यह लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम तथा किसी अन्य अधिनियम में विरोधाभास होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान प्रभावशील रहेंगे।
धारा 22 के अनुसार -

''इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।''

उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम अन्य किसी भी अधिनियमों पर अधिभावी रूप से लागू होगा अर्थात् छ.ग. लोक आयोग 2002 की धारा 14(1) के विरुद्ध सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। अतएव अपीलार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज गोपनीयता की श्रेणी में नहीं आता है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्रदाय किया सकता है। अतः जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चित को अपास्त किया जाता है तथा जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री सोमराज श्रीवास्तव को वांछित दस्तावेज आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सशुल्क पंजीकृत डाक से उपलब्ध करावें।

13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

**सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त**

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/26/2017

श्री अर्जुन गुप्ता, (प्रेमा त्रिवेणी निवास) शिवाजी नगर पोड़ी बाहार रोड़ कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा

आदेश दिनांक 25.10.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीमुख्य कार्यपालन अधिकारीजनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2016 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबाके समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 26.02.2016 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 25.07.2016 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 09.08.2016 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. उभय पक्ष सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “01.02.2010 से 01.02.2016 तक खरीदे गए सामाग्रीयों के बिल, आबंटन हुये राशी के आदेश, खरीद हेतु आये आदेश, सामाचार पत्रों में छपे निविदा, बुलाई गई निविदा, जारी किये टेण्डर, प्रशासकीय स्वीकृति, सामाग्रीयों के परीक्षण रिपोर्ट, खरीदी-भुगतान हेतु निर्धारित मापदण्डों के आदेश, दिनांक, सूची, ये सामग्रीयां वर्तमान में जिन स्थानों में है सम्पूर्ण बायोडाटा की मांग किये है।”

प्रकरण का अवालोक्न किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रकरण के सुनवाई में उपस्थित होने हेतु जनसूचना अधिकारी एवं शिकायतकर्ता को नोटिस दिनांक 05.06.2018, 31.12.2018, 16.07.2019, 12.05.2020, 31.05.2021 धारा 20(1) के नोटिस के साथ तथा प्रेषित नोटिस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदाय गया है। तत्पश्चात् जनसूचना अधिकारी का जवाब आज दिनांक अप्राप्त। प्रकरण में यह भी पाया गया कि अपीलार्थी लगातार प्रकरण के सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहें है तथा उनके द्वारा इस प्रकरण के संबंधित कोई तर्क प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबाको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.02.2016 से 30 दिवस के अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000/-रु. का अर्थदण्ड

- अधिरोपित किया जाता है उक्त राशि अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के वेतन से काट कर शासन के खाते में जमा कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. वर्तमान जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कराकर आवेदक द्वारा चिन्हाकित जानकारी निःशुल्क प्रदाय कर आयोग में पावती प्रस्तुत करें।
 7. अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारीपत्र क्रमांक एफ 8-2 / 20141-13 रायपुर, दिनांक 31.10.2014 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 8. अतः कलेक्टर कोरबा, जिला कोरबा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(अ) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा अंतर्गत बनाए गये नियमों के ज्ञान का आभाव है।
 9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।
 10. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबाको तथा कलेक्टर कोरबा, जिला कोरबा को प्रेषित किया जावे।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1294/2020

श्री शेष नारायण शर्मा, क्वा 3 डी, सड़क नम्बर 30, सेक्टर 01, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 03.11.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 01.12.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 09.12.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री शेष नारायण शर्मा, उपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी उपस्थित।
5. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “01 जनवरी 2019 से 31 अगस्त 2020 तक की टूरिज्म बोर्ड के आवक-जावक पंजी (रजिस्टर) की सत्यापित प्रति प्रदान करें।”
6. जन सूचना अधिकारी कार्यालय जन सूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) का जवाब दिनांक 02.11.2021 को आयोग में प्रस्तुत किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता श्री शेष नारायण शर्मा द्वारा द्वितीय अपील शिकायत की गई है कि “उनके द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित आवेदन को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा लेने से इंकार किया गया” के संबंध में कृपया अवगत होना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का कार्यालय उद्योग भवन के द्वितीय तल में स्थित है एवं जिस समय डाक भेजा गया उस समय कोविड की वृहत स्थिति निर्मित हुई थी जिस कारण शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा भेजी गई डाक प्रथम अपील अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही डाक के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी गई है तथा लिफाफे में लेख अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि किसने डाक लेने से इंकार किया है। उसी अवधि में इसी प्रकार के एक प्रकरण में द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग द्वारा कहा गया था कि “प्रथम अपील अधिकारी जिन्होंने तथा प्रथम अपील आवेदन लेने से इंकार किया गया ना तो उनका नाम अंकित किया गया और न प्रमाण स्वरूप किसी साक्ष्य के हस्ताक्षर कराये गये। इसलिए यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से इंकार किया गया इसलिए प्रथम

- अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार के कार्यवाही का प्रकरण नहीं बनता है का लेख किया गया है। उपरोक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए सभी के जवाब बनाकर आपके माध्यम से शिकायकर्ता श्री शेष नारायण शर्मा को पृष्ठांकित क्र./2406/XI/सू.अ./पर्य.म./2020 दिनांक 25.10.2021 से प्रेषित किया गया है।
- 7 प्रकरण आज सुनवाई में अपीलार्थी श्री शेष नारायण शर्मा उपस्थित। उन्होंने बताया कि जानकारी प्राप्त हो गई। जनसूचना अधिकारी अनुराधा दुबे उपस्थित।
 - 8 प्रकरण के अवलोकन में पाया जाता है कि जनसूचना आवेदन अवधि में शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था। शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अपीलार्थी द्वारा भी स्वीकार किया कि उन्हें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। चूंकि जानकारी विलम्ब से प्रदान की गई एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल का उल्लेख करते हुए वर्तमान जनसूचना अधिकारी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है उसे मान्य किया जाता है। जनसूचना अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जनसूचना आवेदन का विनिश्चय समयावधि में किया करें।
 - 9 अतः कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (क) (अ) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा अंतर्गत बनाए गये नियमों के ज्ञान का अभाव है।
 - 10 प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1537/2020

**महफूज खान, फेक्ट न्यूज बांबे वॉच हाउस रेल्वे स्कूल के सामने
बुधवारी बाजार बिलासपुर जिला बिलासपुर(छ.ग.)**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार,
वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 27.07.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी देने से इन्कार करने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर, वृत्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 06.01.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 18.02.2020 को दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 27.02.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 02.03.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री महफूज खान व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना कार्यालय अधिकारी वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर की ओर से श्री वाय.पी.डदसेना उप वनमंडलाधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “वित्तीय वर्ष 2019–20(नवंबर 2019 तक) में अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल (सामाजिक वानिकी) के बिल्हा इकाई में हरियर छत्तीसगढ़ के अर्न्तगत रोपण कार्यों में हुए व्यय का बिल व्हाउचरों की नोटशीट सहित समस्त प्रमाणकों सत्यापित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 07.12.2019 को जनसूचना अधिकारी वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.12.2019 को आवेदक को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत विषयवस्तु स्पष्ट नहीं होने एवं उक्त प्रमाणकों में श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी नाम, पता एवं उनके खाते से संबंधित है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(D) एवं 8(1)(J) के अर्न्तगत व्यक्तिगत जानकारी देना संभव नहीं है। आवेदक के द्वारा दिनांक

06.01.2020 को प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 27.01.2020 के लिए नियत किया गया। सुनवाई उपरान्त प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.02.2020 को आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन धारा 6(1) के द्वारा वांछित सूचना विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने से स्पष्ट आवेदन करने लेख है। अपीलार्थी वांछित सूचना में व्यक्तिगत जानकारी होने से धारा 8(1)(D) एवं 8(1)(J) के तहत देना संभव नहीं है। उक्त विनिश्चय पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तुत अपील अमान्य कर खारिज की जाती है।

6. प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक द्वारा मूल आवेदन दिनांक 07.12.2019 जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.12.2019 को जवाब दिया गया है जिसमें उनके द्वारा वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत विषयवस्तु स्पष्ट नहीं होने एवं उक्त प्रमाणकों में श्रमिकों की व्यक्ति जानकारी नाम, पता एवं उनके खाते से संबंधित है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(D) एवं 8(1)(J) के अन्तर्गत व्यक्तिगत जानकारी देना संभव नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी उनके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18.02.2020 से जनसूचना अधिकारी से सहमत होते प्रथम अपील को अमान्य कर खारिज किया गया है। उपस्थित जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग में बताया गया कि आवेदक का आवेदन अधिनियम की धारा 6(1) के तहत स्पष्ट आवेदन नहीं होने से तथा प्रमाणकों में श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी नाम पता एवं उनके खाते से संबंधित जानकारी होने से आवेदक को जानकारी देने से इन्कार किया गया।
7. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 (नवंबर 2019 तक) में अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल (सामाजिक वानिकी) के बिल्हा इकाई में हरियर छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत रोपण कार्यों में हुए व्यय का बिल व्हाउचरों की नोटशीट सहित समस्त प्रमाणकों सत्यापित छायाप्रति की मांग की गई है। आज समक्ष में उपस्थित जन सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री वाय.पी.डडसेना उप वनमंडलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रमाणकों में श्रमिकों के बैंक खाता नंबर होता है जो गोपनीय प्रकृति का होने से जानकारी देने से इन्कार किया गया है। आवेदक के द्वारा नोटशीट की प्रति व्यय के बिल व्हाउचर सहित प्रमाणकों की मांग की गई है। जहां तक नोटशीट का प्रश्न है, नोटशीट की प्रति दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसे धारा 8 के तहत छूट प्राप्त नहीं है, जो कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बैंक खाता का लेख कर आवेदक के आवेदन को अमान्य किया है। मांगी गई जानकारी में जहां तक बैंक खाते का संबंध है उसे व्यक्तिगत जानकारी माना जायेगा। परन्तु जहां तक

श्रमिकों के नाम की सूची तथा किये गये भुगतान का संबंध है, वह गोपनीय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत शासन के सभी विभागों को उनकी विभागीय गतिविधियां एवं अन्य जानकारी स्वप्रकटीकरण के अर्न्तगत विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना है।

8. उपस्थित जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके बिल व्हाउचर में आवेदक के नाम के साथ बैंक खाता नंबर भी लेख है। प्रकरण में अपीलार्थी के आवेदन को जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अस्पष्ट बताया गया है। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन में मांगी गई जानकारी में कई श्रमिकों का पारिश्रमिक सम्मिलित है। समक्ष में आवेदक के द्वारा बताया गया कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा मजदूरों को जो भुगतान किया जा रहा है उसे अभिलेख में दर्शाया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें यह जानकारी लोकहित में चाहिए। श्रमिकों को मिलने वाला पारिश्रमिक गोपनीय नहीं है। श्रमिकों का बैंक खाता उनकी व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन के माध्यम से यह जानना चाहा है कि श्रमिकों को वास्तव में कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस प्रकरण में एक से अधिक व्यक्ति की जानकारी मांगी गई है जिस कारण से जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्पष्ट माना है परन्तु जहां तक नोटशीट की प्रतिलिपि तथा भुगतान की जानकारी देने का संबंध है इसे जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकहित में है। इस संबंध में **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी मार्ग निर्देशिका के भाग 4 की कंडिका 12 में स्थिति स्पष्ट की गई है। कंडिका 12 निम्नानुसार है -**

यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छूट मिली हुई है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है जो छूट के अर्न्तगत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके कि पृथक किये हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं बच पाए तो जानकारी के ऐसे पृथक किये हुए भाग/रिकार्ड को आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहां रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमति दी जाए तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करना चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए। साथ ही उस सामग्री जिस पर निष्कर्ष आधारित था का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए। इन मामलों में लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए।

9. अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर वह कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर नोटशीट की प्रति तथा व्यय व्हाउचर का उतना हिस्सा जिसमें बैंक खाता नंबर का लेख न हो उसे अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/155/2021/सरगुजा
शिकायतकर्ता अहमद रजा, महामाया रोड अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
आदेश दिनांक 04.03.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि अम्बिकापुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 24.08.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 10.09.2020 दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 19.11.2020को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 28.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
 शिकायतकर्ता श्री अहमद रजावी.सी. में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री जे. एस. कुमार कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा वी.सी. में उपस्थित।
3. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “आपके कार्यालय में पदस्त श्रीमान् जे.एस.पवार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर से संबंधित जो जानकारी क्र./सू.का.अ./2020-21/17 दिनांक 02.06.2020 कार्यालय संयुक्त संचालक से प्रथम अपील सुनवाई उपरांत असत्यापित उपलब्ध कराई गई, जिसमें आपके द्वारा बताया गया कि नियुक्ति दिनांक 08.04.1983 से आज दिनांक तक लगभग 37 वर्षों में 1 वर्ष कुछ माह ही अन्य विकास खण्ड में व बाकी का समय एक की विकासखण्ड उदयपुर के जगहों में ही श्री पवार जी द्वारा कार्य किए गए व वर्तमान में उदयपुर विकासखण्ड में ही पदस्थ है। तो कृपया बताने का कष्ट करें कि किस नियम अथवा आदेश के तहत श्रीमान श्री इतने वर्षों से एक ही विकासखण्ड में पदस्थ है की जानकारी मांगी गई है।”
4. जनसूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) का जवाब दिनांक 19.01.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि प्रार्थी ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी से पदोन्नति होकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड उदयपुर में कार्यरत होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित नियम कानून एवं प्रक्रियाओं का समुचित जानकारी से अनभिज्ञ है। यह कि आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.03.2020

के माध्यम से सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत जानकारी तथा शासन के नियमों का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था। यह कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रदाय न किए जाने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.04.2020 के माध्यम से प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि अंबिकापुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अपील का उत्तर की जानकारी चाही गई। प्रार्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांक-17 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्री अहमद रजा अंबिकापुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक- 398 दिनांक 09.06.2020 को डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। यह कि आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.03.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी से श्री जे०एस० पवार की पदस्थापना से संबंधित जानकारी एवं शासन के नियमों की सत्यापित प्रति का मांग किया गया था, फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी अपने विवेक के अनुसार पदस्थापना से संबंधित जानकारी अपीलीय अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत जहाँ तक शासन के नियमों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का प्रश्न है, जो कार्यालय में उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश क्रमांक- 1107 दिनांक 10.09.2020 में यह उल्लेख किया गया है, कि जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य के मामले में एस.एन.पी. (सी) संख्या 7526/2009 से सिविल अपील संख्या 6454/211 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मामले में यह स्पष्ट किया गया है, कि अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनउपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यह कि आवेदक अहमद रजा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी से शासन के नियम का सत्यापित प्रति का मांग किया गया है। इस संबंध में माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत का उल्लेख कंडिका क्रमांक 04 में स्पष्ट करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया है।

5. आज सुनवाई में उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि, जनसूचना अधिकारी द्वारा 02 पेज की जानकारी प्रदाय कि गयी है, जो सत्यापित नहीं है। जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जानकारी सत्यापित कर पंजीकृत डाक से प्रेषित करे तथा पावती आयोग में प्रस्तुत करें।

6. अतः कलेक्टर सरगुजा, जिला सरगुजा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(v) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा अंतर्गत बनाए गये नियमों के ज्ञान का आभाव है।
7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/934-2015

**शिकायतकर्ता श्री दीपक चंदाने, ग्राम झांझ, पोस्ट राखी, माना कैम्प, जिला रायपुर
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी

श्री घनश्याम दास घिदौड़े,, सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग, जिला-रायपुर

आदेश दिनांक 22.11.2016

शिकायत का संक्षेप यह है कि शिकायतकर्ता/आवेदक श्री दीपक चंदाने ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2015 अनावेदक जनसूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत कयाबांधा, वि.खं आरंग को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“श्री निरंजन साहू वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत कयाबांधा के पदभार दिनांक से आज दिनांक तक में मूलभूत राशि व्यय की गई है उसका पूर्ण विवरण बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति दीजियेगा।”

जानकारी प्राप्त न होने पर यह शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, वि.खं आरंग, जिला रायपुर पर जुर्माना आरोपित करने, क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि शिकायत के अनुसार सूचना मांगने का आवेदन प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग ने अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में न तो आवेदन का निराकरण किया और न ही जानकारी दी। श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा विकास खण्ड आरंग को दिनांक 15.12.2015, 22.02.2016, 28.04.2016 एवं आज की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे जिसमें से दिनांक 22.06.2016 की उपस्थिति का सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था परंतु वे उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब दिया। अतः श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग, जिला रायपुर को इस आर्डरशीट के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि वे कारण बताएँ कि अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण नहीं करने अथवा उसका कोई जवाब न देने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति क्यों न आरोपित की जाये और धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा क्यों न की जाये। वे अपना जवाब आगामी तिथि के पूर्व आयोग को प्रेषित करें तथा आयोग के समक्ष उपस्थित भी हो। अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। उन्हें यह आर्डरशीट कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जाये।”

कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में उपरोक्त आर्डरशीट की प्रतिलिपि श्री घनश्याम दास घिदौड़े को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.09.2016 को प्रेषित की गई जिसका लिफाफा वापिस

प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह माना जायेगा कि वह उन्हें प्राप्त हो गया है परंतु वे अनुपस्थित हैं व उनका कोई जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें आज तक वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई है। चूंकि अनावेदक जनसूचना अधिकारी श्री घनश्याम दास घिदौड़े ने रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना पत्र भेजे जाने के बावजूद कारण बताओ सूचना पत्र का न तो जवाब दिया है और न ही सुनवाई में उपस्थित हुए हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत 15,000/-रूपये (पंद्रह हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। यदि वह ये राशि शासकीय कोष में जमा नहीं करते तो नियमानुसार उनके वेतन से वसूल की जाये। इस हेतु इस आदेश की प्रतिलिपि अनावेदक श्री घनश्याम दास घिदौड़े के साथ साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, जिला रायपुर को भी भेजी जाये। अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी अनुशंसा की जाती है। इस हेतु आदेश की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को प्रेषित की जाये। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/44/2022/सरगुजा
अपीलार्थी निर्मला एक्का, सी/व. आर.एस. त्रिपाठी, लक्ष्मी कन्या आश्रम के पास,
गोधनपुर रोड, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 21.03.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2021 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय अपर परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 16.11.2021 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 17.12.2021 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 29.12.2021 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री निर्मला एक्का समक्ष में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से 'छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा सहा. प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र की परीक्षा लिया गया, जिसका विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 था। जिसके अंतर्गत मुझे जानकारी प्राप्त करवाने की कृपा करें :-'
 1. नाम NIRMALA EKKA, रोल नम्बर 190203100058 जन्मतिथि 03.11.1979, FEMALE, CAT.-ST द्वारा दिया गया विषय छ.ग. सामान्य ज्ञान परीक्षा की OMR सीट की प्रमाणित छायाप्रति एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक की प्रमाणित छायाप्रति।
 2. नाम NIRMALA EKKA, रोल नम्बर 190203100058 जन्मतिथि 03.11.1979, FEMALE, CAT.-ST द्वारा दिया गया विषय-राजनीति शास्त्र की परीक्षा की OMR सीट की प्रमाणित छायाप्रति।
5. प्रथम अपील अधिकारी कार्यालय अपर परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) का जवाब आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा ओ एम आर शीट व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की विवरणी सहित आदेश पत्रक की मांग की गई है। चाही जानकारी के संबंध में अपीलार्थी को

जनसूचना अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रवृत्ति की सूचना को छोड़कर बाकी सभी सूचनाएं प्रदान की चुकी है। अपीलार्थी द्वारा साक्षसत्कार मंडल के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया, व्यक्तिगत सहित प्रदान किया गया कुल प्राप्तियों की सूची सहित समर्थित संपूर्ण दस्तावेज प्रदान करने के संबंध में किया है। आवेदिका को लिखित तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से संबंधित विवरण, मेरिट सूची प्रदान किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों अंक पृथक-पृथक उल्लेखित है। अपीलार्थी द्वारा साक्षात्कार मंडल के सभी सदस्य के द्वारा प्रदान किया गया पृथक-पृथक अंक की मांग की गई है, जो उन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साक्षात्कार मंडल द्वारा साक्षात्कार में पृथक-पृथक अंक प्रदान नहीं किया जाता है।

6. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदिका के द्वारा मूल आवेदन में सामान्य ज्ञानपरीक्षा की OMR सीट के साथ साक्षात्कार में प्राप्त अंक की मांग किये है। जिसके जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदिका को OMR सीट की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 07.08.2021 आवेदिका को प्रदान की गई। आवेदिका के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपीलप्रस्तुतकर यह मांगकर यह मांग की गयी की जनसूचना अधिकारी के द्वारा OMR सीट तो प्रदाय की गई परन्तु साक्षात्कार में प्राप्त विवरणी प्रदान नहीं किया गया, जिसमें जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 18.10.2021 में उक्त जानकारी को गोपनीय प्रवृत्ति के होने से अधिनियम की धारा 8(1)(घ) के तहत दिया जाना संभव नहीं बताया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 16.11.2021 में जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य करते हुए प्रथम अपील को अस्वीकार किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(क) में यह उल्लेखित है कि अनुरोध किए गये अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार सूचना अधिकार अधिनियम के मार्गदर्शिका के भाग-4 में पृथक्करण द्वारा आंशिक सूचना की आपूर्ति हेतु निम्न निर्देश दिए गए हैं:- यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छूट मिली है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है, जो छूट के अंतर्गत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके है पृथक किए हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं बच पाए, तो जानकारी के ऐसे पृथक किए हुए भाग / रिकार्ड है आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहां रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमति जाए तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करना चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय, उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए। साथ ही उस सामग्री, जिस पर निष्कर्ष पारित था, का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत

- प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए। इन मामलों में लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए।
7. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान अनुसार आवेदिका को साक्षात्कार में प्राप्त अंको की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करने की पात्रता धारित करती है। जनसूचना अधिकारी साक्षात्कार मंडल द्वारा दिये गये आवेदिका के अंको के अतिरिक्त अन्य सभी जानकारी को छुपाते हुये आवेदिका के द्वारा चाही गई जानकारी मुहैया करा सकते हैं।
 8. अतः जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत अधिनियम की धारा 10(2) (क) एवं सूचना अधिकार अधिनियम के मार्गदर्शिका के भाग-4 के पालन में आवेदिका के द्वारा चाही गयी जानकारी आयोग के आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक से निःशुल्क प्रेषित कर आयोग में पावती प्रस्तुत करें।
 9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्र. ए/133/2006 जांजगीर-चाम्पा
अपीलार्थी श्री कचरा दास, ग्राम-कांसा, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा
आदेश दिनांक 23-08-2006

निर्णय - अभिलेख उपलब्ध रहते हुए भी समयावधि में निर्णय – जानकारी प्रदान नहीं की गई।

जनसूचना अधिकारी पर रु. 1000/- का अर्थदण्ड आरोपित।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 16.01.2006 को प्रतिअपीलार्थी को भू अर्जन प्रकरण क्रं.11 अ-82 वर्ष 1999-2000 दिनांक 31.12.2004 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित अवार्ड की प्रति चाही गई थी।

जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील अपर कलेक्टर जांजगीर को की गई। जानकारी समयावधि के अंदर न दिए जाने के कारण प्रतिअपीलार्थी को 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि अभिलेख ढूँढकर 15 दिन में जानकारी उपलब्ध करावें। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा यह जवाब दिया गया कि गणना पत्रक एवं प्रस्तावित अवार्ड का अंतिम रूप कलेक्टर के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था अतः उसकी प्रति अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती थी। अपीलार्थी ने बताया कि पूर्व में गणना पत्रक की प्रतिलिपि तैयार कर उसे दी गई थी जिसे उसने लेने से इंकार किया था चूंकि वह प्रमाणित नहीं था। अपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि प्रस्तावित अवार्ड की प्रतियां दी जाकर उसे नोटशीट की नकल दी गई थी।

आयोग ने पाया कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अभिलेख उपलब्ध रहते हुए भी समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं की गई। चूंकि प्रस्तावित अवार्ड का प्रारूप अभिलेख का ही अंग है अतः उसे दिए जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। जनसूचना अधिकारी पर रु. 1000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा अपीलार्थी को समय पर अभिलेख की प्रति न मिलने पर उसे आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए रु. 200/- का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया गया। कलेक्टर को भी 15 दिन के अंदर अवार्ड का निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

सही/-
(ए.के. विजयवर्गीय)
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्र. 11/2006 एवं अन्य 51
अपीलार्थी श्रीमती सुरजाबाई एवं अन्य 51 उत्कल कॉलोनी, वार्ड नंबर 37 दुर्ग
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका परिषद दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आदेश दिनांक 11 अगस्त 2008

निर्णय - अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 21.01.2007 को आयोग के समक्ष अपीलार्थीगण की पूर्व अपीलों में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत की गयी। इस प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि नगर निगम दुर्ग में रिकार्ड व्यवस्थित नहीं रखा गया है और इसी कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उन्हें देय राशि का भुगतान किस प्रकार से किया गया है, यह भी काफी संदेहास्पद प्रतीत होता है। यद्यपि आयोग के निर्देशों के बाद कुछ जानकारी बाद में दी गयी है और क्षतिपूर्ति की राशि भी अपीलार्थी को प्रदान की जा चुकी है। आयुक्त/सचिव नगरीय प्रशासन को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे नगर निगम दुर्ग में सामान्य भविष्य निधि संबंधी लेखा का विशेष ऑडिट करावें और यह देखें कि कर्मचारियों को जो राशि देय है वे विधिवत सबको नियमानुसार दी गई है अथवा नहीं? साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नगर निगम में जो रिकार्ड जहाँ भी रखा गया है उन सबके आधार पर पुनः खोजबीन कराई जाकर अपीलार्थीगण को उनके द्वारा चाही गई जानकारी स्पष्ट और सही-सही एक माह के अंदर पिछली दी गई जानकारी के अतिरिक्त प्रदान कराई जावे। साथ ही नगर निगम के जिन अधिकारियों की लापरवाही इस कार्य में सिद्ध होती है उसके बारे में जाँच कराई जाकर उन सबके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की भी अनुशंसा की गयी। साथ ही आयुक्त, नगर निगम को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान से संबंधित सभी रिकार्ड को देखें कि उसमें सही गणना की गई है अथवा नहीं? यदि कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त राशि देय होती है तो उसका भुगतान भी उन्हें यथाशीघ्र कराया जावे तथा उससे संबंधित जानकारी भी उन्हें दिये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए एवं जानबूझकर जानकारी छिपाने की दुर्भावना नहीं होने के कारण किसी प्रकार की शास्ति आवश्यक प्रतीत नहीं होती है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व में दिये गये क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 19 (8)(ख) के अंतर्गत 200/- रुपये नगर निगम की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये गये। समान पक्षकार, समान तथ्य तथा तर्क होने के कारण इन सभी 52 अपील प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किया गया।

सही/-

(ए.के. विजयवर्गीय)

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/710/2009

**अपीलार्थी श्री शंकरलाल राठौर (पूर्व सरपंच सचिव) मु. पोस्ट सपिया ब्हाया
अड़भार तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन जांजगीर चांपा
आदेश दिनांक 16 फरवरी 2010**

निर्णय :- अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी प्रतिअपीलार्थी कार्यालय से निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न कराये जाने के कारण तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में निर्णय न दिये जाने से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर श्री राठौर खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री उमाशंकर तिवारी, प्रभारी बी.आर.सी. तथा शांता कुजूर के विरुद्ध पूर्व में की गई शिकायत और उस पर की गई कार्यावाही के संबंध में जानकारी चाही गई। साथ ही विकासखण्ड बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में कार्यरत शिक्षकों की सूची एवं प्रतिअपीलार्थी मिशन के अतिरिक्त अन्य शासकीय शालाओं में व्यवस्थापन किये गये शिक्षकों की सूची, व्यवस्थापन की शर्तें एवं नियम की जानकारी चाही गई। अपीलार्थी को आंशिक जानकारी दी जा चुकी है। शेष जानकारी दिए जाने हेतु प्रथम सुनवाई में प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया जाकर उनके विरुद्ध 10,000/—रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

अपीलार्थी ने प्राप्त जानकारी को भ्रामक होना बताया। तर्क में विलम्ब के लिए प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने की मांग की गई। दूसरी एवं तीसरी सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया। अधिनियम की धारा-20(1) के तहत प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध 5,000/—शास्ति अधिरोपित करते हुए निर्देशित किया गया कि 15 दिनों के भीतर वांछित जानकारी निःशुल्क अवलोकन कराया जाकर आवश्यक अभिलेखों की सूची प्राप्त कर अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को निःशुल्क दी जावे। विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अंतर्गत 300/—क्षतिपूर्ति धनराशि अपीलार्थी को दी जावे। संचालक, राजीव गांधी शिक्षामिशन रायपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रतिअपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित शास्ति की कटौती उनके वेतन से की जाकर नियमानुसार शासन के कोष में जमा करायी जावे साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में शास्ति संबंधी विवरण दर्ज किया जावे तथा अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आयोग के समक्ष दो माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्देशों के साथ अपील प्रकरण समाप्त किया गया है।

**सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त**

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2566/2011

**अपीलार्थी- श्री गुरदीप सिंह सेहमी एन0सी0-117 सी.एस. ई.बी. कालोनी, (पूर्व), कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय - मुख्य कारखाना निरीक्षक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़, शंकर नगर रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 10.09.2012

निर्णय :- राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सेहमी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2011 प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक को मारुति कोरियर सर्विस के माध्यम से प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन पत्र को प्रति अपीलार्थी के द्वारा लेने से इंकार किया गया। बाद में उक्त आवेदन पत्र भारतीय डाक विभाग के माध्यम से दिनांक 17.08.2011 को प्रति अपीलार्थी कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसे दिनांक 19.08.2011 को प्रति अपीलार्थी के द्वारा स्वीकार किया गया। परंतु निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे क्षुब्ध होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं दिये जाने के कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई के विरुद्ध धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रति अपीलार्थी ने जवाब में यह बताया है कि वे जनसूचना अधिकारी के पद पर दिनांक 27.09.2011 तक पदस्थ थे। उसके पश्चात् उनकी पदस्थापना राजनांदगाँव में हो गई। प्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने उत्तर में लेख किया गया है कि अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 30.08.2011 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी संचालनालय, मुख्य कारखाना निरीक्षक, रायपुर को निर्देशित किया गया।

प्रति अपीलार्थी श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आलोक में प्रभारी अधिकारी संचालनालय मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्यालय रायपुर के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रभारी अधिकारी संचालनालय मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्यालय रायपुर श्री अविनाश गुंजाल के द्वारा आयोग के समक्ष उत्तर प्रस्तुत कर लेख किया गया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी के द्वारा चाही जानकारी से संबंधित सभी कार्यों निष्पादन श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा किया जा रहा था। इस कारण अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व श्री रज्जू कुमार भोई का ही है। श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 09.03.2012 तक सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर के पद पर पदस्थ रहे हैं।

श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 13.05.2011 से 28.09.2011 तक जनसूचना अधिकारी के पद पर भी पदस्थ रहे। श्री रज्जू कुमार भोई तथा श्री अविनाश गुंजान के द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 28.09.2011 तक प्रति अपीलार्थी कार्यालय में जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। श्री रज्जू कुमार भोई के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लेने से इंकार करने के आरोप का खंडन नहीं किया गया है।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके द्वारा दिनांक 19.08.2011 को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर श्री रज्जू कुमार भोई दिनांक 14.10.2011 तक जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे। श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ उपश्रमायुक्त (स्थापना) श्री राजेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक / 59 / स्थापना / 1 / 2004 / 8713 दिनांक 14.10.2011 के द्वारा श्री डी.पी. तिवारी की पदस्थापना जनसूचना अधिकारी के पद पर की गई। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 19.08.2011 के बाद निर्धारित 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई का था। नियमानुसार 19.09.2011 के पूर्व जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए थी, परंतु उनके द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही विलंब के लिए कोई युक्तियुक्त कारण बताया गया। उपरोक्त विचारण के उपरांत जानकारी उपलब्ध कराने में हुए विलंब के लिए 250/- रुपये प्रतिदिन की दर से अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री रज्जू कुमार भोई के विरुद्ध 6250/- रुपये (छ हजार दो सौ पचास रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

सूचना आयुक्त ने श्रमायुक्त, छ.ग. रायपुर को निर्देश दिये कि प्रति अपीलार्थी से अधिरोपित शास्ति की धनराशि वसूल की जाकर नियमानुसार शासन के कोष में जमा कराई जाये तथा शास्ति का विवरण संबंधित की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाये। वर्तमान जनसूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को चाही जानकारी एक सप्ताह के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावे तथा विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के अंतर्गत अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सेहमी को 300/- रुपये (तीन सौ रुपये) क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदाय करने का आदेश भी दिया गया। उक्त निर्देश के संदर्भ में दिनांक 30.11.2012 तक आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ सचिव श्रम विभाग, छ0ग0 शासन, रायपुर तथा श्रमायुक्त छ.ग. को प्रेषित की गई है।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1585/2017

अपीलार्थी श्री प्रीतम सिंह टांटीबंध, रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी एकीकृत चेक पोस्ट खम्हारपाली, महासमुंद

आदेश दिनांक 22.10.2019

- 1 / उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2 / अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-
“दिनांक 01.12.2016 वाहन क्रमांक CG 04 JD 6489, CG04 LG 8939 एवं दिनांक 23.12.2016 वाहन क्रमांक CG 04 LJ 0261 का मोटरयान अधिनियम की धारा 113 / 194, 199 में कि गई कार्यवाही का मोटरयान पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें।”
- 3 / उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 10.02.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि चाही गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की उपधारा 1 एवं 2 के अनुशरण में वाहन स्वामियों को विधिवत् पत्राचार कर उनकी मंशा चाही गई थी जिसमें आपके द्वारा चाही गई वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा जानकारी देने हेतु असहमति प्रदान की गई है। अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी दे पाना संभव नहीं है। उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 14.02.2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य करते हुए प्रस्तुत अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2017 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 4 / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2018 को जवाब प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया है कि श्री प्रीतम सिंह द्वारा ट्रक मालिक संघ टाटीबंध जोन, रिंग रोड नं. 1 टाटीबंध रायपुर की ओर से सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 24.01.2017 को जनसूचना अधिकारी, परिवहन चेक पोस्ट खम्हारपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.) को आवेदन प्रेषित किया जा कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया। जनसूचना अधिकारी, चेक परिवहन पोस्ट, खम्हारपाली द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदन में उल्लेखित वाहन स्वामियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 (2) एवं (3) के अनुशरण में सूचना प्रकटन, सूचना दी जाये अथवा

नहीं। इस संबंध में अभिमत प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 54, 55/परि.चे.पो./खम्हारपाली/2017 दिनांक 29.01.2017 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। संबंधितों द्वारा श्री प्रीतम सिंह द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान करने में असहमति व्यक्त की गई। इस आधार पर श्री प्रीतम सिंह को पत्र क्रमांक 78/परि.चे.पो./2017 खम्हारपाली, दिनांक 10.02.2017 के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराई गई है।

इस आदेश से व्यथित होकर श्री प्रीतम सिंह द्वारा दिनांक 14.02.2017 को प्रथम अपील का आवेदन प्रेषित किया गया था, जो अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में दिनांक 21.02.2017 को प्राप्त हुआ। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 07.03.2017 को तिथि नियत कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 933/सू.अ./2017 दिनांक 27.02.2017 द्वारा जनसूचना अधिकारी, खम्हारपाली एवं अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 07.03.2017 को सुनवाई की गई, सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी, खम्हारपाली उपस्थित हुए किंतु अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि परिवहन चेक पोस्ट, खम्हारपाली द्वारा अपीलार्थी श्री प्रीतम सिंह द्वारा-छत्तीसगढ़ ट्रक मालिक संघ टाटीबंध रायपुर के आवेदन पर समस्त कार्यवाहियां विधिसम्मत एवं सद्भाविकरूप से संपन्न की गई है। इस लिए प्रथम अपील का आवेदन नस्तीबद्ध कर उभयपक्षों को सूचित किया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 19 (6) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सद्भाविक रूप से संपन्न की गई है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 04.07.2017 से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों को समाप्त कर दिया गया है।

- 5/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन की जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत जानकारी होने से उनसे धारा 11 के तहत अभिमत चाहकर देने से इंकार किया गया है तथा इसी आधार पर ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन को निराकृत किया गया है जो कि उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी न होकर लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की गलत व्याख्या की गई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की श्रेणी में नहीं आती है।

- 6/ अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उन्हें रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण कमांक ए/2332/2011

अपीलार्थी - श्री सुनील सिंह पिता स्व. उपेन्द्र सिंह निवासी नरसिंहपुर, राजपुर, जि. सरगुजा
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर, जि. सरगुजा

आदेश दिनांक 30-11-2012

निर्णय - अपीलार्थी श्री सुनीलसिंह सरगुजा द्वारा आवेदन दिनांक 22.03.2011 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर के समक्ष प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि "(1) वर्ष 2011 में कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हेतु परियोजना स्तर पर चयनित कार्यकर्ता सहायिकाओं की सूची (2) ग्राम पंचायत नक्की एवं परसागडी के आवेदिकाओं की नियुक्ति जिन्हें परित्यागता का लाभ देकर नियुक्ति प्रदान की गई का परित्यक्ता प्रमाणपत्र व अन्य प्रमाणपत्र मय आवेदक के नाम सहित (3) संबंधित परित्यक्ताओं का यदि जांच कराई है तो जांच अधिकारियों के नाम प्रतिवेदन व जांच में अन्य दस्तावेज पंचनामा प्रमाणपत्र लिये गये हो तो सत्यप्रति प्रदाय करें (4) सभी ग्राम पंचायतों के लिए तैयार मूल्यांकन पत्रक एवं ऐसे मूल्यांकन पत्रक पर प्राप्त दावा आपत्ति जो भी है समस्त की प्रति प्रदान करें।

उपरोक्त जानकारी संभव हो तो सीडी में प्रदाय करें अथवा जिस भी तरह दिया जा सकता है दिया जावे।" जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 08.08.2011 को प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2011 को जन सूचना अधिकारी को आदेशित किया कि वांछित जानकारी अपीलार्थी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के उपरान्त भी जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 24.10.2011 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 30.11.2012 को आहूत किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस० के० तिवारी ने अपीलार्थी के सूचनोपरान्त अनुपस्थित रहने से प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय नहीं की गई है अंतिम सुनवाई हेतु नियत तिथि में उपस्थिति दर्ज नहीं कराया गया और न ही कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब ही प्रस्तुत किया गया अतः जन सूचना अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर पर रु. 25000 /- (पच्चीस हजार) का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसके अलावा उन्हें निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारीयां आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर निशुल्क उपलब्ध करावें। इसके अलावा अपीलार्थी को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु धारा 19(8) ख के तहत रु. 500 /- (पांच सौ) के भुगतान के भी आदेश दिये हैं। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं विकास सरगुजा को निर्देशित किया

गया है कि आदेश का पालन बाल करते हुए जन सूचना अधिकारी को प्राप्त होने वाले मासिक वेतन से 02 किशतों में राशि वसूल कर राशि शासन के संबंधित शीर्ष में चालान द्वारा जमा कराये। आदेश की एक प्रति जिला कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर को भेजी गई है ताकि आहरण करते समय मासिक वेतन के कटोत्रा पर आवश्यक ध्यान रखें। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के तहत निराकृत किया गया है।

सही/-
(एस.के.तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1738/2013
अपीलार्थी श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा
जिला जांजगीर-चाम्पा

आदेश दिनांक 23/12/2013

अपीलार्थी श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा की ओर से श्री अभिषेक अग्रवाल उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी पक्ष जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा की ओर से श्री द्विवेदी अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संजयकुमार शर्मा जांजगीर चाम्पा द्वारा आवेदन क्रमांक 336 दिनांक 03.10.2012 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत कर "निविदा सूचना क्रमांक 08/व.ले.ली.2010-11 की निविदा मेसर्स राजकमल बिल्डर्स अहमदाबाद द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत बैलेंसशीट की प्रमाणित छायाप्रति चाही थी।" जन सूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 2932 दिनांक 03.11.2012 के द्वारा वांछित जानकारी का अवलोकन जल संसाधन की वेबसाइट WRD portal:<http://wrd.cgepro> पर देखने हेतु सूचित किया। अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 05.11.2012 द्वारा वांछित जानकारी भौतिक रूप से उपलब्ध कराने हेतु पुनः अनुरोध किया। जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 11.02.2012 को प्रस्तुत की जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.03.2013 के द्वारा जन सूचना अधिकारी को यह आदेशित किया कि "वर्तमान परिस्थिति में अपीलार्थी को आनलाईन से भी जानकारी प्राप्त किया जाना संभव नहीं है अतः मेसर्स राजकुमार बिल्डर्स द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत जानकारी की प्रति निशुल्क प्रदाय किया जावे। यदि मेसर्स राजकुमार बिल्डर्स द्वारा मात्र आनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत की गई हो तो ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.11.2012 के तहत दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी को भी कार्यवाही किया जाना चाहिए।" प्रथम अपीलीय अधिकारी से उक्त आदेश के उपरान्त भी जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 17.06.2013 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 23.12.2013 को आहूत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन दिनांक 03.10.2012 की जानकारी दिनांक 16.12.2013 को 07 माह के विलंब से

उपलब्ध कराई गई है जबकि जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध थी । अतः अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) एवं धारा 19(8)ख के तहत उचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया ।

प्रतिअपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी दिनांक 16.12.2013 को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त जानकारी पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 19.09.2013 द्वारा भी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। जानकारी उपलब्ध कराने में हुई विलंबता के लिए प्रतिअपीलार्थी द्वारा खेद व्यक्त किया गया ।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस. के. तिवारी ने प्रकरण के अध्ययन उपरांत अपने निर्णय में कहा है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा यद्यपि समयावधि में अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था किन्तु जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिये थे कि जिस प्रकार की जानकारी अपीलार्थी चाह रहे हैं और उस प्रकार की अर्थात आन लाईन के माध्यम से निविदा भेजे जाने के प्रमाण हैं तो उपलब्ध करा दी जावे परन्तु उक्त जानकारी अस्तित्व में रहते हुए उपलब्ध न करा पाने के लिए जन सूचना अधिकारी दोषी हैं तथा 07 माह विलंब से जानकारी के एवज में अधिकतम 25000 /— का अर्थदंड उन पर अधिरोपित किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा बताये गये तर्क के आधार पर कि यदि उक्त जानकारी उन्हें समय पर मिल गई होती तो उसे जन उपयोगी कार्य एवं हित में लगाया जा सकता था, उसका उद्देश्य विफल रहा, उसके तर्क के आधार पर उसे हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु धारा 19(8)ख के तहत रु 500 /— (पांच सौ) के क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने के भी आदेश दिये हैं ।

सही/-
(श्री एस.के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2831/2013

अपीलार्थी श्री नवीन श्रीवास्तव, 23 राजीव प्लाजा बस स्टैंड के पास बिलासपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छ.ग.

आदेश दिनांक 11.06.2015

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2013 कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 19.07.2013 प्रस्तुत कर माह जनवरी 2013 से दिनांक 16.07.2013 तक नॉनफेरिल एटम, ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन (सोडियम हाइपोक्लोराईट) की खरीदी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज की मांग सूचना के रूप में की थी :-

1. जनवरी 2013 से दिनांक 16.07.2013 तक नगर पालिका परिषद् सीएमओ द्वारा जारी नॉनफेरिक एटम, ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन के जितने भी क्रय आदेश जारी किये गये हैं उसकी छायाप्रति सत्यापित उपलब्ध कराई जाये।
2. संबंधित सामग्री के बिल डिलीवरी चालान, कांटापर्ची इत्यादि की सत्यापित फोटोकापी उपलब्ध कराई जाये।
3. जनवरी 2013 से आज तक नॉनफेरिक एटम, ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन इत्यादि के बिलों का जो भी भुगतान किया गया है उसका चेक नं०, दिनांक, भुगतान राशि साथ ही चेक की छायाप्रति सत्यापित उपलब्ध कराई जाये।”

अधिनियम की धारा 07 में निर्धारित प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ को प्रथम अपील दिनांक 27.08.2013, कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 13.09.2013 प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण न होने व जानकारी प्राप्त न होने पर यह द्वितीय अपील दिनांक 10.12.2013 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें वांछित जानकारी दिलाने का अनुरोध किया गया है। इस द्वितीय अपील के दौरान उत्तरवादी ने सूचना पत्र भेजे जाने और आयोग के निर्देश के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आज उपस्थित उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जवाब भेजा है परंतु वे उसका विवरण दे नहीं पाये क्या जवाब भेजा है। उनका कोई जवाब आयोग को प्राप्त नहीं है। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री विवेक रिछारिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश सुनवाई दिनांक 21.08.2014 को दिये गये जो दिनांक 10.09.2014 को जारी किया गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने इसे प्राप्त होना स्वीकार किया परंतु इसका कोई जवाब या स्पष्टीकरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया और न ही वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की। जानकारी प्रदान नहीं करने का कोई कारण भी वे बता नहीं सके। अतः आदेशित किया जाता है कि, लोकप्राधिकारी नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया वांछित जानकारी अपीलार्थी को इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के

रूप में प्रदान करें और यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसकी अनुपलब्धता के संबंध में शपथ पत्र निष्पादित कर आयोग को प्रेषित करें तथा प्रतिलिपि अपीलार्थी को दें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो लोक प्राधिकारी कार्यालय के प्रमुख हैं जानकारी प्रदान करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। जानबूझकर जानकारी प्रदान न करने और अपीलार्थी को प्रथम तथा द्वितीय अपील की प्रक्रिया से गुजरने के कारण हुई मानसिक एवं क्षतिपूर्ति के लिए लोक प्राधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ पर अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत 1,000 (एक हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी को उक्त क्षतिपूर्ति राशि इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्राप्त हो जाये।

श्री विवेक रिछारिया, जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया पर जानबूझकर वांछित जानकारी उपलब्ध न कराने एवं इस हेतु उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 प्रतिदिन की दर से जुर्माना क्यों न आरोपित किया जाये के संबंध में उन्हें भेजे गये कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10.09.2014 का जवाब न देने के कारण तथा सुनवाई में भी कोई कारण नहीं बताने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। वे इसे शासकीय कोष में जमा कर आयोग को सूचित करें।

यदि श्री रिछारिया शास्ति की राशि शासकीय कोष में जमा नहीं करते तो उनके वेतन से नियमानुसार काटकर शासकीय कोष में जमा करने की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ की होगी।

यह भी पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ ने प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया था जिससे प्रतीत होता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी दोनों ही वांछित सूचना नहीं देना चाहते थे। छ.ग. सा.प्र.वि. (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 763/जी 2071/2012/1-सूअप्र, रायपुर दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अनुसार यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील का निराकरण नहीं करते तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः शासन उनके विरुद्ध उक्त निर्देशों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार करें। इस आदेश की प्रतिलिपि, सचिव, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर तथा संचालक, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, छ.ग. रायपुर को भेजी जाये कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3076/2014

अपीलार्थी श्री शंकर ठाकुर, मकान नं० 02, अलका इंडस्ट्रीज नीयर मोहाल बौरीपारा, अंबिकापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सरगुजा,
जिला सरगुजा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22/02/2016

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री शंकर ठाकुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उपरोक्त उत्तरवादियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2014, उत्तरवादी कं० 01, लोक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“जिला सूरजपुर गठन पश्चात कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सूरजपुर द्वारा जिले के निवासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की दिशा में क्या क्या विकास कार्य कितने कितने लागत के की दिशा में क्या क्या विकास कार्य कितने कितने लागत के और कहां कहां करवाये गये हैं। क्या क्या योजनाएं पूर्ण हुई हैं अथवा नहीं आदि पूर्ण नहीं हुए हैं तो कारण सहित जानकारी सत्यापित कर अविलम्ब देने का अनुरोध है।”

तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर प्रथम अपील दिनांक 6.9.2014, प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सूरजपुर को प्रस्तुत की गई। फिर भी वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की गई है जो आयोग में दि. 13.11.14 को प्राप्त हुई है। दिनांक 7.9.15 की सुनवाई में उभयपक्षों को सुना गया।

आज दिनांक 22.2.16 को उपस्थित अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी के अनुसार पूर्व में उन्हें पत्र दि. 20.8.2015 के साथ जो जानकारी भेजी गई थी उसमें कोरे पन्ने थे। बाद में उन्हें दि. 3.2.16 को वांछित जानकारी प्राप्त हुई है। अर्थात् अत्यंत विलंब से जानकारी प्राप्त हुई।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सूचना मांगने का आवेदन उत्तरवादी के कार्यालय में दि. 23.7.14 को प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद उत्तरवादी ने पत्र दि. 20.8.15 द्वारा जानकारी प्रेषित की थी परंतु प्रेषित पन्ने कोरे थे जो अपीलार्थी ने दिखाये भी हैं। बाद में वांछित जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिसे प्राप्त होना अपीलार्थी स्वीकार करते हैं। उत्तरवादी ने अन्य कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें विलंब का कारण दर्शाया गया हो। चूंकि वांछित जानकारी प्रदान की जा चुकी है इसलिए जानकारी प्रदान करने के संबंध में अब कोई आदेश आवश्यक नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वांछित जानकारी अत्यंत विलंब से प्रदान की गई है। अतः यह द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि लोक प्राधिकारी कार्यपालन

अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, सूरजपुर जिला सूरजपुर इस विलंब के लिए अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए के अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के अंतर्गत रुपये 1,000 /— (एक हजार रुपये) क्षतिपूर्ति राशि इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में प्रदान करें। आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
जवाहर श्रीवास्तव
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1424/2017

**अपीलार्थी श्री हरीशचंद सोनी, जरहाभाटा, बिलासपुर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम बिलासपुर

आदेश दिनांक 06.01.2020

- 1/ अपीलार्थी श्री हरीशचंद सोनी बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजि. डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था परंतु वे अनुपस्थित हैं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री दिलीप तिवारी की ओर से श्री प्रकाश नारायण शर्मा, सहायक जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम बिलासपुर उपस्थित। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी को दिनांक 6.6.2018 को 01 पृष्ठ की जानकारी प्रदाय की गई थी। बाद में दिनांक 11.11.2019 को शेष जानकारी प्रदाय की गई है जिससे अपीलार्थी संतुष्ट हैं।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री आर. बी. वर्मा उपस्थित।
- 4/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि. 5.12.2016, जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर को प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी, नगर पालिक निगम बिलासपुर को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 12.4.2017 को आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 5/ जनसूचना अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दि. 31.12.2019 प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन सहायक जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दि. 15.12.2016 को डिम्ब जनसूचना अधिकारी जनकार्य संभाग 01, नगर पालिक निगम बिलासपुर को अपीलार्थी को आवेदन चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा 5(5) के तहत प्रेषित किया गया। डिम्ब जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दि. 6.6.2018 को अपीलार्थी को प्रेषित कर जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया। जानकारी अपूर्ण होने के कारण जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दि. 6.6.2018 को डिम्ब जनसूचना अधिकारी को पत्र जारी कर जानकारी दिये जाने के तद्दशय का पत्र जारी किया गया। डिम्ब जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र दि. 16.9.2019 को पत्र जारी कर सूचना अधिकारी शाखा को प्रेषित किया जिसे सहायक जनसूचना अधिकारी के

द्वारा अपने पत्र दि० 11.11.2019 को अपीलार्थी को डिम्ड जनसूचना अधिकारी के द्वारा 01 पृष्ठ की जानकारी तथा 02 कलर फोटो अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया। जवाब के साथ पत्र दि० 11.11.2019 16.9.2019 की छायाप्रति भी संलग्न है।

- 6 / प्रथम अपीलीय अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दि. 31.12.2019 भी प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख अनुसार अपीलार्थी प्रथम अपील की सुनवाई में अनुपस्थित रहे। तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति के पश्चात भी उक्त अपील प्रकरण का सुनवाई करते हुए संबंधित डिम्ड जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए प्रथम अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। डिम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दि. 11.11.2019 को 01 पृष्ठ की जानकारी एवं 02 कलर फोटो अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया।
- 7 / प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पत्र दि. 11.11.2019 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है, परंतु यह भी पाया जाता है कि अपीलार्थी को 03 वर्ष के विलंब से जानकारी प्रदाय की गई है। अतः विलंब से जानकारी प्रदान करने के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को 1,000/-रुपये (एक हजार रुपये) क्षतिपूर्ति प्रदान कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा जानकारी प्रदान करने में हुए विलंब का परीक्षण कर दोषी अधिकारी से उक्त राशि की वसूली की जावे। साथ ही जनसूचना अधिकारी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर समय पर जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील निराकृत कर समाप्त की जाती है।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/4057/2017

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन श्रीराम कालोनी बेलाटुला स्टेडियम के पीछे कैरियर स्कूल के सामने रायगढ़ जिला-रायगढ़

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला-रायगढ़

आदेश दिनांक 30.11.2018

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन श्रीराम कालोनी बेलाटुला स्टेडियम के पीछे कैरियर स्कूल के सामने रायगढ़ जिला रायगढ़ विडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित ।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री श्यामकुमार धृतलहरे सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ विडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित ।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन (रजिस्ट्री दिनांक 17.06.2017 से प्रेषित) से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

- 1 नवंबर 2014 से 31 मई 2017 के मध्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत संधारित समस्त कौशबुक एवं समस्त व्हाउचर्स की सत्यापित छायाप्रति ।
2. अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने से प्रथम अपील दिनांक 25.08.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ।
3. अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण न होने एवं जानकारी प्राप्त न होने से द्वितीय अपील दिनांक 10.11.2017 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको निशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे तथा संबंधित के विरुद्ध आर्थिक दंड अधिरोपित किया जावे ।
4. वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 15632 दिनांक 11.10.2018 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है ।
5. वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 15622 दिनांक 11.10.2018 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है ।
6. जनसूचना अधिकारी के द्वारा आज आयोग में यह कहा गया कि उसको अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । अपीलार्थी के द्वारा आज आयोग में उपस्थित होकर यह कहा गया कि प्रथम अपील का कोई निराकरण नहीं किया गया तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा उसको कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गई । उसका आवेदन जनसूचना अधिकारी को अवश्य प्राप्त हुआ होगा क्योंकि उसके द्वारा आवेदन को रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित किया गया है । अतः उसको शीघ्र जानकारी प्रदाय की जावे ।

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवेदन प्राप्ति की तिथि 17.06.2017 से 30 दिवस में प्रदाय करना था, वह प्रदाय नहीं की गई। जनसूचना अधिकारी का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि अपीलार्थी का आवेदन अपील प्रकरण क्रमांक 4057 / 2017 उसको प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन रजिस्टर्ड पत्र से जनसूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया, जिसकी डाक विभाग की रसीद भी उसके द्वारा द्वितीय अपील के साथ उसके जनसूचना अधिकारी को संबोधित आवेदन पर चस्पा की गई है, जिसको कि आयोग के द्वारा जनसूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया है। यह जनसूचना अधिकारी की लापरवाही दर्शाता है। समय सीमा में जानकारी प्रदाय न करने के कारण अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार निशुल्क जानकारी की पात्रता है।

अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त न होने से मानसिक पीड़ा हुई है एवं आर्थिक क्षति पहुंची है। अतः उसको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (ख) के तहत क्षतिपूर्ति की पात्रता है।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनकर औपचारिक आदेश पारित कर नहीं किया गया है, जोकि उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) तथा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3 की प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील प्राप्ति तिथि 25.08.2017 से अधिकतम 45 दिवस में करना था। यह प्रथम अपीलीय अधिकारी की लापरवाही तथा उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों की अज्ञानता दर्शाता है।
9. अतः प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं –
 - (1) अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निशुल्क उपलब्ध करावें। जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला आयोग एवं जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के मध्य का है, जिसका अपीलार्थी से आगे कोई संबंध नहीं है। इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

- (2) दिनांक 17.06.2017 से आज तक पदस्थ रहे समस्त जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय न करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (3) दिनांक 25.08.2017 से आज तक पदस्थ रहे समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण नहीं करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर के नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (4) वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि उपरोक्त दर्शित अवधि में पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर तत्काल प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को रजिस्टर्ड पत्र से अवगत करावें।
- (5) सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के तहत सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को 500/- (पांच सौ) की क्षतिपूर्ति का भुगतान इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में करें।
- (6) विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ (लोक प्राधिकारी) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ (लोक प्राधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 (8) (क) (अ) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय

अधिकारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के ज्ञान का अभाव है।

विकास आयुक्त छत्तीसगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ़, सचिव ग्राम पंचायत अंजारीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ तथा अपीलार्थी सूचित हों।

स्टाफ ऑफिसर राज्य सूचना आयोग जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के जवाब के परीक्षण हेतु नस्ती दिनांक 26.03.2019 को प्रस्तुत करें।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1316/2016
श्री अंशुल पाराशर, द्वारा श्री संतोष सोनी, एल.आई.जी.1679 स्लाईज
3 वीर सावरकर नगर, हीरापुर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

**.जनसूचना अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा,
तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 29.01.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री अंशुल पाराशर अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुई ।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ. दीपक श्रीवास्तव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुए ।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहतलोक सूचना अधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन दिनांक 06.08.2015 प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा निम्न जानकारी चाही गई थी :-
 1. विश्वविद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री दिनेश लालवानी एवं श्री अनिल सिंह की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव कितने वर्ष की थी । उनके द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के लिए भरे गये आवेदन पत्रों एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें ।
 2. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि एवं उनको प्राप्त कुल वेतन का आज तक का विवरण प्रदान करें ।
 3. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रदान करें ।”
- 5/ उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही नहीं किया गया अपितु 13 दिवस के विलंब के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 32 दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि “वांछित दस्तावेज विस्तृत स्वरूप में होने के कारण निर्धारित 01 महीने अर्थात् 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथा वांछित दस्तावेजों को एकत्रित करने में 02-03 महीनों का समय लग सकता है, तत्पश्चात् दस्तावेजी शुल्क के बारे में आवेदक को सूचित किया जावेगा ।” जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र में यह भी लेख किया है कि आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेजों की

- प्राप्ति हेतु कोई व्यक्तिगत कारण अथवा लोक हित भी दर्शाया नहीं गया है। अतः वांछित दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।”
- 6/ जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.10.2015 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2015 पारित कर लेख किया गया कि “अपीलार्थी ने अपील आवेदन में न तो चाही गई सूचना के सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख किया है और न ही आवेदन की जमा की गई प्रति संलग्न की है जिससे विषयवस्तु जानी जा सके न ही जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण हेतु जारी किये गये पत्र की प्रति संलग्न की है एवं न ही ऐसे कोई पत्र के जावक संख्या का उल्लेख किया है जिससे वस्तुस्थिति का पता लगाकर प्रकरण का निराकरण किया जा सके। अगर अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा किये गये निराकरणों को खोजने के लिए कार्यवाही की जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अलग से एक कर्मचारी को इस कार्य हेतु लगाना पड़ेगा जिससे अन्यथा ही अन्य कार्य प्रभावित होंगे। विश्वविद्यालय में वैसे भी सैटअप से कम कर्मचारी होने के कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर कार्य का दबाव अधिक है। अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपील उपर वर्णित नियमानुसार न होने के कारण एवं अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार की जाती है।”
- 7/ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 18.03.2016 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।
- 8/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का लिखित जवाब कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 15 दिनांक 02.11.2020 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु क्रमांक (i) एवं (ii) की जानकारी उन्होंने दिनांक 02.11.2020 को प्रेषित की गई तथा बिन्दु क्रमांक (ii) से संबंधित जानकारी के दीर्घकालीन अवधि में होने के कारण यह लेख किया कि, अपीलार्थी द्वारा कार्यालयीन समय में आकर दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सकता है और जिन-जिन दस्तावेजों को आवश्यक समझें उनकी प्रतियां निःशुल्क प्रदाय किया जा सकेगा। जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि आवेदन की तिथि से अभी तक श्रीमती संजना धर्मराज ‘जनसूचना अधिकारी’ रही हैं तथा वर्तमान में भी वे ही जनसूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।
- 9/ प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया जाता है कि प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा मूल आवेदन पर 13 दिवस के विलंब से विनिश्चय किया गया है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा जिन आधारों पर आवेदन पत्र

निरस्त किया है वह भी नियमानुसार नहीं है, जिससे अपीलार्थी जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक WPC 7431/2011 Union Public Service Commission Vs. Dr. Mahesh Mangalal में दिनांक 17.03. 2015 को आदेश पारित कर यह प्रतिपादित किया है कि The present Act abolishes the concept of locus standi as under section 6(2) of the RTI Act no reasons need to be given for seeking information.

उक्त मार्गदर्शिका तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अमान्य किया जाता है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी लेख किया गया है आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख विस्तृत स्वरूप में होने के कारण उनको एकत्रित कर दस्तावेजी शुल्क की संगणना करने में 02-03 महीनों का समय लग सकता है। जबकि अधिनियम की धारा 7(6) में यह प्रावधान है कि प्राप्त जनसूचना का विनिश्चय अधिकारी की धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में नहीं करने पर आवेदक को जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगतो हुए यह भी लेख किया गया कि वांछित दस्तावेजों को प्रदाय करने में लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वांछित जानकारी आवेदक को प्रदाय नहीं किया जा सकता।

10/ यह कि आज पर्यन्त तक जनसूचना अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को अवलोकन हेतु सूचित किया गया और न ही वांछित दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध कराया गया। बल्कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए यह भी लेख किया कि वांछित दस्तावेजों को प्रदाय करने में लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा किये गये कृत्य से यह प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी को वांछित दस्तावेजों की प्राप्ति से वंचित रखा गया तथा अपनी सुविधा से अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की।

11/ प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपीलीय आवेदन का निराकरण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील

ज्ञापन में सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख न होने तथा मूल आवेदन की प्रति संलग्न न होने का उल्लेख करते हुए प्रथम अपीलीय आवेदन खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को भी सुनवाई हेतु मौका नहीं दिया गया तथा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलीय आवेदन निरस्त किया गया। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहते तो जनसूचना अधिकारी कार्यालय से मूल आवेदन की प्रति मंगाकर नियमानुसार आदेश पारित कर सकते थे।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-27/1/6 रायपुर दिनांक 2.12.2006 जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधित कार्यवाही के संबंध में यह लेख किया है कि अपील निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपीलीय अधिकारियों से, अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना अपेक्षित है। प्राकृतिक न्याय की प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपील प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों को तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

अपील के निष्पादन में अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः तार्किक एवं स्पष्ट/बोलता हुआ (Speaking and Well Reasoned) होने चाहिये क्योंकि अपील में पारित आदेश/विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सूचना आयुक्त में (द्वितीय) अपील की जा सकती है। अतः यह उचित होगा कि समस्त अपीलीय अधिकारीगण अपील प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों का उचित संधारण सुनिश्चित करें।

- 12/ माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/NDMCH/A/2018/112250 Shri Deepak Bhardwaj Vs. PIO, North Delhi Municipal Corporation में दिनांक 01.11.2019 को आदेश पारित करते हुए यह लेख किया है कि If the Appellant is not present for the FAA hearing, it is imperative for FAA to adjudicate the appeal based on merits of the case.
- 13/ छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1-1/2011/1-सूअप्र. नया रायपुर दिनांक 17 अप्रैल 2015 के माध्यम से भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन एफ.एन.ओ. 1/32/2013 आई.आर. दिनांक 17.02.2015 को जारी किया गया है। उक्त ज्ञापन में यह लेख किया गया है कि While disposing off first appeals, the first Appellate Authorities should act in a fair and judicious manner, it is very important that the order passed by the first appellate authority should be

a detailed and speaking order, giving justification for the decision arrived at.

उक्त केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश तथा ज्ञापन के परिपेक्ष्य में यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया और न ही स्पीकिंग आर्डर पारित किया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में घोर लापरवाही किया जाना पाया जाता है तथा उनके द्वारा अधिनियम की मंशा के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

14 / प्रस्तुत प्रकरण का संबंध देश के सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय से है। लोक प्राधिकारी के विधि विश्वविद्यालय होने के कारण उनके जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते समय वे अधिनियम के प्रावधानों की विधिवत् व्याख्या कर अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। परन्तु जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए उक्त कृत्यों से यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की गई है, ताकि जनसूचना आवेदन की जानकारी प्रदान न करने पड़े। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों पर की गई विधि विपरीत व्याख्या, अधिनियम के प्रावधानों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

15 / अतः प्रकरण में दिनांक 06.11.2020 को सुनवाई उपरांत आर्डरशीट दिनांक 06.11.2020 की कंडिका-14(i),(ii),(iii),(iv) एवं (v) में निम्नानुसार निर्णय लिये गये थे :-

- (i) जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर वांछित अभिलेख सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) में दी गई छूट से संबंधित न होने पर (छूट की श्रेणी न होने पर समुचित व्याख्या करके) अपीलार्थी को जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निःशुल्क प्रेषित कर आयोग को अवगत करावें।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.06.2006 की कंडिका-5 में यह लेख किया गया है कि नियत समयावधि के पश्चात् आवेदक को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से शासन पर अनावश्यक भार पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकार का व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु परिस्थितियों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

अतः लोक प्राधिकारी प्रमुख कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को यह अनुशंसा की जाती है कि वे दोषी अधिकारी से उक्त निःशुल्क दस्तावेजों की लागत वसूल कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करावें, जिससे कि दोषी अधिकारी की वजह से

लोक प्राधिकरण पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

- (iii) चूंकि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिवस के अवधि पश्चात् कार्यवाही किया गया है तथा आज पर्यन्त कुल पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में लिखित तर्कों जैसे— आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का दुरुपयोग कर रहा है तथा वांछित दस्तावेजों को देने से लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अगर दस्तावेज प्रदाय किये जावे तो उसमें दो से तीन माह का समय लग सकता है, तत्पश्चात् दस्तावेज शुल्क के बारे में आवेदक को अवगत कराया जावेगा। जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः श्रीमती संजना धर्मराज, जनसूचना अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि क्यों न उन पर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने तथा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख से अनुशंसा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशी तिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- (iv) इसी प्रकार प्रथम अपील दिनांक 28.10.2015 से 45 दिन की अवधि में पदस्थ रहे डॉ. दीपक श्रीवास्तव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचना पत्र जारी हो कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का नियमानुसार निराकरण नहीं करने के लिए क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (v) चूंकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने उपरांत लगभग पांच वर्ष से अधिक का समय

बीत चुका है तथा अभी तक जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें वांछित दस्तावेज प्रदाय नहीं किया गया है। जनसूचना आवेदन का समयावधि में निराकरण नहीं होने तथा वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति की मांग भी उनके द्वारा द्वितीय अपील आवेदन में की गई है। अतः जनसूचना अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि क्यों न अपीलार्थी को उक्त उल्लेखित कारणों के तहत क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण कर भुगतान हेतु आदेशित किया जावे।

16/ आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 26 दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से लिखित जवाब आयोग में सुनवाई के समय समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

- (1) उपरोक्त संदर्भित आदेश की कंडिका 14(i) तारतम्य में कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनके द्वारा आवेदित उपरोक्तानुसार 06 प्रकरणों से संबंधित समस्त जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है एवं अपीलार्थी को दिनांक 19.01.2021 को पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.01.2021 को प्राप्त किया गया।
- (2) कंडिका 14(iii) के संबंध में जनसूचना अधिकारी का अपने पक्ष में कथन है कि महोदय, अपीलार्थी द्वारा आवेदित समस्त आवेदन दिनांक 06.08.2015 को दिये गये। आवेदन पूर्व में कभी भी जनसूचना अधिकारी द्वारा ना ही प्राप्त किया गया और ना ही जानकारी देने हेतु उपलब्ध कराया गया। तथापि, यह पूर्व कुलपति महोदय के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाकर, पूर्व कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निज सहायक द्वारा प्रारूप तैयार किया जाकर अपीलार्थी को प्रेषित किया गया। उक्त संबंध में यह भी कथन है कि प्रथम अपील आवेदन के समय भी ना ही जनसूचना अधिकारी को इस संबंध में कोई सूचना प्रदान की गई।
- (3) महोदय, जनसूचना अधिकारी को यह सूचना प्रथम बार द्वितीय अपील की नोटिस जिसकी सुनवाई दिनांक 06.11.2020 के समय प्राप्त हुई, जिसके तारतम्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी एवं स्टॉफ ऑफिसर, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर को सकारात्मक जवाब देते हुए दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया एवं आगामी सुनवाई दिनांक 29.01.2021 के पूर्व अपीलार्थी द्वारा आवेदित समस्त उक्त 06 प्रकरणों से संबंधित समस्त जानकारी अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, जो कि दिनांक 20.

01.2021 को अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया। अतः कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया। अतः कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही अथवा कोताही नहीं बरती गई है।

- (3) महोदय से विनम्र निवेदन है कि जैसे ही जनसूचना अधिकारी के संज्ञान में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जानकारी आई, जनसूचना अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उक्त जानकारी जो कि वृहद रूप में थी, अपीलार्थी को उक्तानुसार प्रदाय की जा चुकी है। अतः निवेदन है कि जनसूचना अधिकारी पर कंडिका-14(पपप) अर्थदण्ड राशि रु. 25000/- एवं कंडिका-14 (अ) क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित ना किया जाये।”

17/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 19 दिनांक 18.01.2021 के माध्यम से अपीलार्थी श्री अंशुल पाराशर को पत्र प्रेषित कर निम्नानुसार लेख किया गया, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को भी पृष्ठांकित की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

- 1) अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी को प्रेषित आवेदन दिनांक 06.08.2015 के द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 15 दिनांक 02.11.2020 (प्रति संलग्न) बिन्दु क्र.01: “विश्वविद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय....” से संबंधित जानकारी कुल 68 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट दिनांक 05.11.2020 को एवं राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा दिनांक 04.11.2020 को प्राप्त किया गया था। (प्रति संलग्न) जबकि, उक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 06.11.2020 निर्धारित थी। तथापि, आदेश के परिपालन में उक्त 68 पृष्ठ (A4 साईज पेपर) की जानकारी अपीलार्थी को पुनः निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।
- 2) अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दु क्र.02: “विश्वविद्यालय के कार्यरत समस्त....” के संबंध में जनसूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक 15, दिनांक 02.11.2020 के द्वारा कथन किया गया था कि “उक्त जानकारी दीर्घकालीन अवधि की चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में आकर दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सकता है और जिन-जिन दस्तावेजों को आवश्यक समझें उनकी प्रतियां निःशुल्क प्रदाय किया जा सकेगा।”

इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अवलोकन एवं चिन्हांकित ना किये जाने की दशा में एवं आदेश के परिपालन में कुल 382 पृष्ठ (A4साईज पेपर, कुल 05 सेट) की जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।

- 3) अपीलार्थी द्वारा, जनसूचना अधिकारी को प्रेषित आवेदन दिनांक 06.08.2015 के द्वारा

चाही गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 15, दिनांक 02.11.2020, बिन्दु क्र. 03 : “विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों....” से संबंधित जानकारी कुल 01 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट दिनांक 05.11.2020 को एवं राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा दिनांक 04.11.2020 को प्राप्त किया गया था। जबकि, उक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 06.11.2020 निर्धारित थी। तथापि, आदेश के परिपालन में उक्त 01 पृष्ठ ; 14 साईज पेपर) की जानकारी अपीलार्थी को पुनः निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।”

18/ इसी प्रकार आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ. दीपक श्रीवास्तव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा पत्र दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से लिखित जवाब आयोग में सुनवाई के समय समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

1. यह कि पत्र क्र. 2049 आपके कार्यालय से दिनांक 09.12.2020 को जारी हुआ है जो कि मेरे कार्यालय में मुझे विलम्ब से प्राप्त हुआ। माननीय महोदय इस दौरान ही विश्वविद्यालय में दिनांक 20.12.2020 को एक्जिक्यूटिव काउन्सिल की मीटिंग सम्पन्न हुई जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उपस्थित हुए थे। इसके पश्चात दिनांक 10.01.2021 को विश्वविद्यालय के पांच अलग-अलग बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, छ0ग0 के मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हुए। उक्त दोनों आयोजनों में मेरी उपस्थिति रही है क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में कुल सचिव (इंचार्ज) के रूप में भी पदस्थ हूं।
2. यह कि माननीय महोदय वर्तमान स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत करने में कुछ दिवस का विलम्ब कारित हुआ है जो कि पूर्णतः सद्भाविक है तथा किसी भी प्रकार से प्रकरण में विलम्बता कारित करने की मंशा से नहीं किया गया है। माननीय महोदय से सविनय निवेदन है कि वर्तमान विलम्बता को उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर क्षमा करने की असीम कृपा करें।
3. यह कि वर्तमान अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर मेरे समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था जिसका मेरे द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दिनांक 19.12.2015 को आदेश पारित किया गया था जो कि पूर्णतः एक बोलता हुआ आदेश है तथा उचित आधारों पर पारित किया गया।
4. यह कि छ.ग. सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3(2) के अनुसार

जानकारी प्रदान नहीं किया गया था, न ही जनसूचना अधिकारी के समक्ष किये गये कार्यवाही के संबंध में विवरण प्रदान किया गया था। अपील में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या आवेदन या आदेश संलग्न नहीं था जिस पर मेरे द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। छ.ग. सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3(2) अवलोकनार्थ हेतु अक्षरशः प्रस्तुत है :-

“अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.”

5. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर मेरे द्वारा किया गया कार्यवाही पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जानकारीयों के आधार पर विधिसम्मत एवं समयावधि के भीतर आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि वर्तमान जवाब स्वीकार कर, प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण नस्तीबद्ध करने की असीम कृपा करें।”
- 19/ अपीलार्थी श्री अंशुल पाराशर द्वारा आज आयोग को ई-मेल के माध्यम पत्र प्रेषित कर लेख किया गया है कि उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत 06 आवेदन जनसूचना अधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किए 04 वर्षों से अधिक समय हो गया है किन्तु उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानबूझकर मुझे जानकारी प्रदान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हुई मानसिक प्रताड़ना मैं विगत कई वर्षों से traumaesa हूं। अतः मुझे हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए राशि रु. 2.00 लाख क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।
- 20/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान समक्ष में यह बताया गया कि उन्हें मूल आवेदन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तथा पूर्व कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उनके निज सहायक द्वारा जवाब का प्रारूप तैयार कर मेरे समक्ष बिना मूल आवेदन बताए जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर आवेदक को प्रेषित किया गया। मेरे द्वारा बार-बार पूछने के उपरांत भी उनके द्वारा मुझे डरा-धमकाकर मेरी इच्छा के विपरीत हस्ताक्षर करवाया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई के संबंध में भी उन्हें कोई सूचना प्रदान नहीं की गई तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना उनका पक्ष जाने एकपक्षीय कार्यवाही किया गया।
- 21/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, द्वितीय अपील मेमो, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन पश्चात् यह पाया जाता है कि :-

01. आवेदक द्वारा दिनांक 06.08.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें वांछित जानकारी दिनांक 09.01.2021 को प्रदान की गई। इस प्रकार यह पाया जाता है कि आवेदक को जनसूचना आवेदन की जानकारी 05 वर्ष 05 माह पश्चात् विलम्ब से प्रदान की गई। विलम्ब से जानकारी प्रदान करने के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई।
02. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने लिखित जवाब में यह लिखा गया है कि "मेरे द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दिनांक 19.12.2015 को आदेश पारित किया गया था जो कि पूर्णतः एक बोलता हुआ आदेश है तथा उचित आधारों पर पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर मेरे द्वारा किया गया कार्यवाही पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जानकारीयों के आधार पर विधिसम्मत एवं समयावधि के भीतर आदेश पारित किया गया है।" प्रथम अपील प्रकरण में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण हेतु न तो उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और न ही गुण-दोषों के आधार पर **speaking order** पारित किया है। जनसूचना अधिकारी ने भी अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि प्रथम अपील प्रकरण में उन्हें सुनवाई हेतु कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार उभय पक्षों की सुनवाई, प्रस्तुत जवाब एवं प्रथम अपील मेमो में वर्णित तथ्यों का अध्ययन कर, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किये जाने से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
- 22 / अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-
- (i) प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 06.08.2915 पर 13 दिवस के विलंब से विनिश्चय किया गया है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा जिन आधारों पर आवेदन पत्र निरस्त किया है वह भी नियमानुसार नहीं है, जिससे अपीलार्थी जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में यह लेख किया है कि वांछित दस्तावेजों के संबंध में आवेदक द्वारा कोई लोकहित अथवा व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। तत्संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शासन द्वारा जारी की गई मार्गर्शिका की कंडिका 22 के अंतर्गत यह लेख किया गया है कि "आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।"

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक WPC 7431/2011 Union Public Service Commission Vs. Dr. Mahesh Mangalat में दिनांक 17.03. 2015 को आदेश पारित कर यह प्रतिपादित किया है कि The present Act abolishes the concept of locus standi as under section 6(2) of the RTI Act no reasons need to be given for seeking information.

उक्त मार्गदर्शिका तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अमान्य किया जाता है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी लेख किया गया है आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख विस्तृत स्वरूप में होने के कारण उनको एकत्रित कर दस्तावेजी शुल्क की संगणना करने में 02-03 महीनों का समय लग सकता है। जबकि अधिनियम की धारा 7(6) में यह प्रावधान है कि प्राप्त जनसूचना का विनिश्चय अधिकारी की धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में नहीं करने पर आवेदक को जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए यह भी लेख किया गया कि वांछित दस्तावेजों को प्रदाय करने में लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वांछित जानकारी आवेदक को प्रदाय नहीं किया जा सकता।

जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि उन्हें मूल आवेदन कभी प्राप्त नहीं हुआ तथा पूर्व कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उनके निज सहायक द्वारा जवाब का प्रारूप तैयार कर जबरन मुझसे हस्ताक्षर करवाकर आवेदक को प्रेषित किया गया। तत्संबंध में यह पाया जाता है कि जब जनसूचना अधिकारी पर दबाव बनाकर जबरन हस्ताक्षर करवाया गया था तब जनसूचना अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी को उक्त संबंध में शिकायत करना चाहिए थी, परंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में कोई शिकायत की गयी थी, इस आशय का कोई भी दस्तावेज या प्रमाण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य प्रमाणित हो सके।

इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है। अतः आयोग द्वारा आर्डरशीट दिनांक 06.11.2020 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना आवेदन का अधिनियम में प्रावधानित समयावधि में निराकरण नहीं करने के कारण, तत्समय पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम

2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्डअधिरोपित किए जाने के प्रावधान के तहत राशि रु. 10000/- (अक्षरी राशि रुपये दसहजार मात्र) अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। अतः कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदंड राशि रु. 10000/- (अक्षरी राशि रुपये दस हजार मात्र) की वसूली दोषी जनसूचना अधिकारी के वेतन से कटौती कर विश्वविद्यालय के कोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- (ii) अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2015 को प्रस्तुत जनसूचना आवेदन की वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2021 को प्रदान की गई। इस प्रकार यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को जनसूचना आवेदन की जानकारी 05 वर्ष 05 माह पश्चात् विलम्ब से प्रदान की गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत प्राप्त जनसूचना आवेदन का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत 30 दिन के अंदर निराकरण नहीं किए जाने के कारण अब अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की पात्रता बनती है। अतः अपीलार्थी को जितने पेज की निःशुल्क जानकारी भेजी गई है उससे विश्वविद्यालय को हुई राजस्व की हानि की वसूली दोषी जनसूचना अधिकारी से कर शासकीय कोष में जमा की जावे।
- (iii) प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपीलीय आवेदन का निराकरण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील ज्ञापन में सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख न होने तथा मूल आवेदन की प्रति संलग्न न होने का उल्लेख करते हुए प्रथम अपीलीय आवेदन खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को भी सुनवाई हेतु मौका नहीं दिया गया तथा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलीय आवेदन निरस्त किया गया। जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहते उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी से यदि आवेदन उपलब्ध नहीं था, अपीलार्थी से मूल जनसूचना आवेदन की प्रति प्राप्त कर नियमानुसार आदेश पारित करना चाहिए था।
- (iv) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आयोग में प्रस्तुत अपना लिखित जवाब कार्यालयीन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उनके द्वारा उक्त जवाब को आयोग द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 06.11.2020 की कंडिका-14(iv) के अनुसार आयोग में स्टॉफ ऑफिसर को संबोधित किया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा फिर से यह दोहराया गया कि उनके द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही किया गया है, परंतु प्रथम अपीलीय आदेश के परीक्षण उपरांत यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए जानकारी प्रदाय नहीं करने की मंशा से अपीलीय आवेदन अस्वीकार किया गया। चूंकि श्री दीपक श्रीवास्तव देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कुल सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रथम अपीलीय प्रकरणों का अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत निराकरण करेंगे परंतु श्री श्रीवास्तव द्वारा इसके विपरीत जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से स्वयं के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की व्याख्या कर प्रथम अपीलीय आवेदन अस्वीकार किया जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है।

छत्तीसगढ़ शासन, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-27/1/6 रायपुर दिनांक 2.12.2006 जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधित कार्यवाही के संबंध में यह लेख किया है कि अपील निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपीलीय अधिकारियों से, अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना अपेक्षित है। प्राकृतिक न्याय की प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपील प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों को तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

अपील के निष्पादन में अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः तार्किक एवं स्पष्ट/बोलता हुआ (Speaking and Well Reasoned) होने चाहिये क्योंकि अपील में पारित आदेश/विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सूचना आयुक्त में (द्वितीय) अपील की जा सकती है। अतः यह उचित होगा कि समस्त अपीलीय अधिकारीगण अपील प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों का उचित संधारण सुनिश्चित करें।

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/NDMCH/A/2018/112250 Shri Deepak Bhardwaj Vs. PIO, North Delhi Municipal Corporation में दिनांक 01.11.2019 को आदेश पारित करते हुए यह लेख किया है कि If the Appellant is not present for the FAA hearing, it is imperative for FAA to adjudicate the appeal based on merits of the case.

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1-1/2011/1-सूअप्र. नया रायपुर दिनांक 17 अप्रैल 2015 के माध्यम से भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन एफ.एन.ओ. 1/32/2013 आई.आर. दिनांक 17.02.2015 को जारी किया गया है। उक्त ज्ञापन में यह लेख किया गया है कि While disposing off first appeals, the first Appellate Authorities should act in a fair and judicious manner, it is very important that the order passed by the first appellate authority should be a detailed and speaking order, giving justification for the decision arrived at.

उक्त केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश तथा ज्ञापन के परिपेक्ष्य में यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया और न ही स्पीकिंग आर्डर पारित किया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में घोर लापरवाही किया जाना पाया जाता है तथा उनके द्वारा अधिनियम की मंशा के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

अतः डॉ. दीपक श्रीवास्तव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये कुलपति (लोक प्राधिकारी) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को अनुसंशा की जाती है।

- (v) लोक प्राधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राप्त होने वाले जनसूचना/प्रथम अपील आवेदन पत्र पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निराकरण सुनिश्चित कराएंगे और यदि आवश्यक हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (क) (अ) के तहत अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु सूचना के अधिकार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे ताकि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के आधार पर हो सके। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (vi) अपीलार्थी द्वारा अधिनियम में प्रावधानित समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दायर करने में हुई आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए रु. 2.00 लाख क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, किन्तु रु. 2.00 लाख का

कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए रु. 2.00 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। फिर भी अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दायर करने से हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति हेतु लोक प्राधिकारी प्रमुख कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (ख) के तहत अपीलार्थी को 300 /—(तीन सौ रुपये की क्षतिपूर्ति) की राशि चेक के माध्यम से अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे। “छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.06.2006 की कंडिका-5 में यह लेख किया गया है कि सूचना से वंचित आवेदक को क्षतिपूर्ति की मांग यदि सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पाई जाती है, तो तत्काल उसका भुगतान संबंधित आवेदक को किया जाए तथा उसकी वसूली दोषी अधिकारी से करने के संबंध में परीक्षण कर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए।” के तहत जानकारी समय सीमा में प्रदान नहीं करने के लिए दोषी जनसूचना अधिकारी से उक्त राशि की वसूली कर विश्वविद्यालय के कोष में जमा करेंगे।

- 23 / उक्त निर्देश के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण यह द्वितीय अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 24 / उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रमुखसचिव, छ.ग.शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.) के संज्ञान में लाने के लिए भेजी जावे।

आदेश तदनुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक प्राधिकारी प्रमुख कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) तथा लोक प्राधिकारी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/932/2019

शिकायतकर्ता श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष छ.ग. सर्व आदिवासी समाज विजता काम्पलेक्स
के पीछे आचमनभवन, न्यू राजेंद्र नगर रायपुर जिला-रायपुर
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी छ.ग. शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर रायपुर
आदेश दिनांक 13.09.2021

- 1/ शिकायतकर्ता श्री बी.पी.एस. नेताम अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री रामप्यारे राम उप पुलिस अधीक्षक उपस्थित।
- 3/ श्री डी.पी. कौशल अपर सचिव गृह विभाग उपस्थित।
- 4/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.07.2019 को जनसूचना अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ0ग0 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी चाही गई थी :-

“निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न जानकारी प्रदाय करें :-

1. छ.ग. उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा आपके विभाग/कार्यालय के किस-किस अधिकारी कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र गलत/फर्जी होना पाया गया है अथवा जांच चल रहा है नाम, पदनाम, पदस्थापना, निवास का पता, आदेश दिनांक, प्रकरण क्रमांक तथा उसके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित।
2. उनमें से किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, एवं नौकरी से निकाले जाने सहित अब तक की गई सभी कार्यवाही की जानकारी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित।
3. यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है कि जानकारी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित।
4. कितने प्रकरणों में उच्च न्यायालय में केवियट दायर की गई है कि जानकारी यदि दायर नहीं की गई है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है कि जानकारी व दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति।
5. किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरण में न्यायालय में समय पर जवाब पेश नहीं किया गया जिससे स्थगन आदेश जारी हुआ है। त्रुटिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पता, पदनाम, पदस्थापना तथा उसके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी व दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति।”

- 5/ उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए श्री जी.एस. कुरुवंशी जनसूचना अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक (अ.अ.वि./अजाक) पुलिस मुख्यालय रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/पुमु/ज.सू.अ./अजाक/709-4/2019 दिनांक 31.08.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि प्रभारी सी.आई.डी./स्थापना शाखा के पत्र क्रमांक-797/2019 दिनांक 30.08.2019 एवं प्रभारी विधि शाखा (एक) के पत्र क्रमांक पुमु/सी.आई.डी./एल.एस. 1/400/19 दिनांक 27.08.2019 तथा प्रभारी अपराध शाखा के पत्र क्रमांक-17/19 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा तीनों शाखाओं से जानकारी निरंक प्राप्त हुई है। अतः पांच बिंदुओं पर चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 15.10.2019 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई।
- 6/ प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 11.11.2020 की कंडिका 6 में निर्देश दिये गये थे कि जनसूचना ओवदन दिनांक 27.07.2019 से 30 दिन की समयावधि में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र सचिव (लोक प्राधिकारी) छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. के माध्यम से तामिली हेतु जारी हो कि क्यों न उन पर शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन का गलत अंतरण कर शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त करने से वंचित करने के लिए 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशी तिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- 7/ उक्त के परिपेक्ष्य में श्री डी.पी. कौशल जनसूचना अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2021 को जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि:-
1. आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष, छ.ग. सर्व आदिवासी समाज द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.07.2019 को प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी जानकारी का संबंध पुलिस मुख्यालय, छ.ग. से होने के कारण विभागीय पत्र दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-6(3)(ii) के तहत जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को हस्तांतरित करते हुए, श्री नेताम को

- समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है तथा श्री बी.पी.एस. नेताम को उक्त जानकारी प्राप्त न होने पर पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु लिखा गया है।
2. आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, रायपुर द्वारा पुलिस मुख्यालय से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के समक्ष शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के संबंध में सुनवाई तिथि 11.11.2020 को समय 11:30 बजे छ.ग. राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जनसूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को सुनवाई में प्रकरण की जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु लिखा गया। जिसके परिपालन में श्री एस.आर. धृतलहरे, जनसूचना अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक, अवि/अजाक पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पत्र दिनांक 05.11.2020 के द्वारा सुनवाई में नियत तिथि पर उपस्थित रहूंगा की जानकारी दी गयी।
 3. पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा प्रकरण के संबंध में निरंक जानकारी होने का लेख करते हुए, आवेदक द्वारा चाही गई पाँच बिन्दुओं की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, की जानकारी दी गयी है।
 4. उल्लेखनीय है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में एक अन्य नस्ती में पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा 03 प्रकरण लंबित होने तथा उक्त प्रकरणों के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी शासन को दी गयी है।
 5. यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष, छ.ग. सर्व आदिवासी समाज द्वारा जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जाना था।
 6. उपरोक्त पैरा-5 के परिपेक्ष्य में लेख है कि पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा मान. राज्य सूचना आयोग को गलत जानकारी दी गयी है कि कार्यालय में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पाये जाने शासकीय सेवक के संबंध में जानकारी निरंक है। जिसके लिये पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के प्रकरण से संबंधित अधिकारी ही जवाबदार है।
- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.08.2021 का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष, छ.ग. सर्व आदिवासी समाज द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.07.2019 को प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी जानकारी का संबंध पुलिस मुख्यालय, छ.ग. से होने के कारण विभागीय पत्र दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-6(3)(ii) के तहत जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को हस्तांतरित करते हुए, श्री नेताम को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

- 9/ इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक पाये जाने से जनसूचना अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 10/ प्रकरण के अवलोकन में यह भी पाया गया कि अंतरण से प्राप्त शिकायतकर्ता के आवेदन पर पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा प्रकरण के संबंध में निरंक जानकारी होने का लेख करते हुए, आवेदक द्वारा चाही गई पॉच बिन्दुओं की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, की जानकारी दी गयी है। जिससे शिकायतकर्ता समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये एवं शिकायतकर्ता को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी पड़ी जिससे शिकायतकर्ता को आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि की मांग भी की गई है। अतः शिकायतकर्ता को हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिये सचिव (लोक प्राधिकारी) छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ख) के तहत 500 रु. (पांच सौ रुपये) की क्षतिपूर्ति चेक के माध्यम से शिकायतकर्ता को 30 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे तथा जनसूचना आवेदन की जानकारी देने में हुए विलंब के लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारी का निर्धारण उक्त राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सही/-
(ए. के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/822/2010

अपीलार्थी श्री संजय कुमार शर्मा, सिविल कांटेक्टर, गांधी चौक नैला जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर,

जल प्रबंध संभाग जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29 जून 2011

राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी को चाही जानकारी जनसूचना अधिकारी ने उपलब्ध करायी है। प्रकरण की अंतिम सुनवाई में अपीलार्थी प्रतिनिधि ने जानकारी से असंतुष्ट होना बताया। साथ ही जानकारी अत्यन्त विलम्ब से प्रदाय करने की जानकारी भी दी।

विलम्ब से अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने के कारण जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण की सुनवाई 07.06.2010 को शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया।

जनसूचना अधिकारी ने 02.07.2010 को प्रस्तुत जवाब में विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेश दिनांक 26.09.2009 में जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया था कि अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध करायी जाये, परन्तु जनसूचना अधिकारी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन जून 2010 तक नहीं किया। जनसूचना अधिकारी ने विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप जनसूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। अतएव जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध 25,000 /— रुपये (पच्चीस हजार रुपये केवल) की शास्ति अधिरोपित की है।

मुख्य अभियंता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया हैं कि जनसूचना अधिकारी के वेतन से अधिरोपित शास्ति की राशि 25,000 /— रुपये की कटौती कर नियमानुसार शासन के कोष में जमा कराये तथा शास्ति का विवरण संबंधित की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाये। मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आदेश के पालनार्थ की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष 30/08/2011 के पूर्व प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रमुख अभियंता, छोगो शासन जल संसाधन विभाग, रायपुर को प्रेषित की गई है।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/610/2010
अपीलार्थी इकबाल कुरैशी वल्द अहमद बख्श, कुरैसी वार्ड नं. 9,
रजा मस्जिद के पास स्टेशन पारा महासमुन्द
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिका निगम रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

आदेश दिनांक 15 जुलाई 2011

निर्णय - अपीलार्थी इकबाल कुरैशी के अपील प्रकरण क्रमांक 610 / 10 में सूचना प्रदान नहीं किये जाने पर मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने नगर पालिका निगम रायपुर के जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित जानकारी प्रदाय करें। प्रकरण में अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार के तहत 10 मई 2010 को नगर पालिक निगम के जनसूचना अधिकारी को आवेदन लगाया था। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण 28 जून 2010 को निगम के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं देने पर आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

मुख्य सूचना आयुक्त ने अपील एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अपीलीार्थी को सुना। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम रायपुर को आयोग के 01 जनवरी 2011, 14 फरवरी 2011 और 10 मार्च 2011 के पत्र द्वारा आयोग में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया। साथ ही 27 जुलाई 2011 को अधिनियम की धारा-20 (1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इन सूचनाओं के बावजूद जनसूचना अधिकारी ने न तो लिखित जवाब प्रस्तुत किया न ही उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपीलार्थी के मौखिक तर्क अपील एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विलम्ब के साथ ही सूचना प्रदाय नहीं किया जाना भी प्रमाणित पाया गया। इन तथ्यों के प्रकाश में नगर निगम रायपुर के जनसूचना अधिकारी को 15 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित किया गया तथा आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया है।

सही/-
(श्री सरजियस मिन्ज)
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1281/2011

अपीलार्थी श्री दशरथ डहरिया, अध्यक्ष सतनाम सेवा समिति ग्राम जोरा, जिला रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत धरसीवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 16.09.2011

मुख्य सूचना आयुक्त की सुनवाई में अपीलार्थी श्री दशरथ डहरिया, अध्यक्ष सतनाम सेवा समिति, ग्राम जोरा, रायपुर (छ0ग0) ने बताया कि उसके आवेदन 18.01.2011 की सूचना प्रथम अपील 07.03.2011 के बाद भी नहीं मिला है।

आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र 23.07.2011 का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथमतः उनके द्वारा बताया गया कि पत्र दिनांक 16.08.2011 द्वारा जानकारी प्रदाय कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय आदेश पर भी बताया गया कि सुनवाई की सूचना दी गई थी परन्तु अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिंज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा उभय पक्ष को सुना। 16.08.2011 के जिस पत्र द्वारा जानकारी दिये जाने का प्रतिअपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आवेदन दिनांक 18.01.2011 के संदर्भ में न होकर रंगमंच निर्माण कार्य की स्वीकृति की सूचना है। अपीलार्थी ने बताया कि यह भिन्न संदर्भ में आवेदन के संबंध में प्रतिअपीलार्थी द्वारा नस्ती का अवलोकन कराया कराया गया जिसमें अपील दिनांक 07.03.2011 के बदले अन्य कोई पत्र 16.03.2011 का संदर्भ है।

जनसूचना अधिकारी ने एक सप्ताह में सूचना प्रदाय करने आश्वस्त किया। उपरोक्त स्थिति के अनुसार जनसूचना अधिकारी एवं प्रतिअपीलार्थी ने आयोग के समक्ष भ्रामक स्थिति उत्पन्न किया जो इस बात का घोटक है कि वह न केवल लापरवाह है बल्कि आयोग के समक्ष बिना जवाब एवं बिना तैयारी के उपस्थित हुए। अतएव अपील स्वीकार किया गया। प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया गया कि वांछित सूचना 10 दिवस में प्रदाय करें, साथ ही धारा 20(1) के अंतर्गत प्रतिअपीलार्थी श्री एच.एस. चौहान के विरुद्ध 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये केवल) की शास्ति अधिरोपित किया है। आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी प्रेषित की गई है।

सही/-

(सरजियंस मिंज)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/490/2010
अपीलार्थी शिखर एजेन्सीज की ओर से श्री भावीन जैन उपस्थित।
जनसूचना अधिकारी
तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर.बी. तिवारी
आदेश दिनांक 29/11/2011

प्रति अपीलार्थी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर0 बी0 तिवारी की ओर से श्री मनोज महाराज तथा वर्तमान जनसूचना अधिकारी अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण सुश्री रंजना कटकवार उपस्थित।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस.के. तिवारी द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/10/2011 को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री आर.बी. तिवारी ने यह अवगत कराया था कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदाय नहीं की गई है, जिस पर आयोग द्वारा अपीलार्थी को 10 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। आयोग द्वारा धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि उनकी लापरवाही एवं उदासीनता पूर्वक कार्यपद्धति के कारण क्यों उन पर 25000/- रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारीयां उन्हें दिनांक 29/11/2011 को प्रदाय कर दी गई हैं।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्राप्त जानकारी का कारण बताओं सूचना के प्रत्युत्तर तथा मूल आवेदन की विषयवस्तु से कोई संबंध नहीं है इसलिए उनका प्रत्युत्तर मान्य नहीं किया जावे। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ने कारण बताओं सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत जवाब में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी को जानकारीयां विलंब से प्रदाय की गई है, अतः तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर0 बी0 तिवारी पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000/- रुपये प्रस्तावित अर्थदण्ड की पुष्टि की गई है। तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं वर्तमान में जनसूचना अधिकारी सुश्री रंजना कटकवार, अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रश्नाधीन प्रकरण के विचारण के समय वास्तविक रूप से डॉ0 रोहित यादव संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत थे तथा शासन के आदेश दिनांक 12/04/2010 में वह अपीलीय अधिकारी नामित थे।

डॉ. रोहित यादव दिनांक 07 / 06 / 2010 से 30 / 07 / 2010 तक प्रशिक्षण पर शासकीय प्रवास में रहें। परिणाम स्वरूप शासन द्वारा मुझे संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। शासन के उक्त आदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं था ऐसी स्थिति में अधिकृत आदेश के अभाव में स्वयं को प्रथम अपीलीय अधिकारी मानना विधि सम्मत नहीं था। अभिलेखों के अवलोकन एवं प्रस्तुत प्रत्युत्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सदाशय से कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय कर दी गई हैं। अतएव उनके विरुद्ध विचारधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

सही/-
(एस. के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/487/2010

अपीलार्थी श्री विजय कुमार जैन

जनसूचना अधिकारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय

श्री आर.बी. तिवारी

आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2011

अपीलार्थी श्री विजय कुमार जैन की ओर से श्री भावीन जैन उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री आर.बी. तिवारी की ओर से श्री मनोज महाराज तथा वर्तमान जनसूचना अधिकारी अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, सुश्री रंजना कटकवार उपस्थित।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस.के. तिवारी को प्रकरण की पूर्व सुनवाई दिनांक 17.10.2011 को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री आर.बी. तिवारी ने यह अवगत कराया था कि अपीलार्थी को कंडिका 02, 03, 04, 06 और 07 की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है शेष कंडिकाओं की जानकारी राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को 07 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी को 2500/-रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने के भी आदेश दिये गये थे। अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जनसूचना अधिकारी की उदासीनता एवं लापरवाहीपूर्ण कार्यपद्धति के कारण क्यों न उन पर 10,000/-रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये?

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें बिन्दु क्रमांक 02, 03, 04, 06 एवं 07 की जानकारी प्रदाय की गई है परंतु कंडिका 05 की जानकारी दिनांक 24.11.2011 को उपलब्ध कराई गई है किन्तु केटलॉग आदि 17 उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर मान्य नहीं किये जायें। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत जवाब में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी को जानकारीयों विलंब से प्रदाय की गई है अतएव तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर.बी. तिवारी पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 10,000/- रुपये प्रस्तावित अर्थदण्ड की पुष्टि कर दी गई है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं वर्तमान में जनसूचना अधिकारी सुश्री रंजना कटकवार अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने उपस्थित होकर पत्र दिनांक 06.11.2011 प्रस्तुत किया जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया कि प्रश्नाधीन प्रकरण के विचारण के समय डॉ० रोहित यादव, संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत थे तथा शासन के आदेश दिनांक 12.04.2010 वह अपीलीय अधिकारी नामित थे। डॉ. रोहित यादव दिनांक 07.06.2010 से 30.07.2010 तक प्रशिक्षण पर शासकीय प्रवास पर रहे। परिणामस्वरूप शासन द्वारा मुझे संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

शासन के उक्त आदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं था, अधिकृत आदेश के अभाव में स्वयं को प्रथम अपीलीय अधिकारी मानना विधि सम्मत नहीं था। किन्तु सूचना का अधिकार के तहत प्रकरण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की प्रत्यक्ष में सुनवाई नहीं करते हुए, वांछित जानकारी आवेदक को समयावधि में अवलोकन कराने हेतु पत्र दिनांक 13.07.2010 द्वारा जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय आयोग के आदेश के परिपालन में कुल 1006 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है।

अतएव तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रस्तुत प्रत्युत्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सदाशय से कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय कर दी गई है। अतः उनके विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव निरस्त किया गया। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया गया। आदेश की प्रति सभी पक्षों को निःशुल्क प्रेषित की गई।

सही/-
(एस. के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2610/2011

अपीलार्थी - श्री विश्वजीत मित्र एफ-8 पिंक सिटी, न्यू गायत्री नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी (योजना 9 नगर पालिक निगम, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
आदेश दिनांक 16.10.2012

निर्णय :- अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता (योजना) नगर पालिक निगम, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2011 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आवेदन दिनांक 25.07.2011 की वांछित सूचना, प्रथम अपील दिनांक 16.09.2011 के बाद भी प्राप्त न होने के कारण निःशुल्क प्रदाय कराने के साथ ही शास्ति अधिरोपित करने का आग्रह भी किया गया है।

आवेदन दिनांक 26.07.2011 को नगर निवेशक, नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2011 के माध्यम से श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) को प्रेषित करते हुए वांछित सूचना समय सीमा में प्रदाय करने के निर्देश सहित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने पर नियमानुसार कार्यवाई के लिए जवाबदारी होने की सूचना भी दी गई थी।

द्वितीय अपील में भी सुनवाई में उपस्थित होने एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नगर निवेशक द्वारा पत्र दिनांक 19.03.2012 प्रतिअपीलार्थी श्री राजेश शर्मा को प्रेषित किया गया। इसके बावजूद आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2012 एवं 25.08.2012 का जवाब श्री राजेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जवाब दिनांक 16.10.2012 प्रस्तुत किया गया। इस जवाब में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि सूचना प्रदाय कर दिया गया है एवं उसकी प्रति भी संलग्न की गई है। इस प्रकार प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपने जवाब दिनांक 16.10.2012 के माध्यम से आवेदन दिनांक 25.07.2011 में वांछित सूचना पत्र दिनांक 02.06.2012 के माध्यम से प्रदाय किया जाना स्वीकार किया गया, जिससे विलम्ब भी स्वमेव ही प्रमाणित है। नगर निवेशक के पत्र दिनांक 06.08.2011 से यह भी प्रमाणित है कि श्री राजेश शर्मा, सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी समझे गए। व्यक्तिगत अवसर देने के बाद भी धारा 20(1) के अंतर्गत विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है न ही अपने बचाव में कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2012 एवं 25.08.2012 में प्रस्तावित शास्ति उन्हें मान्य है। एक ओर निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदाय नहीं किया गया। साथ ही आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2012 के जारी होने के बावजूद 100 दिवस से अधिक विलम्ब से सूचना प्रदाय किया गया, जिसके कारण श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) नगर पालिक निगम

रायपुर 250 /— प्रति दिन की दर से अधिकतम शास्ति के भागीदार है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया गया। सूचना विलम्ब से प्रदाय किया गया है। अतएव श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) के विरुद्ध से प्रदाय किया गया है। अतएव श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रु. 25,000 /—(रुपये पच्चीस हजार केवल) की शास्ति अधिरोपित किया गया है।

आदेश की प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम को भी पालन के लिए प्रेषित किया गया।

सही/-
(सरजियंस मिंज)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1393/2012

अपीलार्थी श्री विनोद साहू, वार्ड क्र. 09 गांधी चौक, आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, (1) श्री पंकज देव, जनपद पंचायत आरंग

(2) श्री आर.के. शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 14.12.2012

निर्णय :- अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी (1) श्री पंकज देव जनपद पंचायत आरंग (2) श्री आर.के. शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2012 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, श्रीमति शम्मी आबदी कार्यालय जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 02.07.2012 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

श्री पंकज देव जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपस्थित। उनकी ओर से श्री एस.एन. चन्द्राकर सहायक ग्रेड 3 द्वारा जवाब दिनांक 13.12.2012 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि वांछित सूचना दिनांक 29.11.2012 को प्रदाय कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी संलग्न किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आग्रह किया गया।

प्रतिअपीलार्थी श्री आर.के. शर्मा, जनसूचना अधिकारी/परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर एवं श्री डी.बी. गोस्वामी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा जवाब दिनांक 16.10.2012 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उनके स्तर से कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं थी क्योंकि आवेदन दिनांक 28.05.2012 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग को धारा 6(3) के अंतर्गत पत्र दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अन्तरित कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी जवाब दिनांक 16.10.2012 प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवेदित किया गया है कि आदेश दिनांक 17.07.2012 के द्वारा वांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री पंकज देव की ओर से श्री ओर से श्री एस.एन. चन्द्राकर सहायक ग्रेड 3 द्वारा जवाब दिनांक 13.12.2012 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि वांछित सूचना 29.11.2012 को प्रदाय कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी संलग्न किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आग्रह किया गया।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा उभय पक्ष को सुना। उपरोक्त विवरण अनुसार प्रकरण जनपद पंचायत से संबंधित होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग को पत्र दिनांक 01.06.2012 द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा जवाब दिनांक 13.12.2012 से ही

समयावधि में कार्यवाही न किया जाना एवं अपीलीय आदेश का समयावधि में पालन न करना स्वप्रमाणित है। अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत युक्तियुक्त एवं तत्परतापूर्वक कार्य सम्पन्न किए जाने की जवाबदारी प्रति अपीलार्थी की है। इस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज देव ने प्रस्तुत नहीं किया दिनांक 13.12.2012 से ही समयावधि में कार्यवाही न किया जाना एवं अपीलीय आदेश का समयावधि में पालन न करना स्वप्रमाणित है। इस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रथम अपीलीय आदेश का पालन नहीं किये जाने के कारण लापरवाही एवं जवाबदारी का निर्वहन न किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि शासन द्वारा संचालित सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई रुचि नहीं ली गई जो कि स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही को भी प्रदर्शित करता है। जनसूचना अधिकारी का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। जिसके लिए अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रु. 250 /— प्रति दिन के हिसाब से प्रति अपीलार्थी शास्ति के भागीदारी है। प्रकरण में 180 दिनों के विलम्ब के लिए श्री पंकज देव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग के जिम्मेदार होने के कारण अधिकतम शास्ति रु. 25,000 /— के योग्य पाया गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया गया। वांछित सूचना विलम्ब से प्रदाय किया गया है। प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज देव जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति रु. 25,000 /— (रुपये पच्चीस हजार केवल) अधिरोपित किया गया है। साथ ही प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को रु. 600 /— (रुपये छः सौ केवल) को क्षतिपूर्ति भुगतान का भी आदेश दिया गया। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को भी आदेश की प्रतियां क्रियान्वयन के लिए भेजा गया।

सही/-
(सरजियंस मिंज)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/430/2012

अपीलार्थी - श्री शेख करीम खान, कसारीडीह, सड़क 01, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय- महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 23/01/2013

राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री शेख करीम खान ने दिनांक 14.07.2011 को प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, दुर्ग के समक्ष तीन आवेदन पत्र क्रमांक 360, 361 तथा 362 प्रस्तुत कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी चाही थी। उक्त तीन आवेदन पत्रों के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने पत्र दिनांक 08.08.2011 के माध्यम से अपीलार्थी को चाही जानकारी संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु 1,09,260—/रुपये (एक लाख नौ हजार दो सौ साठ रुपये) अभिलेख शुल्क भुगतान करने हेतु सूचना दी। उक्त शुल्क की गणना तीनों आवेदन पत्रों में चाही जानकारी संबंधित अभिलेखों के आधार पर संयुक्त रूप से की गई। जनसूचना अधिकारी के निर्देशानुसार अपीलार्थी श्री शेख करीम खान ने प्रति अपीलार्थी कार्यालय में दिनांक 12.08.2011 को उपस्थित होकर 1,09,260 /— रुपये (एक लाख नौ हजार दो सौ साठ रुपये) अभिलेख शुल्क का नगद भुगतान किया। जिसकी पावती क्रमांक एम.पी.टी.सी. बुक क्रमांक 108036 अनुक्रमांक 82 के माध्यम से श्री सुरेश सिंह द्वारा हस्ताक्षरित की गई।

अभिलेख शुल्क प्राप्त होने के उपरांत भी जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराये अपीलार्थी श्री शेख करीम ने दिनांक 14.09.2011 को प्रथम अपील अधिकारी श्री धर्मवीर शर्मा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील अधिकारी ने पारित निर्णय दिनांक 17.10.2011 में जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिये कि अपीलार्थी को 15 दिनों के भीतर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जाये। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश का पालन जनसूचना अधिकारी ने नहीं किये। अपीलार्थी श्री शेख करीम ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

राज्य सूचना आयुक्त ने उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28.08. 2012 को प्रति अपीलार्थी कार्यालय में पदस्थ जनसूचना अधिकारी श्री एल0आर0 कच्छप आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निराकरण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने समुचित रीति से नहीं किया।

प्रकरण में प्रस्तुत जवाब एवं उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2011 का निराकरण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने किया। श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध

अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 22.12.2012 जारी किया गया जिसमें श्री सुरेश सिंह को निर्देश दिये गये कि आयोग के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित क्यों न की जाये तथा धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही वे प्रकरण की सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जिससे स्पष्ट है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करने के प्रति गंभीर नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराने में हुए विलंब के लिए जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध 250/- रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी को अभिलेख शुल्क प्राप्ति दिनांक 12.08.2011 के उपरांत 05 दिनों में अर्थात् दिनांक 17.08.2011 तक अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी परंतु उनके द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुती दिनांक 16.02.2012 तक अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही आयोग के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि प्रति अपीलार्थी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश सिंह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी हैं। अतः श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

कलेक्टर, बिलासपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति उनसे वसूल कर अथवा उनके वेतन से 05 समान किशतों में कटौती की जाकर शासन के कोष में नियमानुसार जमा कराई जाकर आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी दुर्ग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को चाही जानकारी 15 दिनों के भीतर निःशुल्क प्रदाय की जाकर आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2012

अपीलार्थी- श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, शॉप नं० 02, संतोषी मंदिर परिसर, गया नगर, गया बाई धर्मशाला के पास, ओम साईकिल स्टोर्स के बाजू में, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय-आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 21/05/2013

राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2011 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग से जानकारी चाही गई थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा को पत्र दिनांक 01.12.2011 तथा स्मरण पत्र दिनांक 13.12.2011 एवं 26.12.2011 के माध्यम से चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया परंतु उनके द्वारा जनसूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 04.01.2012 के माध्यम से अपीलार्थी श्री ज्वाला प्रसाद अग्रवाल को सूचित किया गया कि संबंधित विभाग से जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील अधिकारी श्री डी.के. सिंग ने पारित आदेश दिनांक 04.02.2012 के माध्यम से लेखाधिकारी को निर्देश दिये कि जनसूचना अधिकारी को चाही जानकारी 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाये। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद भी अपीलार्थी को चाही जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ने जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें लेख किया है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30.11.2011 के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिक निगम में पदस्थ लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा को पत्र दिनांक 02.12.2011 के माध्यम से सूचित किया। उक्त पत्र के अनुक्रम में दिनांक 13.12.2011 तथा दिनांक 26.12.2011 को स्मरण पत्र भी जारी किया परंतु लेखाधिकारी ने चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

प्रकरण के संदर्भ में लेखाधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया परंतु श्री रमाकांत शर्मा ने आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बताया कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में प्रति अपीलार्थी नगर पालिक निगम द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों को दिये गये पुरस्कारों से संबंधित जानकारी चाही गई थी। जिसका विवरण नगर पालिक निगम द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। परंतु उक्त पुरस्कारों से संबंधित किये व्यय की जानकारी एवं संबंधित अभिलेख जनसूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराये। जनसूचना अधिकारी को आवेदन पत्रों का निराकरण करने में लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा ने कोई सहयोग नहीं दिया है।

अपीलार्थी के द्वारा चाही जानकारी संबंधित अभिलेखों का संधारण लेखाधिकारी श्री रमाकांत शर्मा के द्वारा किया जाता है। प्रथम अपील अधिकारी श्री डी.के. सिंग ने भी लेखाधिकारी को चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2012 में लेखाधिकारी को निर्देशित किया है कि 10 दिनों के भीतर जनसूचना विभाग को चाही जानकारी उपलब्ध करायें। परंतु लेखाधिकारी ने प्रथम अपील अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया और न ही द्वितीय अपील की सुनवाई दिनांक 01.05.2013 तक अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराई।

जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 01.12.2011 को श्री रमाकांत शर्मा को पत्र लिखकर आवेदक द्वारा चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया परंतु श्री रमाकांत शर्मा ने 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विलंब किये जाने के कारण 250/-रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000/-रुपये शास्ति किये जाने का प्रावधान है। अतः श्री रमाकांत शर्मा के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/-रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत श्री रमाकांत शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को निर्देश दिये हैं कि श्री रमाकांत शर्मा के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति उनसे वसूल की जाकर नियमानुसार शासन के कोष में जमा कराई जाये तथा उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही तथा अधिरोपित शास्ति की वसूली के संबंध में दिनांक 10 अगस्त 2013 के पूर्व आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2354/2013
अपीलार्थी श्री हरचरणसिंह भाटिया 13 बुधवारी, डोंगरगढ़ राजनांदगांव
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़
जिला राजनांदगांव

आदेश दिनांक 19.06.2015

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हरचरणसिंह भाटिया राजनांदगांव द्वारा आवेदन दिनांक 25.03.2013 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि “बोरतालाब रोड पर पीएचई कार्यालय के सामने स्थित चमार डबरी तालाब में किये गये जिर्णोद्धार कार्य (जिसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की थी) के संबंध में (1) प्रस्तावित कार्य का नक्शा/ड्राइंग (2) ठेकेदार द्वारा ठेकेदारी के प्रमाणपत्रों सहित कार्यालय में दिये गये समस्त प्रपत्र (3) तालाब की जिस भूमि पर कार्य कराया गया स्थान का नक्शा खसरा की प्रति (4) तालाब की जिस भूमि पर कार्य हुआ उस जगह के मालिकाना हक संबंधी प्रपत्र (5) कराये कार्य का निरीक्षण उप यंत्री से उपर स्तर के जिन अधिकारियों ने किया ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं अधिकारियों की टिप्पणी संबंधी प्रपत्र (6) स्वीकृत राशि में से शेष राशि का विवरण राशि का क्या किया गया ? राशि शेष बच जाने संबंधी समस्त वितरण एवं उच्च कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति बची हुई राशि के संबंध में जो दी गई (7) कार्य की परफार्मेंस गारंटी का विवरण (8) ठेकेदार को भुगतान देते समय लिखी गई नोटशीट की प्रत्येक प्रति देवें (9) ठेकेदार से तालाब के कार्य संबंधी हुए समस्त अनुबंध पत्रों की प्रतियां (10) उक्त कार्य के लिए जिन अन्य निविदा भरने वालों ने निविदाएं दी है उनकी प्रतियां (11) राशि प्राप्ति के समय ठेकेदार द्वारा दी गई पावती की प्रतियां (12) निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतें एवं उनकी जांच रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध करावें।”

जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.05.2013 को प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में न तो सुनवाई की और ना ही कोई आदेश पारित किया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 31.08.2013 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने विलंब के लिए धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति, 19(8)(ख) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति तथा जानकारी दिलाने की मांग की है।

प्रकरण की सुनवाई दिनांक 6.3.2014 को उत्तरवादी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन दिनांक 25.03.2013 के द्वारा 12 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई

थी। अपीलार्थी का उक्त आवेदन को जानकारी हेतु संबंधित शाखा प्रभारी श्री देवेन्द्र पहाडी तत्कालीन उप अभियन्ता डोंगरगढ़ को पत्र दिनांक 30.03.2013 को प्रेषित किया गया। निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर श्री देवेन्द्र पहाडी द्वारा दिनांक 01.06.2013 को जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। चूंकि चमार डबरी तालाब से संबंधित नस्ती जांच हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित की गई थी। अभिलेख उपलब्ध होने पर जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावेगी”, इस आशय से अवगत कराया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। वांछित जानकारी पूर्व में भी अपीलार्थी को अपील प्रकरण क्रमांक 1488/2012 के भी प्रदाय की जा चुकी है।

अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जन सूचना अधिकारी का यह कथन मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा यही जानकारी अपील प्रकरण क्रमांक 1488/2012 में मांगी गई जिसे जन सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया गया है। विचाराधीन प्रकरण में चाही गई जानकारी तथा अपील प्रकरण क्रमांक 1488/2012 में चाही गई जानकारी भिन्न भिन्न है। जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को यह अवगत नहीं कराया गया कि वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित किये गये हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी ऐसी कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के आवेदन धारा 6(1) के तहत वांछित जानकारी से संबंधित समस्त दस्तावेज तत्समय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगर प्रशासन एवं विकास रायपुर (जिसे आगे संयुक्त संचालक कहा जायेगा) के पास था” अतः 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों के अभाव में ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकी।

मूल निराकृत प्रकरण क्रमांक 1488/2012 में पारित आदेश का अध्ययन किया गया। इस अपील के अपीलार्थी का मूल आवेदन की विषयवस्तु उक्त डबरी निर्माण में (1) मरम्मत जीर्णोद्धार निर्माण के लिए स्वीकृत राशि (2) प्रत्येक स्वीकृति के मद का नाम (3) उक्त अवधि में भुगतान की गई राशि जिन बिलों के आधार पर की गई उन बिलों की प्रतियां (4) प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन की प्रतियां एवं कार्यदेश की प्रतियां (5) प्रत्येक बार भरी गई एमबी की प्रतियां (6) निर्माण करने वाली एजेन्सी/ ठेकेदार के साथ किये गये एग्रीमेन्ट की प्रति (7) कार्य की क्वालिटी अथवा अपूर्णता अथवा निर्माण के संबंध में लिखे गये पत्रों की प्रतियां जो कि ठेकेदार एवं विभाग द्वारा लिखी है (8) स्वीकृत राशि में से शेष राशि के बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण को भी उसी डबरी के जीर्णोद्धार को आधार मानकर जो जो जानकारीयां मांगी गई है वह निराकृत प्रकरण 1488/2012 से भिन्न है।

द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान दिनांक 22.12.14 के पत्र के साथ अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिसके अवलोकन के बाद अपीलार्थी का कहना था कि वांछित जानकारी के बिंदु क्रं 12 अर्थात् चमारडबरी तालाब के निर्माण के समय प्राप्त शिकायत एवं उसकी जांच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जैसा अपीलार्थी ने कहा वांछित जानकारी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि नस्ती संयुक्त संचालक को भेजी गई थी। प्रथम अपील के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रथम अपील में कोई कार्यवाही नहीं की गई। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये जिस पर उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया है कि कार्यालय के पृष्ठांकन क्रं 893 दिनांक 30. 3.13 द्वारा श्री देवेन्द्र पहाड़ी, तत्कालीन उपअभियंता लोक निर्माण विभाग शाखा से वांछित जानकारी मांगी गई थी परंतु उन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपील में भी श्री देवेन्द्र पहाड़ी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी पत्र क्रं 113, दिनांक 29.5.2013 द्वारा श्री पहाड़ी को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा था बाद में श्री देवेन्द्र पहाड़ी का स्थानांतरण हो जाने के पश्चात् श्री दिनेश नेताम, उपअभियंता पदस्थ हुए तथा उन्हें जनसूचना अधिकारी बनाया गया।

तब उन्होंने आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक 6/7.3.2014 को संबंधित नस्ती जांच हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित किया जाना बताया। बाद में श्री ए.डी. चोखान्दे द्वारा दिनांक 22.12.2014 को जानकारी उपलब्ध कराने पर उसी दिन अपीलार्थी को जानकारी प्रदान की गई। साथ ही अपीलार्थी की पावती भी प्रस्तुत की गई है उक्त पावती में बिंदु क्रं 12 की जानकारी अर्थात् निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत व जांच रिपोर्ट की जानकारी देना भी दर्शाया गया है यद्यपि अपीलार्थी कहते हैं कि यह रिपोर्ट जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि वांछित जानकारी श्री देवेन्द्र पहाड़ी, तत्कालीन उपअभियंता से मांगी गई थी और उन्होंने न तो जानकारी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराई थी और न ही यह सूचित किया था कि नस्ती उपलब्ध है अथवा नहीं। इसी वजह से अपीलार्थी को धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की समयावधि में और उसके बाद प्रथम अपील में भी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी और न ही सूचित किया जा सका कि नस्ती संयुक्त संचालक को भेजी गई है। प्रथम अपील के बाद उत्तरवादी के अनुसार 01.6.2013 को अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि नस्ती संयुक्त संचालक के पास है परंतु अपीलार्थी के अनुसार ऐसा कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है

और न ही ऐसा कोई पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रथम दृष्टया श्री देवेन्द्र पहाड़ी को विलंब के लिए दोषी पाते हुए उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति क्यों न आरोपित की जाये यह कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19.3.15 को रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पदस्थापना नगर पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम के पते पर जारी किया गया था। यह कारण बताओ सूचना पत्र उन्हें प्राप्त भी हो गया है क्योंकि प्राप्ति की स्वीकृति पोस्ट आफिस से प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है। कारण बताओ सूचना पत्र के साथ श्री देवेन्द्र पहाड़ी को सूचित किया गया था कि वे अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत करें और सुनवाई दिनांक 19.06.2015 को कबीरधाम कलेक्टर कार्यालय के वीसी कक्ष में उपस्थित हों परंतु श्री देवेन्द्र पहाड़ी का न तो कोई जवाब प्राप्त हुआ और न ही वे सुनवाई हेतु वीसी कक्ष में उपस्थित हुए। इस संबंध में आयोग कार्यालय द्वारा वीसी कक्ष कबीरधाम से दूरभाष पर पुष्टि भी की गई है कि वे उपस्थित हैं या नहीं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय है कि वांछित सूचना प्रदान करने के लिए श्री देवेन्द्र पहाड़ी तत्कालीन उपअभियंता नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ से वांछित जानकारी मांगी गई थी परंतु उन्होंने न तो जानकारी उपलब्ध कराई और न ही यह सूचित किया कि नस्ती उपलब्ध नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत श्री देवेन्द्र पहाड़ी डीम्ड जनसूचना अधिकारी हो गये थे क्योंकि जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी सहायता मांगी गई थी परंतु उनके द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। जैसा ऊपर उल्लेख है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी उन्हें लिखा था कि वे जानकारी प्रदान करें इसलिए वे ही आवेदन का निराकरण समय पर न होने और विलंब के लिए दोषी पाये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा यह पाया जाता है कि वांछित जानकारी के सभी बिंदुओं की जानकारी अपीलार्थी को प्रदान किये जाने की पावती उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई है परंतु अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें बिंदु क्रं 12 अर्थात् चमारडबरी तालाब के निर्माण के समय की गई शिकायत व जांच रिपोर्ट उनके द्वारा पावती दिये जाने के बावजूद प्रदान किये गये दस्तावेजों में नहीं है इसलिए आदेशित किया जाता है कि :-

यदि चमारडबरी तालाब के निर्माण के समय की गई शिकायत व जांच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध है तो पुनः सत्यापित कर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जाये अन्यथा उन्हें सूचित किया जाये कि इससे संबंधित अभिलेख रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान जनसूचना अधिकारी इसका पालन करेंगे तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का पालन हो गया।

चूंकि यह पाया जाता है कि सूचना मांगने के आवेदन के निराकरण तथा जो भी जानकारी उपलब्ध थी कि नस्ती संयुक्त संचालक को भेजी गई है उसे प्रदान करने में विलंब हुआ है इसलिए लोक प्राधिकारी, नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत 750/- रुपये (सात सौ पचास रुपये) क्षतिपूर्ति राशि इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस में प्रदान करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् इसका पालन करेंगे आवेदन का समय पर निराकरण नहीं होने तथा जो भी सूचना दी जा सकती थी उस सूचना प्रदान में हुए विलंब के लिए श्री देवेन्द्र पहाड़ी, तत्कालीन उपअभियंता, नगर पालिका परिषद्, डोंगरगढ़ एवं वर्तमान उपअभियंता, नगर पंचायत पंडरिया जिला कबीरधाम दोषी है। अतः उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत अधिकतम रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है वे यह राशि शासकीय कोष में जमा करें अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पंडरिया नियमानुसार उनके वेतन से कटौती कर राशि शासकीय कोष में जमा करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को भी प्रेषित की जाये कि वे क्षतिपूर्ति व शास्ति के संबंध में पारित आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/310/2015

**श्री छोटे लाल जांगड़े, ग्राम ओडुकाकन, पो.आ. पण्डीपाली (सरसीवा) तहसील
बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार
विरूद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, श्री एस.एस.डी. बड़गैया, वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार
वन मण्डल, बलौदाबाजार (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 08.05.2015

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी वन मण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वन मण्डल बलौदाबाजार (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2014 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 13.11.2014 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.11.2014 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री छोटे लाल जांगड़े सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री एस.एस.डी. बड़गैया, वन मण्डलाधिकारी/जनसूचना अधिकारी बलौदाबाजार अनुपस्थित। जवाब भी अप्राप्त।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को पृथक करने संबंधी आदेश की प्रति की मांग आवेदन दिनांक 17.9.2014 के माध्यम से किये जाने पर प्रतिअपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना को अस्पष्ट होने के कारण स्पष्ट करने का पत्र दिनांक 24.9.2014 प्रेषित किया गया। प्रतिअपीलार्थी द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 2.10.2014 के संदर्भ में पत्र दिनांक 14.10.2014 के माध्यम से आवेदन नस्तीबद्ध करते हुए द्वितीय अपील, मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रस्तुत कर सकने की संसूचना दिया गया। इस पत्र के आधार पर द्वितीय अपील मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 28.11.2014 के माध्यम से आवेदन नस्तीबद्ध करते हुए द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की संसूचना दिया गया। आवेदक के द्वारा आवेदन दिनांक 17.9.2014 के माध्यम से निम्न सूचना की मांग किया गया : "छोटे लाल जांगड़े दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वन परिक्षेत्र बिलाईगढ़ को पद कार्य से पृथक करने का कारण की जानकारी आदेश क्र. सहित" इस सूचना की प्रमाणित प्रति चाही गई। उपरोक्तानुसार मांग से स्पष्ट है कि दैनिक वेतनभोगी को पृथक करने के आदेश की प्रति वांछित है, जिसे प्रतिअपीलार्थी द्वारा स्पष्ट न होने का निर्णय दिया गया, जिसे युक्तियुक्त कारण नहीं माना जा सकता। साथ ही जनसूचना अधिकारी/वन मण्डलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.10.2014 के माध्यम से द्वितीय अपील मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रस्तुत करने की संसूचना दिया गया, जो

कि विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रतिअपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी द्वारा न केवल दुर्भावना पूर्वक सूचना को प्रदाय करने से इंकार किया गया, बल्कि द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की सूचना भी विधि विपरीत दिया गया। अतएव प्रतिअपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है वांछित सूचना/विनिश्चय आदेश प्राप्ति के सात दिवस में निःशुल्क प्रदाय करें।

5. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जानबूझकर, असदभावपूर्वक सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया। अतएव श्री एस.एस.डी. बड़गैया वन मण्डलाधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/418/2020/दुर्ग
शिकायतकर्ता श्री गुलाबचंद सोनी, द्वारा सोनी ज्वेलर्स, जवाहर चौक दुर्ग,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 25.04.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीकार्यालय थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 10.02.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 12.02.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री गुलाबचंद सोनी, के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र साहू उपस्थित। जनसूचना अधिकारी के अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "दिनांक 01.10.2019 की स्थिति में थाना मोहन नगर, दुर्ग में पदस्थ समस्त स्टॉफ (अधिकारियों व कर्मचारियों) के संबंध में निम्नांकित जानकारियां उपलब्ध करावें :-
 1. पदस्थ सभी लोकसेवकों के नाम व पदनाम की जानकारी, संबंधित अभिलेख की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रति।
 2. उक्त सभी के बारे में उन्हें सौंपे गये कार्य प्रभार संबंधी आदेशों की भी स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां।
 3. उक्त सभी लोकसेवकों के वर्तमान पदस्थी आदेशों (थाना मोहन नगर दुर्ग में पदस्थी के आदेशों) की भी स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां।
5. जनसूचना अधिकारी कार्यालय थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.) का जवाब दिनांक 18.04.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ। शिकायत प्रकरण क्रमांक 418/2020 का जवाब तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल निरीक्षक से प्राप्त कर मूल प्रति 05-05 पन्ने में एवं जवाब की प्रति अपीलार्थी श्री गुलाब सोनी को प्रदाय करने 05-05 पन्ने में प्राप्त कर अपीलार्थी श्री गुलाब सोनी निवासी सोनी ज्वेलर्स जवाहर चौक दुर्ग को प्रदाय किया गया, पावती ली गई है। जवाब की मूल प्रति 05-05 पन्ने में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।
6. आवेदक के द्वारा मूल आवेदन प्रस्तुत 03.10.2019 प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की जानकारी

- चाही गई। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2019 से आवेदक को सूचित किया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। उक्त पत्र जनसूचना अधिकारी थाना मोहन नगर दुर्ग द्वारा जारी किया जाना पाया जाता है तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा यह सूचना अधिनियम में निर्धारित 30 दिवस के उपरान्त दो माह के विलंब से आवेदक को दी गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा एक अन्य पत्र दिनांक 14.12.2019 से आवेदक को यह सूचित किया गया कि आपके पत्र क्रमांक ए दिनांक 03.10.2019 के अर्न्तगत जानकारी चाही गई थी जो थाना से आपको उपलब्ध नहीं कराई गई जिसकी जानकारी थाना मोहन नगर के पत्र क्रमांक 117 / 19 दिनांक 02.12.2019 को डाक के माध्यम से आपको प्रेषित की जा चुकी है। पुनः आपको प्रेषित की गई पत्र के संबंध में जवाब भेजी जाती है।
7. शिकायतकर्ता के द्वारा के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 10.02.2020 को शिकायत प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा यह आपत्ति की गई है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जो पत्र दिनांक 14.12.2019 तथा 15.12.2019 से जो जानकारी दी गई है वह वास्तव में जानकारी नहीं थी बल्कि जानकारी देने से इन्कार करने की सूचना है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त पत्र साधारण डाक से भेजा गया जो आवेदक को दिनांक 18.12.2019 को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी विलंब से दिये जाने के लिए उन पर अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही की माग की गई।
 8. आयोग की सुनवाई दिनांक 17.11.2021 को कंडिका-07 में यह आदेश पारित किया गया था कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल निरीक्षक वर्तमान पदस्थापना थाना पुलगांव जिला दुर्ग शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.10.2019 में की गई कार्यवाही का पूर्ण लिखित जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के 25000 रु. की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जावेगी।
 9. आयोग के उक्त नोटिस के जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब दिनांक 30.04.2021 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा मुख्यतः यह लेख किया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा निराधार आधार पर अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायतकर्ता का यह कथन असत्य है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा उन्हें कोई जानकारी प्रदाय नहीं की क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा उनके मूल आवेदन के जवाब में दिनांक 02.12.2019 तथा 14.12.2019 से सूचना प्रेषित की गई जो उनके द्वारा अपनी शिकायत के साथ संलग्न भी किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 02.12.2012 को प्रेषित सूचना को उनके द्वारा प्रेषित किया जाना नहीं बताया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि वह दिनांक 27.11.2019 से 03.12.

2019 तक अवकाश पर थे। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि चाही गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की जानकारी होने से प्रदाय किये जाने योग्य नहीं थी इसलिए तदनुसार सूचना आवेदक को प्रदाय की गई। आवेदक के द्वारा दिनांक 01.10.2019 की स्थिति में थाना मोहन नगर, दुर्ग में पदस्थत समस्त स्टाफ़ (अधिकारियों व कर्मचारियों) की जानकारी की मांग की गई थी तथा चाही गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने से अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदाय योग्य नहीं थी। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कनारा बैंक विरुद्ध सीएस श्याम एवं अन्य (2018)11 एससीसी 426 तथा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य का न्याय दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा शिकायतकर्ता के द्वारा 100 दिन के विलंब के संबंध में यह लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता के मूल आवेदन के संदर्भ में दिनांक 02.12.2019 को सूचना दे दी गई थी तथा उनका आवेदन में चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है सूचित कर दिया गया था। आवेदक यदि जनसूचना अधिकारी की सूचना को गलत मानते थे तो उन्हें अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करना थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। उनके द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत दुराग्रह से किये जाने के कारण निरस्त योग्य है। उनके द्वारा चीफ इन्फारमेशन कमिशनर विरुद्ध स्टेट आफ मनीपुर का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया।

10. प्रकरण का परीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष मूल आवेदन दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिनियम में निर्धारित 30 दिवस की समय सीमा में जन सूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा आवेदक को प्रथम जवाब दिनांक 02.12.2019 प्रेषित किया गया तथा आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकारी को पत्र दिनांक 09.12.2019 से स्मरणपत्र प्रेषित किये जाने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.12.2019 को आवेदक को पुनः सूचना प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा आवेदक को दिनांक 02.12.2019 को सूचना प्रेषित किया जाना बताया गया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता के मूल आवेदन दिनांक 03.10.2019 की प्रथम जानकारी आवेदक को दिनांक 02.12.2019 को दी गई जो उनके द्वारा 31 दिवस के विलंब से प्रेषित की गई है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने लिखित जवाब में अन्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है किन्तु उनके द्वारा उक्त विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल 27.11.2019 से दिनांक 03.12.2019 तक पाच दिवस अवकाश पर रहना बताया गया। किन्तु आवेदक को दिनांक 02.12.2019 को जो प्रथम सूचना प्रेषित की गई है उसके संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त सूचना उनकी अनुपस्थिति में किसके द्वारा प्रेषित की गई। वरन उनके द्वारा पत्र दिनांक 14.12.2019 से दिनांक 02.12.2019 को प्रेषित सूचना की पुष्टि की गई है। उक्त सूचना शिकायतकर्ता के द्वारा इस टीप के साथ

- प्राप्त किया गया है कि – प्रथम बार प्रतिउत्तर प्राप्त ।
11. तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल के द्वारा शिकायतकर्ता के मूल आवेदन में चाही गई जानकारी को वृहद एवं तृतीय पक्ष की होना बताया गया है किन्तु उनके द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र में इस प्रकार के कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है केवल यह सूचित किया गया है कि चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया। यद्यपि उनके द्वारा प्रथम बिन्दु में पदस्थ सभी लोकसेवकों के नाम व पदनाम की जानकारी, संबंधित अभिलेख की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रति तथा द्वितीय बिन्दु में उक्त सभी के बारे में उन्हें सौंपे गये कार्यप्रभार संबंधी आदेशों की जानकारी चाही गई है तथा तृतीय बिन्दु में उक्त सभी लोकसेवकों के वर्तमान पदस्थ आदेशों (थाना-मोहन नगर दुर्ग में पदस्थ के आदेशों) की जानकारी चाही गई है जो वृहद स्वरूप की मान्य की जा सकती है। परन्तु इस संबंध में जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में आवेदक को कोई लेख नहीं किया गया। वह आवेदक को जानकारी के वृहद होने की स्थिति में अवलोकन हेतु भी बुला सकते थे। परन्तु उनके द्वारा केवल जानकारी दिया जाना संभव नहीं है तथा अपने जवाब में इसे तृतीय पक्ष का बताया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जिन न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख अपने कथन के समर्थन में किया गया है वह विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण जन सूचना अधिकारी को इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम में निधारित 30 दिवस की समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी थाना मोहननगर जिला दुर्ग (वर्तमान में निरीक्षक थाना पुलगांव जिला दुर्ग) के द्वारा शिकायतकर्ता को 31 दिवस के विलंब से जानकारी देने के लिये प्रतिदिन 250 रु. के हिसाब से रु.7750 (सात हजार सात सौ पचास) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
 12. आयोग के इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दुर्ग को संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी थाना मोहननगर जिला दुर्ग (वर्तमान में निरीक्षक थाना पुलगांव जिला दुर्ग) के वेतन से आयोग द्वारा अधिरोपित उक्त अर्थदंड की राशि नियमानुसार कटौती कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
 13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/262/2015
शिकायतकर्ता श्री ब्रजेश ताम्रकार, तमेरपारा दुर्ग जिला दुर्ग
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग.
आदेश दिनांक 14.07.2015

शिकायतकर्ता श्री ब्रजेश ताम्रकार तमेरपारा दुर्ग जिला दुर्ग उपस्थित। प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग बगैर सूचना के अनुपस्थित। श्री एसआर मनभोघरे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग उपस्थित।

शिकायतकर्ता के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 16.02.2015 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

जिला शिक्षा कार्यालय दुर्ग के वित्तीय वर्ष 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के रोकड बही एवं आडिट रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति।

जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1912 दिनांक 11.03.2015 से शिकायतकर्ता को सूचित किया कि वांछित जानकारी वृहद श्रेणी (100 पृष्ठ से अधिक) की है अतः दिनांक 18.03.2015 को निशुल्क अवलोकन किया जा सकता है तथा अवलोकनोंपरान्त चिन्हित छायाप्रति नियमानुसार सशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

- (2) शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी को दिनांक 18.03.2015 को ही पत्र लिखकर दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के आडिट रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कराया गया है। उसके द्वारा एक अन्य पत्र दिनांक 18.03.2015 जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की रोकड बही का कुल 1 से 95 पेज को अवलोकनोपरान्त चिन्हित किया है। उक्त पेज की छायाप्रति देने का कष्ट करें। नियमानुसार शुल्क जमा करने के लिए तैयार हूं।
- (3) तत्पश्चात शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 21.04.2015 को आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको आडिट रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कराया गया इस कारण वह जानकारी चिन्हित नहीं कर सका, अतः जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही की जावे।
- (4) आयोग के पत्र क्रमांक 6739 दिनांक 06.05.2015 से जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब चाहा गया परन्तु उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5339 दिनांक 06.07.2015 से आयोग का पत्र दिनांक 06.05.2015 जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को यह कहकर अन्तरित कर दिया गया कि अपील उनसे संबंधित है तथा प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित की।

- (5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग ने अपने पत्र क्रमांक 1032 दिनांक 10.07.2015 से प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसका कि इस प्रकरण से कोई संबंध ही नहीं है। उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री एसआर मनभोघरे इस कारण आज की पेशी में उपस्थित भी हुए।
- (6) प्रकरण के अवलोकन पर यह पाया गया कि श्री ए.एन.बंजारा जनसूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा गलत तरीके से आयोग के पत्र को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को अन्तरित किया जबकि स्पष्ट रूप से यह प्रकरण उनसे संबंधित था एवं स्वयं श्री एएन बंजारा के द्वारा ही इस प्रकरण में शिकायतकर्ता से पत्राचार किया गया था। श्री ए.एन बंजारा शिकायतकर्ता को पूर्ण जानकारी प्रदाय न करने के दोषी हैं।
- (7) अतः प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं –
1. चूंकि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही करना आयोग एवं जनसूचना अधिकारी के मध्य का मामला है जिससे कि शिकायतकर्ता का कोई संबंध नहीं है अतः शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।
 2. श्री एएन बंजारा, जन सूचना अधिकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को यह बतावे कि अपीलार्थी के आवेदन की पूर्ण जानकारी प्रदाय न करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/— रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।

जनसूचना अधिकारी तथा शिकायतकर्ता सूचित हों।

स्टाफ आफिसर जनसूचना अधिकारी के उत्तर के परीक्षण हेतु नस्ती दिनांक 11.01.2016 को प्रस्तुत करें।

सही/-
(ए. के. सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/934/2021

अपीलार्थी सुरेन्द्र झलरिया अमेरी फाटक के पास रामाकृष्णा इनक्लेव गली शांतिनगर
बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, छ.स.बल पुलिस मुख्यालय अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 15.03.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी छ.स.बल पुलिस मुख्यालय अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 29.12.2020 को मूल आवेदन पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया, की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ.स.बल पुलिस मुख्यालय अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 23.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.03.2021 को आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के से क्षुब्ध होकर आयोग के समक्ष दिनांक 13.04.2021 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 20.05.2021 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र झलरिया व्हीसी में उपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी छ.स.बल पुलिस मुख्यालय अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर श्री सी.डी.तिर्की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयोग में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से – (1) छ.स.बल के पायोनियर हेल्पर के पद की सम्पूर्ण कार्य विधि की सत्यापित प्रति (2) छ.स.बल के पायोनियर हेल्पर के पद की सन 2003 एवं 2004 की भर्ती नियम एवं शैक्षणिक अहर्ता की सत्यापित प्रति (3) छ.स.बल के पायोनियर हेल्पर के पद की पदोन्नति नियमावली का सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित प्रति की मांग की गई।
6. आवेदक का मूल आवेदन प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 19.01.2021 से सूचित किया गया कि चाही गई जानकारी संबंधित शाखा से प्राप्त कर आपकी ओर संलग्न कर भेजी जा रही है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त पत्र के साथ प्रभारी सेक्शन 3 छ.स.बल (मुख्यालय) द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति भी आवेदक को प्रेषित की गई है जिसमें लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाउ कल्याणसिंह भवन रायपुर के पत्र क्र 7-16/2005/1/6 दिनांक 22.10.2005 के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लते हुए उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के

- प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है । अतः वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । अपीलार्थी को उक्त सूचना जन सूचना अधिकारी के द्वारा पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है । इस प्रकार जन सूचना अधिकारी के द्वारा की गई उक्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधान अनुसार समय सीमा में पाई जाती है ।
7. आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील दिनांक 23.01.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.03.2021 को आदेश पारित किया गया है जिसमें उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना को पर्याप्त एवं उचित मान्य किया गया है । अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी का पत्र दिनांक 19.01.2021 की प्रति प्राप्त नहीं होना बताये जाने पर उनके द्वारा समक्ष में उक्त पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है ।
 8. अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 13.04.2021 को प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा उनके मूल आवेदन की जानकारी प्राप्त नहीं होना बताया गया है । जहां तक जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का संबंध है, वह छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाउ कल्याणसिंह भवन रायपुर के पत्र क्रं. 7-16/2005/1/6 दिनांक 22.10.2005 के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं समय सीमा में पाई जाती है । इस संबंध में अधिनियम की धारा 24(4) निम्नानुसार है:-24(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें : परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जायेगी, परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों और अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जायेगी और धारा 7 में किसी बात के हाते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जायेगी ।
 9. प्रकरण की विवेचना से स्पष्ट होता है कि आवेदक छ.स.बल में हेल्पर के पद पर कार्यरत है तथा वह विभाग द्वारा पायोनियर हेल्पर पद से संबंधित पदोन्नति के नियम की जानकारी चाहता है जोकि गोपनीय प्रकृति की नहीं है तथा इस प्रकार की सूचना को सूचना इस उपधारा 24(4) के अधीन अपवर्जित नहीं माना जा सकता है तथा ऐसी सूचना राज्य सूचना आयोग के आदेश प्रदाय की जा सकती है । अतः लोक प्राधिकारी छ.स.बल पुलिस मुख्यालय अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश प्राप्ति के 30

दिवस के भीतर आवेदक के मूल आवेदन में चाही गई जानकारी अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।

10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/933/2015

**शिकायतकर्ता श्री दीपक चंदाने, ग्राम झांझ, पोस्ट राखी, माना कैम्प, जिला रायपुर
विरूद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा,
विकास खण्ड आरंग, जिला रायपुर
आदेश दिनांक 22.11.2016**

दिनांक 12.07.2016 को निम्नानुसार आदेशित किया गया था :-

“शिकायत का संक्षेप यह है कि शिकायतकर्ता/आवेदक श्री दीपक चंदाने ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2015 अनावेदक जनसूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत कयाबांधा वि.खं आरंग को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

1. पूर्व सरपंच श्रीमती हेमलता मानिकपुरी के संपूर्ण कार्यकाल की मासिक बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पूर्व सरपंच श्रीमती हेमलता मानिकपुरी के संपूर्ण कार्यकाल पदभार दिनांक से पदमुक्त दिनांक के मध्य हुए संपूर्ण आम सभा बैठक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।”

जानकारी प्राप्त न होने पर यह शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत कयाबांधा वि.खं आरंग, जिला रायपुर पर जुर्माना आरोपित करने, क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि शिकायत के अनुसार सूचना मांगने का आवेदन प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग ने अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में न तो आवेदन का निराकरण किया और न ही जानकारी दी। श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, विकास खण्ड आरंग को दिनांक 15.12.2015, 22.02.2016, 28.04.2016 एवं आज की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे जिसमें से दिनांक 22.06.2016 की उपस्थिति का सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था परंतु वे उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब दिया। अतः श्री घनश्याम दास घिदौड़े, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत कयाबांधा, वि.खं आरंग, जिला रायपुर को इस आर्डरशीट के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि वे कारण बताएं कि अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण नहीं करने अथवा उसका कोई जवाब न देने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति क्यों न आरोपित की जाये और धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा क्यों न की जाये। वे अपना जवाब आगामी तिथि के पूर्व आयोग को प्रेषित करें तथा आयोग के समक्ष उपस्थित

भी हो। अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। उन्हें यह आर्डरशीट कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जाये।”

कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में उपरोक्त आर्डरशीट की प्रतिलिपि श्री घनश्याम दास घिदौड़े को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.09.2016 को प्रेषित की गई जिसका लिफाफा वापिस प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह माना जायेगा कि वह उन्हें प्राप्त हो गया है परंतु वे अनुपस्थित हैं व उनका कोई जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें आज तक वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई है। चूंकि अनावेदक जनसूचना अधिकारी श्री घनश्याम दास घिदौड़े ने रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना पत्र भेजे जाने के बावजूद कारण बताओ सूचना पत्र का न तो जवाब दिया है और न ही सुनवाई में उपस्थित हुए हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। यदि वह ये राशि शासकीय कोष में जमा नहीं करते तो नियमानुसार उनके वेतन से वसूल की जाये। इस हेतु इस आदेश की प्रतिलिपि अनावेदक श्री घनश्याम दास घिदौड़े के साथ साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, जिला रायपुर को भी भेजी जाये। अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी अनुशंसा की जाती है। इस हेतु आदेश की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को प्रेषित की जाये। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(श्री जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/353/2020

**अपीलार्थी श्री राजेश कुमार मण्डावी, राधाराम सोनकर मंदिर के पास बरदेभाटा त्कांकेर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी, छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर

आदेश दिनांक 12.11.2021

- 1 / अपीलार्थी श्री राजेश कुमार मण्डावी उपस्थित ।
- 2 / जनसूचना अधिकारी श्री एस.एल. तिलगम, वरिष्ठ लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री. कं.लि. जगदलपुर उपस्थित ।
- 3 / प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री आर.के. ठाकुर अधीक्षण अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता (परि.) उपस्थित ।
- 4 / प्रकरण में दिनांक 14.01.2021 को आर्डरशीट में अंकित किया गया था कि "3 / अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2019 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

"एम/एस नूतन इंटरप्राइजेस तिराहा चौक ईमलीपारा कांकेर को वर्ष मई 2018 से अप्रैल 2019 तक कितने किये गये कार्यों का भुगतान किया गया है । उपरोक्त सभी भुगतानों की जानकारी माहवार व वर्क आर्डर क्रमांक सहित सत्यापित प्रति देवें ।"

उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए श्री एस.एल. तिलगम जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर द्वारा पत्र क्रमांक/क्षे.ले.अ./जगद./ज.सू.अ./1389 जगदलपुर दिनांक 31.08.2019 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि संबंधित जानकारी वृहद् स्तरीय (50 पृष्ठों से अधिक में) है इसलिए अनुरोध है कि छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 278 दिनांक 28.10.2006 के बिंदु क्रमांक 3 (तीन) अनुसार दस्तावेजों के अवलोकन हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय में इस कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें । अवलोकन उपरांत आपके द्वारा चिन्हित दस्तावेज नियमानुसार शुल्क की अदायगी पर आपको दिये जा सकेंगे । दस्तावेजों के अवलोकन हेतु प्रथम घण्टे का शुल्क रु. 50 एवं उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट (या उसके भाग) हेतु रु. 05 शुल्क देय होगा ।

- 5 / उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18.09.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.12.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

- 6/ श्री एस.एल. तिलगम, जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री. कं.लि. जगदलपुर द्वारा दिनांक 11.01.2021 को जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा मांग की गई जानकारी वृहद् स्तरीय (50 पृष्ठों से अधिक में) होने के कारण छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 278 दिनांक 28.10.2006 के बिंदु क्रमांक 3 (तीन) अनुसार आवेदक श्री राजेश कुमार मण्डावी, राधाराम सोनकर मंदिर के पास बरदेभाटा, कांकेर जिला कांकेर को मेसर्स नूतन इंटरप्राइजेस, तिराहा चौक ईमलीपारा कांकेर से संबंधित वर्ष मई 2018 से अप्रैल 2019 तक किये गये कार्यों के लिए भुगतान से संबंधित समस्त माहवार वर्क ऑर्डर तथा सभी भुगतान संबंधी दस्जावेजों के अवलोकन हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय में इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था, किंतु आवेदक उपस्थित नहीं हुए।
- 7/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की समक्ष में सुनवायी की गई। जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी वृहद् स्तरीय (50 पृष्ठों से अधिक में) होने के कारण छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 278 दिनांक 28.10.2006 के बिंदु क्रमांक 3 (तीन) अनुसार अभिलेखों के अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया जबकि उक्त प्रावधान गरीबी रेखा के नीचे के पात्र अभ्यर्थियों के लिए है। अपीलार्थी द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से बताया गया कि वें अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए तत्पर है तथा इस आशय का लिखित पत्र भी भेजा गया था। अतः जनसूचना अधिकारी को चाहिए था कि वें अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में अभिलेखों की गणना कर नियमानुसार मांग पत्र जारी करते, किंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा ऐसा न कर अपीलार्थी को वांछित दस्तावेजों के अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन का 30 दिन की समयावधि में विधिसम्मत निराकरण नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त करने से वंचित हो गये। अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-
1. जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर अपीलार्थी द्वारा वांछित पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
 2. अपीलार्थी को जितने के पेज की जानकारी निःशुल्क दी गई है उतने पेज के लिये 02 रु. प्रति पृष्ठ के हिसाब से कार्यपालन निर्देशक (जक्षे) छ.ग.रा.वि.वि.कं.म. जगदलपुर, जिला-बस्तर छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-19/2006/1/6 रायपुर दिनांक 27.07.2006 की कंडिका 5 के अनुसार निःशुल्क

जानकारी प्रदाय करने से शासन को होने वाली क्षति की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।

3. जनसूचना आवेदन दिनांक 29.07.2019 से 30 दिन की समयावधि में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी श्री एस.एल. तिलगम क्षेत्रीय लेखाधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र कार्यपालन निर्देशक (जक्षे) जगदलपुर, जिला-बस्तर के माध्यम से तामिली हेतु जारी हो कि क्यों न उन पर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशी तिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
 4. इसी प्रकार प्रथम अपील दिनांक 18.09.2019 को पदस्थ रहें प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यपालन निर्देशक (जक्षे) छ.ग.रा.वि.वि.कं.म.जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ0ग0) इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न उनके विरुद्ध उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का विधिसम्मत निराकरण नहीं करने के लिये छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- 8/ आयोग के आदेश पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर श्री एस.एल. तिलगम, क्षेत्रीय लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर एवं श्री रमेश ठाकुर प्रथम अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता (ज.वृ.) छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर को कार्यपालन निर्देशक (जक्षे) छ.ग.रा.वि.वि.कं.म.जगदलपुर, जिला-बस्तर के माध्यम से सूचना पत्र तामिली हेतु भेजी जावे। कार्यपालन निर्देशक (जक्षे) छ.ग.रा.वि.वि.कं.म. जगदलपुर, जिला-बस्तर तत्समय में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी को आयोग का नोटिस तामिल कराकर आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही तत्समय

में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी के नाम, पदनाम, पदावधि एवं वर्तमान पदस्थापना की जानकारी आयोग को प्रेषित करेंगे।

- 5/ उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी श्री एस.एल. तिलगम द्वारा आयोग को दिनांक 25.09.2021 को आयोग को जवाब प्रेषित कर लेख किया गया है कि 1. आवेदक द्वारा वांछित जानकारी वृहद् स्तरीय (50 पृष्ठों से अधिक में) होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 278 दिनांक 28.10.2006 के बिंदु क्र. 03 अनुसार अभिलेखों के अवलोकन हेतु इस कार्यालय द्वारा आवेदक को त्रुटिवश पत्र प्रेषित किया गया जबकि उक्त प्रावधान गरीबी रेखा के नीचे के पात्र अभ्यर्थियों के लिए है। जबकि गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आने वाले आवेदकों को नस्ती अवलोकन हेतु अधिसूचना दिनांक 28.10.2006 की बिंदु क्र. 04 का उल्लेख करते हुए नस्ती अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया जाना था, जिसका हार्दिक खेद है।
2. महोदय जनसूचना अधिकारी के नाते मेरा उद्देश्य आवेदक को उनके द्वारा वांछित अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराने का नहीं था, बल्कि आवेदक से दस्तावेज चिन्हित कराकर उपलब्ध कराने का था। किंतु इसी बीच आवेदक द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया।
3. निर्धारित समयावधि में आवेदन का विधिसम्मत निराकरण नहीं किये जाने के कारण माननीय आयोग के निर्देशानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुए आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय के पंजीकृत पार्सल पत्र क्रमांक 1118-19 दिनांक 01.09.2021 द्वारा 898 पृष्ठों में निःशुल्क अपीलार्थी को आवेदन में दिये गये पते पर प्रेषित की जा चुकी है।
4. अपीलार्थी को जितने पेज की जानकारी निःशुल्क दी गई उतने पेज के लिए शासन को होने वाली क्षति की राशि रु. 1796.00 एवं पंजीकृत डाक व्यय रु. 213.00 मेरे द्वारा कंपनी के कोष में मनी रसीद क्रमांक AB1013 सरल क्रमांक 23 दिनांक 08.09.2021 के माध्यम से जमा कर दी गई है।

अतः महोदय निर्धारित 30 दिवस की समयावधि में जनसूचना आवेदन का विधिसम्मत निराकरण नहीं कर पाने का मुझे हार्दिक खेद है। उक्त त्रुटि के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ एवं माननीय आयोग को विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखूंगा।

- 6/ श्री रमेश कुमार ठाकुर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अधिक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 21.09.2021 को जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पर दिनांक 22.10.2019 को सुनवाई नियत करते हुए उभय पक्षों को सुनवाई में उपस्थित होने

कार्यालयरील पत्र क्र. 2098 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा लेख किया गया किंतु उक्त सुनवाई तिथि को अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 20.11.2019 को नियत की गई जिसकी सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2343 दिनांक 13.11.2019 द्वारा उभयपक्षों को दी गई जिसमें भी अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण अंतिम सुनवाई दिनांक 30.12.2019 को नियत कर कार्यालयीन पत्र क्र. 2788 दिनांक 19.12.2019 द्वारा उभयपक्षों को सूचना दी गई जिसमें भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। इसी बीच अपीलार्थी श्री मण्डावी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग में प्रथम अपील में निर्णय नहीं किये जाने का उल्लेख कर द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। महोदय प्रथम अपील आवेदन दिनांक 18.09.2019 से उसके निराकरण की समयावधि 45 दिवस के भीतर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना था किंतु अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने की मंशा एवं बाद में अपीलार्थी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण प्रथम अपील प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया जा सका। उक्त त्रुटि के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता हार्दिक खेद व्यक्त करते हुए क्षमा प्रार्थी है एवं माननीय आयोग को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता जगदलपुर से स्थानांतरित होकर वर्तमान में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (परियोजना) छ.स्टे.पॉ. डिस्ट्री.क्र. लिमि. रायपुर में कार्यरत है।

- 7 / अपीलार्थी द्वारा आज ईमेल के माध्यम से लिखित तर्क प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मैंने अपने आवेदन में नूतन इंटरप्राइजेस को पुरे एक वर्ष (मई 2018 से अप्रैल 2018) में किए गए भुगतान (सभी जिला, कांकेर जगदलपुर, नारायणपुर, कोण्डागॉव, सुकमा, दन्तेवाडा) की जानकारी मांगा है जबकि जनसूचना अधिकारी द्वारा केवल कांकेर (16) व एक भुगतान नारायणपुर का दिया गया है तथा अन्य जिले जगदलपुर, कोण्डागॉव, सुकमा, दन्तेवाडा के भुगतान की कोई जानकारी नहीं दि गई है। कृपया सभी जिले की जानकारी उपलब्ध करवाएं। महोदय जी, जनसूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र क्रमांक :-

NO./AE(D)/KNK/WORK/4279 Kanker Dt. :- 27/02/18

No.EE/O&M/KNK/NITNO./5611 KANKER Dt. :- 26/03/2018

O/oE.E.(O&M)C.S.P.D.C.L KANKER Reed NO. 7509 Date 27/04/2018

NO.RAO/JDP/Bill/2168 Jagdalpur Date 29/09/2018

NO.RAO/JDP/Bill/3057 Jagdalpur Date 22/12/2018

NO.RAO/JDP/Bill/3492 Jagdalpur Date 31/01/2019 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। जिसके अनुसार 06 माह में ही 50 से ज्यादा टेंडर कार्य किया जा चुका है जिसमें से मुझे केवल 18 कार्यों के भुगतान संबंधित दस्तावेज दिए गए हैं दिए गए पत्रों अधिकांश कार्यों के भुगतान की जानकारी नहीं दिया गया है साथ ही SAP system में भुगतान स्वीकृति के लिए manger(F&A) C.S.P.D.C.L Dagoniya Raipur को जून 2018 से अप्रैल 2019 तक भेजे गए बिलों में से केवल NO.RAO/JDP/Bill/2168 Jagdalpur Date 29/09/2018, NO.RAO/JDP/Bill/3057 Jagdalpur Date 22/12/2018, NO.RAO/JDP/Bill/3492 Jagdalpur Date 31/01/2019, तीन ही माह के बिल स्वीकृति के पत्र की छायाप्रति दिया गया है, जबकि मैंने पुरे एक वर्ष (मई 2018से अप्रैल 2019) तक की जानकारी मांगा है अन्य माह मे किए गए कार्यों की भी जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। अर्थात जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी छुपाई जा रही है जोकि पूर्णतः गलत है और अधिनियम के विरुद्ध है।

8/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की समक्ष में सुनवायी की गई। जिसमें यह पाया गया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री एस.एल. तिलगम द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन की जानकारी समयावधि के भीतर प्रदान नहीं की गई। जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग के आदेश के बाद जानकारी अपीलार्थी को प्रेषित की गई है अपीलार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त होना स्वीकार किया गया किंतु उनके द्वारा बताया गया कि प्रदत्त जानकारी अपूर्ण है उनके द्वारा अपने लिखित तर्क में उल्लेख किया गया है कि उन्हें वांछित संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील का समयावधि के भीतर निराकरण नहीं किया गया है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किये जाने पर उक्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

9/ अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-

1. वर्तमान जनसूचना अधिकारी अपीलार्थी द्वारा वांछित पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी (अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
2. अपीलार्थी के आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधानों के तहत समयावधि में निराकरण नहीं करने के लिये तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं होने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री एस.एल. तिलगम, वरिष्ठ लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु.

की दर से अधिकतम 25000 रु. अर्थदंड करने के प्रावधान के तहत 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी के प्रथम अपील का समयावधि में निराकरण नहीं किया गया है। अतः तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री रमेश कुमार ठाकुर अधीक्षण अभियंता द्वारा अपीलार्थी के प्रथम अपील का नियत समयावधि में निराकरण नहीं करने तथा आयोग से जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं होने के कारण तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री रमेश कुमार ठाकुर अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा प्रबंध संचालक छ.ग. रायपुर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. रायपुर छ.ग. से की जाती है।
- 6/ इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) प्रबंध संचालक छ.ग. रायपुर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. रायपुर छ.ग. को आदेश के पालन हेतु भेजी जावें। लोक प्राधिकारी आयुक्त प्रबंध संचालक छ.ग. रायपुर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. रायपुर छ.ग. तत्समय में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी श्री एस.एल. तिलगम, वरिष्ठ लेखाधिकारी छ.ग.स्टेट पॉवर डिस्ट्री.कं.लि. जगदलपुर से उक्त अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा करायेंगे तथा तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री रमेश कुमार ठाकुर अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3918/2020
अपीलार्थी श्री आफताब आलम, ब्यूरो चीफ, दैनिक छ.ग. वांच मिशन रोड़
बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
आदेश दिनांक 06.05.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री आफताब आलम उपस्थित ।
- 2/ तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल उपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

“माह जनवरी 2015 से जून 2020 तक आपके कार्यालय द्वारा जारी लर्निंग लायसेंस, लाईट लायसेंस, हेवी लायसेंस की सूची उपलब्ध कराएं।”

- 4/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 26.07.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रथम अपील दायर होने के उपरांत जनसूचना अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) द्वारा पत्र क्रमांक/697/जि.पं.अ./सू.अ./2020 दिनांक 02.12.2020 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी संख्या 50 पृष्ठों से अधिक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) के तहत अभिलेख अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.11.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी ।

- 5/ जनसूचना अधिकारी श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सह जिला परिवहन अधिकारी, बलरामपुर (छ.ग.), वर्तमान पदस्थापना सह जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 21.04.2022 जवाब आयोग में प्राप्ति दिनांक 22.04.2022 में लेख किया गया है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि मान. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/3918/2020 बलरामपुर दिनांक 25.10.2021 प्रकरण के अपीलार्थी श्री आफताब आलम द्वारा आवेदन दिनांक 27.06.2020 माध्यम से निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थी—

माह जनवरी 2015 से जून 2020 तक आपके कार्यालय द्वारा जारी लर्निंग लायसेंस, लाईट लायसेंस, हेवी लायसेंस की सूची उपलब्ध कराएं।”

आवेदक द्वारा मांगी गई उक्त जानकारी के संबंध में आवेदक को विलंब से सूचित करने के कारण आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी । तत्कालीन समय में

कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी प्रकोप के कारण एवं समय-समय पर लॉकडाउन तथा कार्यालय में एकमात्र कर्मचारी होने की वजह से अपीलार्थी को उक्त आवेदन के संबंध में सूचना विलंब से प्रेषित की गई, जिसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 697 / जि.प.अ. / सू.अ. / 2020 के माध्यम से आवेदक को चाही गई जानकारी अत्यंत ही विस्तृत प्रकृति की होने के कारण कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों के अवलोकन के लिए अनुरोध किया गया, परंतु त्रुटिवश पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7(9) के तहत अवलोकन के लिये अनुरोध किया गया। आवेदक को विलंब से सूचित करने तथा पत्र में त्रुटि के लिये क्षमाप्रार्थी हूं। प्रकरण की संदर्भित आदेश पत्र की कंडिका 7(1) एवं 7(2) में लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान जनसूचना अधिकारी सह जिला परिवहन अधिकारी जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को उक्त जानकारी को शासन द्वारा निर्धारित ए-3 / ए-4 साईज के कागज के पेज में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी, बलरामपुर से संपर्क कर पाया गया कि उक्त चाही गई जानकारी में कुल 31,370 व्यक्तियों का लायसेंस कुल 2186 पेज में है, जिन्हें प्रदान करने पर कार्यालय के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, इसलिए कृपया उक्त जानकारी को सी.डी या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुमति देने की कृपा करें तथा इसके लिये शासन को होने वाली क्षति की राशि प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा कर दी जावेगी।

इसके अतिरिक्त माननीय आयोग से विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण में उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी पर व्यक्ति से संबंधित है एवं अत्यंत ही विस्तृत प्रकृति की है, जिसमें मांगी गई जानकारी में कुल 31,370 व्यक्तियों के लायसेंस की सूची है। कार्यालय में संधारित रिकार्ड में लायसेंस की सूची के साथ-साथ पर व्यक्तियों के हित से संबंधित उनकी निजी एवं व्यापारिक जानकारी भी रिकार्ड में संधारित रहती है, जैसे-संबंधित व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लायसेंस नंबर एवं उसकी वैधता, लायसेंस के प्रकार, पता, व्यक्ति की फोटो, ब्लड ग्रुप इत्यादि जिनकी जानकारी प्रदान करने से संबंधित व्यक्ति के हित एवं व्यापार से संबंधित कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है एवं व्यक्ति की जानकारी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है तथा चाही गई जानकारी में तत्कालीन समय में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा-8 घ के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सका, अपितु कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड के अवलोकन हेतु अनुरोध किया गया।

अतः माननीय आयोग से विनम्र अनुरोध है कि चाही गई जानकारी पर व्यक्तियों एवं उनकी गोपनीय जानकारीयों से संबंधित होने के कारण प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 06.05.2022 तक अपीलार्थी को उक्त जानकारी देने पर रोक लगाते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा करेंगे तथा आगामी पेशी में माननीय आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा उसका मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उपरोक्तानुसार जानकारी प्रदान करने के संबंध में उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि जनसूचना आवेदन दिनांक 27.06.2020 का प्रथम बार संज्ञान दिनांक 02.12.2020 को लेकर अपीलार्थी को छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0) द्वारा जारी किये गये अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/06/1/6 रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 (तीन) के अनुसार वांछित जानकारी/दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/06/1/6 रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 (तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा

7/ इस प्रकार शासन के अधिसूचना दिनांक 12.10.2006 जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) के स्पष्टीकरण हेतु नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार कंडिका 3 केवल गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी जो निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। जिला परिवहन अधिकारी के जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त नियम की कंडिका 3 (3) को देखकर अपीलार्थी को जानकारी प्रदान न कर अवलोकन हेतु बुलाया गया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छ.ग. शासन के अधिसूचना क्रं. ए/2-10/2006/1/6 दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी :- (एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है। (दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100 (एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जाएगी। (तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा” के परिपेक्ष्य में गलत व्याख्या कर जनसूचना आवेदन के लगभग 05 माह से अधिक की अवधि के पश्चात् अवलोकन हेतु बुलाना कतई उचित नहीं है।

8/ अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिए जाते हैं :-

1. वर्तमान जनसूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी जिला- बलरामपुर अपीलार्थी द्वारा वांछित पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
 2. अपीलार्थी को जितने पेज की जानकारी निःशुल्क दी गई है उतने पेज के लिये 02 रु. प्रति पृष्ठ के हिसाब से जिला परिवहन अधिकारी जिला बलरामपुर छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-19/2006/1/6 रायपुर दिनांक 27.07.2006 की कंडिका 5 के अनुसार निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने से शासन को होने वाली क्षति की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।
 3. अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन के निराकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानोंकी गलत व्याख्या कर जनसूचना आवेदन की समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 27.06.2020 की समयावधि में पदस्थ रहे तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल वर्तमान पदस्थापना सह जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद (छ.ग.)पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत रु. 250/- प्रतिदिन के मान से अधिकतम रु. 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करने के प्रावधान के तहत रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।
- 9/ इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) जिला परिवहन अधिकारी गरियाबंद (छ.ग.) को भी भेजी जावें। वेंतत्समय में पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी से उक्त अर्थदंड की राशि वसूलकर शासन के कोष में जमा करायेंगे।
- 10/ इसी निर्देश के साथ इस प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/232/2021

**शिकायतकर्ता श्री पवन गोयल मारूती एजेन्सी के पीछे करबला रोड बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारीकार्यालय नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 06.05.2022

1. शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2021 की जानकारी प्राप्त न होने से शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.02.2021 को शिकायत प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.02.2021 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु समक्ष में प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री पवन गोयल व्हीसी में अनुपस्थित।
4. जन सूचना अधिकारी की ओर से श्री प्रकाश शर्मा तथा डिम्ड जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर श्री सुरेश शर्मा सहायक अभियन्ता व्हीसी में उपस्थित।
5. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी से – राजेश सेठ/रजनी के नाम पर निर्मित विनायका हाईटस नामक बहुमंजिला बिल्डिंग अंडरब्रिज के पास मेनरोड तारबहार बिलासपुर जोकि ख नं 903 मौजा जूना बिलासपुर पहन 22/36 रानिम बिलासपुर की गावठान मद की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने से संबंधित आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर या भवन निर्माण अधिकारी नगरपालिका निगम बिलासपुर द्वारा या अतिक्रमण शाखा नगरपालिक निगम बिलासपुर के प्रभारी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा हटाने से संबंधित की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेज/आदेश/निर्देश/नोटिस/नोटशीट/तोड़फोड़ इत्यादि कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित सत्यापित प्रति तथा उक्त अवैध निर्माण एवं कब्जा हटाने हेतु सक्षम एवं संबंधित अधिकारियों के पूर्ण नाम पदीय नाम पदस्थापना इत्यादि के विवरण की मांग की गई।
6. प्रकरण में आयोग की सुनवाई दिनांक 21.10.2021 को निम्न आदेश पारित किया गया –
(4) प्रकरण का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी नगरपालिक निगम बिलासपुर के समक्ष मूल आवेदन दिनांक 01.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी नगरपालिक निगम बिलासपुर के जवाब के अनुसार

आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पर उसे अधिनियम की धारा 5(5) के तहत एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 02.01.2021 को को डिम्ड जन सूचना अधिकारी भवन शाखा को प्रेषित किया गया । डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को एक पृष्ठ की जानकारी जनसूचना अधिकारी को दी गई जिसे जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगरपालिक निगम बिलासपुर के द्वारा दिनांक 26.06.2021 को शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाना पाया जाता है ।

- (5) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की गई है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । उनके द्वारा जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01.01.2021 की जानकारी दिनांक 11.06.2021 को प्रेषित की गई है जिसमें उनके द्वारा लगभग 5 माह का विलंब किया गया है जिससे शिकायतकर्ता को 05 माह के विलंब से जानकारी प्राप्त हुई है जिसके लिये तत्कालीन डिम्ड जन सूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह स्पष्ट प्रावधानित है कि डिम्ड जन सूचना अधिकारी को भी जन सूचना अधिकारी के समान मान्य किया जाकर अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया है । प्रकरण में शिकायतकर्ता को लगभग 5 माह के बाद जानकारी प्रदान किये जाने के लिए तत्कालीन डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा प्रथम दृष्टया दोषी हैं । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत तत्कालीन डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा द्वारा जानकारी देने में किये गये विलंब के लिए क्यों न उन पर 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु का अर्थदंड अधिरोपित किया जावे । जनसूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी पेशी के पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें । समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।
- (6) आयोग के उक्त आदेश की एक प्रति आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश तत्कालीन डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा पर तामिल कराकर उसकी पावती आयोग को प्रेषित करें । साथ ही उनका लिखित जवाब आयोग की आगामी पेशी के पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत हो जावे यह भी सुनिश्चित करें ।
7. आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर श्री सुरेश शर्मा सहायक अभियन्ता उपस्थित हुए । उन्हें आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ सूचनापत्र का जवाब प्रस्तुत

- करने हेतु 22.11.2021 तक का समय दिया गया था । परन्तु उक्त दिनांक को सुनवाई नहीं होने से प्रकरण दिनांक 06.05.2022 को नियत किया गया । परन्तु श्री सुरेश शर्मा से आयोग को किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त नहीं होना पाया जाता है ।
8. उनके द्वारा समक्ष में बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 31.08.2021 को अपना जवाब आयोग को भेज दिया गया है । उनके द्वारा बताये गये जवाब दिनांक 31.08.2021 का अवलोकन किया गया । उक्त पत्र जन सूचना अधिकारी नगरपालिक निगम बिलासपुर के द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा उन्हें जारी नोटिस क्रमांक 58279/प्र.क्र.सी/232/2021 दिनांक 09.07.2021 के जवाब में प्रेषित किया जाना पाया जाता है । जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 31.08.2021 में बताया गया है कि उन्हें दिनांक 02.01.2021 को आवेदक का पत्र प्राप्त हुआ । जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 11.06.2021 को 01 पृष्ठ की जानकारी सहायक जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराई जिसे सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 25.06.2021 को पत्र जारी कर दिनांक 26.06.2021 को शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराई गई । उनके द्वारा पंजीकृत डाक की रसीद आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई गई । पत्र के पैरा 3 में बताया गया है कि डिम्ड जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.06.2021 को जानकारी उपलब्ध कराया गया । इस प्रकार डिम्ड जनसूचना अधिकारी के द्वारा ही जानकारी देने में विलंब करने श्री सुरेश शर्मा को दिनांक 21.10.2021 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर यह पूछा गया था कि उन्हे मूल आवेदन दिनांक 01.01.2021 को प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा दिनांक 11.06.2021 को 05 माह के विलंब के बाद शिकायतकर्ता को जानकारी प्रेषित की गई, वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें । उनके द्वारा समक्ष में दिनांक 31.08.2021 को जवाब प्रेषित किया जाना बताया गया परन्तु उक्त पत्र जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को मूल नोटिस दिनांक 09.07.2021 के जवाब में प्रेषित किया जाना पाया जाता है । वह पत्र डिम्ड जन सूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ सूचनापत्र का जवाब नहीं है, न ही श्री सुरेश शर्मा के द्वारा किये गये विलंब के बारे में उक्त पत्र में कोई स्पष्टीकरण है ।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(5) में यह प्रावधानित है कि – कोई अधिकारी जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को सभी सहाता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी समझा जावेगा । जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा द्वारा जानकारी देने में विलंब के लिये उक्त नोटिस के माध्यम से जवाब चाहा गया परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का जवाब आज दिनांक तक आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि कारण बताओ सूचनापत्र. में यह

स्पष्ट लेख किया गया था कि जन सूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। परन्तु जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा द्वारा किसी प्रकार का जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिनियम की धारा 5(5) के तहत जन सूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा के विरुद्ध यह मान्य किया जाता है कि उन्हें अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार लगभग 5 माह विलंब से जानकारी प्रेषित करने के लिये अधिनियम की धारा 5(5) के तहत जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा को दोषी पाया जाता है।

10. अतः जन सूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा के विरुद्ध आयोग द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी नोटिस के अनुसार 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
11. आयोग के उक्त आदेश की एक प्रति आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 5(5) के तहत जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा सहायक अभियन्ता के वेतन से उपरोक्त अर्थदंड की राशि नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. प्रकरण में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/919/2018/बिलासपुर

शिकायतकर्ता श्री दुर्गाशरण चंद्रा, रामाग्रिन सिटी बिलासपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी डी0पी0 विप्र महाविद्यालय बिलासपुर जिला- बिलासपुर

आदेश दिनांक 24/01/2019

- 1 / शिकायतकर्ता श्री दुर्गाशरण चंद्रा अनुपस्थित, वे पिछली सुनवाई दिनांक 29.12.2018 को उपस्थित थे जिसमें उन्हें आज की सुनवाई की तिथि नोट कराई गई थी। पिछली सुनवाई दिनांक 29.12.2018 को शिकायतकर्ता का कथन था कि आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कं ए/2141/2017 में पारित आदेश दि0 29.9.2017 का पालन अभी तक नहीं हुआ है।
- 2 / उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्रीमती सुनंदा तिजारे, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर उपस्थित। उन्हें सुना गया। उन्होंने बताया कि आयोग का आदेश दिनांक 7.12.2017 को प्राप्त हुआ है।
- 3 / प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष एक द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे ए/2141/2017 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था तथा उभयपक्षों का पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 29.09.2017 को उक्त द्वितीय अपील प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया था:—
 - “1 / अपीलार्थी श्री दुर्गाशरण चन्द्रा वी0सी0 बिलासपुर में उपस्थित। उन्होंने बताया कि जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
 - 2 / उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित। वे पूर्व में भी सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है परंतु प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किया जा रहा है।
 - 3 / संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, डी.पी. विप्र. महाविद्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2016 प्रस्तुत कर डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ0 सुनंदा तिजारे के विषय में निम्नलिखित 8 बिंदुओं में सूचना/जानकारी चाही थी:—
 1. शैक्षणिक योग्यता यथा 11वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्या-वाचस्पति के प्रमाण पत्र/अंकसूची की छायाप्रति।
 2. प्रथम नियुक्ति आदेश की छायाप्रति।
 3. नियमित नियुक्ति आदेश की छायाप्रति।
 4. संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अर्जित किये गये अर्जित अवकाश का लेखा जोखा की छायाप्रति।

5. सेवाकाल के दौरान किये गये विदेश प्रवासों की जानकारी एवं छत्तीसगढ़/मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुमति की छायाप्रति।
 6. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर की विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सहायक केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/मुख्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी जानकारी।
 7. प्राचार्य पद के प्रभार के दौरान विदेश प्रवास जानकारी एवं छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र की छायाप्रति।
 8. डॉ सुनंदा तिजारे द्वारा जून 2016 से आज दिनांक तक प्राचार्य की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों की जानकारी।”
- 4/ आवेदन प्राप्ति के पश्चात उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, डीपी विप्र महाविद्यालय ने निर्धारित समयावधि में पत्र दि० 26.12.2016 अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए निम्नानुसार सूचित किया :-
- “बिंदु क्रं. 01, 02, 03, 05, 07 की जानकारी व्यापक लोकहित की परिसीमन सीमा में होने पर ही व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- बिंदु क्रं.-04, व 06 के विषय में वि०वि० से जानकारी मंगाई गई है जानकारी प्राप्त होते ही आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।
- बिंदु क्रं. 08- के विषय में अवगत हो कि माननीय उच्च न्यायालय में न्यायलयीन प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में जानकारी देना संभव नहीं है।”
- 5/ जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 03.02.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रं 26/2017 में आदेश दिनांक 21.04.2017 पारित किया गया और प्रतिअपीलार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए प्रथम अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है और वांछित जानकारी दिलवाने की मांग की गई है।
- 6/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित उपरोक्त 08 बिंदुओं के संबंध में निम्नानुसार विचार किया जाता है:-
- बिंदु क्रमांक 01 में अपीलार्थी ने सहायक प्राध्यपाक डॉ० सुनंदा तिजारे की शैक्षणिक योग्यता यथा 11वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्या-वाचस्पति के प्रमाण पत्र/अंकसूची की छायाप्रति सूचना के रूप में चाही है। किसी भी कर्मचारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के संबंध में मा० केन्द्रीय सूचना आयोग ने **File No CIC/BS/A/2012/ 001202/3483 order date 18-03-2013 Appellant Mr. G Venkatesh Bhovi vs CPIO & Supdt. of post office. department of posts Bangalore** में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल रिट पिटीशन (सिविल) क्र० 27734/2012 (सी.सी. 14781/2012 से उद्भूत) गिरीश रामचंद्र देशपांडे वि० केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 का संदर्भ देकर जो निर्णय दिया है उसके सुसंगत अंश निम्नानुसार है:-

"It is fairly obvious that the caste and educational certificates of an employee are in the nature of personal information about a third party. The employee might have filed these documents before the appointing authority for the

purpose of seeking employment, but that is not reason enough for this information to be brought in to the public domain to which anybody could have access. Apart from this, the appellant has not been able to demonstrate any public purpose which the disclosure of this information would serve. Hence, we concur with the submissions of the CPIO's representative that the information is exempt from disclosure.

अतः इस दृष्टांत के प्रकाश में प्रथम बिंदु अर्थात् वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची / प्रमाण पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत व्यक्तिगत होने से प्रदान करने के आदेश देना संभव नहीं है।

बिंदु क्रमांक 02—बिंदु क्रमांक 02 में सहायक प्राध्यपाक डॉ० सुनंदा तिजारे की प्रथम नियुक्ति आदेश की छायाप्रति सूचना के रूप में चाही गई है जो निश्चित रूप से महाविद्यालय में उपलब्ध होगी और प्रदान की जा सकती है। अतः यह जानकारी अपीलार्थी को प्रदान किये जाने योग्य है।

बिंदु क्रमांक 03— बिंदु क्रमांक 3 में सहायक प्राध्यपाक डॉ० सुनंदा तिजारे नियमित नियुक्ति आदेश की छायाप्रति सूचना के रूप में चाही गई है नियमित नियुक्ति आदेश की छायाप्रति भी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है। अतः यह जानकारी भी अपीलार्थी को प्रदान किये जाने योग्य है।

बिंदु क्रमांक 04— इस बिंदु में डॉ० सुनंदा तिजारे द्वारा संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अर्जित किये गये अर्जित अवकाश का लेखा जोखा की छायाप्रति सूचना के रूप में चाही गई है। यह जानकारी भी महाविद्यालय में उपलब्ध होगी, और यदि उपलब्ध है तो अपीलार्थी को प्रदान की जानी चाहिए।

बिंदु क्रमांक 05— इस बिंदु में डॉ० सुनंदा तिजारे द्वारा सेवाकाल के दौरान किये गये विदेश प्रवासों की जानकारी एवं छत्तीसगढ़ / मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुमति की छायाप्रति सूचना के रूप में चाही गई है। विदेश प्रवास हेतु निश्चित रूप से अनुमति ली गई होगी अतः उक्त संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज अपीलार्थी को प्रदाय किया जाना चाहिए यदि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इस बाबत सूचित करना चाहिए।

बिंदु क्रमांक 06— इस बिंदु में डॉ० सुनंदा तिजारे को रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर की विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सहायक केन्द्राध्यक्ष / केन्द्राध्यक्ष / मुख्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी जानकारी चाही गई है। यह जानकारी भी महाविद्यालय में उपलब्ध होगी, और यदि उपलब्ध है तो अपीलार्थी को प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यदि डॉ० सुनंदा तिजारे को रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर की विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सहायक केन्द्राध्यक्ष / केन्द्राध्यक्ष / मुख्य केन्द्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था तो उससे संबंधित आदेश / पत्राचार संबंधित दस्तावेज निश्चित रूप से महाविद्यालय में भी उपलब्ध होंगे।

बिंदु क्रमांक 07— इस बिंदु में डॉ० सुनंदा तिजारे के प्राचार्य पद के प्रभार के दौरान विदेश प्रवास जानकारी एवं छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र की छायाप्रति सूचना के रूप में चाही गई है। विदेश प्रवास हेतु निश्चित रूप से अनुमति ली गई होगी अतः उक्त संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज अपीलार्थी को प्रदाय किया जाना चाहिए यदि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इस बाबत सूचित करना चाहिए।

बिंदु क्रमांक 08— इस बिंदु में डॉ० सुनंदा तिजारे द्वारा जून 2016 से आज दिनांक तक प्राचार्य की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों

की जानकारी चाही गई है। अर्थात निर्णय या प्रक्रिया की जानकारी नहीं मांगी गई है बल्कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका के संबंध में प्राचार्य की हैसियत से प्रस्तुत शपथ पत्रों की जानकारी मांगी गई है। अर्थात इस बिंदु में न्यायालयीन निर्णय की जानकारी नहीं मांगी गई है। यदि शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और वह कार्यालय में उपलब्ध हो तो जानकारी उपलब्ध कराये अथवा सूचित करें।

अतः अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वांछित 08 बिंदुओं की जानकारी के संबंध में विचार कर जनसूचना अधिकारी, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर को आदेशित किया जाता है कि बिंदु क्रमांक 01 को छोड़कर शेष बिंदुओं 02, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 से संबंधित जानकारी के दस्तावेज/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलार्थी को इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में प्रदान करें और यदि सूचना/जानकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है तो तत्संबंध में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को सूचित करें।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।”

- 4 / आयोग द्वारा उपरोक्त पारित आदेश का पालन जनसूचना अधिकारी द्वारा न किये जाने से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत दि० 10.07.2018 को प्रस्तुत की गई है एवं उक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने के कारण संबंधित पर शास्ति अधिरोपित करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है।
- 5 / उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुनंदा तिजारे, जनसूचना अधिकारी, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय को द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु कई बार सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे परंतु वे द्वितीय अपील प्रकरण की प्रथम सुनवाई दिनांक 26.07.2017, 16.08.2017, 31.08.2017 एवं 29.09.2017 की अंतिम सुनवाई में भी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहीं एवं उनके द्वारा कोई लिखित जवाब भी आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण द्वितीय अपील प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार किया गया।

तत्पश्चात उपरोक्त आदेश का पालन न होने तथा शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में शिकायत प्रस्तुत करने पर पुनः पक्षकारों को सुनवाई हेतु सूचना पत्र प्रेषित कर आहूत किया गया। शिकायत की सुनवाई दिनांक 29.11.2018 को शिकायतकर्ता उपस्थित रहे तथा श्रीमती सुनंदा तिजारे की ओर से उनकी प्रतिनिधि श्रीमती अंजु शुक्ला ने उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा जिस पर उन्हें समय दिया गया। शिकायत की आगामी सुनवाई दिनांक 29.12.2018 को शिकायतकर्ता उपस्थित रहे तथा प्रभारी जनसूचना अधिकारी श्रीमती अंशु शुक्ला एवं श्री मनीष तिवारी, सहायक जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए उन्होंने जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा तथा उनका निवेदन भी स्वीकार कर प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 24.01.2019 नियत की गई तथा श्रीमती सुनंदा तिजारे को निम्नानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये:-

“श्रीमती सुनंदा तिजारे, जनसूचना अधिकारी, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर को इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि कारण बताओ सूचना पत्र के रूप में

रजि० डाक से जारी किया जाये। वे कारण बतायें कि आयोग द्वारा पारित आदेश दि० 29.09.2017 का पालन न करने एवं आयोग को कोई लिखित जवाब प्रेषित न करने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000/- रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जाये तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा क्यों न की जाये। वे अपना जवाब आगामी तिथि तक प्रस्तुत करें एवं सुनवाई हेतु आयोग के समक्ष स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित भी हों। यदि वे अपना जवाब आयोग को प्रेषित नहीं करते एवं सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होते तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

6/ प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि : 24/01/2019 नियत।”

6/ आज सुनवाई दिनांक 24.01.2019 को श्रीमती सुनंदा तिजारे, जनसूचना अधिकारी समक्ष में उपस्थित हुई। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2141/2017 में पारित आदेश दि० 29.09.2017, उन्हें दि० 07.12.2017 को प्राप्त हुआ जिसका लिखित जवाब आयोग को दि० 5.1.2019 को प्रेषित किया गया है, उक्त जवाब दिनांक 05.01.2019 प्रकरण संलग्न है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्तुत जवाब दिनांक 05.01.2019 में प्रभारी प्राचार्य/जनसूचना अधिकारी अंशु शुक्ला ने दिनांक 17.01.2019 को हस्ताक्षर किये हैं। दिनांक 18.1.2019 को प्राचार्य/जनसूचना अधिकारी श्रीमती अंजु शुक्ला द्वारा लिखित जवाब प्रेषित किया गया है जो आयोग को दि० 21.1.19 को प्राप्त हुआ है। अर्थात् श्रीमती सुनंदा तिजारे ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिप्रेक्ष्य में स्वयं कोई लिखित जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, उनका यह कृत्य अत्यंत खेदजनक है एवं यह दर्शाता है कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा आयोग के द्वारा दिये गये आदेश/निर्देशों के पालन के प्रति गंभीर नहीं है। चूंकि कारण बताओ सूचना पत्र श्रीमती सुनंदा तिजारे के नाम से जारी किया गया था। अतः उनका यह कर्तव्य था कि वे प्रकरण की स्थिति को गंभीरतापूर्वक लेते हुए शीघ्र जवाब प्रस्तुत करती, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

प्रभारी प्राचार्य/जनसूचना अधिकारी अंजु शुक्ला द्वारा आयोग को संबोधित एवं शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित जवाब दि० 05.01.2019 में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के संबंध में निम्नानुसार लेख किया गया है:—

1. बिंदु क्रमांक 01 पर आपके द्वारा रोक लगा दिया गया है।
2. बिंदु क्रमांक 02 प्रथम नियुक्ति आदेश महावद्यालय के स्थापना शाखा में उपलब्ध नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है, उनके नियुक्ति की जानकारी सेवा पुस्तिका में वर्णित है। सेवा पुस्तिका की छायाप्रति दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

3. बिंदु क्रं. 3 में नियमित नियुक्ति का उल्लेख सेवा पुस्तिका में है इसके आदेश की कार्यालयीन प्रति महाविद्यालय में नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है।
4. बिंदु क्रमांक 04 अर्जित अवकाश की संख्या आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। आप कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
5. बिंदु क्रमांक 05 डॉ श्रीमती सुनंदा तिजारे के सेवाकाल के दौरान जब भी विदेश प्रवास पर गई, उसकी स्वीकृति एवं अनुमति 2012 और 2015 में प्रशासक/कलेक्टर द्वारा दी गई थी तथा 2016 में शासी निकाय के द्वारा दिनांक 29.6.2016 के बैठक में प्रदान की गई थी। विदित हो कि इनकी नियोक्ता शासी निकाय डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर हैं। अतः इनकी समस्त सेवा शर्ता का निर्धारण अनुमति तथा स्वीकृति शासी निकाय प्रदान करती है। इस हेतु म0प्र0 अशासकीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत उल्लेखित है। उपलब्ध प्रपत्र कार्यालयीन दिवस पर उपस्थित होकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6. बिंदु क्रमांक 06 का प्रपत्र महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है।
7. बिंदु क्रमांक 07 छ0ग0 शासन को केवल सूचना प्रेषित किया गया है, चूंकि ये अपने निजी व पारिवारिक कारणों से अवकाश पर रहने के कारण छ0ग0 शासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इनकी नियोक्ता शासी निकाय डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर हैं। अतः इनकी समस्त सेवा शर्ता का निर्धारण अनुमति तथा स्वीकृति शासी निकाय प्रदान करती है। जिसका उल्लेख म0प्र0 विश्वविद्यालय 1973 में है।
8. बिंदु क्रमांक 08 महाविद्यालय में शपथ पत्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण उक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।”

जवाब के साथ शिकायतकर्ता एवं आयोग को वांछित जानकारी संबंधित 07 पृष्ठ संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं जिसके समर्थन में स्पीड पोस्ट की रसीद दिनांक 17.01.2019 की छायाप्रति भी संलग्न की गई है।

- 7 / शिकायत द्वारा प्रस्तुत शिकायत व प्रभारी प्राचार्य/जनसूचना अधिकारी, श्री अंजु शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जवाब दि0 5.1.2019 एवं 18.1.2019 का अवलोकन व अध्ययन पश्चात यह पाया जाता है कि श्रीमती सुनंदा तिजारे, जनसूचना अधिकारी, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता/आवेदक (अपीलार्थी) के प्रस्तुत आवेदन का निराकरण समयावधि में नहीं किया गया था, न ही वे द्वितीय अपील प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित हुई, न ही आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन निर्धारित समयावधि में किया गया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिप्रेक्ष्य में कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह भी पाया जाता है कि जवाब दि0 5.1.2019 में बिंदु क्रं. 02 के संबंध में लेख किया गया है कि सेवा

पुस्तिका की छायाप्रति दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा अर्थात द्वितीय अपील में आदेश पारित होने के बाद इस प्रकार का तर्क देना उचित नहीं है। बिंदु क्रमांक 04, 05, के संबंध में भी जवाब में यह लेख किया गया है कि कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लें अर्थात जानकारी अभी तक शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि जनसूचना अधिकारी, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा आयोग के आदेश की घोर अवहेलना की गई है एवं आदेश के पालन हेतु किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई है।

- 9/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि आयोग के आदेश का पालन न करने के लिए श्रीमती सुनंदा तिजारे, जनसूचना अधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। अतः आयोग के आदेश का पालन न करने, सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने और कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित जवाब भी प्रस्तुत न करने के कारण श्रीमती सुनंदा तिजारे, जनसूचना अधिकारी, डी0पी0 विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रुपये 25,000 /—(पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है वे यह राशि अपने वेतन से शासकीय कोष में जमा करें एवं पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें। साथ ही तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा भी शासन की जाती है।

शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर जिला रायपुर को भी समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1285/2018/रायगढ़

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन, बेलादुला, रायगढ़

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया

जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर

आदेश दिनांक 17/08/2021

- 1/ अपीलार्थी श्री शरद देवांगन व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित ।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित । उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था । परन्तु वे बिना सूचना के अनुपस्थित हैं । अतः प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है ।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु रजि0 आवेदन दि0 19.09.2017 जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को प्रस्तुत कर 1 नवम्बर 2014 से 30 जुलाई 2017 तक पंचायत में संधारित समस्त पंचायत प्रस्ताव पंजी की सत्यापित सूचना/जानकारी चाही थी । वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 27.10.2017 प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार को प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 01. 02.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है ।
- 4/ प्रकरण में दि0 07.06.2021 की सुनवाई में आर्डरशीट में निम्नानुसार लेख किया गया था:—

प्रकरण व्ही0 सी0 में प्रस्तुत ।

- 1/ अपीलार्थी श्री शरद देवांगन व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित ।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित ।
- 3/ जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अपीलार्थी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजा जावे । जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि पूर्ण लिखित जवाब आयोग को शीघ्र प्रस्तुत करें । प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील में की गई कार्यवाही का उल्लेख भी करें । जवाब में प्रकरण क्रमांक एवं सुनवाई तिथि का उल्लेख अवश्य करें । जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी भेजें । जनसूचना अधिकारी सुनवाई की तिथि में स्वयं उपस्थित हों ।

- 4/ जनसूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि कारण बताओं सूचना पत्र के रूप में तामिल कराने हेतु रजि0 डाक से प्रेषित की जाये अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं करने, आज की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने एवं आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत न करने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250 /—रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 /—रूपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जाये तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। वे अपना जवाब इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे एवं सुनवाई हेतु आयोग के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित भी हों। यदि वे आयोग को लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करते एवं आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर भी आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, और न ही आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब दिया है। उनका यह कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति उदासीनता एवं कर्तव्यों की प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। शासकीय सेवक का कानून के प्रति यह व्यवहार उचित नहीं है। आगामी सुनवाई की तिथि में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि वे उपस्थित नहीं होते और लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करते, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए शासन को निर्देशित किया जाएगा।
- 6/ इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि कलेक्टर जशपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर को भी समुचित कार्यवाही हेतु रजि0 पोस्ट से प्रेषित किया जाये। ताकि उन्हें ज्ञात हो जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा आयोग के प्रकरण के संबंध में जवाब प्रेषित नहीं किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं जिससे प्रकरणों का त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा है। अतः वे आगामी सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
- 6/ प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 17.08.2021 नियत।

- 5/ प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर, सचिव/जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सिकिरिमा, डुमरिया, बाम्हनमारा, हेंठघीचा, धौरासांड, जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को संबोधित पत्र दिनांक 02.07.2021 लेख है जिसमें अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग रायपुर को प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1284/2018, ए/1285/2018, ए/1287/2018, ए/1288/2018, ए/1289/2018, ए/1290/2018 एवं ए/1291/2018 की सुनवाई तिथि दिनांक 07.06.2021 को राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया था। उक्त द्वितीय अपील हेतु नियत तिथि में न तो आप उपस्थित हुए और न ही आपके द्वारा प्रकरण के संबंध में कोई लिखित जवाब राज्य सूचना आयोग को प्रेषित किया गया है। आपका यह कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है साथ ही राज्य स्तर पर जिले की छवि को धूमिल करता है, यह अत्यंत खेदजनक है। अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्धारित द्वितीय अपील की सुनवाई तिथि दिनांक 17.08.2021 को अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें साथ ही प्रकरण के संबंध में अपना जवाब राज्य सूचना आयोग को तत्काल प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिप आयोग, कलेक्टर जशपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद जशपुर/मनोरा/कुनकुरी/दुलदुला/पथलगांव/कांसाबेल/बगीचा को पृष्ठांकित की गई है।
- 6/ प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद का जिला पंचायत जशपुर को संबोधित पत्र दिनांक 05.07.2021 संलग्न हैं जिसमें लेख है कि प्रकरण के संबंध में सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया श्री भगत राम चौहान द्वारा अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपीलार्थी के आवेदन अनुसार उनके द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था किन्तु इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया गया। उक्त संबंध में कार्यालयीन अभिलेखों का पडताल किये जाने पर किसी प्रकार का अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका एवं तत्कालीन लिपिक (शाखा प्रभारी) से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया जा सका।
- राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा संबंधित सचिव को लिखित एवं मौखिक रूप से बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा जानकारी देने में रुचि नहीं लिया जा रहा है और न ही इस कार्यालय में जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये कर्तव्यों के अवलहेलना के कारण श्री भगत राम सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जाता है। उपरोक्त पत्र की

- प्रतिलिपि आयोग एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई है।
- 7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार द्वारा प्रेषित पत्र पालन नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगत राम सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया जनपद पंचायत फरसाबहार के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु किसी प्रकार रुचि नहीं ली गई हैं। अतः आयोग के आदेश का पालन न करने और अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पालन नहीं करने तथा आयोग द्वारा जारी किये गये कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।
- 8/ इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जशपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार को रजि0 डाक से प्रेषित की जाये ताकि वे श्री भगत राम सचिव ग्राम पंचायत डुमरिया जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर के विरुद्ध आरोपित शास्ति की राशि को उनके वेतन से कटौती कर शासन के कोष जमा करे तथा राशि जमा कराने के पश्चात आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- उपरोक्तानुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक सी/497/2019
शिकायतकर्ता श्री वेद प्रकाश देवांगन वार्ड 12 टिकरीपारा गंडई
तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार डोंगरगांव,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
आदेश दिनांक 16.09.2021

1. शिकायतकर्ता के द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 3426/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 के पालन में शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत आयोग में दिनांक 09.05.2019 को यह शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. आयोग के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री वेद प्रकाश देवांगन अनुपस्थित। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत कोरी कार्यालय तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव समक्ष में उपस्थित।
4. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 3426/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 में जन सूचना अधिकारी तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को यह आदेशित किया गया था कि वे पारिवारिक ब्यौरा संबंधित जानकारी उपलब्ध न होने के समर्थन में शपथपत्र निष्पादित कर अपीलार्थी को इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस में प्रदाय करें तथा शपथपत्र की प्रतिलिपि आयोग को प्रेषित करें।
5. आयोग की सुनवाई दिनांक 03.09.2020 को उपस्थित जन सूचना अधिकारी श्री शिवकुमार कंवर तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव द्वारा यह बताया गया था कि उक्त प्रकरण के समय दिनांक 03.09.2017 से 04.04. 2018 तक श्री लक्ष्मीकांत कोरी पदस्थ थे जो वर्तमान में नायब तहसीलदार करतला जिला कोरबा में पदस्थ हैं। अतः आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस की एक प्रति कलवे टर कोरबा को संलग्न प्रेषित कर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कोरी को तामिल कराकर उनका जवाब एवं आयोग की आगामी पेशी में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. आयोग के उक्त नोटिस के पालन में श्री लक्ष्मीकांत कोरी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार डोंगरगांव जिला राजनांदगांव द्वारा पत्र दिनांक 16.09.

2021 से आयोग को अवगत कराया गया है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 3426/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 के पालन में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री शिवकुमार कंवर तहसीलदार तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 25.08.2020 को अपीलार्थी तत्कालीन पटवारी लोकेश देवांगन पिता श्री जी.आर.देवांगन, तहसील डोंगरगढ़ से संबंधित पारिवारिक ब्यौरा तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ में उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र पेश किया जा चुका है। श्री शिव कुमार कंवर तहसीलदार डोंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 25.08.2020 का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके द्वारा पटवारी लोकेश देवांगन का पारिवारिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। इस प्रकार आयोग के आदेश दिनांक 05.01.2018 की कंडिका 7 के पालन में शपथ पत्र की छायाप्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जहां तक विलंब का प्रश्न है तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ। आयोग के आदेश का पालन हो जाने से प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है तथा आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित दाण्डिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1145/2018/रायगढ़

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन, बेलादुला, जिला रायगढ़

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार

जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर

आदेश दिनांक 29/10/2021

- 1 / अपीलार्थी श्री शरद देवांगन आयोग में उपस्थित ।
- 2 / उत्तवादी जनसूचना अधिकारी श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग में उपस्थित ।
- 3 / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग में उपस्थित ।
- 4 / प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु रजि० आवेदन दिनांक 17.08.2017 जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी चाही थी । वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा रजि० प्रथम अपील दिनांक 07.10.2017 प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 22.01.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है ।
- 4 / प्रकरण में दिनांक 02.08.2021 की सुनवाई में आर्डरशीट में निम्नानुसार लेख किया गया था:—
प्रकरण व्ही० सी० में प्रस्तुत ।
 - 1 / अपीलार्थी श्री शरद देवांगन आयोग में उपस्थित ।
 - 2 / उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग में उपस्थित । उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी प्रभार मे नहीं दिया गया है । आयोग के सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात जिसके संबंध में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को पत्राचार किया गया है । तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर में पदस्थ है । वर्तमान जनसूचना अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है तो वे उक्त संबंध में आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें ।

- 4/ जनसूचना अधिकारी, श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा ज न प द पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि कारण बताओं सूचना पत्र के रूप में तामिल कराने हेतु रजि० डाक से प्रेषित की जाये अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं करने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250/—रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000/—रूपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जाये एवं अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति क्यों न दिलवाई जायें। वे अपना जवाब इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे एवं सुनवाई हेतु आयोग के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित भी हों। यदि वे आयोग को लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करते एवं आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एच० सी० कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को भी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण नहीं करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।
- 6/ इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर एवं कलेक्टर जशपुर को भी समुचित कार्यवाही हेतु रजि० पोस्ट से प्रेषित किया जाये। ताकि उन्हें ज्ञात हो जनसूचना अधिकारी, श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा आयोग के प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय नहीं किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एच० सी० कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को भी आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं जिससे प्रकरणों का त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा है। अतः वे आगामी सुनवाई में श्री एच० सी० कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर, श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर की उपस्थिति अनिवार्य

रूप से सुनिश्चित करें।

- 7/ प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 29.10.2021 नियत।
- 5/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को आज आयोग के समक्ष शपथ पत्र दिया गया जिसे अपीलार्थी के द्वारा लिया गया। प्रकरण में उक्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है जिसमें शपथ पत्र की मूल प्रति प्राप्त किया हस्ताक्षर की टीप अंकित है।
- 6/ प्रकरण में तत्कालीन तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 24.10.2021 संलग्न है जिसमें लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत श्री शरद देवांगन द्वारा ग्राम पंचायत मेण्डरबहार में नवम्बर 2014 से 30 जुलाई 2017 तक जानकारी मांगी गई थी जिसमें मेरा कार्यकाल 3 मार्च 2017 को मेण्डरबहार का प्रभार दिया गया। जनपद पंचायत फरसाबहार द्वारा तत्कालीन सचिव महेश राम चौहान को निलंबित किया गया मुझे अतिरिक्त प्रभार में मेण्डरबहार का प्रभार दिया गया जिसमें महेश राम चौहान मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया मैं एक तरफा चार्ज लेकर मेण्डर बहार में 2018 तक कार्य किया उसके बाद 25 मई 2018 के सुदर्शन राम सचिव को मेण्डरबहार का प्रभार सौंपा गया जिस बीच में राज्य सूचना आयोग से श्री शरद देवांगन द्वारा सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी जिसका पत्र आया श्री शरद देवांगन द्वारा ग्राम पंचायत मेण्डरबहार में कब सूचना का अधिकार लगाया द्वितीय अपील जनपद पंचायत फरसाबहार में नहीं किया गया तत्पश्चात 2018 में राज्य सूचना आयोग से पत्र आया उस समय मैं ग्राम पंचायत मेण्डरबहार का प्रभार सुदर्शन राम सचिव को सौंपा चुका था। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

तत्कालीन जनसूचना अधिकारी यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया था उस समय वही पदस्थ थे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के समय भी वही पदस्थ थे। इस प्रकार से इस प्रकरण में पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-

(1) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण निश्चित समय सीमा में न करने एवं आयोग के सूचना पत्र का जवाब संतोषप्रद प्रस्तुत न करने पर जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 3,000/-रुपये (तीन हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एच0 सी0 कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। अतः विकास आयुक्त छ.ग. नवा रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर को निर्देशित किया जाता है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच कर अनुशानात्मक कार्यवाही करें।

7 / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे जनसूचना अधिकारी, श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति की राशि को उनके वेतन से कटौती कर शासन के कोष जमा कराये तथा शास्ति जमा कराने के पश्चात पालन प्रतिवेदन आयोग को तत्काल प्रेषित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3077/2018

**अपीलार्थी भागीरथी सिंह ठाकुर कृष्णा चौक लोधीपारा पुराना सरकण्डा बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 15.11.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2017 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 05.12.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानकारी देने के निर्देश के उपरान्त जानकारी प्रदाय नहीं किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 08.08.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 06.09.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री भागीरथी सिंह ठाकुर आयोग में उपस्थित। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – उप पंजीयक कार्यालय जांजगीर में पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक 3940 दिनांक 20 मार्च 2001 के द्वारा दस्तावेज का पंजीयन श्रीमान यू.एस.राठौर के द्वारा पंजीयन सम्पन्न हो गई है साथ ही दस्तावेज का विक्रेता रमेश कुमार आ स्व देवलाल जाति देवांगन निवासी चांपा तहसील चांपा (छ.ग.) को उप पंजीयक व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं अतः अंगूठा निसान को माफी किया गया है। साथ ही विक्रेता का शपथ पत्र दिनांक 20.03.2001 प्राप्त करके ग्राम चांपा का खसरा क्र 1821 से कुल रकबा में से 0.40 डिस भूमि का बंटवारा करके विक्रय विलेख का पंजीयन सम्पन्न किया गया। अतः उप पंजीयक को प्रदत्त अधिकार के अर्न्तगत उक्त शपथपत्र के आधार पर बंटवारा करते हुए विक्रय विलेख का पंजीयन सम्पन्न करने का अधिकार की जानकारी की मांग की गई।
5. प्रकरण मे जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 16.10.2017 से आवेदक को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के

नियमों से संबंधित है अतः नियमों की व्याख्या करना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नहीं आता है । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की किताब सर्वसुलभ है जो कार्यालय के अधीन नहीं है । जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 05.12.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन रायपुर जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए कि नियमों की व्याख्या करना अथवा अभिमत देना सूचना के अधिकार अधिनियम में अपेक्षित नहीं है वही जानकारी दी जा सकती है जो अभिलेख के रूप में उपलब्ध है । अतः जन सूचना अधिकारी जांजगीर चाम्पा को निर्देशित किया गया कि संबंधित नियमों की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दें ।

6. अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयोग की सुनवाई दिनांक 04.09.2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –

(4) प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित कर जन सूचना अधिकारी जांजगीर चाम्पा को संबंधित नियमों की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है । उपस्थित जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.09.2020 को अपीलार्थी को जानकारी दे दी गई है । आवेदक के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.09.2018 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.01.2018 के 06 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अतः कारण बताओ नोटिस जारी की जावे कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर आवेदक को जानकारी से वंचित रखे जाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत उन पर क्यों न 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अधिरोपित किया जावे । साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29(2) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के लिए क्यों न उनके विरुद्ध विभागीय जांच किये जाने हेतु उनके वरिष्ठ अधिकारी को अनुशंसा किया जावे । तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करें । समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी ।

7. आयोग के उक्त आदेश के पालन में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा अपना लिखित जवाब

आयोग को प्राप्त पत्र दिनांक 09.11.2021 से आयोग को प्रेषित किया गया । उनके द्वारा अपने जवाब में आयोग को अवगत कराया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के संबंध में संबंधित लिपिक उन्हें अवगत नहीं कराया गया और न ही मेरे समक्ष उक्त आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके कारण पारित आदेशानुसार उनके द्वारा आवेदक को समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिसके लिए उनके द्वारा आयोग से क्षमा याचना की गई। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है । उनके द्वारा इस भूल को सदभाविक मानते हुए भविष्य में इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने के लिये आश्वस्त किया गया ।

8. प्रकरण में अपीलार्थी के आयोग के समक्ष प्रस्तुत पत्र दिनांक 12.11.2021 से आयोग को अवगत कराया है कि उन्हें जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 24.09.2020 को जानकारी उपलब्ध करा दी है इसलिए वह अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा उनके द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया ।
9. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया था जिसका पालन तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा लगभग 20 माह तक नहीं दिया गया । उनके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 24.09.2020 को जानकारी उपलब्ध कराई गई । इस संबंध में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा उक्त विलंब के संबंधित लिपिक के द्वारा उनके समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को तथा नस्ती प्रस्तुत नहीं करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है । सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय किये जाने का दायित्व जन सूचना अधिकारी का होता है जिसके लिए लिपिक को जिम्मेदार ठहराया जाना अधिनियम के प्रावधान अनुसार मान्य किये जाने योग्य नहीं है । उनके जवाब से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका उनके कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से ऐसा होना संभव हुआ है ।
10. इस प्रकार तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा अपीलार्थी को अत्याधिक विलंब से जानकारी देने के लिए दोषी पाये जाने से आयोग द्वारा दिनांक 04.09.2021 को उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ सूचना पत्र में प्रस्तावित दांडिक प्रावधान के अधीन 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है । साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005

की धारा 20(2) के तहत महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के विरुद्ध आवश्यक जाच कर दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

11. आयोग के इस आदेश की प्रति महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू से आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि का नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कर आयोग को सूचित करें ।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/65/2021

शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन, प्रधान कार्यालय मंजूषा निवास, देवीगंज रोड़ अंबिकापुर,
जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.02.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि, कृषि विभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 02.12.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 09.01.2020 को दिया गया। जानकारी देने के निर्देश के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 26.11.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 05.01.2021 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ़्रेसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कि ओर से प्रतिनिधि श्री जी.एस. दुबे, उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा उपस्थित।
3. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से
 1. सरगुजा जिले में वर्ष 2010 से वर्ष 2018 तक कितने चेक डेम स्टाप डेम स्वीकृत हुए।
 2. कितना निर्माण हुआ सूची प्रदान करें उन चेक डेम के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई।
 3. उपरोक्त अनुसार किए गए कार्यों की केश बुक की छायाप्रति प्रदान करें।
4. प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि संभाग सरगुजा अंबिकापुर (छ.ग.) का जवाब दिनांक 25.01.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ। श्री राजेन्द्र कुमार जैन (संपादक) छत्तीसगढ़ का पहरेदार, प्रधान कार्यालय मंजूषा निवास, देवीगंज रोड़ अंबिकापुर का अपील आवेदन पत्र संचालक कृषि छ.ग. रायपुर द्वारा पत्र क्र. /स्था./सू.अ./प्र.अ. /2019/11336 रायपुर दिनांक 29.11.2019 द्वारा आवक क्र. 3709 दिनांक 02.12.2019 को हस्तांतरित प्रकरण प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 02.12.2019 को अपील प्रकरण क्रमांक

84/19 मान्य किया गया। जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को दिनांक 03.01.2020 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कर अनिवार्यतः उपस्थित होने की सूचना पत्र दोनों पक्षों को प्रेषित की गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) में प्रावधानित अधिनियम के तहत सुनवाई की कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./प्र.अ.प्र.क्र. 84/19/2019-20/1888 सुनवाई की कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./प्र.अ.प्र.क्र. 84/19/2019-20/1888 दिनांक 09.01.2020 के द्वारा 45 दिनांक के भीतर निर्णय आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी द्वारा औचित्य विहित करने बाबत कोई ठोस आधार/अधिनियम से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराया गया फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी को 07 दिनों के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बिन्दु क्र. 3 एवं 4 के अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात् भी यदि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अद्यतन जानकारी प्रदाय नहीं की गई है तो इसके लिए जनसूचना अधिकारी दोषी है। अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने की सूचना जनसूचना अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को नहीं दी गई है। जनसूचना अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि अंबिकापुर को आदेश एवं कार्यालयीन पत्र क्र./1738 दिनांक 22.01.2021 को पत्र लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 02.02.2022 के पूर्व यदि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है तो प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन है।

5. आज सुनवाई में शिकायतकर्ता उपस्थित रहें। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया जानकारी आज दिनांक अप्राप्त है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब का परीक्षण से पाया गया कि प्रथम अपील आदेश का पालन जनसूचना अधिकारी के आज दिनांक तक नहीं किया गया है।
6. प्रकरण में संलग्न अपीलार्थी के मूल आवेदन का परीक्षण किया गया जिसमें उनके द्वारा 03 बिन्दुओं जानकारी मांग किया है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा समय-सीमा में जानकारी प्रदान नहीं किया गया है। विलंब का जवाब प्रस्तुत करने हेतु जनसूचना अधिकारी को आयोग से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब आज दिनांक तक जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अपील में पारित आदेश का पालन कराने का दायित्व प्रथम अपीलीय अधिकारी का है। इस संबंध में छ.ग.शासन, सा0प्र0वि0 सूचना का

अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 3941 / जी- 1249 / 2010 / 1-सूअप्र दिनांक 22.12.2010 का निम्न अंश महत्वपूर्ण है :- “ (2) 1. सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है । इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल होही नहीं बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दें इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डरहोना चाहिए । जिसमें निर्णय के पक्षमें सुनिश्चित तर्क दिये गये हों ।

2. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारीदी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (1)लोक सूचना अधिकारीको ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दें सकता है या (11) अपीलार्थी को स्वयं जानकारी भेज सकता है । पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलार्थी को शीघ्र भेजी जाये । हालांकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही का दूसरा रास्ता अपनायें और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दें ।

यदि लोक सूचना अधिकारी अपील प्रार्थिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्यवाही करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सकें” ।

शासन के निर्देश स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश पारित कर सुनिश्चित कराना है कि शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हो । यदि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन नहीं करता तो क्या करना चाहिए यह भी उल्लेख हैं । उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह शिकायत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध न होकर उसके पालन के लिए है ।

8. आदेश की प्रति संचालक कृषि संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.10.2019 से 30 दिवस के अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा से प्रकरण में किये गये विलंब के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाए । स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2)के तहत आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आयोग में

पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/390/2017

श्री सानंद दास दीवान, ब्यूरो चीफ, दैनिक अग्रदूत रानी रोड, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 20.09.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2016 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 07.12.2016 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 20.01.2017 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 23.01.2017 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. उभय पक्ष सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "आपके कोरबा जनपद में जो अधिकारी व स्टाफ तथा बाबू गण वर्तमान में पदस्थ हैं, उनकी नियुक्ति व ज्वाइनिंग लेटर की प्रमाणित छायाप्रति की मांग किए हैं।
5. आयोग के सुनवाई दिनांक 17.05.2021 की कंडिका 4 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.10.2016 के अवधि में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा द्वारा आवेदक को आज दिनांक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। और ना ही आयोग को आज दिनांक तक अपना पूर्ण लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई तिथि अपना पूर्ण लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000/- शास्ति तथा एवं 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा निर्देश दिया गया था।
6. उक्त नोटिस के पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा का पत्र दिनांक 05.02.2020 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा आवेदक को जानकारी प्रेषित किये जाने का लेख किया गया है। आज सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित रहें उनके द्वारा आयोग में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार माना जाता है कि आवेदक को जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त हो चुकी हैं।
7. प्रकरण में पाया गया कि आयोग नोटिस के पालन में जनसूचना अधिकारी के द्वारा

आयोग में कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किया और न ही जनसूचना आवेदन दिनांक की अवधि में पदस्थ रहे तत्कालीन जनसूचना अधिकारी का नाम आयोग को अवगत कराया गया।

8. अतः आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन 01.10.2016 के 30 दिवस की अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा के विरुद्ध प्रकरण में आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए /342/2021

**श्री रामकुमार वस्त्रकार वार्ड क्र. 47 पं रामगोपाल तिवारी वार्ड रामकृष्ण नगर (तोरवा मोपका रोड)
मारूती शो रूम के सामने मोपका जिला बिलासपुर**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारी, महाप्रबंधक (भा.सं) छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 07.09.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2020 प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रथम अपील आवेदन दिनांक 24.12.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील आवेदन दिनांक 25.01.2021 प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 28.01.2021 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री रामकुमार वस्त्रकार व्हीसी में अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर श्री पी.व्ही.संजीव व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त परिचारिका (लाईन) को परिवीक्षा अवधि में प्राप्त होने वाले मूल वेतन के साथ अन्य भत्तों की सत्यापित छायाप्रति की मांग की गई।
5. आवेदक का मूल आवेदन प्राप्त होने जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 02.11.2020 से आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल आर्डर के संबंध में आपत्ति लगाते हुए पोस्टल आर्डर सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.) छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. रायपुर के नाम से प्रस्तुत करने की सूचना भेजी गई। आवेदक के द्वारा संशोधित पोस्टल आर्डर उनके पत्र दिनांक 09.11.2020 से जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 24.11.2020 से आवेदक को 07 पेज की जानकारी हेतु 14 रु दस्तावेजी शुल्क की मांग की गई जिसे आवेदक के द्वारा दिनांक 07.12.2020 को जमा किया गया। जनसूचना अधिकारी के द्वारा दस्तावेजी शुल्क प्राप्त होने पर दिनांक 14.12.2020 को जानकारी प्रदाय की गई।
6. आवेदक के द्वारा जनसूचना अधिकारी से उनके आवेदनानुसार जानकारी प्राप्त नहीं होने

पर प्रथम अपील दिनांक 24.12.2020 को पंजीकृत डाक से प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें आवेदक द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क 50 रु संलग्न न होने के कारण पत्र दिनांक 08.01.2021 से आवेदक को वांछित आवेदन शुल्क जमा करने हेतु लेख किया गया । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन शुल्क जमा नहीं किये जाने से उनके प्रथम अपील आवेदन का कोई निराकरण नहीं किया जा सका ।

7. आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा प्रदायित जानकारी को स्पष्ट नहीं होना बताया गया है तथा चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है ।
8. राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस के पालन में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र दिनांक 23.07.2021 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दर्शाते हुए लेख किया गया है कि आवेदक को पत्र दिनांक 02.01.2021 को 27 पेज की जानकारी निशुल्क प्रदाय कर दी गई है । प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क दिनांक 09.11.2020 तथा दस्तावेजी शुल्क दिनांक 07.12.2020 को जमा किये जाने के उपरान्त जो जानकारी दी गई वह आवेदक के आवेदन में चाही गई जानकारी से भिन्न जानकारी दी गई । भ्रामक जानकारी देने के कारण आवेदक को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । इस संबंध में पूछे जाने पर जनसूचना अधिकारी ने बताया कि दिनांक 02.01.2021 को भेजी गई जानकारी आवेदक की चाही गई जानकारी है । उनके द्वारा इसकी प्रति आयोग को भी प्रेषित की गई है । उसका अवलोकन किया गया तथा वह जानकारी संविदा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्त से संबंधित होना पाया गया । अतः अपीलार्थी के द्वारा लगाया गया आरोप कि भ्रामक जानकारी दी गई है अमान्य किया जाता है ।
9. आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत होने वाले अधिकतम आवेदनों में आवेदन शुल्क किस अधिकारी को देय होगा को लेकर आपत्ति की जाती है । आवेदक को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसे आवेदन शुल्क किस अधिकारी के नाम से देय होगा लेख करना है । इस संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक CIC/AICTE/2017/171555 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 का निम्न अंश अवलोकनीय है –

CPIO in rejecting his RTI application on the pretext that the IPO was not properly addressed, directing him to send the application fee in favour of the Member Secretary, AICTE.

आयोग द्वारा अपने आदेश में यह अवधारणा भी प्रतिपादित की गई है कि –

CPIO's action of returning the RTI application stating that the IPO

was not properly drawn was not proper. This rejection on his part clearly amounted to denial of information under the RTI Act. It is also not a case that the complainant did not pay any fee. The bona fides of the complainant are established by his payment towards the Accounts Officer and the intentions of the PIO and public authority are not at all bona fide.

आयोग द्वारा अपने आदेश में यह अवधारणा भी प्रतिपादित की गई है कि –

The CPIO has every authority to collect the fee prescribed. But when IPO indicates that Rs 10 paid to Government of India, the RTI application can not be considered as without payment. Even non payment of fee can not be a ground for rejection of RTI application. Only grounds for rejection are specifically under section 8 & 9.

10. माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के उक्त आदेश के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा जब आवेदन शुल्क / दस्तावेजी शुल्क पोस्टल आर्डर के माध्यम से जन सूचना अधिकारी को प्रदाय किया जाता है तथा उक्त पोस्टल आर्डर यदि समुचित अधिकारी को संबोधित न होकर किसी अन्य अधिकारी के नाम से भी हो तो भी जन सूचना अधिकारी मूल आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आवेदक के द्वारा समुचित शुल्क जमा करने के उद्देश्य से राशि जमा की गई है । मात्र आवेदन शुल्क उचित संबोधन के अभाव में आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।
11. प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड डगनिया रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना पटल पर सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों में देय आवेदन शुल्क जिसे देय होगा उसका नाम अंकित हो ताकि आवेदक सही अधिकारी के नाम से आवेदन शुल्क प्रस्तुत कर सकें । आम नागरिकों को यह जानकारी न होना स्वाभाविक है जिसके लिए लोक प्राधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि नागरिकों को इसकी सूचना उपलब्ध करायें ।
12. आवेदक द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 02.01.2021 को आवेदक के आवेदनानुसार जानकारी प्रदान की गई है । इस प्रकार यदि आवेदक के मूल आवेदन की प्रस्तुति दिनांक 09.11.2020 मान्य की जावे तो भी आवेदक को 02.01.2021 तक जानकारी से वंचित रखा गया है जिसके लिये जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर प्रथम दृष्टया दोषी हैं । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड डगनिया रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक छ.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर के द्वारा आवेदक को त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए उनके विरुद्ध आवश्यक जांच कर विभागीय नियमों के तहत सेवा शर्तों के अधीन कार्यवाही करें ।

13. आदेश की एक एक प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर तथा प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड डगनिया रायपुर को उनके स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।
14. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3985/2020

**अपीलार्थी श्री रोशन कुमार सिंह गौशाला मोहल्ला वार्ड क्र 04 अकलतरा
जिला- जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा
जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)
आदेश दिनांक 08.11.2021**

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) को पंजीकृत डाक से प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2020 लेने से इन्कार करने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 06.10.2020 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 05.11.2020 को आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानकारी देने के निर्णय के उपरान्त भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 01.12.2020 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 04.12.2020 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री रोशन कुमार सिंह तथा जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा से तकनीकी खराबी होने के कारण विडियो कान्फ्रेंसिंग में सम्पर्क नहीं हो सका। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा का जवाब दिनांक 28.07.2021 आयोग में प्राप्त हो जाने से प्रकरण का निराकरण प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणदोष पर विचार कर किया जाता है।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत किरारी में वित्तीय वर्ष 2019-20, में मनरेगा के तहत किए गए निर्माण कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व दिये गये आवेदन की छायाप्रति की मांग की गई है।
5. आयोग की सुनवाई दिनांक 04.08.2021 को जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा श्री लोचनप्रसाद कश्यप उपस्थित थे। जन सूचना अधिकारी को सुनवाई किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –

(4) वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.07.2021 को आवेदक को सम्पूर्ण जानकारी भेजा जाना पाया जाता है । उनके द्वारा बताया गया कि वह इस ग्राम पंचायत में दिनांक 17.03.2021 से कार्यरत हैं । राज्य सूचना आयोग का पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा आवेदक को जानकारी भेजा जाना पाया जाता है । मूल आवेदन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के समय इस ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में इलाही मोहम्मद कुरैशी कार्यरत थे । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में भी लेख किया गया है कि सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे । परन्तु इसके बाद भी उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन समय सीमा में नहीं किया गया जिसके कारण आवेदक को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

(5) प्रकरण में आवेदक के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा उनके मूल आवेदन दिनांक 17.09.2020 से ग्राम पंचायत किरारी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत किये गये निर्माण कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व दिये गये आवेदन की छायाप्रति की मांग की गई है । वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.07.2021 को आवेदक को सम्पूर्ण जानकारी भेजा जाना पाया जाता है । प्रेषित जानकारी के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि जन सूचना अधिकारी ने आवेदकों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है परन्तु आवेदक के द्वारा रजिस्ट्रेशन के पूर्व की जानकारी की मांग की गई है । आज समक्ष में उपस्थित जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनकी ग्राम पंचायत में इस प्रकार के आवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं है । अतः वर्तमान जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर आवेदक को तदनुसार अभिलेख के अनुपलब्धता संबंधी जानकारी आवेदक को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें ।

(6) तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत कोटमीसोनार श्री इलाही मोहम्मद कुरैशी के द्वारा व्हाट्स ऐप के माध्यम से अपना लिखित जवाब राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उन्होंने अपने जवाब में लेख किया गया है कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी समय सीमा में नहीं देने के संबंध में प्रतिवेदन इस प्रकार है कि चूंकि ग्राम पंचायत भवन में आकर मेरे साथ मारपीट किय जाने एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत थाना अकलतरा में दर्ज कराये जाने के कारण मैं ग्राम पंचायत किरारी में उपस्थित नहीं हो रहा था । घटना घटित होने के कारण मैं कुछ दिनों के लिये बाहर चला गया था । वापस आने पर उनका स्थानान्तरण

ग्राम पंचायत किरारी से ग्राम पंचायत कोटमी सोनार जनपद पंचायत अकलतरा कर दिया गया । उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होने का निवेदन किया गया ।

6. तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा श्री इलाही मोहम्मद कुरैशी के द्वारा दिनांक 05.12.2021 को आवेदक को भेजी गई सूचना का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत किरारी में वित्तीय वर्ष 2018-19, में मनरेगा के तहत किए गए निर्माण कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व दिये गये आवेदन की छायाप्रति की मांग की गई है जिसके जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक द्वारा आवेदक को लेख किया गया कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी वेबसाइट nrega.cg.nic.in में देखकर प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को दी गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त मानी जाती है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक LPA 444/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2015 में निम्नानुसार अवधारणा प्रतिपादित की गई है –

20. The question which in our view thus arises is whether information which has suo motu been made available by a public authority various means of information including internet in fulfillment of its obligation under Section 4 of the RTI Act, can be requested for under Section 6 of the Act.

उक्त निर्णय की कंडिका 21 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारणा अभिव्यक्त की गई है –

21. We, for the reasons following, are of the view that neither can information already suo motu made available by the public authority in discharge of obligation under Section 4 be requested for under section 6 of the Act nor is the CPIO required to reject the said request giving the the reason of the information having suo motu been made available on the internet

इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/SH/A/2014/002313 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 का निम्न अंश अवलोकनीय है –

With regard to the first issue, we note that the information, that is placed by a public authority on its website, is already available in the public domain and is, therefore, not under the control of the public authority. It can be obtained by any interested person by consulting the relevant website. If public authorities are required to provide hard copies of the information, already available on their website as part of suo motu disclosure will become futile, because the very purpose of such disclosure is to ensure that applicant do not have to approach public authorities to get a good deal of information

already placed by them on their website

माननीय उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रतिपादित उक्त अवधारणा के आलोक के परिप्रेक्ष्य में जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को वेबसाइट का एड्रेस उपलब्ध करा कर जानकारी डाउनलोड करने हेतु सूचित किया गया है, उक्त सूचना को पर्याप्त एवं उचित मान्य किया जाता है । अतः तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा श्री इलाही मोहम्मद कुरैशी के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण मान्य किया जाता है तथा आयोग द्वारा दिनांक 04.08.2021 को अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस समाप्त किया जाता है ।

7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/411/2015
शिकायतकर्ता श्री कृष्णाराम कोसमा 11 बी मरोदा सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग
विरुद्ध
जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग, जिला दुर्ग
आदेश दिनांक 11.04.2016

आयोग की पेशी दिनांक 21.9.2015 का कार्यवाही विवरण आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 14711 दिनांक 2.11.2015 से कलेक्टर दुर्ग, जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग, प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग तथा शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया था, जिसकी कंडिका 6,7,8 एवं 9 निम्नानुसार है—
(6) अतः प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर दुर्ग, जनसूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग के द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 27.08.2014 जिसका पालन दिनांक 12.10.2014 को किया जाना था, वह आयोग में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त एवं आयोग का पत्र जारी होने के बाद अतिविलंब से दिनांक 03.08.2015 को किया गया, जो कि इन सभी अधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है ।

(6) चूंकि वांछित अभिलेख कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है अतः शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदाय संभव न होने से शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है ।

(7) दिनांक 12.09.2014 से आज तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(5) के तहत डीम्ड जनसूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों से यह स्पष्ट करें कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी आयोग के आदेश के उपरान्त भी अत्याधिक विलंब से प्रदाय करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे ।

(8) दिनांक 12.09.2014 से आज तक पदस्थ रहे कलेक्टर दुर्ग (लोक प्राधिकारी) इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में आयोग को रजिस्टर्ड एडी स्पष्ट करें कि आयोग के निर्णय के पालन में शिकायतकर्ता को जानकारी निर्धारित अवधि में क्यों उपलब्ध नहीं करायी गई । सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) में यदि लोक प्राधिकारी को कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उसका पालन करना उसका दायित्व है ।

वह इसको मात्र अधीनस्थों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं ।

(9) कलेक्टर दुर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि इस अवधि में पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग तथा जनसूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय दुर्ग को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को अवगत करावें ।

(2) आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9 के पालन में कलेक्टर दुर्ग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण आयोग के उपरोक्त पत्र संबंधित अवधि में पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग को प्रदाय नहीं किया गया तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति की जानकारी भी आयोग को प्राप्त नहीं हो सकी। यह कलेक्टर दुर्ग की लापरवाही दर्शाता है। शिकायत प्रकरण क्रमांक 411 / 2015 शिकायत प्रकरण क्रमांक 411 / 2015

(3) आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 8 के पालन में दिनांक 12.8.2014 से 21. 9.2015 तक पदस्थ रहे कलेक्टर दुर्ग के द्वारा कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनके द्वारा आयोग के प्रकरण क्रमांक 2453 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 27. 8.2014 का पालन दिनांक 12.10.2014 तक क्यों नहीं किया गया तथा आदेश का पालन अति विलंब से दिनांक 3.8.2015 को क्यों किया गया,

(4) दिनांक 12.9.2014 से दिनांक 21.9.2015 तक की स्थिति में पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के द्वारा आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 7 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया जबकि यह पत्र दिनांक 2.11.2015 को पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी को तो सीधे प्राप्त हुआ था। यह उनकी लापरवाही दर्शाता है।

(5) कार्यालय कलेक्टर (राजस्व अभिलेखागार) के पत्र क्रमांक 18566 दिनांक 26. 11.2015 से आयोग में यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि आयोग का अपील प्रकरण 2453 दिनांक 2013 में पारित आदेश दिनांक 27.8.2014 राजस्व अभिलेखागार प्राप्त नहीं हुआ जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के पत्र क्रमांक 12077 दिनांक 24.7. 2015 से प्रथम बार इस कार्यालय को प्राप्त हुआ एवं इसकी जानकारी उनकी शाखा के द्वारा पत्र क्रमांक 12982 दिनांक 3.8.2015 द्वारा प्रेषित भी कर दी गई। अतः प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार का यह स्पष्टीकरण मान्य करने योग्य है तथा उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(6) कलेक्टर दुर्ग एवं जनसूचना अधिकारी जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग से अब आगे पत्राचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

(7) जनसूचना अधिकारी तथा कलेक्टर दुर्ग अपीलार्थी को जानकारी को विलंब से प्रदाय के दोषी है जिसका स्पष्ट विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 14711 दिनांक 2.11.2015 में दर्शाया गया है। कलेक्टर दुर्ग के द्वारा तो आयोग के निर्णय के पालन में कोई कार्यवाही की ही नहीं तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा अत्यधिक विलंब से जानकारी प्रदाय करने के लिये आयोग का निर्णय अभिलेखागार कक्ष में प्रेषित किया गया।

(8) आयोग के पत्र क्रमांक 14711 दिनांक 2.11.2015 की प्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत सचिव छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग को लेख किया जाता है कि वह दिनांक 12.9.2014 से दिनांक 21.9.2015 तक पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। उनको यह भी लेख किया जाता है कि प्रकरण में कलेक्टर दुर्ग से भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करें। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है।

सचिव छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर दुर्ग, प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार दुर्ग तथा जनसूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग सूचित हो।

सही/-
(ए.के.सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/341/2014

**शिकायतकर्ता श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, शिक्षक नगर महावीर स्कूल के पास दुर्ग, जिला दुर्ग
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी नगर पालिका निगम रायपुर, जिला रायपुर

आदेश दिनांक 18.05.2016

आयोग की पेशी दिनांक 04.12.2015 का कार्यवाही विवरण आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 से आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर, जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगरपालिक निगम रायपुर एवं अपीलार्थी को प्रेषित किया गया था, जिसकी कंडिका 5 निम्नानुसार हैं :-

- (1) आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए-89/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2013 के अनुसार शिकायतकर्ता को जानकारी रजिस्टर्ड पत्र से अपने हस्ताक्षर से उपलब्ध करावें। वह इस दायित्व को अन्य किसी अधीनस्थ नहीं सौंपें। इन्ही निर्देशों के साथ शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है। जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला आयोग एवं जनसूचना अधिकारी के मध्य का है, जिसका शिकायतकर्ता से आगे कोई संबंध नहीं है।
- (2) दिनांक 11.04.2013 से आज तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी डॉ प्रीतम मिश्रा इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि आयोग के निर्णय दिनांक 13.03.2013 का पालन उनके द्वारा क्यों नहीं किये गये तथा प्रकरण क्रमांक सी-341/2014 में कोई जवाब उनके द्वारा आयोग में क्यों प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर के नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (3) दिनांक 11.04.2013 से आज तक पदस्थ रहे आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक ए-89/2011 में आयोग के आदेश दिनांक 13.03.2013 तथा शिकायत प्रकरण क्रमांक 341/2014 में आयोग के पत्र क्रमांक 6459 दिनांक 29.04.2015 के पालन न करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर के नस्ती

प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें ।

- (4) वर्तमान आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि इस अवधि में पदस्थ रहे सभी आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को अवगत करावें ।
1. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5(4) के पालन में आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर (लोक प्राधिकारी) के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस कारण संबंधित अवधि में पदस्थ रहे निगम आयुक्त को आयोग का उपरोक्त पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति भी आयोग को ज्ञात नहीं हो सकी । यह आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर की लापरवाही दर्शाता है । अतः अब इनसे आगे पत्राचार करने का कोई औचित्य नहीं है ।
2. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5(2) के पालन में दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी डॉ. प्रीतम मिश्रा ने प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही पर कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया, जबकि यह पत्र उनको आयोग से सीधे प्राप्त हुआ था । वह प्रकरण में दोषी हैं, जिसका पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 में दर्शाया गया है ।
3. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5(3) के पालन में दिनांक 11.04.2015 की स्थिति में पदस्थ रहे आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर के द्वारा भी उनके प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही पर कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि यह पत्र उनको आयोग से सीधे प्राप्त हुआ था । दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर प्रकरण में दोषी हैं, जिसका पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 में दर्शाया गया है । इनके द्वारा आयोग के निर्णय दिनांक 13.03.2013 का पालन दिनांक 04.12.2015 तक नहीं किया गया ।
4. अतः प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 की प्रति संलग्न कर लेख किया जाता है कि वह दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी डॉ. प्रीतम मिश्रा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।
5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 की प्रति संलग्न कर लेख किया जाता है कि वह दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर से स्पष्टीकरण

प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें । प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है ।

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर तथा जनसूचना अधिकारी नगरपालिक निगम रायपुर सूचित हों ।

सही/-
(ए.के.सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2000/2016

**अपीलार्थी श्री स्वप्नेश्वर मिश्रा वास्ते श्री विश्वनाथ मिश्रा वार्ड नं 16 बैकुण्ठपुर, जिला रायगढ़
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ जिला रायगढ़
आदेश दिनांक 16.10.2017**

आयोग की पेशी दिनांक 23.03.2017 का कार्यवाही विवरण आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 से प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) 1 छ. रा. वि. वि. कं. मर्या.रायगढ़, जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) 1 छ. रा. वि. वि. कं. मर्या. रायगढ़ एवं अपीलार्थी को प्रेषित किया गया था, जिसकी कंडिका 9 निम्नानुसार हैं –

- (1) अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ जिला रायगढ़(लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निशुल्क उपलब्ध करावें।

जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला आयोग एवं जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के मध्य का है, जिसका अपीलार्थी से आगे कोई संबंध नहीं है।

इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

- (2) दिनांक 29.03.2016 से आज तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय न करने, आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने एवं आयोग की पेशी दिनांक 23.03.2017 में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (3) दिनांक 28.04.2016 से आज तक पदस्थ रहे प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत

करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण नहीं करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/ आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।

- (4) कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि इस अवधि में पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर तत्काल प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को रजिस्टर्ड पत्र से अवगत करावे।

2. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9(4) के पालन में कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा. वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह उनकी लापरवाही दर्शाता है। इस कारण संबंधित अवधि में पदस्थ रहे समस्त जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को आयोग का उपरोक्त पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका एवं उनके प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही पर जवाब आयोग को प्राप्त नहीं हो सके तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति भी आयोग को ज्ञात नहीं हो सकी। अतः अब इनसे आगे पत्राचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

3. दिनांक 23.03.2017 की स्थिति में पदस्थ रहे जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9(2) के पालन में प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही का कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह पत्र उनको आयोग के द्वारा सीधे प्रेषित किया गया था।

4. दिनांक 23.03.2017 की स्थिति में पदस्थ रहे प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 9(3) के पालन में प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही का कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह पत्र उनको आयोग के द्वारा सीधे प्रेषित किया गया था।

5. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी हैं क्योंकि जो जानकारी अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 29.03.2016 से 30 दिवस में प्रदाय करना थी, वह उनके द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण में आयोग के निर्णय दिनांक 23.03.2017 तक प्रदाय नहीं की गई, आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोई जवाब

प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आयोग की पेशी दिनांक 23.03.2017 में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे । इनके दोषी होने का पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 की कंडिका 4, 6, 7 एवं 9(2) में दर्शाया गया है ।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी हैं क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया गया तथा आयोग में प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । इनके दोषी होने का पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 की कंडिका 2, 5, 8 एवं 9(2) में दर्शाया गया है ।

7. अतः प्रबंध संचालक छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. डगनिया रायपुर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशंसा की जाती है कि वह दिनांक 29.03.2016 से 23.03.2017 तक पदस्थ रहे समस्त जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

8. प्रबंध संचालक छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. डगनिया रायपुर से आयोग के पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 29.05.2017 की प्रति संलग्न कर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/ आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 के अनुसार अनुशंसा की जाती है कि वह दिनांक 28.04.2016 से 23.03.2017 तक पदस्थ रहे समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सं/सं) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.रायगढ़ के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है ।

प्रबंध संचालक छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.डगनिया रायपुर, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचित हों ।

सही/-
(ए.के.सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक 132/2010

**अपीलार्थी जे.पी. महमल्ला, शिवनगर नया तालाब, तात्यापारा वार्ड, रायपुर
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, आयुक्त, नगर पालिका निगम कार्यालय रायपुर
आदेश दिनांक 21.07.2011**

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिंज ने अपील आवेदन तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी ने दिनांक 20.10.2009 को प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से 04 बिन्दुओं की जानकारी जनसूचना अधिकारी, आयुक्त, नगर पालिका निगम कार्यालय रायपुर से चाही थी।

सूचना प्राप्त नहीं होने पर 23.11.2009 आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी, नगर पालिका निगम रायपुर अपील प्रस्तुत किया आयुक्त ने 17.03.2010 को 7 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने जनसूचना अधिकारी को आदेश किया। 17.03.2010 के ही पत्र द्वारा राजस्व अधिकारी नजूल विभाग, नगर निगम रायपुर ने जनसूचना अधिकारी को चारों बिन्दुओं की जानकारी देते हुए आवेदक को पृष्ठांकित किया।

इस प्रकार प्रथम सूचना विलम्ब से दिया जाना प्रमाणित है। आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28.07.2010 का लिखित जवाब एक वर्ष से भी अधिक की अवधि तक नहीं दिया गया। जनसूचना अधिकारी श्री राजेश नायडू ने आयोग में सुनवाई दिनांक 10.03.2011 को हाईकोर्ट में मौजूद होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने का आश्वासन स्वयं दिया था परन्तु सुनवाई दिनांक तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

दिनांक 17.01.2011 को भी जनसूचना अधिकारी को पूर्व निर्देशों का पालन एवं उत्तर प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदाय किया गया था, जिसका भी पालन नहीं किया। इन सभी तथ्यों से यह प्रमाणित है कि जनसूचना अधिकारी ने विधिक दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हैं या तो घोर लापरवाह है। जनसूचना अधिकारी के आचरण से विधि का निरादर भी प्रमाणित है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा जानकारी स्पष्ट चाही गई थी, निर्दिष्ट समय बीतने के बाद उनके पत्र 29.05.2010 जिसके माध्यम से अपीलार्थी को दस्तावेजों के अवलोकन करने की सूचना देना भी यह प्रमाणित करता है कि जनसूचना अधिकारी ने मात्र समय व्यतीत करने का प्रयास किया गया है। अतएव जनसूचना अधिकारी दण्ड के योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मुख्य सूचना आयुक्त ने अपील स्वीकार किया। जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया कि वांछित सूचना 15 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 20,000/-रुपये (बीस हजार रुपये केवल) की शास्ति अधिरोपित किया है। विधि का पालन नहीं करने, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवहेलना करने एवं जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के लिए

अधिनियम की धारा 20(2) के तहत जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा विभाग से की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने आदेश की प्रति आयुक्त, नगर निगम रायपुर एवं सचिव, छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन विभाग को भी प्रेषित की गई है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1063/2020

**शिकायतकर्ता सुनील कुमार बर्मन, मुकाम नवागांव पोस्ट आमनदुला व्हाया सक्ति
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 02.09.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 12.09.2020 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 09.10.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार बर्मन व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा श्री मनोज कुमार पटेल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा की ओर से श्री विमलेश कुमार दबेल करारोपण अधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “ग्राम पंचायत बन्दोरा के मास्टर रोल का 01.01.2020 से दिनांक 20.07.2020 तक के अवधि का कार्य का नाम तारबांध तालाब गहरीकरण एवं टोवाल निर्माण कार्य का प्रमाणित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा श्री मनोज कुमार पटेल के द्वारा आज आयोग के समक्ष बताया गया कि वह इस ग्राम पंचायत नवंबर 2020 से कार्यरत हैं। उन्हें शिकायतकर्ता को मूल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक के मूल आवेदन के बारे में जानकारी हुई। तदोपरान्त उनके द्वारा तत्कालीन सचिव से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को वेबसाइट का एक्सेस प्रदाय किया गया। वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के मूल आवेदन की प्रस्तुति के समय श्री राजेश कुमार दुबे इस ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में कार्यरत थे तथा वह वर्तमान में ग्राम पंचायत सकादाहा में कार्यरत है।

6. शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्हें केवल वेबसाइट का एड्रेस दिया गया । उक्त वेबसाइट मोबाईल पर खोलने पर नहीं खुलती है । यदि वह जानकारी की हार्ड कापी चाहते हैं तो वांछित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं । आयोग द्वारा उन्हें बताया गया कि वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी अधिकृत जानकारी मान्य की जाती है ।

7. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक LPA 444/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2015 में निम्नानुसार अवधारणा प्रतिपादित की गई है –

20. The question which in our view thus arises is whether information which has suo motu been made available by a public authority various means of information including internet in fulfillment of its obligation under Section 4 of the RTI Act, can be requested for under Section 6 of the Act.

उक्त निर्णय की कंडिका 21 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारणा अभिव्यक्त की गई है –

21. We, for the reasons following, are of the view that neither can information already suo motu made available by the public authority in discharge of obligation under Section 4 be requested for under section 6 of the Act nor is the CPIO required to reject the said request giving the the reason of the information having suo motu been made available on the internet

इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/SH/A/2014/002313 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 का निम्न अंश अवलोकनीय है –

With regard to the first issue, we note that the information, that is placed by a public authority on its website, is already available in the public domain and is, therefore, not under the control of the public authority. It can be obtained by any interested person by consulting the relevant website. If public authorities are required to provide hard copies of the information, already available on their website as part of suo motu disclosure will become futile, because the very purpose of such disclosure is to ensure that applicant do not have to approach public authorities to get a good deal of information already placed by them on their website

माननीय उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रतिपादित उक्त अवधारणा के आलोक के परिप्रेक्ष्य में जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को वेबसाइट का एड्रेस उपलब्ध करा कर जानकारी डाउनलोड करने हेतु सूचित किया गया है, उक्त सूचना को पर्याप्त एवं उचित मान्य किया जाता है ।

8. प्रकरण के परीक्षण से पाया जाता है कि आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 23.07.2020 पर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा श्री राजेश कुमार दुबे के द्वारा कोई कार्यवाही किया

जाना नहीं पाया जाता है । उनके द्वारा स्थानान्तरण होने पर वर्तमान जन सूचना अधिकारी को आवेदक के मूल आवेदन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है । वर्तमान जन सूचना अधिकारी को आयोग के नोटिस पर आवेदक के मूल आवेदन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक को जानकारी प्रदाय की गई है । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जांजगीर चाम्पा को अनुशंसा की जाती है कि वह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बंदौरा जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर चाम्पा के विरुद्ध आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 23.07.2020 पर निर्धारित समयसीमा में कोई कार्यवाही नहीं करने की जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2040/2017

**अपीलार्थी रमेश कुमार दुबे ब्यूरो चीफ नव प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेस क्लब मुंगेली
सरदार पटेल वार्ड मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)**

विस्तृत

जनसूचना अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)

आदेश पारित दिनांक 23.09.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2017 प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने से प्रथम अपीलीय अधिकारी नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 06.04.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 08.06.2019 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पंजीकृत हुई है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री रमेश कुमार दुबे व्हीसी में अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली श्री मनीष वारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “विनोद यादव उप अभियन्ता एवं भवन निर्माण को वार्ड क्रमांक 9, 22 तथा अवैध भवन निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया गया था उस पर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण नोटशीट की फाइल सहित सत्यप्रतिलिपि की मांग किये है।”
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब दिनांक 01.12.2020 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक को दिनांक 22.06.2019 को स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जा चुकी है। पत्र दिनांक 22.06.2019 के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक को वार्ड क्रमांक 1 से 22 में अवैध निर्माण एवं बेजा कब्जा करने वाले के संबंध में 15 पेज की जानकारी प्रेषित की गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा समक्ष में यह भी बताया गया कि अपीलार्थी का दिनांक 19.12.2020 को निधन हो गया है। आयोग द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित नोटिस भी डाक विभाग द्वारा इस टीप के साथ वापस किया गया है – प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है।
6. प्रकरण में आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 04.03.2017 की जानकारी जन सूचना

अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.06.2019 को दो वर्ष के विलंब से प्रदाय किया जाना पाया जाता है । मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 01.12.2020 से आयोग को यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.03.2017 से 21.06.2019 तक कु शशि वारे उप अभियन्ता जनसूचना अधिकारी के रूप में पदस्थ थी तथा वर्तमान में वह नगर निगम बिलासपुर में पदस्थ है । अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 04.03.2017 के समय पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कु शशि वारे उप अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक जांच कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्र. ए/286-287/2006 बिलासपुर
अपीलार्थी श्री ख्रीस्ट जॉन चिनप्पा, अधिवक्ता, बंगला यार्ड, बिलासपुर
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-मुख्य अभियंता, छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर,
आदेश दिनांक 28-12-2006

निर्णय – स्वीकृत टेण्डर से संबंधित जानकारी व्यावसायिक गोपनीयता के आधार पर प्रकटन से रोका नहीं जाना चाहिए। विशाल लोकहित में मांगे गये टेण्डर की वांछित जानकारी व नोटशीट पारदर्शिता की दृष्टि से दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2006 के अनुसार जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता, छ.ग.राज्य विद्युत मंडल, बिलासपुर से दस बिन्दुओं पर प्रमाणित छायाप्रति चाही थी जिसमें छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा सामग्री के क्रय हेतु जारी किए गए टेण्डर की छायाप्रति, प्राप्त टेण्डर के फर्मों के नाम, पता एवं दिए गए कोटेशन टेण्डर की छायाप्रति, कार्यालय के द्वारा बनाए गए प्रतिस्पर्धात्मक अभिलेख की छायाप्रति, विभिन्न फर्मों के द्वारा दी गई गारण्टी, क्रय आदेश की छायाप्रतियां, वारण्टी एवं टेस्ट रिपोर्ट आदि की जानकारीयां चाही थी। जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित 27 है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष एवं अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् यह आदेश पारित किया गया कि तृतीय पक्ष से संबंधित दस्तावेज एवं राज्य शासन के अधिसूचना के अनुसार विमुक्त दस्तावेज तथा आफिस की नोटशीट छोड़कर अन्य शेष उपलब्ध दस्तावेज निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत अपीलार्थी को प्रदान की जावे। अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष अपील की। अपील में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु जारी निविदाएं संबंधी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी तथा निविदाओं पर विचार कर सामग्री क्रय आदेश जारी किए गए थे। सामग्री प्राप्त होने पर गुणवत्ता का परीक्षण भी किया गया था। प्राप्त निविदाएं एक बार खुलने के पश्चात् कार्यालय अभिलेख हो जाते हैं। अतएव ऐसे अभिलेख सार्वजनिक अभिलेख की श्रेणी में आ जाने के कारण दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु प्रतिअपीलार्थी ने अपने तर्क में उपरोक्त तर्कों से असहमति व्यक्त करते हुए यह बताया कि निविदाकर्ताओं के द्वारा निविदा के साथ लगाए गए अभिलेख व्यावसायिक गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं। चूंकि तृतीय पक्ष ने उनके अभिलेखों की प्रति दिए जाने में आपत्ति की थी अतः उक्त अभिलेख दिए जाने से अस्वीकार किए गए। नोटशीट की प्रति भी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 10.04.2006 के अनुसार नहीं दी गई।

आयोग ने इस संबंध में यह निर्णय दिया कि जनहित में जनसामान्य को यह जानने का अधिकार है कि विद्युत मण्डल के द्वारा जो सामग्री क्रय की गई है, वह विधिवत तरीके से और पूर्ण गुणवत्तायुक्त है। अतएव जनहित में दोनों प्रकरण में मांगे गए टेण्डर की वांछित जानकारी दिए

जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नोटशीट की छायाप्रति भी अभिलेख का अंग होने के कारण अपीलार्थी को दी जानी चाहिए। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई।

सही/-
(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/153/2013

श्री नितिन सिंघवी, एच.आई.जी. 03, सेक्टर 03 शंकर नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षण,

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 16.12.2013

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 18(1)(सी) के तहत जनसूचना अधिकारी, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2012 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारी प्रथम अपील की सुनवाई के पूर्व दिनांक 11.2.2013 को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण आयोग को शिकायत प्रस्तुत कर शास्ति अधिरोपित करने की मांग किया गया है।
2. शिकायतकर्ता श्री नितिन सिंघवी द्वारा स्वतः उपस्थित होकर लिखित तर्क दिनांक 16.12.2013 प्रस्तुत करते हुए उद्धरित निर्णयों के साथ ही केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रकरण क्र0 कम्पलेंट/आई.सी.पी.बी./सी.आई.सी.2006, पी. राजन वि0 मिनिस्ट्री आफ कम्पनी अफेयर्स में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2006 की प्रति भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही छ.ग. सूचना आयोग के शिकायत प्रकरण क्र0186/10 में पारित आदेश दिनांक 27.7.2011 का भी उद्धरण प्रस्तुत किया गया।
3. प्रतिवादी श्री एच.एल. रात्रे, उप वन संरक्षक/जनसूचना अधिकारी, श्री बी.बारीक, सहायक वन संरक्षक द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 5.10.2013 एवं समक्ष में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि सूचना प्रदाय करने में यथासंभव तत्परता पूर्वक कार्रवाई किया गया, जिसका विस्तृत विवरण जवाब में दिय गया है। सूचना के कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण सूचना बुलाकर प्रदाय किया गया एवं प्रथम अपील में भी शिकायतकर्ता द्वारा किसी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की गई। अतएव प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण समाप्त किया जाए।
4. शिकायत का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दिनांक 25.10.2012 में वांछित सूचना के प्रथम अपील सुनवाई दिनांक 13.02.2013 के पूर्व दिनांक 11.02.2013 को सूचना मुहर्ष्या करने के कारण हुए 78 दिनों के विलम्ब के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए शिकायत दिनांक 23.04.2013 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्रथम अपीलीय आदेश का निम्न उद्धरण अवलोकनीय है :

“विवेचना: दोनो पक्षों को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया। लिपिबद्ध किये गये बयान व अपीलार्थी से अभिलेख के आधार पर यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं

अपने आवेदन दिनांक 11.02.2013 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित 08 प्रकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई समस्त जानकारियां उन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं एवं समस्त 08 प्रकरण समाप्त किए जाये। अतः समस्त संबंधित 08 प्रकरण निराकृत मान कर समाप्त किए जाने योग्य हैं।अपीलार्थी के द्वारा चाही गयी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाने एवं उनके लिखित आवेदन पर विचार उपरांत प्रकरण निराकृत मान्य करते हुए दिनांक 26.12.2012 के 08 आवेदन से संबंधित प्रकरण समाप्त किए जाकर नस्तीबद्ध किये जाते हैं।”

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं होने पर धारा 19(1)के अंतर्गत प्रथम अपील का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण किया गया। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि वांछित सूचना प्राप्त हो जाने तथा अपीलार्थी के द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 11.02.2013 प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण समाप्त किए जाने की मांग के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया। अधिनियम की धारा 18(1)(ग) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध पर उत्तर नहीं दिए जाने के कारण शिकायत प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के अंतर्गत यह शिकायत प्रस्तुत किया गया है। इन विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि धारा 19(1) के अंतर्गत अपील एवं धारा 18(1)(ग) के अंतर्गत समान कारण से अपील अथवा शिकायत किया जा सकता है। इस प्रकरण विशेष में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त न होने पर प्रस्तुत अपील का निराकरण किया जा चुका है एवं प्रथम अपीलीय आदेश से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी स्वयं के द्वारा अपील प्रकरण को समाप्त किए जाने का पत्र भी प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10787—10788 / 2011, Chief Information Commr. & Another Vs. Manipur & Another में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर, 2011 का निम्न भाग अवलोकनीय है : —

"35.This Court is, therefore, of the opinion that Section 7 read with section 19 provides a complete statutory mechanism to a person who is aggrieved by refusal to receive information."

इस प्रकार सूचना प्राप्त करने के लिए पूर्ण विधिक प्रावधान के अंतर्गत अपील प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही प्रथम अपीलीय स्तर पर शास्ति का प्रावधान भी नहीं है। अतएव आयोग के मत में उसी आधार पर प्रस्तुत शिकायत का कारण औचित्यहीन होने से जांच के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं है।

5. अपीलार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में आदेशित अन्य प्रकरणों में प्रथम अपील तक या प्रथम अपील के दौरान सूचना प्रदाय कर दिए जाने की स्थिति में

विलम्ब के लिए शास्ति अधिरोपित नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा खण्डपीठ द्वारा जॉन्सन बीफर्नान्डिस वि. गोवा राज्य सूचना आयोग एवं अन्य के प्रकरण क्रमांक 304/2011 तथा केरल उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक पी(सी)/31039/2009, बी. सज्जी कुमार वि. केरल राज्य सूचना आयोग, में पारित आदेश दिनांक 02.11.2009 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि 30 दिवस की अवधि में सूचना न देने पर शास्ति अधिरोपित किया जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा उद्धरित प्रकरण में पारित निर्णय, शिकायत पर केरल राज्य सूचना आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित है, जिसमें स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रतिअपीलार्थी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया, जो इस प्रकरण की स्थिति से भिन्न है। बाम्बे उच्च न्यायालय का प्रकरण द्वितीय अपील पर निर्णय से संबंधित है, जिसमें प्रथम अपीलीय स्तर तक अपीलार्थी को सूचना प्रदाय ही नहीं किया गया। इस प्रकार सीधे तौर पर दोनों ही प्रकरण में लिए गए निर्णय इस प्रकरण में लागू होने योग्य नहीं हैं।

6. यद्यपि कि प्रथम अपील का निराकरण उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर ही किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के कारणों में वन मण्डलाधिकारियों को अनावश्यक रूप से लिखकर विलम्ब करने, लिपिकीय कर्मचारीगण के हड़ताल पर जाने का गुमराहपूर्ण तर्क दिए जाने तथा विधानसभा सत्र एक माह की निर्धारित अवधि के पश्चात् चालू होने के कारण हुए विलम्ब को जानबूझकर किया गया विलम्ब का तर्क देते हुए शास्ति अधिरोपित करने की मांग किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लाल सिंह तिवाना वि० पंजाब एवं अन्य, के प्रकरण क्र० सीडब्ल्यू.पी. 15850/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29.2.2012 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए विलम्ब से सूचना प्रदाय करने पर शास्ति अधिरोपित करने पर जोर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय अनुसार पंजाब सूचना आयोग द्वारा शिकायत प्रकरण में प्रतिवादी को सूचना प्रदाय करने के निर्देश देते हुए निर्देशों का पालन न करने के कारण धारा 20 (1) के अंतर्गत कार्रवाई किया गया। शास्ति अधिरोपित करने के उपरान्त याचिकाकर्ता द्वारा शपथ-पत्र के साथ विलम्ब का कारण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण से उक्त प्रकरण की परिस्थिति भिन्न है। इस प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.10.2012 को प्राप्त आवेदन पर पत्र दिनांक 31.10.2012 के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी, उदन्ति वन मण्डल को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ ही वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ति, रायपुर को भी प्रतिलिपि दिया जाकर अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी उक्त कार्यालय से संपर्क करने की संसूचना दिया गया। आयोग के ही अपील प्रकरण क्रमांक 435/2013 एवं 436/2013 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2013 में वन मण्डलाधिकारी

को लोक प्राधिकारी मान्य किया गया है। अतएव प्रतिवादी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं पाया जाता है। उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारणों को जानबूझकर गुमराहपूर्ण होने का तर्क भी दिया गया है। अधिनियम की प्रियम्बल में उल्लिखित लोक हितों के बीच सामन्जस्य स्थापित करते हुए अधिनियम के क्रियान्वयन पर Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. के सिविल अपील नं० 6454/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9 अगस्त 2011 का निम्न भाग अवलोकनीय है:-

“34- When trying to ensure that the right to information does not conflict with several other public interests (which includes efficient operations of the governments, preservation of confidentiality of sensitive information, optimum use of limited fiscal resources, etc.), it is difficult to visualise and enumerate all types of information which require to be exempted from disclosure in public interest.The Courts and Information Commissions enforcing the provisions of RTI Act have to adopt a purposive construction, involving a reasonable and balanced approach which harmonises the two objects of the Act, while interpreting section 8 and the other provisions of the Act.”

स्पष्ट है कि कार्यालयों में जनहित में किये जाने वाले कार्यों पर अधिनियम के उद्देश्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए ही अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना है। साथ ही जब तक कार्रवाई में तत्परता न दिखाई गई हो तथा दुर्भावना न हो तब कि धारा 20(1) की कार्रवाई आवश्यक नहीं है जैसे कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एल.पी.ए. 764/2011, अंकुर मुतरेजा वि० दिल्ली विश्वविद्यालय में पारित निर्णय दिनांक 09 जनवरी 2012 में निम्न निष्कर्ष दिया गया है : "9.....Significantly, imposition of penalty does not follow every violation of the Act but only such violations as are without reasonable cause, intentional and malafide."

इस प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भिक कार्रवाई तत्परता से करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित करने के बावजूद सम्पर्क नहीं किया गया, जिसके बाद विधानसभा सत्र एवं हड़ताल के कारण हुए विलम्ब में प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं पाया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह शिकायत निरस्त किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/992/2014

**अपीलार्थी श्री लक्ष्मीशंकर गुप्ता, एल.आई.जी.-41,
इन्द्रावती कालोनी, राजातालाब, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)**

विस्तृद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी,
जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 09.06.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, डॉ. कौशल प्रसाद, कार्यालय जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जांजगीर चांपा, जिला रायपुर (छ. ग) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी डॉ. आर. एस. धृतलहरे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26.09.2013 को प्रस्तुत करने के बाद भी आधी अधूरी जानकारी देने से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. उभय पक्ष सूचनोपरान्त अनुपस्थित।
3. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया अपीलार्थी द्वारा स्वास्थ्य विभाग जांजगीर चाम्पा में आवेदक को अधूरी तथा अप्रमाणित जानकारी दिये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत किया गया है। आवेदन दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से वर्ष 2008 से 2013 तक स्वास्थ्य विभाग, जांजगीर में हुए सभी प्रकार की भर्ती की निम्न सूचना चाही गई :-
 "(1) स्वास्थ्य विभाग में हुए सभी प्रकार के भर्ती का ब्यौरा तथा जिन लोगों की भर्ती हुई है उन सभी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जमा किये गये सम्पूर्ण दस्तावेज।
 (2) इन सभी प्रकार के भर्ती से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों का ब्यौरा तथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल समिति के सभी सदस्यों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर सहित ब्यौरा।
 (3) हुए इन सभी प्रकार के भर्ती हेतु शासन द्वारा बनाये गये नियम-कानून का सम्पूर्ण ब्यौरा।"

अपीलार्थी के द्वारा प्रतिअपीलार्थी के पृष्ठांकन पत्र दिनांक 07.01.2014 की प्रस्तुत प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा सूचना प्रदाय करने का प्रयास किया गया जिसे अपीलार्थी के द्वारा पृष्ठ संख्या कम होने के कारण प्राप्त करने से इन्कार किया गया। उपरोक्त अनुसार आवेदन के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अर्न्तगत मांगी गई सूचना को विनिर्दिष्ट न किया जाकर सभी प्रकार की भर्ती के ब्यौरा की मांग किया गया है। अविनिर्दिष्ट सूचना को प्रदाय किया जाना न तो बाध्यकारी है और ना ही संभव है। ऐसे आवेदनों के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राजमंगल

प्रसाद वि० महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरण क्रमांक 3758/आई.सी. (ए)/2008 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2009 में स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत जब तक वांछित सूचना का प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक लोक सूचना अधिकारी के लिए अभिलेख से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार मान० उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा एल०पी०ए० नं० 276/2012, द स्टेट इनफारमेशन कमिश्नर विरुद्ध मि० तुषार धनंजय माण्डलेकर, के प्रकरण में आवेदक द्वारा अविनिर्दिष्ट वृहद् सूचना के मांग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 का निम्न उद्धरण भी अवलोकनीय है:-

“ On hearing the learned counsel for the parties and on perusal of the application under section 6 of the Act, it appears that the application was not made with a bona fide intention and the respondent had misused the provisions of the Act by seeking information. -----The application is vague and the application does not make it clear to the Information Officer as to what information is actually sought by the respondent from the officer.----- We are clearly of the view in the aforesaid backdrop that the application was filed with a mala fide intention and with a view to abuse the process of law.”

इस प्रकरण में भी उक्त निर्णय दृष्टान्त लागू होते हैं। अतएव वांछित सूचना को चिन्हांकित न किये जाने के कारण प्रदायित सूचना को अधूरी होने का तर्क अमान्य किया जाता है।

4 उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील खारिज किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/671/2009

अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ0ग0)

विस्तृत

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, डभरा,

जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ0ग0)

आदेश दिनांक 18.11.2014

- (1) शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिनांक 14.07.2009 से जनसूचना अधिकारी से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित डभरा से तीन बिन्दुओं की जानकारी चाही गई।
- (2) जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 23.07.2009 से निम्नानुसार जानकारी प्रदाय की –
“इस संबंध में लेख है, कि प्र0कार्या0 बिलासपुर से प्राप्त आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर एवं संबंध समस्त शाखाओं पर लागू नहीं होगा। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।”
- (3) इस आदेश से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दिनांक 01.08.2009 प्रस्तुत कर आयोग से निम्नानुसार अनुरोध किया गया –
“इस संबंध में आवेदक को आपके उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है उक्त बैंक में सूचना का अधिकार 2005 नियम लागू होता होगा तो आवेदक को इस संबंध में जानकारी एवं संबंधित बैंक को जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।
- (4) इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका (सी) क्रमांक 5817/2008 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2011 की कंडिका 24 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :- "In the final analysis. I have to hold that the petitioner co-operative bank in the present case. on the basis of the material adduced before this Court in the light of the statutory scheme of Act of 2005 and Chhattisgarh cooperative Society Act 1961. does not come with the purview of "Public authority" as defined under section 2(h) of the Act. Consequently. the provisions of the Act are not applicable to the petitioner cooperative bank and the order passed by the Chief information commissioner is in excess of authority under the law."
- (6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में सहकारी बैंक पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः यह शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/-

(ए.के.सिंह)

राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2643/2014

**श्री मनीष कुमार मानिकपुरी, जवाहर नवोदय विद्यालय, माना कैम्प रायपुर जिला रायपुर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय लोक सेवा आयोग रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 19.11.2014

- 1 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी श्री जे.एस. नायक, कार्यालय लोक सेवा आयोग रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.2.2014 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु, कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 10. 4.2014 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.2014 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री मनीष कुमार मानिकपुरी द्वारा स्वतः उपस्थित होकर बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना प्रदाय नहीं किया गया। व्यक्तिगत सूचना होने की दलील सही नहीं है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका लोक अभिलेख है तथा प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण किसी के द्वारा भी सूचना प्राप्त किया जा सकता है। संशोधित मॉडल आन्सर कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो चुका है, परन्तु 11 चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका मॉडल आन्सर सहित अभी भी प्रदाय नहीं किया गया है, जिसे प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है।
- 3 प्रतिअपीलार्थी श्री जे.एस. नायक, जनसूचना अधिकारी की ओर से डायनेश जांगड़े सहायक ग्रेड-2, द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 10.11.2014 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 11 नवम्बर 2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रश्नात्मक सूचना की मांग किये जाने के कारण प्रदाय नहीं किया गया तथा पूर्व में आयोग द्वारा पारित निर्णय के पालन में अपीलार्थी को उनकी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराया गया। अन्य परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका तृतीय पक्ष होने के कारण प्रदाय किया जाना बाध्यकारी नहीं है।
- 4 अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपीलार्थी को संशोधित मॉडल आन्सर कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। अब उसे 11 चयनित परीक्षार्थियों के ओ.एम.आर. शीट की सत्य प्रति अथवा अवलोकन एवं निरीक्षण की ही आवश्यकता है, जिसे कि प्रतिअपीलार्थी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा देने से इंकार किया गया। आवेदन के बिन्दु क्र0 2 एवं 3 के माध्यम से वांछित सूचना को इंकार करने का कारण जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.4.2014 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण क्र0 एस.एल.पी.(सी) 27734 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 3.10.2012 का उद्धरण का उल्लेख करते हुए

सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया, जिसमें ही स्पष्ट उल्लेख है कि शासकीय सेवक एवं नियुक्तकर्ता के बीच सेवा नियम के अंतर्गत आने वाले कार्य व्यक्तिगत सूचना के अधीन है। मांगी गई सूचना प्रतियोगी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका अर्थात् ओ.एम.आर. शीट है, जो कि शासकीय सेवक और नियुक्तकर्ता से संबंधित न होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि विपरीत होने एवं मान० उच्च न्यायालय के निर्णय का त्रुटिपूर्ण व्याख्या एवं उपयोग करने के कारण स्वीकार्य नहीं है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा राकेश कुमार शर्मा वि० पश्चिमी रेल्वे के प्रकरण सी.आई.सी. /ओ.के./ए/2007/00279 में पारित आदेश दिनांक 5.9.2007 में निर्णय दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पारदर्शिता एवं विभेदात्मक व्यवहार के आक्षेप का निराकरण के लिए उत्तर पुस्तिकाएं को दिखाई जाना तर्कसंगत है। इसी प्रकार एच.डी. गुप्ता वि० दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन मण्डल, दिल्ली शासन के प्रकरण क्र० सीआई.सी. /एस.जी./ए/2010/001162/ 8167 में पारित आदेश दिनांक 17.6.2010 द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि पद चयन हेतु परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं व्यक्तिगत सूचना नहीं है एवं उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इन निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने योग्य है। अतएव प्रतिअपीलार्थी श्री जे. एस. नायक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु को निर्देशित किया जाता है कि 11 चयनित परीक्षार्थियों के ओ.एम.आर. शीट के मूल दस्तावेज उनके मॉडल उत्तर पुस्तिका सहित आवेदन के बिन्दु क्र० 3 अनुसार आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में निःशुल्क अवलोकन करायें।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2336/2014
अपीलार्थी श्री रमेश शर्मा ग्राम व पोस्ट महली, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ0ग0)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर विश्वविद्यालय,
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

आदेश दिनांक 07/04/2015

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री रमेश शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, डॉ० श्री अरुण कुमार सिंह, कार्यालय—बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिला बिलासपुर (छ0ग0) जिला बिलासपुर (छ0ग0) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, बिलासपुर विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर निम्न सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“गायत्री शर्मा, पिता श्री रमेश शर्मा डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्रा शासकीय मुंगेली जो वर्ष 2012-13 में बी० महाविद्यालय मुंगेली जो वर्ष 2012-13 में बी०एस०सी० प्रथम वर्ष (गणित) अंतिम अवसर की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुई थी कि निम्न जानकारी प्रदान करें।

1. गणित विषय की द्वितीय एवं तृतीय उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति की कापी।
2. गणित विषय की द्वितीय एवं तृतीय उत्तरपुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु किए गये आवेदन में की गई कार्यवाही की जानकारी।

यह आवेदन डाक द्वारा दिनांक 4.12.13 को भेजा गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 10.12.13 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय अनुसार केवल पुनर्मुल्यांकन के उपरांत उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति देने का प्रावधान है। यह कारण दर्शाकर उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति नहीं दी गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील डाक से 30.1.2014 द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, कुलपति, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को प्रस्तुत की गई थी। जिसका निराकरण नहीं हुआ तदुपरांत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसमें जानकारी दिलाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के समन्वय समिति के निर्णय अनुसार केवल पुनर्मुल्यांकन के उपरांत ही उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति देने का प्रावधान है और यह भी लिखा है कि पूरक परीक्षा में अंतिम अवसर के रूप में कु० गायत्री शर्मा परीक्षा में सम्मिलित हुई थी और पूरक परीक्षा के परीक्षार्थियों को पुनर्मुल्यांकन की पात्रता नहीं है इसलिए पुनर्मुल्यांकन का आवेदन निरस्त किया गया था यह जानकारी अंकसूची के पृष्ठ भाग पर भी अंकित है। चूंकि पुनर्मुल्यांकन नियमानुसार नहीं हो सका इसलिए उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति भी प्रदान नहीं की जा सकती थी यह अपीलार्थी को पत्र दिनांक 11.1.14

द्वारा सूचित किया गया था इस पत्र की प्रतिलिपि जवाब के साथ संलग्न है। जवाब में आगे लिखा है कि विश्वविद्यालयीन अध्यादेश के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के छः माह पश्चात् उत्तरपुस्तिकाओं को नष्ट करने का प्रावधान है संबंधित परीक्षार्थी के पूरक परीक्षा का परिणाम 7.8.13 को घोषित किया गया है अब उक्त अवधि में उत्तरपुस्तिकाओं नष्ट कर दिये जाने के कारण छायाप्रति देना संभव नहीं है।

उभयपक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का कहना था कि जब उत्तरपुस्तिकाएं उपलब्ध थी तब दी जा सकती थी।

यह देखा जाना होगा कि क्या उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपियां विश्वविद्यालय समन्वय समिति के होते हुए भी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दी जा सकती है अथवा नहीं। इस प्रश्न की विवेचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक ए/800/2014 में पारित आदेश दिनांक 29/01/2015 में की गई है, जिसके सुसंगत अंश निम्नानुसार है :-

“अब प्रश्न यह है कि क्या समन्वय समिति का निर्णय सहित वि०वि० का प्रावधान (जो उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि देने से संबंधित है) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना एवं जानकारी प्रदान किये जाने से रोक सकता है अर्थात् यदि विश्वविद्यालय के नियम, अध्यादेश या किसी समिति के निर्णय एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों निर्णय में यदि टकराव है तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना/जानकारी दी जायेगी अथवा नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने CIVIL APPEAL NO 6454 OF 2011 [Arising out of SLP [C] No.7526/2009] Central Board of Secondary Education & Anr. ... Appellants Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :-

"18. In these cases, the High Court has rightly denied the prayer for reevaluation of answer-books sought by the candidates in view of the bar contained in the rules and regulations of the examining bodies. It is also not a relief available under the RTI Act. Therefore the question whether reevaluation should be permitted or not, does not arise for our consideration. What arises for consideration is the question whether the examinee is entitled to inspect his evaluated answer-books or take certified copies thereof. This right is claimed by the students, not with reference to the rules or bye-laws of examining bodies, but under the RTI Act which enables them and entitles them to have access to the answer-books as 'information' and inspect them and take certified copies thereof. Section 22 of RTI Act provides that the provisions of the said Act will have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. Therefore the provisions of the RTI Act will prevail over the provisions of the byelaws/rules of the examining bodies in regard to examinations. As a result, unless the examining body is able to demonstrate that the answer-books fall under the exempted category of information described in clause (e) of section 8(1) of RTI Act, the examining body will be bound to provide access to an

examinee to inspect and take copies of his evaluated answerbooks, even if such inspection or taking copies is barred under the rules/bye-laws of the examining body governing the examinations. Therefore, the decision of this Court in Maharashtra State Board (supra) and the subsequent decisions following the same, will not affect or interfere with the right of the examinee seeking inspection of answerbooks or taking certified copies thereof.

28. When an examining body engages the services of an examiner to evaluate the answer-books, the examining body expects the examiner not to disclose the information regarding evaluation to anyone other than the examining body. Similarly the examiner also expects that his name and particulars would not be disclosed to the candidates whose answer-books are evaluated by him. In the event of such information being made known, a disgruntled examinee who is not satisfied with the evaluation of the answer books, may act to the prejudice of the examiner by attempting to endanger his physical safety. Further, any apprehension on the part of the examiner that there may be danger to his physical safety, if his identity becomes known to the examinees, may come in the way of effective discharge of his duties. The above applies not only to the examiner, but also to the scrutiniser, coordinator, and head-examiner who deal with the answer book. The answer book usually contains not only the signature and code number of the examiner, but also the signatures and code number of the scrutiniser/coordinator/head examiner. The information as to the names or particulars of the examiners/co-ordinators/scrutinisers/head examiners are therefore exempted from disclosure under section 8(1)(g) of RTI Act, on the ground that if such information is disclosed, it may endanger their physical safety. Therefore, if the examinees are to be given access to evaluated answerbooks either by permitting inspection or by granting certified copies, such access will have to be given only to that part of the answer-book which does not contain any information or signature of the examiners/ coordinators/ Scrutinisers/head examiners, exempted from disclosure under section 8(1)(g) of RTI Act. Those portions of the answer-books which contain information regarding the examiners/coordinators/scrutinisers/head examiners or which may disclose their identity with reference to signature or initials, shall have to be removed, covered, or otherwise severed from the non-exempted part of the answer-books, under section 10 of RTI Act.

29. The right to access information does not extend beyond the period during which the examining body is expected to retain the answer-books...."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है कि परीक्षा लेने वाली संस्था के नियम आदि के अंतर्गत यदि उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि मांगी जाती है और यदि नियम आदि के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती तो प्रतिलिपि नहीं दी जायेगी, परन्तु यदि उत्तरपुस्तिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपि सूचना

का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना/जानकारी के रूप में मांगी जाती है, तो उसे दिया जाना आवश्यक है। भले ही विश्वविद्यालय के प्रावधान विश्वविद्यालय के अन्यथा हों। ऐसे मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, विश्वविद्यालयों के नियम, अध्यादेश आदि पर वरीयता रखता है। वैसे भी किसी भी परीक्षा में इस प्रकार की पारदर्शिता आवश्यक है। इस मामले में भी अपीलार्थी जो स्वयं परीक्षार्थी हैं, ने जो स्वयं अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी है इसलिए उसे देने से विश्वविद्यालय के प्रावधानों का सहारा लेकर मना नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय अनुसार इस मामले में अपीलार्थी आवेदन में उल्लिखित उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी है। जैसा ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेख किया गया है उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि देते समय उत्तरपुस्तिका जांचने वाले परीक्षकों के नाम आदि विवरण को छुपाकर या हटाकर ही उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि दी जानी चाहिए। इस न्याय दृष्टांत में यह भी उल्लेख है कि हर परीक्षा लेने वाली संस्था एक समय सीमा निर्धारित करती है जिसके लिए उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जाता है उसके बाद विनष्ट किया जाता है। अतः अधिनियम के अंतर्गत उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि तभी दी जा सकती है जब उत्तरपुस्तिका रिकार्ड में उपलब्ध हों।”

परंतु प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील डाक से दिनांक 30.1.14 को भेजी थी और उत्तरवादी के जवाब के अनुसार दिनांक 31.1.14 को कार्यालय में प्राप्त हो गई थी। अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि प्रथम अपील का निराकरण निर्धारित 30 दिवस की अवधि में नहीं होता तो, उसके बाद 90 दिवस में द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है परंतु इस प्रकरण में द्वितीय अपील में अपीलार्थी ने दिनांक 14.6.2014 अंकित की है और उसी तारीख (पोस्ट आफिस की सील के अनुसार) को डाक से इसे भेजा है। अर्थात् दिनांक 31.1.14 को प्रथम अपील प्राप्त हुई थी उसके बाद प्रथम अपील के निराकरण के 30 दिन और उसके बाद द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के 90 दिन की गणना करने पर पाया जाता है कि यह द्वितीय अपील समयावधि के बाद दिनांक 14.6.14 को प्रस्तुत की गई है अर्थात् विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने विलंब का कारण भी नहीं बताया है और न ही उसे क्षमा करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी जिस उत्तरपुस्तिका की प्रतिलिपि चाह रहा है वह द्वितीय अपील के पूर्व में ही नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है अतः उनकी प्रतिलिपियां दिलाया जाना संभव नहीं है और वैसे भी यह द्वितीय अपील समयबाधित है इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

आदेश तदनुरूप।

सही/-

(जवाहर श्रीवास्तव)

राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण कमांक ए 585 / 2011
अपीलार्थी श्री राकेश मित्तल, मेनरोड प्रतापपुर, सरगुजा
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रतापपुर (भैयाथान)
जिला सूरजपुर
आदेश दिनांक 21-11-2012

निर्णय— अपीलार्थी श्री राकेश मित्तल सरगुजा द्वारा आवेदन दिनांक 17.09.2010. को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रतापपुर जिला सूरजपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि “(1) प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रतापपुर से लोलकी, बरौल से डूमरखोली, लोलकी बाजार रोड से खुशी तक तथा खुशी से पहिया तक प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत बनी सड़क का एस्टीमेट, मेजरमेन्ट, मापपुस्तिका, देयक भुगतान प्रथम बिल द्वितीय बिल सहित फाइनल बिल तक बने सभी बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।”

जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो सुनवाई की गई और ना ही कोई आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील दिनांक 14.01.2011 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 21.11.2012 को आहूत किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस० के० तिवारी ने प्रतिअपीलार्थी को सूचनोपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया है।

प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी को दिनांक 23.02.2012 एवं दिनांक 19.07.2012 को आयोग में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी प्रतिअपीलार्थी का उपस्थित नहीं होना तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराया जाना अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है अतः अधिनियम की धारा 5(5) के अन्तर्गत तत्समय कार्यरत जन सूचना अधिकारी जिसके कारण उक्त जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी है। पर अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत रु. 20000/- (बीस हजार) अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 19(8)ख के तहत रु 500/- (पांच सौ) की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी को भुगतान के आदेश दिये हैं।

इसके अलावा कलेक्टर सूरजपुर को विशेष निर्देश दिये हैं कि जन सूचना अधिकारी के मासिक वेतन से उक्त राशि दो किश्तों में कटौती करवाकर चालान की एक

एक प्रति आयोग कार्यालय को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्देश क्रमांक/एफ 2-11/2006/1-6 दिनांक 20.07.2007 के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए सचेत किया जाता है कि वे भविष्य में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील का विधिवत निराकरण करें।

प्रकरण इन्हीं निर्देशों के तहत निराकृत किया गया है।

सही/-
(एस.के.तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/923/2011

अपीलार्थी श्री इंदरचंद सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक दुर्ग, जिला दुर्ग (छ0ग0)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय-छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर जिला-रायपुर (छ0ग0)
आदेश दिनांक 20.09.2013

प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता श्री इंदरचंद सोनी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2011 जनसूचना अधिकारी कार्यालय, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई थी। जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.07.2011 को जनसूचना अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी प्रदाय कराने हेतु स्मरण कराया गया। परन्तु उसके बाद भी जानकारी प्राप्त न होने के कारण आयोग के समक्ष दिनांक 12.09.2011 को जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें लेख किया गया है, कि शिकायतकर्ता के आवेदन दिनांक 09.06.2011 के संदर्भ में चाही जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा लेखा शाखा प्रभारी को पत्र दिनांक 22.06.2011 के माध्यम से निर्देशित किया गया। परन्तु लेखा शाखा प्रभारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। दिनांक 01.07.2011 को 17 पृष्ठों में जानकारी तैयार कर श्री शुक्ला लिपिक को उपलब्ध कराई गई एवं आंशिक जानकारी स्थापना शाखा से प्राप्त करने हेतु लिखा गया। उक्त जानकारी दिनांक 15.09.2011 को शिकायतकर्ता को निःशुल्क प्रेषित की गई। शिकायतकर्ता ने अपने तर्क में बताया कि उन्हें उनके आवेदन के बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी 03 पृष्ठों में दी गई। परन्तु बिंदु क्रमांक 02 की जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर छुपाई गई।

उपरोक्त विचारण के उपरांत जनसूचना अधिकारी श्री के0एल0साहू के द्वारा शिकायतकर्ता को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2011 के बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी उपलब्ध कराया जाना सिद्ध होता है परन्तु बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराया जाना प्रमाणित नहीं होता।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। जनसूचना अधिकारी श्री के0एल0 साहू छ0ग0 राज्य सूचना आयोग में लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ थे। शिकायतकर्ता के द्वारा चाही जानकारी का संबंध लेखा शाखा से है। लेखाधिकारी होने के नाते उक्त जानकारी श्री के0एल0 साहू के पहुंच में होने को अमान्य नहीं किया जा सकता। श्री के0एल0साहू के द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं लेखाधिकारी की हैसियत से चाही जानकारी तत्परता से उपलब्ध करानी चाहिए थी। उनके द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन का निराकरण विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अर्थात् दिनांक 09.07.

2011 तक नहीं किया गया। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आवेदन पत्र का निराकरण 30 दिनों के भीतर करने हेतु जनसूचना अधिकारी बाध्य है। अतः श्री के0एल0 साहू अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी पाये जाते हैं।

श्री के0एल0 साहू, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 1,000 / – रुपये (एक हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत शिकायत निराकृत की जाती है।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3756/2016

गोविंद राम वर्मा मोतीपुर चौकीपारा राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर

आदेश दिनांक 18.01.2018

अपीलार्थी श्री गोविंद राम वर्मा उपस्थित। उन्हे सुना गया।

2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री अशोक कुमार, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर उपस्थित। वे प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी उपस्थित। उनका कथन है कि वांछित जानकारी उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। सूचना मांगने का आवेदन दि० 7.9.16 को जनसूचना अधिकारी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अंतरित किया गया था।

3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 6.6.16 प्रस्तुत कर "श्री अशोक कुमार को म०प्र०/छ०ग० सिविल सेवा

(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में तहत निलंबन किये जाने के पश्चात उनके निलंबन से बहाल किये जाने के आदेश, जांच प्रतिवेदन व नोटशीट की सत्यापित छायाप्रति" सूचना/जानकारी के रूप में चाही थी। जिस पर जनसूचना अधिकारी संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री रायपुर ने अपीलार्थी को पत्र दि० 14.6.16 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि प्रकरण की कार्यवाही छ०ग० शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा किये जाने के कारण संबंधित अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर, जिला रायपुर

(छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22.7.16 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2.9.2016 को निर्णय दिया गया, दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

4/ जनसूचना अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दि० 6.12.17 प्रकरण में संलग्न है जिसका अवलोकन किया गया।

5/ आज अपीलार्थी ने सुनवाई में बताया कि उन्हें जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्राप्त हुई है परंतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री रायपुर ने समयावधि में आवेदन का अंतरण नहीं किया था इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही चाहते हैं।

6/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। यह अवश्य है कि जनसूचना अधिकारी, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री रायपुर ने आवेदन का निर्धारित समयावधि में अंतरण नहीं किया था परंतु आवेदक को निर्धारित समयावधि में यह सूचित कर दिया था कि जानकारी किस विभाग के पास उपलब्ध हैं। अतः जानकारी न देने की उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी। इस संबंध में मान० दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली के प्रकरण क्रमांक LPA 764/2011 अंकुर मुतरेजा विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2012 के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

"9.....Significantly, imposition of penalty does not follow every violation of the Act but only such violations as are without reasonable cause, intentional and malafide.

उपरोक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार जहां दुर्भावना हों वही शास्ति आरोपित की जानी चाहिए यह स्थिति इस प्रकरण में नहीं पाई जाती। अतः यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/-
(मोहन पवार)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2462/2016

**अपीलार्थी श्री अश्विनी सिन्हा, एम.आई.जी. 85, शिवाजी नगर कोरबा कोरबा
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन नया रायपुर

आदेश दिनांक 03.04.2018

अपीलार्थी श्री अश्विनी सिन्हा बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजि० डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है परंतु प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्रीमती प्रियंका केसर, संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर तथा श्रीमती पदमिनी भोई, प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित। जनसूचना अधिकारी ने बताया कि आवेदन अंतरण में 5.5.16 को प्राप्त होने पर दि० 24.5.16 को अपीलार्थी को पत्र प्रेषित करते हुए 05 पृष्ठ की जानकारी प्रदान करने हेतु शुल्क की मांग की गई थी परंतु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया। प्रथम अपील के बाद अपीलार्थी को वांछित जानकारी से संबंधित 06 पृष्ठ की जानकारी/ दस्तावेज दि० 2.6.2017 को निःशुल्क प्रेषित कर दी गई थी।

3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 25.4.2016 प्रस्तुत कर 04 बिंदुओं में निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही गई थी:-

1. कोरबा जिले के लिये 20.4.16 को जारी नियुक्ति आदेश में नवनियुक्त बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जमा आवेदन पत्र व दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करें।
2. अन्य आवेदनकर्ता (1) अश्वनी सिन्हा (2) मधुलता राजवाड़े (3) चन्द्रबाला शुक्ला के आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करें।
3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य लक्ष्मी नारायण जायसवाल के आवेदन व समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करें।
4. बाल कल्याण समिति कोरबा/किशोर न्याय बोर्ड कोरबा हेतु विज्ञापन से लेकर नियुक्ति होने तक समस्त प्रक्रिया की नोटशीट की सत्यापित कापी प्रदान करें।

4/ उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को पत्र दि० 24.5.2016 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि "आपके द्वारा बालक कल्याण समिति/किशोर न्यायबोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के आवेदन पत्रों की छायाप्रति चाही गई है। उक्त जानकारी परव्यक्ति की होने तथा

लोकहित में नहीं होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। कंडिका क्र. 02 की जानकारी 05 पृष्ठ की है 02 रुपये प्रति पृष्ठ के मान से 10 रु मात्र जमा कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर अपीलार्थी ने पत्र दि० 30.5.16 जनसूचना अधिकारी को प्रेषित करते हुए सूचित किया कि चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात मांगी गई जानकारी शासकीय दस्तावेज हो जाते हैं और व गोपनीय नहीं रह जाता है। वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15.6.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2016 को निर्णय दिया गया, तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये विनिश्चय से सहमत होते हुए प्रथम अपील निराकृत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दि० 03.09. 2016 आयोग को प्रस्तुत किया गया है एवं वांछित जानकारी दिलाने की मांग की गई है तथा धारा 20(2) एवं 19(8)(6) के अंतर्गत कार्यवाही की मांग भी की गई है।

4/ जनसूचना अधिकारी, संचा० महिला एवं बाल विकास का जवाब दि० 2.6.17 प्रकरण में संलग्न है जिसका सार है कि वांछित जानकारी संचालनालय स्तर की होने के कारण आईसीपीएस शाखा से लेने हेतु लेख किया गया। संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त हुई कि बिंदु क्रं 01, 02, 03 की वांछित जानकारी परव्यक्ति से संबंधित होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। बिंदु क्रमांक 04 के संबंध में लेख किया है कि CWC/JJB हेतु विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक किसी भी प्रकार की नोटशीट नहीं चली है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। बाद में शाखा से बिंदु क्रं 02 के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी को 05 पेज की जानकारी के लिए पत्र दि० 24.5.2016 के द्वारा शुल्क की मांग की गई परंतु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया। जवाब के साथ पत्र दि० 24.5.16 की छायाप्रति भी संलग्न है।

5/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक ही आवेदन में 04 आवेदनकर्ताओं द्वारा दिये गये आवेदनों से संबंधित सूचना/जानकारी चाही है। प्रत्येक आवेदनकर्ता एवं उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन/अन्य दस्तावेज अपने आप में एक पृथक विषयवस्तु है। एक से अधिक विषय वस्तु की जानकारी एक ही आवेदन में मांगे जाने के संबंध में छ०ग० शासन, सा०प्र०वि० की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/ 1-सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम-3 निम्नानुसार है :-

“3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को

अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा ।

उपरोक्त नियम के प्रकाश में अपीलार्थी को केवल प्रथम बिंदु/विषयवस्तु की सूचना/जानकारी देने पर ही विचार किया जा सकता है। इस बिंदु क्र. 01 में अपीलार्थी ने नवनियुक्त बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जमा आवेदन पत्र व दस्तावेजों की सत्यापित प्रति चाही है, जिसके संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि वांछित जानकारी परव्यक्ति से संबंधित होने के कारण दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। परंतु बिंदु क्र. 01 की वांछित जानकारी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस बिंदु में भी अपीलार्थी अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जमा आवेदन/दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति चाह रहे हैं अर्थात् एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जमा आवेदन/दस्तावेज चाह रहे हैं।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिंदु क्र. 02 की जो जानकारी प्रदान की गई है। उसे पर्याप्त पाया जाता है, अन्य किसी जानकारी को प्रदान करने के आदेश देना उपरोक्त नियम के प्रकाश में संभव नहीं है। द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मोहन पवार)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी 806/2017
शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुन्द
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग रायपुर
आदेश दिनांक 02.06.2018

शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुन्द आयोग में बगैर सूचना के अनुपस्थित ।

उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग रायपुर की ओर से श्री एस.के.पाडे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक आयोग में उपस्थित ।

शिकायतकर्ता के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 20.01.2017 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई – वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक

वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता/शिकायतकर्ता के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाये छ.ग. नया रायपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत को जाँच एवं कार्यवाही हेतु कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाये संभाग रायपुर को प्रेषित किया गया है । प्रेषित शिकायत पत्रों में संधारित नस्ती एवं जाचं प्रतिवेदन तथा किये गये कार्यवाही की जानकारी ।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 227 दिनांक 16.02.2017 से शिकायतकर्ता को निम्नानुसार लेख किया गया –

कल्पना के आधार पर सूचना प्रदाय किया जाना संभव नहीं है कि आपके द्वारा पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत शिकायतें एवं उन पर पंजीयक द्वारा लिया गया निर्णय इस कार्यालय के लिये काल्पनिक सूचना है । आपका आवेदन पत्र स्पष्ट नहीं है । उचित होगा कि स्पष्ट सूचना हेतु संबंधित कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें । आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है । आपके द्वारा चाही गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

2. शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट न होने से प्रथम अपील दिनांक 09.03.2017 को कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर पारित आदेश दिनांक 01.04.2017 निम्नानुसार है— अपीलार्थी द्वारा लगाया गया अपील आवेदन अत्यन्त विस्तृत अस्पष्ट एवं किसी एक विषय वस्तु से संबंधित न होने एवं इस तरह की जानकारी अनावेदक के पास संधारित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

3. शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के तहत दिनांक 17.04.2017 को शिकायत आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उसके आवेदन को काल्पनिक एवं स्पष्ट नहीं है लेख किया जाना

असत्य है। उनके द्वारा स्पष्ट सूचना हेतु संबंधित कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया जबकि अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उनके द्वारा आवेदन पत्र का अन्तरण नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अतः जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही की जावे तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावे तथा उसे प्रभार मुक्त सूचना प्रदाय की जावे।

4. वर्तमान जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 801 दिनांक 01.06.2018 से आयोग में जवाब प्रेषित किया गया। इस पत्र में उनके द्वारा लेख किया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा धारा 19 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसका पं. करण क्रमांक 1556/2017 है तथा वह प्रकरण दिनांक 06.06.2018 को सुनवाई हेतु निर्धारित है, अतः दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक दिन पर की जावे। तत्पश्चात जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक 810 दिनांक 02.06.2018 से आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख है कि इस आवेदन से पूर्व आवेदक को जन सूचना संबंधी आवेदन की जानकारी वर्ष 2014 से 2016 तक दी जा चुकी है। शिकायतकर्ता के द्वारा चाही गई जानकारी एक से अधिक विषयों की है। पंजीयक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर पंजीयक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, एवं कहां कहां जांच हेतु प्रेषित किये गये हैं, इस कार्यालय से कल्पना के आधार पर बताया जाना संभव नहीं है।

5. शिकायतकर्ता आयोग की पेशी दिनांक 02.06.2018 पर बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे हैं।

6. शिकायतकर्ता के द्वारा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 में जानकारी प्रदाय का प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी सिविल अपील नं 10787-10788 of 2011 के द्वारा भी मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य विरुद्ध मणिपुर राज्य एवं जे गांगुली में पारित आदेश दिनांक 12.12.2011 में जानकारी प्राप्त करने के लिए धारा 19 के तहत अपील करने को आवश्यक बताया गया है। अतः प्रकरण में जानकारी प्रदाय के निर्देश नहीं दिये जा सकते।

7. शिकायत की जांच में पाया गया कि जो जानकारी समय सीमा में जनसूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 10.02.2017 से प्रदाय की गई वह गलत है क्योंकि शिकायतकर्ता का आवेदन न तो अस्पष्ट था और न ही काल्पनिक। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से एक निश्चित अवधि में पंजीयक सहकारी संस्थाएं के कार्यालय से जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त शिकायतपत्रों के संबंध में संधारित नस्ती एवं जांच प्रतिवेदन की कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निराकरण में यह लेख किया गया है

कि शिकायतकर्ता का आवेदन विस्तृत अस्पष्ट एवं किसी एक विषय से संबंधित न होने के कारण एवं इस तरह की जानकारी अनावेदक के पास संधारित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह यह कथन सही है कि चाही गई जानकारी अत्याधिक विस्तृत एवं किसी एक विषय से संबंधित नहीं है क्योंकि शासकीय कार्य प्रणाली के अनुसार प्रत्येक शिकायत एक पृथक विषय वस्तु है विशेषकर जबकि शिकायतकर्ता के द्वारा पूरी संधारित नस्ती एवं जांच प्रतिवेदन चाहा गया हो। परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में यह लेख करना कि शिकायतकर्ता का आवेदन अस्पष्ट एवं जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं है, कहना उचित नहीं है।

9. यद्यपि जनसूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन के निराकरण में गंभीर त्रुटि की गई है परन्तु उसके द्वारा समय सीमा में शिकायतकर्ता के आवेदन का निराकरण किया गया है एवं की गई त्रुटि अधिनियम की गलत व्याख्या से संबंधित है। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कुछ निष्कर्ष सही निकाले गये एवं कुछ निष्कर्ष गलत निकाले गये। उनके द्वारा समय सीमा में प्रथम अपील का निराकरण किया गया है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्याख्यात्मक त्रुटि के लिए उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अतः शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग रायपुर, प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ तथा शिकायतकर्ता सूचित हों।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2109/2018

अपीलार्थी श्री आलोक शुक्ला, एल.आई.जी. 1361 सेक्टर 08 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ0ग0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर
आदेश दिनांक 01.05.2019

- 1/ अपीलार्थी श्री आलोक शुक्ला उपस्थित।
- 2/ प्रतिअपीलार्थी/जनसूचना अधिकारी कु. नमिता जैन, कार्यपालन अभियंता (सिविल) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री राजेश वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल कोल परियोजना) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड रायपुर उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ0ग0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2018 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल कोल परियोजना) छ0ग0 स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 05.03.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2018 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.05.2018 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रायगढ़ स्थित गारे पेलमा III कोल ब्लॉक जो कि छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी को आबंटित है, के खनन एवं विकास हेतु दिए गए MDO अनुबंध से संबंधित निम्न बिंदुओं पर जानकारी की मांग की गई है :-

1. MDO अनुबंध हेतु चलाई गई विभागीय फाईल नोटिंग की प्रतिलिपि।

2. MDO अनुबंध की प्रतिलिपि।

- 5/ यह कि प्राप्त आवेदन पत्र पर जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञापन क्रं0 1864 दिनांक 05.03.2018 के माध्यम से अपीलार्थी को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र खारिज करते हुए यह लेख किया कि आपके द्वारा MDO अनुबंध की प्रतिलिपि चाही गई है। चूंकि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी व्यापक जनहित में होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

- 6/ यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 20.04.2018 को आदेश पारित कर यह लेख किया कि " चूंकि जानकारी व्यापक जनहित में नहीं है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है एवं पर व्यक्ति से संबंधित है। अतः जनसूचना अधिकारी उसे अपीलार्थी को प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।"
- 7/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब पत्र दिनांक क्रमशः 01.02.2019 एवं 08.02.2019 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने लिखित जवाब में वांछित जानकारी के व्यापक जनहित में ना होने, कंपनी की बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आने तथा पर व्यक्ति से संबंधित होने के कारण जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की गई।
- 8/ सुनवाई दौरान अपीलार्थी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि राज्यसभा सत्र के दौरान माननीय श्री पीयूष गोयल जी, मंत्री कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **प्रश्न क्र. 260 / 2018** के उत्तर में यह लेख किया है कि
- " It has been mandated by the Government that the selection of Mine Developer and Operator (MDO) be done through a transparent and competitive bidding process. The provisions of Right to Information Act, 2005 and disclosure requirements specified in model Contract Agreement are applicable on such agreements. The Model Agreement is also available in public domain."
- 9/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र० (1975) 4 ssc 428 स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण में निर्णय पारित कर यह लेख किया है कि
- " the people of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction of all its bearing."
- 10/ उपरोक्त दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि MDO अनुबंध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिसीमा के अंतर्गत आता है। अतः MDO अनुबंध से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है।
- 11/ प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी के भारत की नैसर्गिक संपदा अर्थात् कोयला खदान से संबंधित होने के कारण व्यापक लोकहित पूर्व से ही

विद्यमान है। अतः प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिखित जवाब को अमान्य किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रेषित कर आयोग को सूचित करें।

- 12 / प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/608/2020

श्री ललित चन्द्रनाहू, रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय

नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 26.10.2020

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत के जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ0ग0) के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2019 के माध्यम से चाही गई, जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग में शिकायत आवेदन दिनांक 26.05.2020 प्रस्तुत किया गया जो आयोग में दिनांक 27.05.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री अनिल सिन्हा कार्यालय छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर समक्ष में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत के जनसूचना अधिकारी से “वर्ष 2019-20 में जिला कवर्धा एवं जिला राजनांदगांव के जिला सत्र न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं उप लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए संधारित नस्तियां एवं विधायकों और प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा तथा नियुक्ति आदेशों की सत्यापित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पर समय-सीमा के भीतर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 3160 दिनांक 19.03.2020 के माध्यम के पत्र प्रेषित कर शिकायतकर्ता को अवगत कराया कि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ड) एवं 8(1)(ज) के तहत तृतीय पक्ष के संबंधित होने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।
जनसूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उक्त विशिष्य से अंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.05.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का लिखित जवाबब कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 8160 दिनांक 26.10.2020 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें जनसूचना

अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेजों के तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने लिखित जवाब के साथ प्रथम अपीलीय आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय को उचित ठहराते हुए दिनांक 12.10.2020 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त किया गया है।

7. प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने मूल आवेदन दिनांक 04.03.2020 में निम्न जानकारी की मांग किया गया है:-
 1. जिला कवर्धा एवं जिला राजनांदगांव के जिला सत्र न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं उप लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए संधारित नस्तियां,
 2. विधायकों और प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा तथा,
 3. नियुक्ति आदेशों की सत्यापित प्रतियां।
 8. शिकायतकर्ता द्वारा मांग की गई उक्त दस्तावेजों के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित सभी दस्तावेजों के तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण जानकारी देने से इन्कार किया गया है।
 9. शिकायतकर्ता द्वारा वांछित बिन्दु क्र. (1) में लोक अभियोजन एवं उपलोक अभियोजनों की नियुक्ति के लिए संधारित नस्तियों अर्थात् (File noting)के संबंध में कार्मिक लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.06.2009 को जारी कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 1/20/2009-IR में यह लेख किया गया है कि File noting सूचना के अंतर्गत आती है तथा इसे अधिनियम के प्रावधानुसार प्रदाय किया जा सकता है।

यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष का हवाला देते हुए उक्त वांछित नस्तियों को देने में इन्कार किया गया है परन्तु उनके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त वांछित नस्तियों को प्रदाय करने से तृतीय पक्ष की निजता एवं एकांतता पर कैसे अनावश्यक अतिक्रमण होगा। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा लोक अभियोजको तथा उपलोक अभियोजको की नियुक्ति से संबंधित संधारित नस्तियों की सत्याप्रति प्रति को मांग किया गया है, एवं उक्त लोक अभियोजको को माननीय न्यायालय में शासन का पक्ष रखने हेतु सरकारी खजाने में भुगतान किया जाता है। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. Transfer Case (civil) N0.91/2015 आर.बी.आई.बनाम जयंतीलाल एन.मिस्त्री में दिनांक 16.12.2015 को आदेश पारित कर यह लेख किया है कि :-The ideal of 'Government by the people' makes it necessary that people have access to information on matters of public concern. The free flow of information about affairs of Government paves way for debate in public

policy and fosters accountability in Government. It creates a condition for 'open governance' which is a foundation of democracy.

अतः उक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु संधारित नस्त्रियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार प्रदाय किया जा सकता है एवं इसमें किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होता है।

बिन्दु क्र. (2) के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा विधायकों एवं प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पत्रों की जानकारी की मांग किया गया है इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. WPC 5636/2016 भारत संघ एवं अन्य बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में दिनांक 23.11.2017 को आदेश पारित कर यह स्पष्ट किया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मंत्री लोक प्राधिकारी की श्रेणी के नहीं आते हैं। अतः इनसे संबंधित दस्तावेजों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मांग नहीं की जा सकती।

यह कि विधायकों एवं प्रभारी मंत्रियों द्वारा की गई वांछित अनुशंसा विभाग प्रमुख की हैसियत से नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा लोक अभियोजको कीनियुक्तिसे संबंधित नस्त्रियों में कोई टीप अंकित किया गया है। चूंकि वांछित अनुशंसा की प्रति जनसूचना अधिकारी कार्यालय में वैश्वासिक नातेदारी के तहत उपलब्ध है, अतः उक्त अनुशंसा की प्रति को अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदाय नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी लेख करना उचित है कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई वृहद लोकहित की प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बिन्दु क्र. (3) के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा उक्त अभियोजको की नियुक्ति आदेशों की सत्यापित प्रति की मांग किया गया है तत्संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/BSIA/2013/001144/5392 संजय कुमार सिंह बनाम डाक विभाग में दिनांक 20.06.2014 को आदेश पारित कर यह लेख किया गया है कि नियुक्ति आदेश की प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदाय की जा सकती है।

10. इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. (1) एवं (3) के संबंध में की गई कार्यवाही को अमान्य किया जाता है तथा बिन्दु क्र. (2) के संबंध में की गई कार्यवाही को मान्य किया जाता है।
11. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण शिकायत प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-

(एम.के.राउत)

मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/661/2020

श्री ललित चन्द्रनाहू, रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग.लोक आयोग रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.07.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग.लोक आयोग रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2019 प्रस्तुत किया गया। वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 16.06.2020 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 17.06.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू तथा जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग.लोक आयोग रायपुर जिला रायपुर सुनवाई में अनुपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “ छ.ग.लोक अयोग के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 17/2016 में अंतिम आदेश/अनुशंसा पारित हो चुका है। प्रकरण में छ.ग.शासन के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित की मांग की गई।”
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में यह लेख किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत में छ.ग.लोक अयोग के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 17/2016 में अंतिम आदेश/अनुशंसा पारित हो चुका है। प्रकरण में छ.ग.शासन के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति मांग की गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा इसके जवाब में दिनांक 14.02.2019 को जानकारी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में छ. ग.शासन से कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण क्रमांक 17/2016 में छ.ग. शासन से कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त न होने से आपके द्वारा चाही गई जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती है। शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी मूल शिकायत में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उनकी अपील को आदेश दिनांक 30.07.2019 से निरस्त कर दिया जाना बताया गया है।
6. प्रकरण में राज्य सूचना आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अपने लिखित जवाब में बताया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दिनांक 07.02.2019 को प्रस्तुत आवेदन में छ.ग.लोक आयोग के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण

- क्रमांक 17 / 2016 में अंतिम आदेश / अनुशंसा पारित हो चुका है । प्रकरण में छ.ग.शासन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है । जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.02.2019 को इसकी सूचना प्रदाय कर दी गई है ।
7. प्रकरण का परीक्षण किया गया । शिकायतकर्ता के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में यह तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 07.02.2019 के अनुसार उन्हें जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति प्रदाय नहीं की गई है । उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपित क्रमांक 1 के द्वारा पत्र दिनांक 14.02.2019 द्वारा यह सूचित किया गया कि छ.ग.लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) के अर्न्तगत आपको सूचना प्रदान नहीं की जा सकती । आरोपित क्रमांक 1 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किसी प्रावधान के अर्न्तगत विनिश्चय नहीं किया गया है ।
 8. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र दिनांक 14.02.2019 का अवलोकन किया गया । उनके द्वारा लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । प्रकरण क्रमांक 17 / 2016 में छत्तीसगढ़ शासन से कोई जांच प्रतिवेदन प्राप्त न होने से आपके द्वारा चाही गई जानकारी आपको प्रदाय नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा पत्र में छ.ग.लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) का उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार शिकायतकर्ता की मूल शिकायत में उल्लेखित पत्र दिनांक 14.02.2019 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जांच प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । इस संबंध में सूचना के अधिकार पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 के तहत किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध है । अधिनियम के अर्न्तगत केवल ऐसी सूचना देना है जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है । जन सूचना अधिकारी के द्वारा जो जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध थी उसे आवेदक को उपलब्ध कराया गया है जो कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार है ।
 9. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी के विनिश्चय को मानकर अपील को निरस्त किया जाना शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है । अतः शिकायतकर्ता द्वारा जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की मांग को अमान्य किया जाता है तथा शिकायत प्रमाणित नहीं होने से नस्तीबद्ध की जाती है ।
 10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/3/2017

श्री अर्जुन गुप्ता, (प्रेमा त्रिवेणी निवास) शिवाजी नगर पोड़ी बाहार रोड़
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश दिनांक 25.10.2017

शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2015 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 29.04.2016को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 03.08.2016 को पंजीकृत हुआ है।

2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री अर्जुन गुप्ता अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ वी.सी. में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “ 01.10.1990 से 01.12.2015 तक टायवल अपेक्स फ्यूल पंप में किए गए आडिट के रिपोर्ट की प्रति, आडिट हेतु निर्धारित मापदण्ड शामिल अधिकारी कर्मचारियों के नाम पदनाम, अब तक किए गए कार्यवाही पत्राचारो सहित जानकारी की मांग किया गया है।
5. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 28.07.2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ का जवाब दिनांक 23.10.2021 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायाल छत्तीसगढ़ द्वारा एक अन्य रिट याचिका क्रमांक 5817/2008 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2021 में अभिनिर्धारित अनुसार ट्रायवल अपेक्स पेट्रोल पम्प, सहकार समिति होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
6. प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका (सी) क्रमांक 5817/2008 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2011 की कंडिका 24 जिसके तहत सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार की परिधि से बाहर माना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित चाम्पा एक सहकारी संस्था है तथा इस प्रकार की

सहकारी संस्था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के तहत लोक प्राधिकारी नहीं हैं। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका (सी) क्रमांक 5817 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2011 की कंडिका 24 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :-

“In the final analysis, I have to hold that the petitioner co- operative bank in the present case, on the basis of the material adduced before this Court in the light of the statutory scheme of Act of 2005 and Chhattisgarh Cooperative Society Act 1961, does not come within the purview of "public authority" as defined under section 2(h) of the Act. Consequently, the provisions of the Act are not applicable to the petitioner cooperative bank and the order passed by the Chief information Commissioner is in excess of authority under the law.”

7. आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ उपस्थित रहें तथा अपीलार्थी इस प्रकरण के सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अतः ऐसा माना जाता है कि प्राप्त जानकारी से वह संतुष्ट है। जानकारी प्रकरण में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ के द्वारा पत्र दिनांक 23.10.2021 आयोग में प्रेषित किया गया है वह अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किया गया अतः पत्र दिनांक 23.10.2021 द्वारा को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.10.2021 अपीलार्थी को प्रेषित कर पावती आयोग में प्रस्तुत करें।
8. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयोग

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1078/2015

श्री अखिलेश कुमार जायसवाल, म.नं. H.I.G.II साडा कालोनी जमनीपाली N.T.P.C. कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 09.04.2021

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2014 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 19.01.2015 पंजीकृत डाक से दिनांक 27.01.2015 को प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 20.12.2019 दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील आवेदन दिनांक 07.04.2015 प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 06.05.2015 को पंजीकृत हुआ है।

2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. अपीलार्थी श्री अखिलेश कुमार जायसवाल अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री सी.बी. सिंग कंवर, अनुभाग अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा वी.सी. में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "मनरेगा मद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से पृष्ठ भाग में लिखे गये 11 सड़क निर्माण कार्यों में मेसर्स जय क्रेशर इंडस्ट्रीज कटघोरा द्वारा किये गये मिट्टी रोलिंग कार्यों के संबंध में निम्न जानकारी की मांग किये हैं:-
 1. उक्त कार्यों में मिट्टी रोलिंग कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड अनुसार किया गया है अथवा नहीं।
 2. उक्त कार्यों में मिट्टी रोलिंग कार्य परतों में किया गया कि नहीं।
 3. क्या उक्त कार्यों में मिट्टी रोलिंग कार्य मात्र उपरी परत में किया गया है।
6. आवेदक श्री अखिलेश कुमार जायसवाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा

के समक्ष दिनांक 17.12.2014 आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा वांछित जानकारी की मांग की गई है। आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पश्चात् जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 01.01.2015 को पत्र प्रेषित कर यह सूचना दी गई की संदर्भित पत्र क्र 02 कार्यालयीन पत्र क्र 1201 / ग्रा.र्या.सं. / पोड़ी उपरोड़ा दिनांक 19.12.2014 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से विध्यांकित फर्म के संबंध में जानकारी मांगी गई है। जिसकी प्रति (पत्र) डाक द्वारा आपको भेजी गई है। संदर्भित पत्र 03 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा का पत्र 1378 दिनांक 15.09. 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः आवेदक 03 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर चाही गई जानकारी की वस्तुतः स्थिति से अवगत हो सकते हैं।

7. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये जानकारी से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 19.01.2015 प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्राप्त प्रथम अपील आवेदन में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को दिनांक 29.01.2015 को सूचित किया की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पोड़ीउपरोड़ा द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को छोड़कर अन्य योजनाओं के कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन सत्यापन किया जाता है, कार्यों से संबंधित तकनीकी स्वीकृति को छोड़कर अन्य समस्त दस्तावेज संबंधित जनपद पंचायत में होती है। ग्राम पंचायतों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन सत्यापन हेतु उस जनपद पंचायत में पदस्थ समन्वयक (तकनीकी) द्वारा की जाती है एवं इस योजना के समस्त दस्तावेज जनपद पंचायतों में उपलब्ध होता है। अतः आपके द्वारा वांछित जानकारी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा से प्राप्त करें। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा को प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के तारत्व में आवेदक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को जानकारी देने के संबंध में प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा जानकारी तत्काल प्रदान करने की मांग किये हैं।

8. प्रकरण का अवलोकन किया गया। जनसूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा राज्य सूचना आयोग

- में दिनांक 07.04.2015 द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा से जानकारी अप्राप्त है। का लेख किया गया है तथा वांछित जानकारी प्रदान करने एवं विलंब किये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग किये हैं।
9. प्रकरण में संलग्न दस्तोवजों के परीक्षण से पाया गया कि आवेदन द्वारा जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन दिनांक 17.12.2014 प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदक को उनके द्वारा 01.01.2015 को पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया हैं यह सूचना दी गई की संदर्भित पत्र क्र 02 कार्यालयीन पत्र क्र 1201/ग्रा.र्या.सं. /पोड़ी उपरोड़ा दिनांक 19.12.2014 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से विष्ठांकित फर्म के संबंध में जानकारी मांगी गई है। जिसकी प्रति (पत्र) डाक द्वारा आपको भेजी गई है। संदर्भित पत्र 03 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा का पत्र 1378 दिनांक 15.09.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः आवेदक 03 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर चाही गई जानकारी की वस्तु स्थिति से अवगत हो सकते हैं। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गए सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा आवेदक को दिनांक 29.01.2015 को सूचित किया की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पोड़ीउपरोड़ा द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को छोड़कर अन्य योजनाओं के कार्यों का तकनीकी स्वीकृति एवं मुल्यांकन सत्यापन किया जाता है, कार्यों से संबंधित तकनीकी स्वीकृति को छोड़कर अन्य समस्त दस्तावेज संबंधित जनपद पंचायत में होती है। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा को प्रेषित किया गया।
10. अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा को प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा के पत्र दिनांक 29.01.2015 प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्त के 30 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी आवेदक के दिये गये पते पर रजिस्टर्ड से प्रेषित कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
11. आदेश प्रति कलेक्टर कोरबा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के आवेदन में प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोड़ी

उपरोड़ा, जिला कोरबा द्वारा दिनांक 29.01.2015 की प्रतिलिपि प्राप्त होने पश्चात् भी आवेदक को आज दिनांक तक जानकारी प्रेषित नहीं किया गया। इस प्रकार गया कि उभय पक्ष के द्वारा आवेदक को जानकारी देने से वंचित रखा गया है इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, जिला कोरबा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोडी उपरोड़ा, जिला कोरबा से स्पष्टीकरण प्राप्त करें, एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

**द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1680/2018/
अपीलार्थी श्री नटवर लाल अग्रवाल आ. स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल निवासी धरमजयगढ़
तह. धरमजयगढ़, जिला रायगढ़
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी, वन प्रबंधन समिति कूमा तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़
आदेश दिनांक 04.08.2021**

- 1/ अपीलार्थी श्री नटवर लाल अग्रवाल व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु वे बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। अतः प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री बी0 एस0 पैकरा अनुविभागीय अधिकारी लैलूंगा वनमंडल धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ व्ही0 सी0 में उपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई के दौरान आयोग को अवगत कराया कि वन प्रबंधन समिति को समस्त राशि शासन के द्वारा ही प्राप्त होती है इसके अतिरिक्त उन्हें और किसी संस्था या व्यक्ति से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि वन प्रबंधन समिति पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) के तहत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। अतएव प्रबंधन समिति पर सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते हैं।
- 4/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि0 10.11.2017 जनसूचना अधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी बोरो को प्रस्तुत कर वन प्रबंधन समिति कूमा की दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक की कैशबुक की प्रमाणित प्रति की सूचना/जानकारी चाही थी। उक्त आवेदन के संबंध में वनपरिक्षेत्राधिकारी बोरो परिक्षेत्र के द्वारा वन प्रबंधन समिति कूमा को दिनांक 25.11.2017 को अवगत कराया गया कि श्री नटवर कुमार अग्रवाल धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र में संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें समिति अंतर्गत कराये गये कार्यों के कैशबुक की प्रमाणित प्रति मांगी गई है, जो इस कार्यालय में नहीं है। जानकारी वन प्रबंधन समिति से संबंधित होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3)(ii) अंतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र आपको मूलतः अंतरित किया जा रहा है। पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित दी गई। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 03.01.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि आपके

द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वन प्रबंधन समिति उदउदा, नागदरहा, बरतापाली, चैनपुर, आमापाली, आमगांव, कूमा, पोरिया, खम्हार के कैशबुक की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है। मान0 उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817 / 2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र0 21 निम्नानुसार है :-

" The aforesaid statutory scheme of control by state and its functionaries in the matter of registration, framing and enactment of bye-laws and fuction of co-operative societies including a co-operative bank goes to show that the nature of control exercisebale by the state and itfunctionaries in respected of the co-operative societies is regulatory in nature. Therefore, such regulatory nature of control in the absence of there being any other attributes, of deep and pervasivecontrol in administration financial spheres, leads to the conclusion that the co-operative societies in genral and co-operative bank like the petitionerone do not come within the control of such degree as is intended under (i) of clause 2(h) of the Act of 2005 defining "public authority." इस प्रकार मान. उच्च न्यायालय के अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होता है। इस प्रकरण में भी उत्तरवादी एक सहकारी समिति है। इसलिये अधिनियम उन पर लागू न होने के कारण यह अपील ग्राह्य नहीं की जा सकती है। अतः अपील अग्राह्य एवं अस्वीकार की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पारित आदेश एवं निर्देशानुसार आपका आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है। चूंकि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी भी छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत समिति से संबंधित है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 20.04.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है।

- 5/ अपीलार्थी के द्वारा सुनवाई के दौरान प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर का पत्र क्रमांक 513 दिनांक 31.05.2018 की प्रति आयोग को प्रेषित किया गया उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि—

“ समितियों के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि को शासकीय राशि मानते हुए उसके लेखों का रखरखाव एवं उसमें वित्तीय अनुशासन उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार की विभागीय व्यय के दौरान रखा जाता है। ”

- 6/ प्रकरण में वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल का आयोग को संबोधित जवाब

दिनांक 20.09.2019 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि द्वितीय अपील प्रकरण क्र. ए/1680/2018 के संबंध में प्रतिवेदन है कि आवेदक श्री नटवर कुमार अग्रवाल धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 30.09.2017 तक की कैशबुक की प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817/2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र. 21 अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होने के कारण अपील ग्राह्य नहीं किया गया एवं आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया। उक्त जवाब के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 19.01.2019 की छायाप्रति भी संलग्न है।

- 7 / प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी उक्त आवेदन पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं किया गया। जनसूचना अधिकारी को चाहिए था कि अपीलार्थी के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिवस के भीतर शुल्क जमा करने हेतु अथवा अवलोकन कराने हेतु पत्र प्रेषित करना था। प्रथम अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी कर प्राप्त अपील आवेदन का अध्ययन कर उसमें आदेश पारित करे जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के दिनांक 19.01.2018 को सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 30.

09.2017 तक की कैशबुक की प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817/2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र. 21 अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होने के कारण अपील ग्राह्य नहीं किया गया एवं आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया। परन्तु आज आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात यह स्वीकार किया गया कि समितियों का राज्य सरकार से अनुदान की राशि प्राप्त होती है और समिति के सचिव शासकीय कर्मचारी होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से उनके द्वारा दिये गए पते पर निःशुल्क प्रदान

करे तथा आवेदक को जानकारी प्रदाय करने के पश्चात आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर आदेश पारित कर उसकी प्रतिलिपि जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को प्रेषित करे। इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात केवल सूचित किया गया जोकि उचित नहीं है।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक 1/1816/2020

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ए-224

अज्ञेय नगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 13.08.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 16.01.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2020 को निर्णय दिया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 18.05.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र तिवारी व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र गौराहा, लोक अभियोजक बिलासपुर उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के अवसर पर उपस्थित रहने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालाकोट/गाउन आदि उपलब्ध कराने हेतु शासकीय कोष से कोई खर्च (छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से अब तक) किया गया हो तो उसके ब्यौरे (कालाकोट/गाउन आदि की कीमत सिलाई तथा भुगतान दिनांक आदि)की जानकारी या संबंधित खर्च दर्शित करने वाले दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रदान करने की मांग किये है।”
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञापन क्रं. 15589 दिनांक 17.12.2019 से पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को अवगत कराया कि चाही गयी जानकारी आपको प्रदाय किए जाने में कोई वृहद लोक हित दर्शित नहीं हो रहा है। अतः जानकारी आपको प्रदाय नहीं की जा सकती है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय को मान्य करते हुए दिनांक 12.02.2020 को निर्णय पारित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब कार्यालयीन ज्ञाप क्रं. क्रमशः 7094 एवं 6831 दिनांक 23.07.2021 एवं दिनांक 15.07.2021 आयोग में प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा वांछित दस्तावेजों के वृहदलोकहित में न होने कारण जानकारी नहीं दिया जाना बताया गया है।
7. प्रकरण का परीक्षण किया गया। जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के मूल आवेदन में मांगी गई जानकारी को वृहद लोकहित का होना नहीं माना है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में आवेदन के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के अवसर पर उपस्थित रहने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालाकोट/गाउन आदि उपलब्ध कराने हेतु शासकीय कोष से कोई खर्च (छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से अब तक) किया गया हो तो उसके ब्यौरे (कालाकोट/गाउन आदि की कीमत सिलाई तथा भुगतान दिनांक आदि) की जानकारी या संबंधित खर्च दर्शित करने वाले दस्तावेजों की मांग की गई है। मूल आवेदन में आवेदक के द्वारा विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की गई जिससे यह जानकारी हो कि आवेदक के द्वारा किस तिथि के शपथग्रहण के बारे में जानकारी चाहते हैं।
8. अपीलार्थी के द्वारा राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील का भी अवलोकन किया गया। द्वितीय अपील में उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्याय दृष्टान्तों का कोई विश्लेषण नहीं किया जाना तथा लिखित तर्कों का भी कोई उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया जाना बताया गया है। उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए जानकारी प्रदाय करने का अनुरोध किया गया।
9. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.02.2020 को आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा दिनांक 05.02.2020 को सुनवाई रखी गई। उक्त दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए परन्तु उन्होंने अपने लिखित तर्क प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का लेख प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के अवसर

पर उपस्थित रहने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कालाकोट/गाउन आदि उपलब्ध कराने हेतु शासकीय कोष से कोई खर्च (छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने से अब तक) किया गया हो तो उसके ब्यौरे (कालाकोट/गाउन आदि की कीमत सिलाई तथा भुगतान दिनांक आदि)की जानकारी या संबंधित खर्च दर्शित करने वाले दस्तावेजों की जानकारी चाही गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में माना है कि उक्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के Internal working papers होने से प्रकट करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त दस्तावेजों का लोकहित से कोई संबंध नहीं है । साथ ही साथ अपीलार्थी ने भी प्रकरण में वृहद लोकहित के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । उन्होंने केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रकरण क्रमांक CIC/SM/2013/000740/ SS आदेश दिनांक 20.03.2014 का उल्लेख कर प्रथम अपील को खारिज किया गया है । अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को स्पीकिंग आर्डर नहीं होना बताया है ।

10. माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 19/2017अरुण कुमार गुप्ता बनाम छ.ग.राज्य सूचना आयोग में दिनांक 05.08.2019 में आदेश पारित कर यह लेख किया गया है कि:-

Respondent No.1 herein in the application filed under Section 6(1) of the Act of 2005 had only stated that he wish to have the copy of the oath taken and subscribed by the Hon'ble Judges of the High Court which is exempted from being disclosed under Section 8(1)(j) of the Act of 2005, as respondent No.1 herein did not disclose any public interest much less larger public interest involved in seeking such information of the Hon'ble Judges in the said application Therefore, in the considered opinion of this Court, the application filed by respondent No.1 under Section 6 of the Act of 2005 was bereft and fails to fulfill the requirement under Section 8(1)(j) of the Act of 2005

11. आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया किया । उक्त पत्र में आवेदक के द्वारा शासकीय कोष से कोई खर्च किया गया हो तो उसके ब्यौरे संबंधी जानकारी की मांग की गई है । मूल पत्र में उनके द्वारा किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है । जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा इसे वृहद जनहित नहीं मान कर जानकारी देने से इन्कार किया गया है । आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील में उनके पूर्व में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तर्क को मान्य करने का अनुरोध किया गया है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत तर्कों पर विचार में लेते हुए ही दिनांक 12.02.2018 को आदेश पारित किया जाना पाया जाता है । उन्होंने संबंधित दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के internal working papers माना है और ऐसे internal working papers में किसी प्रकार का वृहद जनहित होना नहीं पाया है । आवेदक

ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष भी किसी प्रकार के वृहद जनहित के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन में किसी समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे जन सूचना अधिकारी को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए कई प्रकरणों को एकत्र कर एवं खोजबीन कर जानकारी बनाना पड़ेगी जो काफी समय साध्य होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 में निम्नानुसार लेख है –

- (10) सूचना के अधिकार पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 के तहत किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध है। अधिनियम के अर्न्तगत केवल ऐसी सूचना देना है जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

उक्त मार्ग निर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 14 में निम्नानुसार लेख है –

- (14) कुछ व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह दस्तावेजों में खोज कर उन्हें सूचना दे। किसी भी नागरिक को लोक अधिकारी से ऐसी सामग्री लेने का अधिकार है जो सम्बद्ध लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह प्राप्त सामग्री से कुछ निष्कर्ष निकाले और इस तरह से निकाले गये निष्कर्ष आवेदक को दे। अभिप्राय यह है कि लोक सूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध के परिणाम नागरिक को बताएगा।
12. राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में आवेदक के द्वारा सूचना प्रदान करने की मांग की गई है। परन्तु प्रकरण के परीक्षण में पाया जाता है कि मांगी गई जानकारी भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के भाग 1 की कंडिका 10 एवं 14 के तहत अध्यधीन होने से जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य किया जाता है।
13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1324/2020

शिकायतकर्ता पवन गोयल, मारूती एजेसी के पीछे, करबला रोड बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 09.11.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 07.12.2020 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 15.12.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री पवन गोयल व्हीसी में अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर श्री दिलीप तिवारी उपायुक्त व्हीसी में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से” दिनांक 01.01.2013 से 30.10.2020 कि अवधि में निर्माण से संबंधित, नगर पालिका निगम बिलासपुर को प्राप्त सभी शिकायतों एवं उन सभी शिकायतों पर कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कराया जावे। चूंकि उक्त दस्तावेजों की संख्या अत्यधिक होने की सम्भावना है, इसलिये उक्त तमाम दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात मुझे जो भी वांछित दस्तावेज चाहिए होंगे उन्हें आवेदक द्वारा आपको सूचित/अवगत कराने पर आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना/दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां उपलब्ध करावे कराये। अवलोकन हेतु तिथि एवं समय निर्धारित कर पत्राचार करने की मांग किये है।”
5. राज्य सूचना आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर का जवाब दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा अपने जवाब में बताया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 01.01.2018 से 28.02.2020 तक जन सूचना अधिकारी नगरपालिका निगम बिलासपुर को प्रेषित समस्त आवेदन पत्रों एवं आवेदक के उक्त आवेदनों पर जन सूचना अधिकारी नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा आवेदक को प्रेषित समस्त जवाबों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने दिनांक 17.03.2020 को आवेदन जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा गणना कर पत्र क्रमांक 274 दिनांक 20.03.2020 को आवेदक को मधुर कोरियर के माध्यम से पत्र प्रेषित कर 8763 पृष्ठ हेतु 20406 रुपये निगम कोष में जमा कराने सूचित किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आज समक्ष में बताया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा दस्तावेजी शुल्क जमा नहीं की गई।

- प्रमाण स्वरूप उनके द्वारा मधुर कोरियर की रसीद भी संलग्न की गई है ।
6. शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में यह लेख किया गया है कि उनके मूल आवेदन दिनांक 17.03.2020 की निर्धारित समय सीमा में कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गई है जबकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार मधुर कोरियर से प्रेषित पत्र क्रमांक 274 दिनांक 20.03.2020 से आवेदक को दस्तावेजी शुल्क की सूचना भेजी गई । शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत उक्त दस्तावेजी शुल्क जमा करने बाबत किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है । परन्तु प्रकरण के परीक्षण में पाया जाता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधान अनुसार समय सीमा में कार्यवाही की गई है ।
 7. शिकायतकर्ता ने मूल शिकायत में यह लेख किया है कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 17.03.2020 में जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 03.12.2020 तक किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की गई है जबकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार शिकायतकर्ता को मधुर कोरियर के माध्यम से दिनांक 20.03.2020 को दस्तावेजी शुल्क हेतु पत्र भेजा जाना पाया जाता है । इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/AT/A/2009/000657 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 का अवलोकन किया जाना उचित होगा । उक्त आदेश का पैरा 6 निम्नानुसार है –

The law requires the CPIO to provide information to the appellant within 30 days of the receipt of appellant's application. The proof of the dispatch of the information should be enough reason for the CPIO to believe that the dispatch document will reach the appellant's hadn in the normal course. He may obtain the proof of delivery by the courier or the postal service to reinforce his assumption that the information reached the addressee. This is what the respondents did in the present case. I see no reason why they could be required to do anything more.

8. केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा उनके आदेश में यह माना गया है कि जन सूचना अधिकारी को 30 दिवस के अन्दर आवेदक के मूल आवेदन पर सूचना भेजना है । भेजे गये पत्र का प्रमाण प्रस्तुत ही पर्याप्त पाया जाता है । उनके द्वारा इसे जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना गया है । वर्तमान प्रकरण में भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा मधुर कोरियर के माध्यम सूचना भेजा जाना पाया जाता है जिसे उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के आलोक में पर्याप्त कार्यवाही माना जाता है ।
9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/755/2021

शिकायतकर्ता देवाशीष राय, पी.व्ही. 116, पखांजूर नया बाजार वार्ड 15, अम्बेडकर वार्ड नियर सरकारी तालाब, पोस्ट पखांजूर, जिला-कांकेर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर

आदेश दिनांक 03.03.2022

- 1/ शिकायतकर्ता श्री देवाशीष राय अनुपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित।
- 3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
“ग्राम पंचायत नाहगीदा सहित आश्रित ग्रामों में जितने हितग्राहियों को दिनांक 01/03/2016 से 31/03/2020 तक समतलीकरण प्रदाय किया गया है। समस्त हितग्राहियों के वर्षवार अलग-अलग नाम के सूचि, स्वीकृत राशि, स्वीकृत राशि से व्यय किये गये राशि के वर्षवार अलग-अलग जानकारी तथा समस्त हितग्राहियों के समतलीकरण स्वीकृत करवाने के लिए जिस नक्सा, खसरा का हितग्राहियों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। समस्त हितग्राहियों के नक्सा, खसरा सहित ग्राम पंचायत नाहगीदा से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का वर्षवार अलग-अलग जानकारी की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।”
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर एवं जनसूचना अधिकारी (रा.) जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर को लेख किया है कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी/दस्तावेज की विषय वस्तु का निकटतम संबंध आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के धारा 6(3)(ii) के तहत मूलतः आपके कार्यालय को हस्तांतरित की जा रही है। इस संबंध में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 5/ अंतरण पश्चात जानकारी प्राप्त नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अपील दिनांक 27.02.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.2021 को आदेश पारित किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन में एक ही विषय वस्तु की जानकारी दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार एक वित्तीय वर्ष को एक विषय वस्तु मान्य करते हुये आवेदन में उल्लेखित प्रथम वर्ष से संबंधित जानकारी जनपद पंचायत कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जावे तथा पावती जिला पंचायत

कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। आवेदक को निशुल्क प्रदाय की जाने वाली दस्तावेजों की व्यय राशि का वहन मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त राशि चालान के माध्यम से शासन के कोष मुख्य शीर्ष-0070, अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ" में जमा कर पावती जिला पंचायत कार्यालय कार्यालय कांकेर की प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश का पालन नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 26.07.2021 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी।

- 5/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जनसूचना आवेदन में "ग्राम पंचायत नाहगीदा सहित आश्रित ग्रामों में जितने हितग्राहियों को दिनांक 01/03/2016 से 31/03/2020 तक समतलीकरण प्रदाय किया गया है। समस्त हितग्राहियों के वर्षवार अलग-अलग नाम के सूचि, स्वीकृत राशि, स्वीकृत राशि से व्यय किये गये राशि के वर्षवार अलग-अलग जानकारी तथा समस्त हितग्राहियों के समतलीकरण स्वीकृत करवाने के लिए जिस नक्सा, खसरा का हितग्राहियों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। समस्त हितग्राहियों के नक्सा, खसरा सहित ग्राम पंचायत नाहगीदा से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का वर्षवार अलग-अलग जानकारी की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।" विषयांकित जानकारी चाही है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा 4 वर्षों की वृहद जानकारी चाही गयी है। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा H.K.SHEGALVS MINISTRY OF POWER ON 24 MARCH 2017 पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :-

In the other celebrated judgement in the case of Central Board of Secondary Education & Anr.Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. , the Apex Court held as follows:

"...The Act seeks to bring about a balance between two conflicting interests, as harmony between them is essential for preserving democracy. One is to bring about transparency and accountability by providing access to information under the control of public authorities. The other is to ensure that the revelation of information, in actual practice, does not conflict with other public interests which include efficient operation of the governments, optimum use of limited fiscal resources and preservation of confidentiality of sensitive information. The preamble to the Act specifically states that the object of the Act is to harmonise these two conflicting interest.

37. The right to information is a cherished right. Information and right

to information are intended to be formidable tools in the hands of responsible citizens to fight corruption and to bring in transparency and accountability.....

Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counter-productive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. Thenation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties...»

15. In view of the settled position of law and the facts of these appeals at hand, it is noted that the public authority has already spent inordinately large number of man hours in furnishing the information to the appellant, which in the process would have already impinged on the resources of the organization. The Commission, therefore, is constrained to warn the appellant to be more careful in future and refrain from this relentless litigation over an issue which has now attained finality by efflux of time as well as having travelled to all the legal relevant forums of the country. In the event this tirade of frivolous, vexatious and wasteful round of litigation is seen to resurface the Commission will be compelled to dismiss his applications without hearing, on the grounds of being vexatious and repetitive and with an ulterior motive.

The appeals are disposed of accordingly.

- 6/ उक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन में वांछित जानकारी काफी वृहद एवं श्रमसाध्य होना पाया गया जिसे तैयार कर प्रदान किया जाना न केवल कठिन बल्कि दुष्कर कार्य भी है। कार्यालयीन कार्य के साथ में 4 वर्षों की वृहद जानकारी तैयार कर प्रदान किया जाना काफी कठिन कार्य है। ग्राम पंचायत में सचिव ही एक मात्र कर्मचारी होता है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का संचालन, शासन की सभी महत्ती योजनाओं का क्रियान्वयन, बैठकों में सम्मिलित होना, पंचायत क्षेत्रों में होने वाले शासकीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ ही शासन की फ्लेगशीप

योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करना होता है। जिससे 04 वर्षों की वृहद जानकारी तैयार कर प्रदान किया जाना अतिदुष्कर कार्य है। अगर उक्त जानकारी तैयार की जाये तो उसका अधिकतर समय उक्त जानकारी तैयार करने में ही निकल जायेगा जिससे वह अपने मूल कार्यों को नहीं कर पायेंगे। शिकायतकर्ता के द्वारा कोई व्यापक लोक हित हो ऐसा जनसूचना आवेदन में उल्लेख भी नहीं किया गया है। इसलिए शिकायत प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

7 / आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता एवं जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1495/2021

**अपीलार्थी श्री संजय कुमार सोनी बल्द श्री देवीप्रसाद सोनी हनुमान चौक सोनारपारा पोस्ट चांपा जिला
जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)**

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा, जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)

आदेश दिनांक 10.03.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2021 की अधूरी/भ्रामक जानकारी प्राप्त होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 06.04.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 01.07.2021 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 08.08.2021 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 08.07.2021 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री संजय कुमार सोनी व्हीसी में अनुपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा व्हीसी में अनुपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी की मांग की गई—
 - (क) नजूल .प्रकरण .क्र 999/अ-20(1)/1987-88 में अतिरिक्त कलेक्टर कोरबा के पारित आदेश दिनांक 26.07.1988 समस्त आर्डरशीट एवं नोटशीट की 2 सेट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - (ख) नजूल .प्रकरण .क्र 999/अ-20(1)/1987-88 में संलग्न नजूल जांच अधिकारी का प्रतिवेदन (प्र क्र 268/1983-84) राजस्व निरीक्षक एवं नक्शा की 2 सेट की प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (ग) नजूल .प्रकरण .क्र 999/अ-20(1)/1987-88 में आवेदक नोनीबाई पति मंगलू देवी प्रसाद s/o मंगलू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र शपथपत्र एवं गवाह के बयान की 2 सेट की प्रमाणित प्रतिलिपि
6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष दिनांक 09.02.

2021 को प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.04.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 10.05.2021 को आदेश पारित किया गया । अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 01.07.2021 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 08.07.2021 को आयोग में पंजीकृत हुई । द्वितीय अपील में अपीलार्थी के द्वारा बताया गया है कि उनको जानकारी प्राप्त नहीं होने से तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया गया ।

7. आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब दिनांक 27.11.2021 को आयोग में प्रस्तुत किया गया । उनके द्वारा बताया गया है कि मूल आवेदन प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 15.02.2021 से अपीलार्थी को सूचना भेजा जाना पाया जाता है । उक्त पत्र जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि ऐसे दस्तावेज जिसे नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने का प्रावधान हो उसकी सत्यापित नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं । आवेदक को यह पत्र साधारण डाक से भेजा गया ।
8. जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.04.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 10.05.2021 को आदेश पारित किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मागी गई जानकारी के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा) सह जन सूचना अधिकारी चांपा पत्र क्रमांक 2778 दिनांक 15.02.2021 द्वारा ऐसी दस्तावेज जिसे नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने का प्रावधान हो उसकी सत्य प्रति नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं कि सूचना आवेदक/अपीलार्थी को समयावधि के भीतर डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है । आवेदक/अपीलार्थी को सूचना दिये जाने के बाद भी अपील प्रस्तुत किया गया है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है । इस प्रकार अपीलार्थी का द्वितीय अपील मेमो में यह आपत्ति प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया गया, प्रमाणित नहीं होने से अमान्य की जाती है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त अवधारणा की जहां पूर्व से नकल प्रदाय करने की व्यवस्था हो वहां पूर्व व्यवस्था अनुसार नकल प्राप्त करने सूचना के अधिकार के तहत नकल प्रदाय नहीं की जावेगी । जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 09.02.2021 के जवाब में पत्र दिनांक 15.02.2021 से अपीलार्थी को सूचना भेज जाना पाया जाता है जिसमें जन सूचना

अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि ऐसे दस्तावेज जिसे नियमानुसार नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त करने का प्रावधान हो उसकी सत्यपति नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं ।

9. प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा के कार्यालय में नकल प्रदाय करने के लिए पूर्व से प्रक्रिया निर्धारित है । जन सूचना अधिकारी के द्वारा यही सूचना सीधे आवेदक को प्रेषित की गई है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक द्वारा W.P.No 26763 of 2013 (GM-RES) C/W W.P.No 26762 of 2013 (GM-RES) (State Public Information Officer & Deputy Registrar (Establishment) High Court of Karnataka High Court Building Dr Ambedkar Veedhi Bangalore 560 001 Vs (1) Karnataka Information Commission M.S. Building 3rd Floor 3rd Stage Near Vidhana Soudha Ambedkar Veedhi Bangalore 560 001 (2) N. Anbarasan, Father's name not known to petitioner Apple Soft No 39 1st Cross, 1st Main Shivanagar West of Chord Road Bangalore 560 001 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 के पैरा 18 में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि । am of the opinion, if any information can be accessible through the mechanism provided under another statute, then the provisions of the RTI Act cannot be resorted to. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No(s) 1966-1967 of 2020 (Arising out of SLP (C) No 5840 of 2015) (Chief Information Commissioner Vs High Court of Gujrat and another) में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि The Registrar Supreme Court of India v. R.S.Misra (2017) 244 DLT 179, the Delhi High Court held that "once any information can be accessed through the mechanism provided under another statue then the provisions of the RTI Act cannot be resorted." उक्त आदेश के पैरा 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को मान्य करते हुए यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि We fully endorsed above views of the Delhi High Court.
10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त अवधारणा के आलोक में जनसूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा आवेदक को दी गई सूचना को उचित मान्य किया जाता है ।
11. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2288/2018
अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर, बाजार पारा लैलूंगा, जिला रायगढ़
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री सोनसाय मरावी सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर
जिला सरगुजा

आदेश दिनांक 07.06.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री सोनसाय मरावी सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर जिला सरगुजा व्ही0 सी0 में उपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से श्री राधेश्याम सोनी सहायक ग्रेड 03 व्ही0 सी0 सरगुजा में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु रजि0 आवेदन दि0 27.12.2017 जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर जिला सरगुजा को प्रस्तुत कर 1 अप्रैल 2007 से 31 मई 2017 के मध्य संधारित समस्त चेक रजिस्टर, पासबुक एवं पंचायत प्रस्तावों की सत्यापित सूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 15.02.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बिकापुर जिला सरगुजा को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 04.06.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 27.12.2017 को प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी उक्त आवेदन पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गए पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करे तथा आवेदक को जानकारी प्रदाय करने के पश्चात आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- 5/ प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि प्रथम अपीलीय

अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पर किसी प्रकार के कार्यवाही नहीं की गई जोकि उनकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अज्ञानता दर्शाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी कर प्राप्त अपील आवेदन का अध्ययन कर उसमें आदेश पारित करे जोकि उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर आदेश पारित कर उसकी प्रतिलिपि जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को प्रेषित करे।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रतिलिपि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा जिला सरगुजा को भी रजि० डाक से प्रेषित की जाये ताकि उन्हें ज्ञात हो सके प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया है। आयोग द्वारा सूचना पत्र प्रेषित करने के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग द्वारा प्रेषित सूचना पत्र के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित जवाब भी प्रस्तुत नहीं करते हैं।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/17/2019
अपीलार्थी श्री हरेराम मिश्रा, गरांजी पोस्ट गढबेंगाल जिला-नारायणपुर

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर

आदेश दिनांक 06.07.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री हरेराम मिश्रा बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु वे बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। अतः प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से श्री संदीप केसर सहायक ग्रेड 02 व्ही0 सी0 नारायणपुर में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि० 29.09.2018 जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि० 31.10.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2018 को निर्णय लिया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी को निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के बावजूद जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 26.12.2019 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 24.06.2020 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन दिनांक 31.08.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8764/जि.पं./आर.टी.आई./2018 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा सुनवाई दिनांक 24.11.2018 को उपस्थित होने बाबत जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को पत्र प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई जिसमें उन्हें उपस्थित होने की सूचना दी गई। जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर द्वारा सुनवाई दि तिथि को अवगत कराया गया कि श्री हरेराम मिश्रा को पत्र क्रमांक 4359 दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के द्वारा जानकारी प्रेषित किया गया है। जिसमें यह उल्लेखित है कि उनके कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रकरण का अवलोकन करने पर सुनवाई दिनांक 24 नवंबर को पारित आदेश में अपीलार्थी को प्रेषित की गई जानकारी दिनांक 05.12.2018

तक जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर द्वारा निःशुल्क प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर द्वारा दिनांक 28.11.2018 को जानकारी उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा प्राप्त किया लिखकर हस्ताक्षर किया गया है। उक्त जवाब के साथ प्रथम अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन, जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, अपीलीय अधिकारी द्वारा संबोधित जनसूचना अधिकारी को पत्र, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की छायाप्रति भी संलग्न है।

- 5/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 15.10.2018 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत किस पंचायत के किस गांव में कितने खर्च है। अगर संभव हो तो फोटो ग्राफ्स भी संलग्न करे संबंधी जानकारी चाही गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अवगत हो, कि इस कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
- 6/ प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 29.09.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि इस कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जनसूचना अधिकारी को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के आदेश दिये गये थे जोकि उचित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वही जानकारी देने का प्रावधान है जो कार्यालय में संधारित हो।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित था और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को अमान्य किया जाता है। अतः इस प्रकरण में जानकारी देने के निर्देश दिया जाना संभव नहीं होने सह यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2008/2018
अपीलार्थी श्री शरद देवांगन, श्री राम कालोनी बेलादुला स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के सामने
रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 13/08/2021

- 1/ अपीलार्थी श्री शरद देवांगन व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित।
- 2/ उत्तवादी जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री एल0 एल0 सूर्यवंशी सहायक ग्रेड 02 जनपद पंचायत पाली व्ही0 सी0 कोरबा में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि0 25.01.2018 जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को प्रस्तुत कर जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा में पदस्थ एवं कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक (पंचायत संवर्ग) शिक्षक (पंचायत संवर्ग) तथा व्याख्याता (पंचायत संवर्ग) के सूची की सत्यापित छायाप्रति की जनसूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 28.02.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 17.05.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा आज आयोग की सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि अपीलार्थी को जानकारी मेल कर दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त मेल को देखा गया और बताया गया कि जानकारी प्राप्त हो गया है।
- 5/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 13.07.2020 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि आवेदक शरद देवांगन के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था। जो कार्यालय को दिनांक 29.01.2018 को प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात उक्त आवेदन को कार्यालय के पत्र क्रमांक/5277/पाली दिनांक 03.02.2018 को संबंधित लिपिक श्री आई.डी. मानिकपुरी सहा. ग्रेड 03 जो कि शिक्षाकर्मि संबंधी कार्य देखते हैं को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। श्री आई.डी. मानिकपुरी सहा. ग्रेड 03 के द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात आवेदक के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.) में प्रथम अपील दिनांक 28.02.2018

को किया गया था। जिसकी सुनवाई दिनांक 27.03.2018 को नियत किया गया था। सुनवाई दिनांक 27.03.2018 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/6032/पाली दिनांक 26.03.2018 को 102 सेट की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा में जमा करा दिया गया था। अतः पुनः कार्यालय के पत्र क्रमांक/385/पाली दिनांक 10.07.2020 को 48 सेट में जानकारी आवेदक श्री शरद देवांगन को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रकरण का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है एवं उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई है। उक्त जवाब के साथ जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में की कार्यवाही की छायाप्रतियां भी संलग्न की है।

प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 06.08.2021 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि श्री शरद देवांगन के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा (छ0ग0) में पदस्थ एवं कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक (पंचायत संवर्ग) शिक्षक (पंचायत संवर्ग) तथा व्याख्याता (पंचायत संवर्ग) के सूची की सत्यापित छायाप्रति का मांग किया गया है। कार्यालय के पत्र क्रमांक/1029/सू.का.अधि./जं.पं./2020-21 पाली दिनांक 05.08.2021 को आवेदक के पते पर (13 प्रति में) पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है। अपील प्र0 क्रं.0 ए/2008/2018 रायगढ़ की पूर्व सुनवाई की पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने एवं सुनवाई दिनांक 04.06.2021 का पत्र विलंब से प्राप्त होने के कारण सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हो सका, जिससे जानकारी दिये जाने में विलंब हुआ उसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें। उक्त जवाब के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 05.08.2021, जावक पंजी रजिस्टर एवं पंजीकृत डाक की छायाप्रति भी संलग्न किया है।

- 6/ प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को आवेदन किया गया जो जनसूचना अधिकारी को दिनांक 29.01.2018 प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पर जानकारी प्रदाय करने हेतु संबंधित लिपिक को दिनांक 03.02.2018 को जानकारी प्रदाय कराने हेतु पत्राचार किया गया था। संबंधित लिपिक से जानकारी प्राप्त नहीं होने से आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया सका। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान जानकारी प्रदाय किया गया। उसके पश्चात दिनांक 10.07.2020 को 48 सेट की जानकारी एवं दिनांक 05.08.2021 को जानकारी प्रदाय किया इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा तीन बार अलग-अलग तिथियों में जानकारी प्रदाय

किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा आज आयोग की सुनवाई के समक्ष बताया किया जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील आवेदन में अब किसी प्रकार कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से आदेश पारित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील आवेदन को नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/4150/2020

**अपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी, आ.स्व.जी.डी. पंजाबी एडवोकेट, हाईकोर्ट, बेलादुला, सिंधी कालोनी
रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (मा.स.) छ.ग. स्टेट पा. हो. कंपनी लिमि.

रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 23/12/2021

- 1/ अपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी व्ही0 सी0 रायपुर में उपस्थित ।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह व्ही0 सी0 रायपुर में उपस्थित ।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 13.05.2020 जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी छ.ग. स्टेट पा. डि. कंपनी लि. डंगनिया रायपुर को प्रस्तुत कर श्रीमत् मेरी अंजना टोप्पो ने कार्यपालक निदेशक (बि.क्षे.) छ.ग. स्टेट. पा. डि. कंपनी. लि. के अधीनस्थ संचालित डिस्पेंसरी, तिफरा, बिलासपुर में पदस्थ लेब टेक्नीशियन प्रवीण मसीह द्वारा थायरोकेंयर मुम्बई के नाम उसकी फर्जी ब्लड सेम्पल रिपोर्ट बनाकर धोखाधड़ी करने बाबत दिनांक 20.12.2019 को लिखित शिकायत उचित माध्यम से आपके कार्यालय हेतु प्रस्तुत की थी ..
..... शिकायतकर्ता द्वारा की गई इस शिकायत दिनांकित 20.12.2019 (R.No. 2162) पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी छ.ग. स्टेट. पा. डि. कंपनी लि. डंगनिया रायपुर (छ. ग.) द्वारा की गई जांच एवं उपरोक्त दोषी प्रवीण मसीह के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही की जानकारी देते हुए इससे संबंधित समस्त दस्तावेज यथा, पत्रों, प्रपत्रों, दर्ज बयानों, जांच प्रतिवेदन एवं पारित अंतिम आदेश, नोट शीट एवं प्रस्तुत जवाब तथा जांच रिपोर्ट इत्यादि की नकल की सूचना/जानकारी चाही थी। उक्त आवेदन प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 19.06.2020 को जानकारी प्रदाय किया गया कि उपरोक्त प्रकरण की जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, अतः प्रकरण से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18.07.2020 प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन निदेशक (मा. स.) छ.ग. स्टेट पा. हो. कंपनी लि. रायपुर को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को आदेश पारित किया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को मान्य किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 15.12. 2020 आयोग को प्रस्तुत की गई है।

- 4 / जनसूचना अधिकारी के द्वारा आज आयोग की सुनवाई में बताया गया कि अपीलार्थी के आवेदन के समय जांच प्रक्रियाधीन थी। वर्तमान में जांच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और जानकारी दिये जाने के लिये तैयार भी है।
- 5 / प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन दिनांक 13.05.2020 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन प्राप्त होने के पश्चात जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.06.2020 को जानकारी प्रदाय किया गया है जानकारी प्रक्रियाधीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वही जानकारी दिये जाने का प्रावधान है जो कार्यालय में उपलब्ध प्रक्रियाधीन जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जांच पूर्ण हो चुकी है और प्रदाय करने के लिये उपलब्ध है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सशुल्क जानकारी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें। अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने के पश्चात् आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाए।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2813/2019

अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, बाररूम नम्बर 02, जिला न्यायालय, दुर्ग

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग

आदेश दिनांक 27.10.2020

- 1/ अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार अग्रवाल अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जनसूचना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :—

“कु. अंबिका अग्रवाल के नाम पर ग्राम दमोदा प.ह.न. 60/74 में स्थित कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 49/1, 46/1, 44/1 रकबा 1.66, 0.60 एवं 199 है, जमीन 1970—71 से 1983—84 तक कब्जे में था। 1984—85 में बंदोबस्त हो जाने के बाद उसका नया नंबर 351, 391 हो गया है, जिसे कलेक्टर ने घास घोषित किस आधार पर किस कारण से घोषित किया गया है, उसकी जानकारी प्रदान करें।”

- 4/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 22.07.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, कार्यालय, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर, जिला कार्यालय, दुर्ग के द्वारा दिनांक 22.08.2019 को आदेश पारित किया गया ।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.09.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया ।
- 6/ आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कार्यालय, दुर्ग द्वारा पत्र क्रमांक 7131 दिनांक 16.09.2020 (आयोग में प्राप्ति दिनांक 01.10.2020) के माध्यम से लिखित जवाब प्रेषित किया कि :—

“जनसूचना आवेदन का निकट संबंध तहसीलदार दुर्ग से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत दिनांक 19.06.2019 को तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग को अंतरित किया गया। प्रकरण में

निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा प्रथम अपील संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग के समक्ष दिनांक 22.08.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 22.08.2019 की कंडिका-3 में लेख किया गया है कि "अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग को पत्र क्र 7946 दिनांक 25.07.2019 द्वारा जवाब/जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 8288 दिनांक 30.07.2019 द्वारा जवाब/जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को न्यायालय में प्रदान किया गया। अपीलार्थी प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होना बताया गया।

कंडिका-4 में लेख किया गया है कि "प्रकरण देखा। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में बताया है कि वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी तहसीलदार दुर्ग से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्र क्र. 456 दिनांक 19.06.2019 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत दिनांक 19.06.2019 को तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग को अंतरित किया जा चुका है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्र.8288 दिनांक 30.07.2019 द्वारा जवाब/जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2019 को न्यायालय में प्रदाय किया गया।"

- 7 / इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 17.06.2019 जो जनसूचना अधिकारी तहसीलदार दुर्ग से संबंधित होने से कार्यालयीन पत्र क्र. 456 दिनांक 19.06.2019 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग को अंतरित किया गया। जिस पर तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी दुर्ग द्वारा पत्र दिनांक 30.07.2019 द्वारा प्रस्तुत जवाब/जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को न्यायालय में प्रदान किया गया। अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी यदि चाहें तो उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित अभिलेखों का अवलोकन एवं वांछित जानकारी विनिर्दिष्ट कर नियमानुसार प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

- 8/ चूंकि राजस्व प्रकरणों में पूर्व से छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के तहत नकल प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसके तहत अतः इसके तहत राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी, तहसीलदार, दुर्ग द्वारा प्राप्त जनसूचना आवेदन का विधिसम्मत निराकरण किया गया है और इसी आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
- 9/ अपीलार्थी को अभी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो तहसील कार्यालय में नकल शाखा से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के तहत नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 10/ प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण यह द्वितीय अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तदनुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/969/2017

अपीलार्थी श्री सर्वजीत सेन, गुरुकुल परिसर कालीबाड़ी मार्ग रायपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग. रायपुर

आदेश दिनांक:- 22.02.2022

- 1/ शिकायतकर्ता श्री सर्वजीत सेन अनुपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री संजय दिनकर देवस्थले उप पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर जिला रायपुर उपस्थित।
- 3/ तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री महेश्वर नाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग.रायपुर वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक एवं तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री शाहिद अली उपस्थित।
- 4/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 19.05.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
 “हमारे द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 08.11.2008 एवं 26.02.2009 को श्री एस. एल. डगला एवं अन्य राजस्व विभाग कलेक्टोरेट रायपुर के अधिकारीगणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जिस आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग ब्यूरो द्वारा पत्र क्र. अपराध/आर-268(2008) फाइल से दिनांक 29.01.2009 की गई थी। आयुक्त रायपुर संभाग से ब्यूरो को प्रतिवेदन पत्र क्र. 485/आशि./न.क्र.236/2017 दिनांक 28.01.2017 से भेजा गया है। जानकारी देवें कि मामले में किस अधिकारी को जांच सौंपी गई है एवं अब तक जांच किस स्तर तक पहुंची है।”
- 5/ उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में श्री शाहिद अली तात्कालीन जनसूचना अधिकारी, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/2705/ ब्यूरो/ राय/2017 रायपुर दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पृष्ठांकित क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6 रायपुर दिनांक 07.11.2006 के द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। इसलिए आपके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 19.06.2017 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है।

- 6/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 19.07.2021 की कंडिका 9 में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये गये थे। प्रकरण में यह पाया जाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अनावश्यक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 (4) का उल्लेख करते हुए जानकारी देने से इंकार किया गया। जो कि उन्हें आवेदक को नियमानुसार प्रदाय किया जाना था। अतः जनसूचना आवेदन दिनांक 19.05.2017 की समयावधि में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ0ग0 रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी हो कि क्यों न उन पर शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन का गलत विनिश्चयन कर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेजसमर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- 7/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 19.07.2021 की कंडिका 9 के परिपेक्ष्य में श्री संजय दिनकर देवस्थले उप पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर द्वारा ज्ञाप.क्र. 1779 दिनांक 21.02.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :-
- (1) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना कमाक-एम-7-16/2005/1/16, दिनांक 07 नवम्बर 2006 द्वारा एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एम-7-16/2005/1-सू.अ.प्र. दिनांक 01 अगस्त 2013 द्वारा एन्टी करप्शन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में अपीलार्थी श्री सर्वजीत सेन द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो विधिवत् है।
 - (2) उपरोक्त कंडिका 01 में उल्लिखित अधिसूचनाओं के आधार पर पूर्व में भी छ0ग0राज्य सूचना आयोग द्वारा (1) शिकायत प्रकरण क्र.-C/ 675/2020 एवं (2) अपील प्रकरण क0.ए-120/2012 में यह निर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती प्रकरण निराकृत किये गये हैं।

- (3) ब्यूरो में जांच एवं विवेचना के बाद, पाए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा ब्यूरो के साथ साथ कई अन्य जांच एजेन्सियों/विभागों को भी शिकायत प्रस्तुत की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किसी आवेदक द्वारा ऐसे प्रकरणों में जानकारी/दस्तावेज मांगे जाते हैं तो अन्य एजेन्सियों/विभागों की जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
- (4) ट्रेप की कार्यवाही अर्थात् लोकसेवकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाना एवं लोकसेवकों द्वारा ज्ञात आय के स्रोतों से असमानुपातिक संपत्ति एकत्र करने की सूचना के आधार पर छापों की कार्यवाही की जाना, ब्यूरो की प्रमुख कार्यवाहियों में शामिल है। ब्यूरो को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में इस अधिनियम की धारा 24(4) लागू की जाती है तो ट्रेप एवं छापों की कार्यवाही ब्यूरो द्वारा सफलतापूर्वक नहीं की जा सकेंगी एवं विवेचनाधीन प्रकरणों में साक्ष्य विलोपन की पूर्ण सम्भावना बनेगी।
- (5) ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां अति संवेदनशील प्रकृति की होने के साथ साथ गोपनीय प्रकृति की होती हैं। ब्यूरो की कार्यवाहियों में गोपनीयता का अपना एक विशिष्ट महत्व है एवं गोपनीयता के बिना ब्यूरो की कार्यवाहियों में सफलता सर्वथा संदिग्ध है। ब्यूरो को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में इस अधिनियम की धारा 24 (4) का परन्तुक लागू किया जाता है तो ब्यूरो द्वारा अपनी कार्यवाहियां सफलतापूर्वक नहीं की जा सकेंगी।
- (6) ब्यूरो को, लोकसेवकों के संबंध में गोपनीय सूचना उनके अधीनस्थों द्वारा अथवा उनसे प्रभावित नागरिकों द्वारा दी जाती है और वे अपना नाम, पता गुप्त रखने की शर्त पर ही उनके कदाचरणों की जानकारी देते हैं ताकि भविष्य में आरोपी अधिकारी या उनके शुभचिन्तक उन्हें परेशान न करें। यदि इस प्रकार की सूचनाएं भंग होती है तो सूचनाकर्ता सूचना देने से कतराएंगे और इसका लाभ कदाचारी लोकसेवकों को होगा।
- (7) ब्यूरो एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मूल उद्देश्य “भ्रष्टाचार की रोकथाम” एवं “भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दंडित कराने” का है। ब्यूरो को प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट के संबंध में इस अधिनियम की धारा 24 (4) का परन्तुक लागू किया जाता है तो सफेदपोश अपराधी लोकसेवक उक्त विशेष कानून के प्रावधानों को विफल कर देंगे एवं उक्त अधिनियम तथा अधिनियम को कियान्वित करने हेतु गठित एन्टी करप्शन ब्यूरो की भूमिका नगण्य हो जावेगी।

- (8) एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सीधे जनतासे जुड़े संगठन नहीं हैं और न ही ब्यूरो द्वारा शासकीय योजनाओं का कियान्वयन किया जाता है। अतः तत्संबंध में ब्यूरो द्वारा शासकीय धन के संबंध में किसी भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
- (9) यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक— एम-7-16/2005/1/16, दिनांक 07 नवम्बर 2006 द्वारा एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो को को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एम-7-16/2005/1-सू.अ.प्र. दिनांक 01 अगस्त 2013 द्वारा एन्टी करप्शन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान ब्यूरो पर लागू ही नहीं होते हैं।

निवेदन सादर प्रस्तुत है।

- 8/ श्री महेश्वर नाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर के पृ.क्र. 65272/वा.1/प्र. क्र./सी/675/2020/बिलासपुर नवा रायपुर दिनांक 29.10.2021 शिकायतकर्ता श्री मनमोहन वैष्णव ग्राम व पोस्ट भरारी तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर के संबंध में भ्रष्टाचार से संबंधित आवेदन के संबंध में जानकारी मांग की गयी थी जिसे छ.ग. राज्य सूचना आयोग के द्वारा ईओडब्ल्यू को जानकारी देने से छूट प्रदान किया गया है।
- 9/ श्री शाहिद अली से.नि.अ.पु.अ. प्लॉट नं. 347/6ए, संत ज्ञानेश्वर स्कूल के आगे प्रियदर्शिनी नगर रायपुर(छ.ग.) द्वारा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर के पृ.क्र. 9331/छगरासूआ/वा.3/अपील प्र.क्र./ए/120/2012 रायपुर दिनांक 25. 08.2012 शिकायतकर्ता श्री मथुरा साहू ग्राम केंवटापाली पोस्ट बरोली तहसील बसना जिला महासमुंद (छ.ग.) के संबंध में भ्रष्टाचार से संबंधित आवेदन के संबंध में जानकारी मांग की गयी थी जिसे छ.ग. राज्य सूचना आयोग के द्वारा ईओडब्ल्यू को जानकारी देने से छूट प्रदान किया गया है।
- 10/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 (4) के तहत छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छुट प्राप्त है, परन्तु यदि वांछित दस्तावेज

- भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित हो तो ऐसी दशा में छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।
- 11 / प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा "हमारे द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 08.11.2008 एवं 26.02.2009 को श्री एस.एल. डगला एवं अन्य राजस्व विभाग कलेक्टोरेट रायपुर के अधिकारीगणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जिस आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग ब्यूरो द्वारा पत्र क्र.अपराध/आर-268(2008) फाइल से दिनांक 29.01.2009 की गई थी। आयुक्त रायपुर संभाग से ब्यूरो को प्रतिवेदन पत्र क्र. 485/आशि./न. क्र.236/2017 दिनांक 28.01.2017 से भेजा गया है। जानकारी देवें कि मामले में किस अधिकारी को जांच सौंपी गई है एवं अब तक जांच किस स्तर तक पहुंची है।" से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रकरण क्रमांक **WPC 5521/2016 CPIO Intelligence Brueau v/s Sanjiv Chaturvedi** में दिनांक 23.08.2017 को पारित आदेश की प्रति भी संलग्न किया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह लेख किया है कि :-

"When read together, the only conclusion that can be drawn is that, if the information sought pertains to allegation of corruption and human right violation, it would be exempt from the exclusion clause, irrespective of the fact that the information pertains to the exempt intelligence and security organizations or not or pertains to an Officer of the Intelligence Bureau or not."

- 12 / माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. **CIC/CBRUI/A/2017/134476 B Bharathi Vs. The CPIO & Head of Branch Central Bureau of Investigation, Anti Corruption Branch** में दिनांक 26.07.2018 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि:-

The Commission after considering the submission of the appellant and after thoroughly checking the decisions relied on by the appellant, is of the opinion that the basic contention of the appellant that blanket exemption u/s 24 of the RTI Act cannot be granted to the CBI is valid. The Commission agrees to the same principle and notes that it is a settled law that if allegation of corruption or human rights violation is involved in the case, then proviso to Sec 24(1) of the RTI Act becomes applicable. It is also

relevant to note here however that in the present case the appellant could not provide any material to substantiate his claim that instances of corruption are involved in the subject matter of the information sought. Hence, the Commission is not inclined to lift the veil of exemption granted u/s 24 to the concerned public authority, i.e. the CBI.

The CBI is placed under second schedule of the RTI Act and is accordingly exempted u/s 24 of the RTI Act. The appellant in the present case had not substantiated his allegation regarding corruption or violation of human rights in this case. Hence, the reply of the CPIO is considered as just and proper and no further action lies in this case.

उक्त आदेश के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकलता है कि पश्चात जब आवेदनकर्ता धारा 24(4) के अंतर्गत छुट प्राप्त संस्थाओं से भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसी परिस्थिति में आवेदनकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की पुष्टि करने के पश्चात ही जानकारी दिया जा सकता है।

परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री सर्वजीत सेन द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप की पुष्टि हेतु प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा समक्ष में यह भी बताया गया कि वांछित शिकायत प्रकरण निराकृत कर नस्तीबद्ध किया जा चुका है तथा शिकायत में आरोपित सभी आरोप निराधार पाये जाते हैं। अतः आयोग की आर्डरशीट दिनांक 19.07.2021 की कंडिका 9 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र को नस्तीबद्ध किया जाता है।

- 13/ इस प्रकार उक्त न्यायालयीन आदेश तथा जनसूचना अधिकारी के कथनों उपरांत यह पाया जाता है कि चूंकि शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करने में असमर्थ रहें अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही विधिसम्मत पाया जाता है तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 14/ आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता एवं जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1314/2018

शिकायतकर्ता श्री नितिन सिंघवी एम. आई. जी. 59 सेक्टर 01 शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी एस.जे.एच. रिजवी कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर

आदेश दिनांक 17.09.2021

- 1/ शिकायतकर्ता श्री नितिन सिंघवी अनुपस्थित।
- 2/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री कम्मोद रजक उपस्थित।
- 3/ तत्कालीन डीम्ड जनसूचना अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस. राव वर्तमान पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड रायपुर उपस्थित।
- 4/ प्रकरण में दिनांक 29.10.2020 के आर्डरशीट में अंकित किया गया था कि "3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी:-
"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में से जानी वाली चिल्पी से रेंगाखार से सालहेवारा सड़क निर्माण के संबंध में दिनांक 06.02.2018 के पश्चात् NTCA से प्राप्त सभी पत्रों, ज्ञापनों, रिपोर्ट की प्रतियां मय संलग्नक उपलब्ध करावें।"
- 5/ उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी एस.जे.एच. रिजवी कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 30. 11.2018 के माध्यम से अधीक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का प्राप्त पत्र क्रमांक/6466 दिनांक 29.11.2018 से अवगत कराया गया जिसमें लेख किया गया है कि चिल्पी रेंगाखार सालहेवारा सड़क निर्माण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष एक प्रकरण विचाराधीन है जिसमें आवेदक का या.क्र. 33/2012 का वादी है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/राज्य सरकार प्रतिवादी है। वांछित अभिलेख प्रदाय किये जाने से प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त मार्गदर्शिका में दी गई दृष्टांग के आलोक में वांछित अभिलेख प्रदाय नहीं किया जा सकता है। उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 07.12.2018 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई।
- 6/ प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 28.01.2020 को आदेश पत्र की कंडिका 6 में आदेशित किया गया था कि "तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री एस.जे.एच. रिजवी आगामी पेशी तिथि में यह स्पष्ट करें शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा कोई रोक लगायी गयी हो तो वह स्पष्ट करें और यदि रोक नहीं लगायी गयी है तो शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये क्यों न उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।”

7 / उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में श्री रिजवी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 29.10.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि:-

“1. आवेदक के आवेदन पत्र में त्वरित कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी के कार्या. पत्र क्र./6278, दिनांक 15.11.2018 के माध्यम से संबंधित प्रबंध शाखा प्रभारी (कु. प्रेरणा हनी तिर्की, सहायक ग्रेड-03) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर को जानकारी उपलब्ध कराए जाने हेतु लेख किया गया तथा तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर, श्री जे.ए.सी.एस.राव, भा.व.से. को निवेदन करते हुए आवेदक को वांछित अभिलेख निर्धारित समयावधि में प्रदाय किए जाने हेतु कार्या. पत्र पृ. क्र./6279, दिनांक 15.11.2018 के माध्यम से प्रतिलिपि दी गयी। उक्त संबंध में संबंधित प्रबंध शाखा प्रभारी (कु. प्रेरणा हनी तिर्की, सहायक ग्रेड-03) द्वारा अधीक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) से आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त करने नोटशीट प्रस्तुत किया गया। अधीक्षक द्वारा तकनीकी सलाहकार को उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया। तत्कालीन तकनीकी सलाहकार श्री ओ.पी. यादव, द्वारा नोटशीट में अंकित किया गया कि “उक्त निर्माण कार्य के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर जनहित याचिका क्रमांक 33/2012 पर क्या अंतिम निर्णय हुआ है? निर्णय की प्रति के साथ दिनांक 24.11.2018 को प्रस्तुत करें।” अधीक्षक द्वारा नोटशीट में टीप किया गया कि “निर्णय की प्रति न्यायालय शाखा से प्राप्त करें।” इसके पश्चात् तत्कालीन तकनीकी सलाहकार द्वारा सूचना का अधिकार मार्गदर्शिका में निहित अध्याय-30 के अनुसार “न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में लोक प्राधिकारी स्वयं एक पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है।” टीप अंकित करते हुए जानकारी दिए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर को नोटशीट प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) द्वारा तदनुसार सूचित करें, टीप किया गया। उक्त

आधार पर ही अधीक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) द्वारा कार्या. पत्र क्र. /6466, दिनांक 29.11.2018 के माध्यम से तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को जानकारी प्रदाय की गयी। नोटशीट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में निर्णय की प्रति प्राप्त हुई है अथवा नहीं है, से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिसकी जानकारी केवल संबंधित शाखा प्रभारी को ही हो सकता है। जिसके द्वारा कोई टीप अंकित नहीं किया गया है।

3. अधीक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर के कार्या. पत्र क्र./6466, दिनांक 29.11.2018 के द्वारा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी **सूचना का अधिकार मार्गदर्शिका में निहित अध्याय-30** के

अनुसार “न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में लोक प्राधिकारी स्वयं एक पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है।” मार्गदर्शक न्याय दृष्टांत में वर्णित “न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में प्रत्यर्थी स्वयं पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है। विजय कुमार एल.चोपड़ा वि. भारतीय तेल निगम लि., 4442 /IC(A)/ 2009 Dated 04.09.2009. ।

आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष एक प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें आवेदक या.क्र. 33/2012 का वादी है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) राज्य सरकार का प्रतिवादी है। ऐसी स्थिति में अभिलेख प्रदाय करने से उक्त प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए अभिलेख प्रदाय नहीं किया जा सकता है, लेख किया गया। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है।”

आपके संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 05 में लेख किया गया है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को स्पष्ट नहीं किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रदाय करने पर स्थगन आदेश पारित किया गया है अथवा नहीं। तत्संबंध में मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही किया गया है। प्रकरण पर जानकारी दिए जाने का अंतिम निर्णय/विनिश्चय तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर श्री जे.ए.सी.एस.राव, भा.व.से. द्वारा लिया गया है। जो कि स्वमेव डीम्ड जनसूचना अधिकारी है। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को स्थगन आदेश के संबंध

में कोई जानकारी नहीं होने के कारण आवेदक को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था। प्रस्तुत नोटशीट में निर्णय की प्रति प्रस्तुत किए जाने हेतु टीप किया गया है, किन्तु न्यायालय शाखा द्वारा निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी है अथवा नहीं, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कृपया संलग्न कार्या. नोटशीट की छायाप्रति के अवलोकन का निवेदन है।

अतः बिन्दु क्र. 06 के संदर्भ में मेरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा कोई रोक लगायी अथवा नहीं, से संबंधित जानकारी डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदाय किए जाने पर ही शिकायतकर्ता को जानकारी दिया जाना संभव होता है। डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदायित जानकारी ही आवेदक को उपलब्ध कराया गया है।

अतः मेरे द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही करते हुए जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया गया है। मेरे द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में कोई शिथिलता या लापरवाही नहीं बरती गयी है। नियमानुसार समयावधि में संबंधित शाखा प्रभारी एवं तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, जो इस प्रकरण में डीम्ड जनसूचना अधिकारी होते हैं। उनके द्वारा ही उपलब्ध करायी गयी जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी गयी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000/- रु. अर्थदण्ड अधिरोपित करने की शक्ति पर पुनर्विचार करते हुए मुझे दोष मुक्त करने एवं शिकायत को नस्तीबद्ध किए जाने का निवेदन है।

- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की समक्ष में सुनवायी की गई। जिसमें यह पाया गया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग से जारी कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। उक्त जवाब के अवलोकन से यह पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तत्समय में शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी हेतु संबंधित शाखा को पत्र जारी किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में संबंधित शाखा द्वारा जानकारी न दी जाना तर्कसंगत अंकित किया गया। इसी आधार पर जनसूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 30.11.2018 को आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित अभिलेख प्रदाय नहीं किया जा सकता है। किंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जानकारी के प्रकटन को निषिद्ध किया गया है अथवा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (बी) में उल्लेखित है कि "सूचना, जिसके प्रकाशन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमानना होता है" उपरोक्त प्रावधान के अनुसार

किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सूचनाओं के प्रकटन को निषिद्ध करने पर ही उक्त छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण शिकायतकर्ता जानकारी प्राप्त करने से वंचित हो गये।

- 9/ अतः डीम्ड जनसूचना अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस.राव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र (लोक प्राधिकारी) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से तामिली हेतु जारी हो कि क्यों न उन पर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुसंशा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- 10/ डीम्ड जनसूचना अधिकारी श्री जे.ए.सी.एस.राव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को आयोग का सूचना पत्र (लोक प्राधिकारी) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अरण्य भवन के माध्यम से तामिली हेतु भेजी जावे। (लोक प्राधिकारी) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर श्री जे.ए.सी.एस. राव को आयोग का सूचना पत्र तामिल करारकर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 11/ उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में तत्कालीन डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि "आवेदक श्री नितिन सिंघवी द्वारा भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में से जानी वाली चिल्पी से रेंगाखार से सालेवारा सड़क निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 06.02.2018 के पश्चात् **NTCA** से प्राप्त सभी पत्रों, ज्ञापनों, निर्देशों की प्रतियां मय संलग्नक सूचना के अधिकार के तहत चाहा गया था। कार्यालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख/जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदक के आवेदन को नस्ती पर प्रस्तुत करते हुये यह टीप अंकित किया गया कि "रिट पिटीशन क्रमांक 33/2012 माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आवेदक वादी है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी/राज्य सरकार प्रतिवादी है। वांछित अभिलेख प्रदाय किये जाने से प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये तथा सूचना का अधिकार मार्गदर्शिका में विहित अध्याय-30 में उद्धृत दृष्टांत "न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में लोक प्राधिकारी स्वयं एक पक्ष है, उस पर कोई प्रतिकूल

प्रभाव होने की स्थिति में जानकारी न दी जाना तर्कसंगत है” के आलोक में आवेदक को वांछित जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकी। शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण रिट पिटीशन क्रं. 6/2016 में अंतिम आदेश पारित हो जाने की जानकारी तत्समय इस कार्यालय को नहीं हो पायी थी, जिसके कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसके लिए खेद है। शिकायतकर्ता को वांछित जानकारी तत्काल निशुल्क उपलब्ध करा दी जावेगी यह कार्यालय सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार समय पर निराकृत करने हेतु कटिबद्ध है। प्राप्त समस्त आवेदनों का निर्धारित समय पर निपटारा किया जाता है। कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती गयी है। वन्यप्राणी प्रभाग में कार्यों की अधिकारी है एवं स्टाफ की कमी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये शास्ति अधिरोपित नहीं किये जाने हेतु अनुरोध है, साथ ही शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने का निवेदन है।

12/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि :-

(i) श्री एस.जे.एच.रिजवी, से.नि. उप वन संरक्षक, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), नवा रायपुर को डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया था कि वांछित अभिलेखों से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है, अतः उक्त डीम्ड जनसूचना अधिकारी के कथनानुसार श्री रिजवी द्वारा मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (8) (1) के तहत वांछित अभिलेख आवेदक को प्रदान नहीं किया गया।

चूंकि श्री रिजवी द्वारा दुर्भावनापूर्वक जानकारी देने से इंकार नहीं किया गया था अपितु डीम्ड जनसूचना अधिकारी के कथनानुसार कार्यवाही किया गया था। इस प्रकार यह पाया जाता है कि श्री रिजवी द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही किया गया। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं था अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मूल आवेदनों पर कार्यवाही करते समय लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को देखकर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अतः श्री रिजवी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत जारी कारण बताओं सूचना पत्र कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

(ii) प्रकरण में जे.ए.सी.एस.राव, डीम्ड जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, रायपुर माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक WPC 33/2012 के निर्णीत होने के बावजूद आवेदक को यह लेख किया गया कि प्रकरण लंबित है। तत्संबंध में श्री राव द्वारा अपने लिखित जवाब में यह लेख किया है कि

कार्यालय में संधारित अभिलेखों में दर्ज टीप के आधार पर उक्त प्रकरण का लंबित होना पाया गया तथा इस आधार पर ही आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। यह लेख करना उचित है कि अगर प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हो तो भी जब तक माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेखों को प्रदाय करने के संबंध में स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगायी जाती तब तक संबंधित अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय किये जा सकते हैं।

अतः डीम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को अमान्य किया जाता है। परंतु चूंकि उनके द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही किया जाना पाया जाता है इसलिए उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि मूल आवेदनों पर कार्यवाही करते समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पूर्ण रूप से अध्ययन करने तथा लंबित प्रकरणों की स्पष्ट स्थिति ज्ञात करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अतः श्री राव के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत जारी कारण बताओं सूचना पत्र कारण नस्तीबद्ध किया जाता है।

- 7/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 8/ प्रकरण में पारित आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव (लोक प्राधिकारी) छ.ग. शासन वन विभाग के संज्ञान में लाने हेतु भेजी जावें।
- 9/ प्रायः यह देखा गया है कि वन विभाग के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित निराकरण नहीं किये जाने के कारण आयोग के द्वितीय अपील/शिकायत प्रकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरणों में जनसूचना आवेदन का समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण निःशुल्क जानकारी प्रदान करने का भी आदेश दिया जाता है, जिससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी पड़ता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26 (घ) “लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेंगी।” के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे।

आदेश तदनुरूप। शिकायतकर्ता, जनसूचना अधिकारी एवं लोक प्राधिकारी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त



सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, पिन-492002

दूरभाष कार्यालय : (0771) 2512107, फैक्स नं. : 2512102

वेबसाइट : www.siccg.gov.in ई-मेल : sic.cg@nic.in

August - 2022

धनंजय राठौर